

제434회 국회
(임시회)

법제사법위원회회의록

제 3 호

(임시회의록)

국회사무처

일 시 2026년4월22일(수)

장 소 법제사법위원회회의실

의사일정

1. 집단소송법 제정 관련 공청회
2. 청원 심사기간 연장 요구의 건
3. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214653)
4. 5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)
5. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)
6. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)
7. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)
8. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)
9. 소비자생활협동조합법 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)
10. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)
11. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)
12. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)
13. 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)
14. 행정규제기본법 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)
15. 국세기본법 일부개정법률안(박민규 의원 대표발의)(의안번호 2215902)
16. 농어촌특별세법 일부개정법률안(안도걸 의원 대표발의)(의안번호 2216255)
17. 조세특례제한법 일부개정법률안(대안)(재정경제기획위원장 제출)
18. 유아교육법 일부개정법률안(박성준 의원 대표발의)(의안번호 2216050)
19. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(대안)(교육위원장 제출)
20. 장애인 등에 대한 특수교육법 일부개정법률안(대안)(교육위원장 제출)
21. 초·중등교육법 일부개정법률안(대안)(교육위원장 제출)
22. 평생교육법 일부개정법률안(대안)(교육위원장 제출)
23. 기후변화대응 기술개발 촉진법 일부개정법률안(김선교 의원 대표발의)(의안번호 2215601)
24. 소프트웨어 진흥법 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2214631)
25. 양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안

번호 2216371)

26. 우정사업 운영에 관한 특례법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213870)
27. 우체국보험특별회계법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213872)
28. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)
29. 국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)
30. 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)
31. 우주개발 진흥법 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)
32. 원자력안전법 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)
33. 지역주도 과학기술혁신 촉진에 관한 법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)
34. 원자력 진흥법 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2216237)
35. 항공우주산업개발 촉진법 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2216236)
36. 대한민국 재외공관 설치법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2210355)
37. 외무공무원법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2215486)
38. 재외동포기본법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장 제출)
39. 국방개혁에 관한 법률 일부개정법률안(유용원 의원 대표발의)(의안번호 2210485)
40. 국방·군사시설 사업에 관한 법률 일부개정법률안(김용태 의원 대표발의)(의안번호 2215184)
41. 군무원인사법 일부개정법률안(김태선 의원 대표발의)(의안번호 2214835)
42. 군인 재해보상법 일부개정법률안(유용원 의원 대표발의)(의안번호 2211082)
43. 예비군법 일부개정법률안(부승찬 의원 대표발의)(의안번호 2210696)
44. 군수품관리법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)
45. 군인복지기본법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)
46. 군인사법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)
47. 군인연금법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)
48. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)
49. 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)
50. 5·18민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)(의안번호 2205984)
51. 경비업법 일부개정법률안(이광희 의원 대표발의)(의안번호 2212014)
52. 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의)(의안번호 2213912)
53. 급경사지 재해예방에 관한 법률 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2214493)
54. 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 일부개정법률안(이재관 의원 대표발의)(의안번호 2205800)

55. 소하천정비법 일부개정법률안(한병도 의원 대표발의)(의안번호 2214335)
56. 지방공기업법 일부개정법률안(이성권 의원 대표발의)(의안번호 2210372)
57. 지방자치법 일부개정법률안(신정훈 의원 대표발의)(의안번호 2204617)
58. 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안번호 2213398)
59. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
60. 공중화장실 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
61. 국가공무원법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
62. 대한민국재향경우회법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
63. 도로교통법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
64. 사회연대경제기본법안(대안)(행정안전위원장 제출)
65. 섬 발전 촉진법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
66. 소방기본법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
67. 소방장비관리법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
68. 자원봉사활동 기본법 전부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
69. 자전거 이용 활성화에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
70. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
71. 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
72. 지방공무원법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
73. 지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
74. 특례시 지원에 관한 특별법안(대안)(행정안전위원장 제출)
75. 국어기본법 일부개정법률안(이기현 의원 대표발의)(의안번호 2216089)
76. 국제경기대회 지원법 일부개정법률안(이종배 의원·박수현 의원 대표발의)(의안번호 2214530)
77. 국제문화교류 진흥법 일부개정법률안(이기현 의원 대표발의)(의안번호 2216458)
78. 대중문화예술산업발전법 일부개정법률안(조은희 의원 대표발의)(의안번호 2216910)
79. 문화예술후원 활성화에 관한 법률 일부개정법률안(김재원 의원 대표발의)(의안번호 2210556)
80. 백제왕도 핵심유적 보존·관리에 관한 특별법안(박수현 의원 대표발의)(의안번호 2213603)
81. 아시아문화중심도시 조성에 관한 특별법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2215142)
82. 역사문화권 정비 등에 관한 특별법 일부개정법률안(김윤덕 의원 대표발의)(의안번호 2207329)
83. 한류산업진흥 기본법 일부개정법률안(김승수 의원 대표발의)(의안번호 2212254)
84. 관광진흥법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장 제출)
85. 국민체육진흥법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장 제출)
86. 도서관법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장 제출)

87. 사진진흥에 관한 법률안(대안)(문화체육관광위원장 제출)
88. 사행산업통합감독위원회법 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2216238)
89. 파견근로자 보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김위상 의원 대표발의)(의안번호 2203595)
90. 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)
91. 고용보험법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)
92. 근로기준법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)
93. 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)
94. 사회적기업 육성법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)
95. 산업안전보건법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)
96. 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)
97. 직업안정법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)
98. 공동주택관리법 일부개정법률안(권영진 의원 대표발의)(의안번호 2210409)
99. 공항경제권 개발 및 지원에 관한 특별법안(배준영 의원 대표발의)(의안번호 2200233)
100. 공항시설법 일부개정법률안(맹성규 의원 대표발의)(의안번호 2213840)
101. 부동산개발사업 관리 등에 관한 법률 일부개정법률안(염태영 의원 대표발의)(의안번호 2214945)
102. 신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213444)
103. 화물자동차 운수사업법 일부개정법률안(복기왕 의원·이종욱 의원 대표발의)(의안번호 2217786)
104. 여객자동차 운수사업법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장 제출)
105. 전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장 제출)
106. 택시운송사업의 발전에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장 제출)
107. 항공안전법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장 제출)
108. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2201967)
109. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(장경태 의원 대표발의)(의안번호 2203500)
110. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(유상범 의원 대표발의)(의안번호 2204390)
111. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(박균택 의원 대표발의)(의안번호 2211591)
112. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(박균택 의원 대표발의)(의안

번호 2213530)

113. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(서왕진 의원 대표발의)(의안번호 2215577)
114. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)
115. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(한창민 의원 대표발의)(의안번호 2210976)
116. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2211050)
117. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(박은정 의원 대표발의)(의안번호 2214089)
118. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2214313)
119. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214510)
120. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2217441)
121. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)
122. 전자장치 부착 등에 관한 법률 일부개정법률안(김기표 의원 대표발의)(의안번호 2216013)

상정된 안건

1. 집단소송법 제정 관련 공청회 10
2. 청원 심사기간 연장 요구의 건 40
3. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214653) 40
4. 5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출) 40
5. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출) 40
6. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출) 40
7. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출) 40
8. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출) 40
9. 소비자생활협동조합법 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출) 40
10. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출) 40
11. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출) 40
12. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출) 40
13. 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출) 40
14. 행정규제기본법 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출) 40

15. 국제기본법 일부개정법률안(박민규 의원 대표발의)(의안번호 2215902)	49
16. 농어촌특별세법 일부개정법률안(안도걸 의원 대표발의)(의안번호 2216255)	49
17. 조세특례제한법 일부개정법률안(대안)(재정경제기획위원장 제출)	49
18. 유아교육법 일부개정법률안(박성준 의원 대표발의)(의안번호 2216050)	55
19. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(대안)(교육위원장 제출)	55
20. 장애인 등에 대한 특수교육법 일부개정법률안(대안)(교육위원장 제출)	55
21. 초·중등교육법 일부개정법률안(대안)(교육위원장 제출)	55
22. 평생교육법 일부개정법률안(대안)(교육위원장 제출)	55
23. 기후변화대응 기술개발 촉진법 일부개정법률안(김선교 의원 대표발의)(의안번호 2215601)	56
24. 소프트웨어 진흥법 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2214631)	56
25. 양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안 번호 2216371)	56
26. 우정사업 운영에 관한 특별법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213870)	56
27. 우체국보험특별회계법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213872) ...	56
28. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(대안) (과학기술정보방송통신위원장 제출)	56
29. 국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법 일부개정법률안(대안)(과학기술정보 방송통신위원장 제출)	56
30. 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(과학기술정보 방송통신위원장 제출)	56
31. 우주개발 진흥법 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)	56
32. 원자력안전법 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)	57
33. 지역주도 과학기술혁신 촉진에 관한 법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)	57
34. 원자력 진흥법 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2216237)	57
35. 항공우주산업개발 촉진법 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2216236)	57
36. 대한민국 재외공관 설치법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2210355)	62
37. 외무공무원법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2215486)	62
38. 재외동포기본법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장 제출)	62
39. 국방개혁에 관한 법률 일부개정법률안(유용원 의원 대표발의)(의안번호 2210485) ...	70
40. 국방·군사시설 사업에 관한 법률 일부개정법률안(김용태 의원 대표발의)(의안번호 2215184)	70
41. 군무원인사법 일부개정법률안(김태선 의원 대표발의)(의안번호 2214835)	70
42. 군인 재해보상법 일부개정법률안(유용원 의원 대표발의)(의안번호 2211082)	70

43. 예비군법 일부개정법률안(부승찬 의원 대표발의)(의안번호 2210696)	70
44. 군수품관리법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)	70
45. 군인복지기본법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)	70
46. 군인사법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)	70
47. 군인연금법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)	70
48. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)	70
49. 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)(국방 위원장 제출)	70
50. 5·18민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)(의안 번호 2205984)	82
51. 경비업법 일부개정법률안(이광희 의원 대표발의)(의안번호 2212014)	82
52. 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의) (의안번호 2213912)	82
53. 급경사지 재해예방에 관한 법률 일부개정법률안(윤진영 의원 대표발의)(의안번호 2214493)	82
54. 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 일부개정법률안(이재관 의원 대표발의)(의안번호 2205800)	82
55. 소하천정비법 일부개정법률안(한병도 의원 대표발의)(의안번호 2214335)	82
56. 지방공기업법 일부개정법률안(이성권 의원 대표발의)(의안번호 2210372)	82
57. 지방자치법 일부개정법률안(신정훈 의원 대표발의)(의안번호 2204617)	82
58. 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)(의안 번호 2213398)	82
59. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
60. 공중화장실 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
61. 국가공무원법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
62. 대한민국재향경우회법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
63. 도로교통법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
64. 사회연대경제기본법안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
65. 섬 발전 촉진법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
66. 소방기본법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
67. 소방장비관리법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
68. 자원봉사활동 기본법 전부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
69. 자전거 이용 활성화에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
70. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
71. 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 일부개정법률안(대안)(행정안 전위원장 제출)	82
72. 지방공무원법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
73. 지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)	

.....	82
74. 특례시 지원에 관한 특별법안(대안)(행정안전위원장 제출)	82
75. 국어기본법 일부개정법률안(이기현 의원 대표발의)(의안번호 2216089)	98
76. 국제경기대회 지원법 일부개정법률안(이종배 의원·박수현 의원 대표발의)(의안번호 2214530)	98
77. 국제문화교류 진흥법 일부개정법률안(이기현 의원 대표발의)(의안번호 2216458) ...	98
78. 대중문화예술산업발전법 일부개정법률안(조은희 의원 대표발의)(의안번호 2216910)	98
79. 문화예술후원 활성화에 관한 법률 일부개정법률안(김재원 의원 대표발의)(의안번호 2210556)	98
80. 백제왕도 핵심유적 보존·관리에 관한 특별법안(박수현 의원 대표발의)(의안번호 2213603)	98
81. 아시아문화중심도시 조성에 관한 특별법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2215142)	98
82. 역사문화권 정비 등에 관한 특별법 일부개정법률안(김윤덕 의원 대표발의)(의안번호 2207329)	98
83. 한류산업진흥 기본법 일부개정법률안(김승수 의원 대표발의)(의안번호 2212254) ...	98
84. 관광진흥법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장 제출)	98
85. 국민체육진흥법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장 제출)	98
86. 도서관법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장 제출)	98
87. 사진진흥에 관한 법률안(대안)(문화체육관광위원장 제출)	98
88. 사행산업통합감독위원회법 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2216238)	98
89. 파견근로자 보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김위상 의원 대표발의)(의안번호 2203595)	112
90. 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)	112
91. 고용보험법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)	112
92. 근로기준법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)	112
93. 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)	112
94. 사회적기업 육성법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)	112
95. 산업안전보건법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)	112
96. 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)	112
97. 직업안정법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)	112
98. 공동주택관리법 일부개정법률안(권영진 의원 대표발의)(의안번호 2210409)	122
99. 공항경제권 개발 및 지원에 관한 특별법안(배준영 의원 대표발의)(의안번호 2200233)	122

100. 공항시설법 일부개정법률안(맹성규 의원 대표발의)(의안번호 2213840)	122
101. 부동산개발사업 관리 등에 관한 법률 일부개정법률안(염태영 의원 대표발의)(의안번호 2214945)	122
102. 신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213444)	122
103. 화물자동차 운수사업법 일부개정법률안(복기왕 의원·이종욱 의원 대표발의)(의안번호 2217786)	122
104. 여객자동차 운수사업법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장 제출)	122
105. 전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장 제출)	122
106. 택시운송사업의 발전에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장 제출) ...	122
107. 항공안전법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장 제출)	122
108. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2201967)	128
109. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(장경태 의원 대표발의)(의안번호 2203500)	128
110. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(유상범 의원 대표발의)(의안번호 2204390)	128
111. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(박균택 의원 대표발의)(의안번호 2211591)	128
112. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(박균택 의원 대표발의)(의안번호 2213530)	128
113. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(서왕진 의원 대표발의)(의안번호 2215577)	128
114. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)	128
115. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(한창민 의원 대표발의)(의안번호 2210976)	128
116. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2211050)	128
117. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(박은정 의원 대표발의)(의안번호 2214089)	128
118. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2214313)	128
119. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214510)	128
120. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2217441)	128
121. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)	128

122. 전자장치 부착 등에 관한 법률 일부개정법률안(김기표 의원 대표발의)(의안번호 2216013)
 128

(10시12분 개의)

○위원장 서영교 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제434회 국회(임시회) 제3차 법제사법위원회를 개최합니다.

오늘 회의 진행에 대해 말씀드립니다.

오전에는 집단소송법 제정 관련 공청회를 실시하고 오후에는 청원 심사기간 연장 요구의 건을 의결한 후에 타 상임위 법안을 심사하고—100건이 넘는 타 상임위 법안이 있습니다. 이것을 법사위에서 심사하는 절차를 갖게 될 것입니다—법안심사제1소위에서 의결한 법안까지 함께 심사하도록 하겠습니다.

그러면 의사일정에 들어가겠습니다.

1. 집단소송법 제정 관련 공청회

(10시14분)

○위원장 서영교 의사일정 제1항 집단소송법 제정 관련 공청회를 상정합니다.

오늘 공청회는 다수인의 집단적인 분쟁에서 피해자들이 보다 용이하게 피해 구제를 받을 수 있도록 하기 위해 집단소송의 범위를 확대하는 집단소송법안의 주요 쟁점에 대하여 전문가의 의견을 청취하고 위원님들과 심도 깊게 토론하는 자리입니다. 오늘 공청회를 통해 앞으로 우리 위원회의 집단소송법 제정 관련 법안 심사에 참고할 수 있는 다양한 의견을 나눌 수 있기를 기대합니다.

오늘 아주 역사적인 날이라고 할 수 있을 것 같습니다. 여야가 모두 공히 집단소송법이 필요하다고 의견을 일치했고 오늘 공청회도 여야 합의로 진행하게 되었다는 말씀을 드립니다.

그동안 아프고 힘든 일들이 무수히 많았습니다. 그 과정에서 집단소송이 있었다면 많은 사람들이 한도 풀었을 텐데 그렇지 못한 일들이 많아 왔습니다. OECD 국가 38개국 중의 35개국은 집단소송제가 실시되고 있고 집단소송제가 실시되지 못하고 있는 3개의 국가 중의 대한민국이 또한 집단소송과 관련해서는 가장 열악한 나라입니다.

집단소송제는 어느 기업에게 압박을 하려는 것이 아니라 훨씬 더 기업의 경쟁력을 높이고 많은 소비자와 국민이 기업과 윈윈할 수 있도록 하자는 의미의 집단소송제입니다. 그래서 오늘 진술 잘해 주시고 토론 잘해 주시기를 기대드리며 오늘 참석하신 네 분의 진술인을 소개해 드리겠습니다.

먼저 바쁘신 가운데 참석하신 진술인 여러분, 위원회를 대표해 감사말씀 드립니다. 소개받으신 진술인께서는 자리에서 일어나셔서 인사하시고 앉아 주시면 되겠습니다. 발표순으로 소개하도록 하겠습니다.

먼저 권용수 교수님입니다.

다음은 변웅재 교수님입니다.

다음은 최경진 교수님입니다.

다음은 한경수 변호사입니다.

(인사)

○**나경원 위원** 위원장님, 지금 말씀하신 여야 합의로 이것을 하기로 했다는 부분에 대해서는 조금 조정돼야 될 것 같아요. 의사진행발언 한 1분만 주시면 정정하고 싶습니다.

○**위원장 서영교** 예.

진술인들의 자세한 약력과 진술문은 배부해 드린 공청회 자료를 참고하시기 바랍니다.

공청회는 먼저 네 분의 진술인 발표를 차례로 듣고 위원님들께서 진술인들에게 질의하는 순서로 진행하겠습니다.

참고로 오늘 공청회는 국회법 제64조제4항에 따라 우리 위원회의 회의로 진행되므로 질의는 위원님들만 하실 수 있습니다. 따라서 진술인들 간의 상호 토론은 허용되지 않는다는 점 유념해 주시기 바랍니다.

그러면 진술인들의 발표를 듣도록 하겠습니다.

그런데 나경원 위원님, 1분 말씀해 주십시오.

○**나경원 위원** 위원장께서 여야가 집단소송법을 도입하기로 합의했다. 그리고 그것에 따라 청문회 일정을 합의했다는 부분은 다소 사실하고 다르다고 이 부분 좀 지적하고 싶습니다.

저희로서는 지금 반드시 집단소송법을 도입해야 되느냐, 도입의 시기부터 시작해서 그리고 집단소송법의 내용에 대해서 많은 이견이 있기 때문에 사실은 지금 바로 집단소송법을 도입하는 것에 대해서는 아직까지는 부정적인 의견입니다. 그래서 도입에 대해서 여야가 합의했다는 부분은 조금 내용이 다르다는 부분을 지적하고, 오늘 저희로서는, 특히 민주당을 중심으로 해서 발의된 집단소송법에 대해서는 내용에 대한 이견이 많이 있습니다. 그래서 토론을 통해서 이 부분을 국민들과 함께 공론화하기 위해서 오늘 이 공청회는 합의한 것이다 하는 부분을 말씀드립니다.

○**위원장 서영교** 잘 들었습니다.

공청회는 여야가 합의해서 함께 개최하게 되었다는 말씀을 다시 드립니다.

진술인분들의 발표를 듣도록 하겠습니다.

진술 시간은 각 진술인별로 7분으로 하겠습니다.

제출하신 진술문이 위원님들께 미리 배부되어 있으니 진술인들께서는 핵심사항 위주로 간략하게 발표해 주시면 감사하겠습니다.

먼저 권용수 교수님 진술해 주십시오.

○**진술인 권용수** 지금 소개받은 권용수라고 합니다.

저에게 주어진 시간이 7분으로 제한되다 보니까 제가 바로 집단소송법 제정에 관련된 제 의견을 말씀드리도록 하겠습니다.

기본적으로 사회 구성원의 피해를 구제하고 이익을 보호하는 건 너무나도 당연한 이야기입니다. 그래서 아마 집단소송제도의 의의 자체, 필요성에 대해서 부정하지는 않을 거라고 생각을 하고 있습니다.

다만 집단소송에 관련해서 생각을 해 보면 이것은 피해자와 기업 간의 관계도 존재하지만 기업과 주주, 근로자, 채권자, 지역사회 다양한 이해관계자와의 관계도 분명히 존재하는 것이라고 생각을 합니다. 그래서 사실 이 제도의 의의를 인정하면서도 이것이 소비자 외 주주나 근로자에게 미칠 수 있는 부분들에 대해서 우리는 좀 생각해야 되지 않을까라는 말씀을 드리고요. 그렇기 때문에 사실 일부 쟁점들에 관한 찬반이 있다고 생각

을 하고 있습니다. 그래서 그런 찬반이 이 제도 자체에 대한 찬반으로 덮여쓰여지지 않았으면 좋겠고.

그래서 이런 필요한 쟁점들에 대해서는 우리가 진지하게 논의하고 좋은 제도로 만들 수 있도록 하는 게 좋지 않을까라는 생각을 합니다. 그게 피해도 구제할 수 있고 우리가 지금 하고 있는 주주의 이익도 구할 수 있는 거라고 생각하고요. 그게 또 근로자와 지역 사회를 구할 수 있는 길이라고 생각을 하고 있습니다.

그래서 저는 이런 관점에서, 우리가 주주와 근로자의 이익을 고려하는 관점에서 필요한 쟁점이 있지 않을까 그리고 그들에게도, 우리는 좀 생각을 해야 되는 게 내가 지금 투자한 기업이 갑자기 입법 영향으로 인해서 뭔가 불측의 손해를 입을 수 있는 상황이 초래된다 그러면 주주는 그렇게 생각할 겁니다. 그런 상황에서 이사들이 진짜 열심히 변론하고 그다음에 거기에서 합리적인 범위에서는 당연히 보상을 해서 피해자를 구제하지만 그게 만약에 남소라든지 정당하고 공정한 절차를 거치지 않고 무조건적인 보상이 일어난다 그러면 그건 사실 자기들이 투자한 기업에 대한 것과 맞지 않을 거라는 생각이 듭니다. 그래서 사실 저는 그런 관점에서 크게 한 세 가지 관점에서 말씀을 올리도록 하겠습니다.

첫 번째는 제가 소급입법 관련해서 제일 걱정하는 부분은 그겁니다. 사실 잘 아시겠지만 중소기업, 중견기업들 중에서도 적극적으로 투자하고 뭔가 도전하는 기업들은 위험이 훨씬 더 큼니다. 그런데 이런 기업들 중에서는 사실 집단소송이 소급 적용됨으로써 과거 일 관련해 가지고 위험을 질 수 있고 이게 경영에 심각한 타격을 줄 수 있는데 그러면 그건 결국 주주하고 거기에서 일하고 있는 근로자들에게 매우 심각한 피해를 줍니다.

그런데 지금 이 논의 관련해서 제가 보면 피해자 구제에는 매우 초점이 맞춰져 있는데 그러면 주주와 근로자, 다른 곳에 어떤 손해가 될 수 있냐 이런 것에 대한 실증이 전혀 없는 것 같습니다.

그래서 사실 이런 문제는 우리 사회 전반 그리고 우리 국민 삶과 관련돼 있는 것이기 때문에 이념을 떠나서 기본적으로 실증이 전제 다음에 이루어지면 어떨까라는 생각을 하고 있습니다. 그리고 여기서 보면 이 법이 도입되면 분명히 이익을 보는 집단이 있지만 주주나 근로자처럼 법적 안정성이 훼손되고 자신들이 믿었던 신뢰가 훼손되는 부분이 있습니다. 그렇다라면 아주 우월한 공익이 있을 때 사실 이런 것들이 저는 가능할 거라고 생각을 하는데 우월한 공익도 실증이 없는 상황에서 우리는 말할 수 없다라고 생각을 합니다.

그러면 모든 주요국이 기본적으로 소급입법 금지 관련해서는 그걸 원칙으로 삼고 있고요 지금 말씀드린 이 요건에 해당하는 경우, 아주 예외적인 경우에만 소급입법을 허용하고 있거든요. 그래서 이런 부분들에 대해서는 좀 살펴 주셨으면 좋지 않을까. 사실 소비자·근로자·주주 중에 누가 우선한다 여기서 대답할 수 있는 사람 아무도 없을 거라 생각합니다. 그래서 그런 부분들을 좀 생각해 주셨으면 좋을 거라는 말씀을 좀 드리고요.

그리고 입법 시기 관련해서 피해구제 가능성 형평을 도모하기 위해서 소급입법 찬성한다고 그러는데 사실 이것은 저는 잘 이해는 되지 않습니다. 우리가 배웠던 원칙이라든지 지금 공익에 대한 실증이 없는 상황에서 이걸 위험하지 않을까. 그리고 그렇다 그러면 3년으로 제한하는 것도 저는 사실 이해가 잘 안 됩니다. 왜냐하면 3년으로 끊어서 그 전

은 괜찮고 그다음은 괜찮다라는 건 지금 찬성하는 논의하고 모순이 되지 않나라는 생각이 들어서 말씀을 드립니다.

그리고 제가 또 말씀드리고 싶은 건 제도의 실효성이나 공정성에 대해서는 생각을 해 봐야 될 것 같습니다. 그러니까 좋은 제도가 된다면 저는 이 집단소송은 매우 좋은 제도가 될 거라 생각합니다. 피해자도 우리는 구제할 수 있을 거라 생각하고요. 그다음에 피해자의 손해를 가지고 주주나 근로자가 이득을 취하거나 기업이 이득을 취하는 것 그런 건 바람직하지 않기 때문에 좋을 거라 생각하지만 그런데 지금 제가 보는 제도에는 남소라든지 조금 걱정되는 부분들이 사실 존재하고는 있습니다.

범위가 넓고 옵트아웃(opt-out) 방식을 하는 것은 미국 같은 곳인데 그곳은 제가 구체적인 수치를 말씀드리지 않겠지만 집단소송이 굉장히 많습니다. 그리고 그 금액도 큼니다. 지금 우리가 갑자기 그런 금액들이, 당연히 미국처럼 된다고 제가 얘기할 수는 없겠지만 그런 것들이 일어난다 그러면 이게 감당 가능할 수준일까에 대해서는 사실 좀 의문도 있습니다. 그리고 또 손해가 너무 넓다라고 한다 그러면 산정 관련돼 가지고 여러 가지 문제들이 사실 발생할 수밖에 없다라는 게 제 기본적인 생각입니다.

그래서 이것은 기본적으로 도입을 한다 그러면 옵트인(opt-in) 방식이 적절한 거라고 생각을 하고 옵트아웃을 한다 그러면 아주 분야를 제한하거나 그리고 손해도 제한해야 되지 않을까, 그래서 만약에 소송으로 뭔가 결과가 확정됐었을 때 또 피해를 보는 소비자가 있으면 안 되는 것 아니겠습니까? 그러니까 소비자 사이에서도, 미국에서도 그래서 사실 지배성 원칙 같은 걸 하거든요. 그러니까 여러 가지들 중에 소비자 간의 피해가 다르게 형성될 수 있는데 그러면 집단소송으로 해서 이걸 뭔가 하나의 손해로 특정해서 손해를 배상하도록 한다 그렇게 되면 사실 더 많은 피해를 입은 소비자는 오히려 제대로 구제받지 못하는 거라서 이건 진정한 소비자 구제 관점에서도 적절한가 우리는 생각을 해 봐야 되지 않을까라는 생각을 했습니다.

시간이 많지 않은 관계로 제가 소송 요건 관련해서 말씀을 드리고 싶은 게 우리는 다 수성·공통성·효율성 정도를 하는데 소 제기가 되면 사실 효율성만 있으면 되는데 이게 사실 진정한 소비자 구제 관점에서 바람직한 자세인가라는 생각이 들기는 해요. 그래서 제 자료를 보시면 알겠지만 지배성이건 조금 더 엄격한 요건들이 갖추어져야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.

그리고 마지막 하나는 이건 결국 주주와 근로자들의 이익과 관계된 부분입니다. 그렇다면 소송은 공정하게 갈 수 있도록 해 줘야 됩니다. 기업 입장에서도 정당한 피해에 대해서는 당연히 보상을 해야겠지만 만약에 상대방들의 들어오는 과한 주장에 대해서는 그걸 방어할 수 있어야 되는데 사실 이걸 일부 의안들에서 나타나는 문제이긴 하지만 우리가 봤을 때 입증책임에 관련된 원칙이나 당사자 대등주의에 관련된 원칙에서 이게 적절한가 싶은 것들이 있고요.

○위원장 서영교 마무리해 주십시오.

○진술인 권용수 그러면 제가 한마디만 하고 끝내겠습니다.

대표 당사자 관련돼 가지고 개략적으로 주장하고 그다음에 피고가 되는 쪽에서는 구체적으로 답변해야 된다 이걸 사실 논리적으로 보면 우리가 알고 있는 악마의 증명이 결국은 나올 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 그런 부분들은 결국 주주와 근로자의 손해로

이어질 수 있기 때문에 이 과정에서 뭔가 공정하게 이루어질 수 있는 것도 신경 써 주시면 좋겠다라는 말씀을 올리면서 제 말을 마치도록 하겠습니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

다음은 변웅재 교수님 진술해 주십시오.

○진술인 변웅재 방금 소개받은 변웅재입니다.

먼저 이러한 중요한 법안의 논의를 위한 공청회에서 진술할 기회를 주신 존경하는 위원님들께 감사의 말씀 드립니다.

저는 과거 한국소비자원 소비자분쟁조정위원회 위원장으로서 머지포인트 사건, 티몬-위메프 사건, 메이플스토리 사건 등 다수의 집단적 분쟁 사건들을 처리한 경험이 있습니다. 이러한 경험들을 바탕으로 다음과 같이 의견을 진술드리고자 합니다.

먼저 집단소송법의 필요성에 대해서 말씀드리겠습니다.

이미 잘 알고 계신 바와 같이 우리나라는 대규모 집단적 피해의 악몽에 계속 시달리고 있습니다. 제가 이해하기로 과거에 사실은 집단적 분쟁을 해결하기 위한 집단소송제를 도입하는 것을 우리나라도 검토했지만 여러 가지 사정을 고려해서 집단소송 대신에 집단분쟁조정 제도를 도입했다고 합니다. 그러나 이러한 집단분쟁조정은 기업이 적극적으로 협력하고 또 조정 결정을 자발적으로 수락하지 않으면 성공할 수 없는데 이런 경우는 오히려 예외였다고 생각을 합니다. 기업 입장에서는 법적 구속력이 없는 조정 결정을 수용할 필요가 없고 개별 소송으로 대응하면 훨씬 유리하기 때문입니다. 이런 경우에 한국소비자원은 소송 지원을 하고 있습니다마는 소송 지원 대상이 집단소송이 아니라 개별 소송이기 때문에 보호를 받을 수 있는 당사자는 소수라는 것을 말씀드립니다.

이런 대규모 집단 피해는 계속 증가할 위험성이 크다고 생각을 합니다. 잘 아시는 바와 같이 세계적인 추세인 플랫폼 경제가 사람들에게 많은 편익을 주고 있지만 만약 잘못될 경우에는 그 피해는 대규모로 발생할 수 있습니다. 쿠팡 개인정보 유출 사건, 카카오 먹통 사건은 이를 잘 보여 주고 있습니다.

또 하나 저희가 관심 있게 봐야 하는 것은 많은 법률사무소들이 AI를 활용해서 대규모 원고를 모집하는 시스템을 구축하고 있다는 것입니다. 이렇게 되면 장래에는 원고가 몇만 명, 몇십만 명, 몇 백만인 소송도 등장할 수 있습니다. 그런데 판결은 사람이 해야 되는데 AI를 썼기 때문에 과연 우리나라의 사법 시스템이 이런 걸 감당할 수 있을지 의문이 됩니다.

기업도 마찬가지라고 생각합니다. AI를 활용하는 법률사무소가 증가해서 기업도 앞으로는 전문학적인 숫자의 원고들의 개별 소송에 직면할 수도 있습니다. 예를 들면 쿠팡이 몇천만 명의 원고들의 소송에 직면한다면 아마도 쿠팡 스스로가 제발 집단소송 제도를 활용해 달라고 간청하게 될지도 모릅니다. 플랫폼 시대를 맞이해서 그리고 AI 시대를 맞이해서 이제 집단소송 제도는 선택이 아니라 필수가 되었다고 생각합니다.

두 번째로 집단소송법의 적용 범위에 대해서 말씀드리겠습니다.

집단소송법의 적용 범위와 관련해서 이를 소비자 피해 또는 개인정보 침해 등 일부 사안에만 적용할지 아니면 일반적인 범위로 확대할지에 대한 논의가 있습니다.

저는 대규모 집단분쟁 사건의 다양성과 복잡성을 고려하면 집단소송법의 적용 범위를 일반적인 범위로 확대하는 것이 분쟁의 신속한 종국적 해결이라는 측면에서 바람직하다

고 생각합니다.

몇 년 전에 큰 문제가 된 머지포인트 사건과 티메프 사건의 예를 보아도 이는 단순한 소비자 분쟁이 아닙니다. 티메프 사건의 예를 보면 티메프 사건의 피해자는 소비자뿐만 아니라 티몬, 위메프의 수만 개 입점 판매자들입니다. 집단소송법이 도입된다면 소비자뿐만 아니라 이러한 입점 판매자들의 분쟁도 집단소송으로 해결할 수 있어야 중국적인 해결이 될 것입니다.

또한 이러한 거래 구조의 다양성과 복잡성은 플랫폼 경제와 AI 확산으로 더욱 가속화될 수 있습니다. 실제로 소비자라는 전통적인 개념 또 개인정보라는 개념의 경계마저도 모호해지고 있습니다. 이러한 상황에서 인위적으로 집단소송법의 적용 범위를 제한한다면 어떻게 보면 사실관계가 왜곡될 수 있는 우려가 있습니다. 특히 예를 들면 ‘손해배상 청구’ 이런 표현 자체도 사실은 주의를 해야 된다고 생각합니다.

집단소송으로 해결하는 것이 적절한지에 대한 여부는 법원에서 판단을 할 수가 있습니다. 소송 허가 절차가 있기 때문에 법원에서 적절한 사건인지 판단하면 되기 때문에 그 이전에 법률 자체로서 사전적인 제한을 두지 않는 게 좋겠다고 생각을 합니다.

집단소송 방식에 대해서 설명을 드리겠습니다.

집단소송 방식과 관련해서 미국 측의 집단소송 그리고 일본·독일 등의 단체 소송 중에 어떤 걸 택할지에 대한 논의가 있는 걸로 생각합니다만 저는 두 가지가 다 병존 가능하다고 생각을 합니다. 둘 다 장점이 있기 때문입니다.

다만 굳이 선택을 한다면 이미 우리나라 법원이 오랜 기간 시행해서 경험이 있는 미국식 집단소송 방식을 택하되 일정한 자격 요건을 갖춘 단체도 별도의 소송, 예를 들면 책임확인소송을 제기할 수 있도록 하는 방식도 택할 수 있다고 생각합니다.

다음으로는 증거개시 절차의 중요성에 대해 설명드리겠습니다.

집단적 피해 사건의 경우에는 관련 증거를 모두 피고 측이 가지고 있는 경우가 많습니다. 제가 집단분쟁조정 사건을 처리한 경험에 의하면 가장 기본적인 소비자의 거래 관련 정보의 확인조차도 기업에 의존할 수밖에 없습니다. 그리고 많은 기업들이 영업비밀이라는 이유로 또는 관련 자료가 이미 폐기되었다는 이유로 문제 해결에 필요한 정보 제공을 거부하는 경우가 많이 있습니다. 만약에 집단소송에서도 이러한 문제가 해결되지 않는다면 분쟁의 신속하고 공정한 해결은 어렵지 않을까 생각합니다.

마지막으로 몇 가지 보완할 점을 제안드리고자 합니다.

첫 번째는 기존의 분쟁조정 제도와 연계입니다. 우리나라는 많은 행정형 분쟁조정 제도와 민간 분쟁조정 제도를 운영하고 있습니다. 이러한 제도와 적극적으로 연계를 한다면 지금 걱정하시는 것처럼 기업이 과도한 부담을 질 수 있다는 우려도 상당 부분 해소할 수 있지 않을까 생각을 합니다.

두 번째는 투명한 온라인 플랫폼의 운영이 필요하다고 생각을 합니다. 집단소송이 잘 진행되고 있는지를 사회적으로 잘 감시할 필요가 있습니다. 그렇기 때문에 집단소송의 진행 현황 또는 제출되는 자료 이런 것들을 투명하게 공개하는 그런 시스템이 필요하다고 생각합니다.

세 번째로는 집단소송 제도가 잘 운영될 수 있도록 적어도 초기 단계에서는 공익적인 지원이 필요하다고 생각합니다.

마지막으로 최근에 집단적 피해가 자주 발생하는 게 우연이라고 생각하지 않습니다. 잘못하면 경로의존성이 되는 게 아닌가 그런 우려가 있습니다. 이러한 집단소송 제도를 채택하게 되면 경로의존성이 돼 있는 기업들한테 확실한 메시지를 전달할 수 있을 것 같습니다.

집단소송 제도를 도입해서 정부에 대한 로비 또는 부당한 방법보다는 사람들의 생명과 신체, 재산에 영향을 미칠 수 있는 사업에 대해서 보다 많은 R&D 및 품질 관리를 수행하고 AI·빅데이터·IT 기술과 접목한 리스크 조기 발견 및 해결 메커니즘을 구축하게 될 것이라고 생각합니다. 그렇다면 우리나라 기업들은 정말 덩치만 큰 기업이 아니라 진정한 선진국 기업이 될 것이라고 확신합니다.

이상 말씀을 마치겠습니다.

감사합니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다. 시간도 잘 맞추셨습니다.

다음은 최경진 교수님 진술해 주십시오.

○진술인 최경진 안녕하세요? 최경진입니다.

오늘 이렇게 귀한 자리에서 진술할 수 있게 허락해 주신 위원장님과 위원님들께 감사 말씀 드립니다.

사실 저는 오랫동안 일반 국민들의 피해 구제와 관련된 활동을 많이 해 왔는데요. 그렇기 때문에 지금 시점에서 집단소송법 도입 논의를 하는 것은 굉장히 시의적절하다고 생각을 합니다. 다들 아시다시피 개별적인 소송을 수행하다 보면 소액 다수 피해를 입고 있는 국민들의 피해구제가 쉽게 되지 않는 면이 있습니다. 이것 해결하기 위해서 집단소송은 필요한 제도라고 생각을 합니다. 그런데 저희가 고민해야 될 것은 이러한 집단소송 제도를 도입할 때 한국식 규제 환경 내에서, 법체계에 내에서 어떤 식으로 도입하는 것이 좋은지를 한번 고민해 볼 필요가 있다는 겁니다.

다들 아시다시피 우리가 보통 집단소송 제도가 많이 활용되고 있는 미국을 생각할 때 이렇게 말합니다. 사전적으로는 굉장히 자유롭게 두고 사후적으로 만약에 어떤 잘못을 했을 때에는 민사적 제재에 의해서 과감하게 제재하기 때문에 실제로 망할 수준까지도 손해배상을 인정합니다. 그렇기 때문에 실제로 미국은 굉장히 자유로운 기업 환경 속에서 그러나 사후적으로는 굉장히 강력한 책임 속에서 발전해 왔습니다.

한국의 경우에는 조금 상황이 다른 것 같습니다. 주요 분야를 보면 사실 행정 제재나 어떤 형사 제재가 상당히 촘촘하게 있습니다. 그런 상황 속에서 우리가 이러한 민사적인 구제 방식을 강화하는 것이 어느 정도로 되는 것이 바람직한 건지를 한번 고민해 볼 필요가 있는 것 같습니다.

그리고 또 한편으로는 우리가 집단소송제도를 도입하는 취지를 한번 되돌아봐야 될 것 같습니다.

집단소송제도는 소액 다수의 국민들의 피해 구제를 위한 목적으로 도입되는데요, 그러다 보니까 기존의 개별적인 소송을 수행하도록 했던 민사소송법이 사실상 당사자 대등한 원칙을 제대로 실현하지 못하는 면이 있습니다. 그런 것들을, 우리가 기울어진 운동장을 절차법적으로 해결해 주자라는 것이 집단소송법 제도를 도입하는 가장 중요한 취지가 아닐까 싶고요. 그 말은 다른 말로 말하면 오히려 운동장을 더 많이 기울여 가지고 역으로

차별이 더 발생하는 상황은 발생되면 안 될 것 같습니다. 그래서 우리가 합리적이고 균형 잡힌 집단소송제도를 도입하는 그런 방향으로 제도 논의를 해야 되지 않을까 싶습니다.

그런 측면에서 봤을 때 제가 몇 가지 좀 말씀을 드리겠습니다.

우선 적용범위와 관련된 사항입니다. 사실 전체로 확장할 건지 아니면 일부 분야로 확장할 건지에 대해서는 고민을 할 필요가 있습니다. 그런데 문제는 이 제도가 가지는 파급력 그리고 그동안 집단소송과 관련된 다양한 국가의 사례를 봤을 때 이것을 전 분야에 한 번에 확산했을 때 예측 불가능성과 또 실제 기업환경에 주는 부담 같은 것들은 우리가 한번 고민해 볼 필요가 있을 것 같습니다.

그래서 저의 경우에는 나중에 언젠가 전체로 확대한다 하더라도 우선은 단계적 접근방식을 취해서 우리가…… 일반적으로 우리나라뿐만 아니라 외국에서도 집단소송제도가 주로 활용되어지는 몇몇 분야가 있습니다. 소비자 소송이라든가 또는 개인정보 소송 같은 그러한 주요 분야 위주로 하면 일단 국민들의 집단적인 피해구제에는 충분히 봉사할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그런 식으로 단계별 접근방식이 필요하지 않을까 싶고요.

또 하나는 소급효 관련된 이슈입니다.

사실은 시적 적용범위의 문제는 굉장히 민감한 이슈인데요. 다들 아시다시피 우리나라에서 중요한 법원칙들이 있습니다. 그중의 하나가 바로 소급효 금지입니다.

사실 법적인 안정성은 우리 법제가 추구하는 굉장히 중요한 원칙 중의 하나입니다. 이런 측면에서 봤을 때 기존의 법적인 상황을 우리가 변화시킬 수 있는 그런 법적 안정성을 깨는 형태의 법을 추진하는 것은 바람직하지 못하다고 생각합니다.

여러 가지 논의 중에 보면 소멸시효가 완성되지 않은 경우에 소급입법이 가능하다고 하는 경우도 있는 것 같은데요. 사실은 헌법재판소와 대법원이 그동안에 한결같이 내려진 판결의 내용을 보면 사실관계가 현재까지 존속하거나 아니면 새로운 요건사실이 발생했어야 되는데 사실 소멸시효 자체는 요건사실도 아니고 새로운 사실도 아닙니다. 그렇기 때문에 현재의 일관된 입장 그리고 대법원의 일관된 판결에 비춰 봤을 때 소급효를 인정하는 것은 바람직하지 않다고 생각을 하고요. 이것은 실제 현실적으로 기업들에게 어떤 부담을 주는지 또는 수범자에 어떤 부담을 주는지 문제와 떠나서 일반적인 법원칙의 문제라고 생각합니다. 이러한 법원칙을 준수하는 것이 오히려 집단소송법의 신뢰를 높이는 데 바람직하지 않을까라는 생각을 합니다.

또 하나는 옵트아웃과 옵트인의 문제입니다.

사실 이 문제는 선택의 문제일 수도 있는데요. 양쪽 다 극명한 장단점이 있는 것 같습니다. 그런데 말씀드리고 싶은 것은 어떤 쪽으로 간다 하더라도 우리가 주의해야 될 것은 양쪽 다 효율성과 함께 법적 안정성을 함께 꾀해야 된다는 것입니다.

옵트인 방식으로 하지 않고 옵트아웃 방식으로 하고자 할 경우에도 사실 가장 큰 문제는 미국 사례에서 보다시피 집단소송제도의 오남용 문제가 심각할 수 있습니다. 그래서 어떤 경우에도 집단소송이 오남용되지 않도록 하는 통제장치, 특히나 우리가 소송 허가 절차 과정에서 허가요건을 엄격하게 설정함으로써 실제 이러한 집단소송이 오남용되지 않도록 하는 문제를 우리가 고민할 필요가 있고요. 그렇기 때문에 옵트아웃으로 하는

것에 대해서는 신중할 필요가 있을 것 같습니다.

그리고 또 하나 고민을 좀…… 이번 법안들을 보면 놓치고 있는 것 중의 하나가 바로 소송비용의 문제입니다. 다들 승소했을 때 원고의 분배 문제는 다 다루고 있지만 패소했을 때 비용에 대한 문제는 다루고 있지 않습니다.

사실 일반 국민의 입장에서 옵트인을 하든 옵트아웃을 하든 간에 실제로 일반 국민들이 집단소송에 참여할 수 있는 유인을 주려면 실제 미국 제도도 그렇지만, 그렇게 운영되고 있지만 참여했을 때 그로 인한 부담은 없되 그러나 실제 승소했을 때 그 이익을 나눠 가지는 형태가 바람직합니다. 그런데 현재의 법안에 따르면 제가 보기에는 실제 그렇지 않고 오히려 비용 분담까지도 단순 참가자에게 부담시킬 수 있는 문제가 있는 것 같습니다. 이러한 일반 참가자 면책조항을 반드시 도입해야 되지 않을까 싶고요.

그리고 또 한편으로는 일부 법안에서는 징벌적 손해배상과 같은 실체법적 권리가 규정된 경우가 있는데 이 제도는 기본적으로 절차법의 이슈입니다. 그렇기 때문에 징벌적 손해배상과 같은 실체법적 문제는 개별법에서 다루는 것이 바람직하지 않을까 싶고요.

그리고 잔여금 문제가 있습니다. 잔여금 같은 경우에도 우리가, 미국법상 사이 프레(Cy Pres)라는 원칙이 있는데요 유사한 형태의 목적으로 활용할 수 있게 해 주는 건데 이것을 국고에 환수하기보다 오히려 실제 민간에서 이러한 역량을 강화하고 다시 재발방지를 막을 수 있는 그러한 형태의 비용으로 쓰게 하는 것이 어떨까라는 생각을 합니다.

사실 집단소송제도는 굉장히 첨예하게 오랫동안 논의돼 왔습니다. 그런데 우리가 이 제도를 도입함에 있어서 우리 법 환경에 맞게 그리고 법원칙을 준수하면서 그러나 국민들의 기본적인 자유와 권리, 특히나 피해를 구제받을 수 있는 권리를 보장할 수 있는 형태로 법제가 마련될 수 있도록 위원님들께서 결단 내려 주시기를 부탁드립니다.

감사합니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

다음은 마지막으로 한경수 변호사님 진술해 주십시오.

○진술인 한경수 일단 제가 발언 순서가 마지막에 하다 보니까 가급적이면 중복되지 않는 범위 내에서 하도록 하겠습니다.

먼저 예를 들면 자동차에는 엑셀이 있고 브레이크가 있어야지만 정상적으로 할 수가 있는데 엑셀의 역할을 하는 게 기업들이 영업을 잘할 수 있도록 하는 일종의 각종 지원책이라고 한다면 브레이크 역할을 하는 것은 일종의 집단소송법이 될 수 있다고 생각합니다. 물론 집단소송법이 도입이 되어야 사실은 분쟁 조정이나 이런 것들이 더 활성화가 가능하고 다른 한 측면에서는 우리나라가 지금까지 행정규제 중심으로 왔었는데 이 행정규제를 일정 부분 완화시키는 그런 효과도 발생하기 때문에 브레이크로서의 집단소송법은 반드시 필요하지 않나 그렇게 생각을 하고요.

그리고 지금 집단소송법이 되면 거액의 손해배상이 발생하거나 이럴 수 있지 않냐라고 하는 의문이 있을 수 있지만 우리나라 법은 미국하고는 달리 손해배상의 원칙이 실손해를 기준으로 하고 있기 때문에 미국처럼 그렇게 천문학적인 액수 판결이 나온다고는 그럴 수는 없다는 점을 참고해 주셨으면 좋겠습니다.

그리고 제가 뒤에서 시뮬레이션으로 몇 개 법안에 대해서 일단 작성을 했었는데요. 이

세 가지 법안이 통과된다 하더라도, 각각의 유형별로 통과된다고 하더라도 사실상 법원이 일정한 통제를 하기 때문에 남소가 발생한다든가 피고 측의 방어권이 약화된다고 그럴 가능성은 전혀 없다고 보여지고요.

다만 지금 현재 발의가 되어 있는 14개 법안에서 조금 보완을 해야 될 것은 각각의 집단소송이 제기된 경우에 이것을 어떻게 처리할 것이냐에 대한 부분이 조금 부족해 보이고 특히 단체소송을 병합해서 같이 하는 경우에 일단 대표당사자소송과 단체소송이 결합된 경우에 이를 어떻게 처리할 것인지 이런 것들에 대해서는 조금 더 보완이 있어야 하지 않을까 그렇게 생각을 합니다.

그리고 지금 현재 법안들 중에서 보면 여러 가지 증거조사와 관련된 부분들이 있는데, 지금 우리가 집단소송법을 도입하려고 하는 핵심적인 이유는 일단 소액 다수의 피해자가 발생하는 현대형 소송의 경우에는 기본적으로 증거가 가해자 측에 편재되어 있기 때문에 민사소송법상의 증거조사 방식과는 달리 조금 더 미국식의 디스커버리 형태의 증거조사가 반드시 필요하다고 생각을 하고요.

그리고 제외 신고를 일단 옵트아웃 방식을 취하게 됐을 때 제일 큰 쟁점 중의 하나가 일단 피해를 입은 당사자가 제외 신고를 적절하게 할 수 있는 절차적인 방안이 반드시 명확하게 규정이 되어야 하지 않나 이렇게 생각을 합니다.

그리고 지금 소급입법에 대해서 여러 가지 얘기가 나왔는데 절차법을 새로 제정하는 경우에는 이것을 소급입법이라고 할 수가 없고요, 기본적으로 이것을 굳이 강압성으로 나눈다고 한다면 진정소급효와 부진정소급효로 구분이 되는데 아직 소멸시효가 남아 있는 경우에 새로운 절차법을 도입하는 것에 대해서 헌법재판소와 대법원은 일단 원칙적으로 허용이 되지만 예외적으로 이익형량을 해서 판단을 해야 한다고 판단을 하기 때문에 이게 소급효라는 단어 자체도 적절하지 않다 이렇게 생각을 하고요.

그리고 다만 예외적으로 이미 확정판결이 있었다든가 아니면 새롭게 소송이 진행 중이라든가 아니면 이미 조정이나 중재 판정이 있어서 손해배상이 이루어진 경우에는 어떻게 할 거냐 여기에 대해서는 제외 신고를 간주하도록 하는 별도의 규정을 둔다고 하는 방식으로 충분히 해결할 수 있기 때문에 소급입법이라고 하는 논란은 적절하지 않은 것 같고요.

그러면 소멸시효와 관련해서 민법상의 기본적인 불법행위 책임에 대한 소멸시효는 안 날로부터 3년, 있는 날로부터 10년, 그러면 이 10년 동안 다 인정을 할 거냐 하는 문제가 있는데 이 부분은 법적 안정성을 고려해서 안 날로부터 3년을 기준으로 삼아서, 그러니까 법 시행 전에 최근 3년 이 정도로 하면 크게 입법 형량상에 별 문제는 없을 것으로 보여지고요.

다만 조금 작은 쟁점 중에서 몇 가지 얘기를 드리면 피고 소송대리인 강제조항을 두고 있는 경우가 있는데 피고 소송대리인을 반드시 강제할 필요는 없고 오히려 소송 지연 사유가 될 수 있기 때문에 이 규정은 필요하지 않다 이렇게 보이고요.

소송 허가 결정과 관련해서 법원이 일정하게 통제할 수 있도록 대표당사자와 소송대리인이 적절할 것 아니면 이런 식으로 법원이 일정한 통제를 할 수 있는 규정을 두는 게 바람직하지 않나 이렇게 생각을 하고 있고요.

그런데 제일 중요한 것은 법원이 결정을, 그러니까 법원이 소송허가 결정을 마냥 미룰

경우 어떻게 할 거냐 이것과 관련해서 이게 대법원 규칙으로 정하든 법률에서 정하든 여기에 대해서 일정한 기간을 두는 게 반드시 필요하지 않나 그렇게 생각합니다.

마치겠습니다.

○위원장 서영교 시간을 딱 맞춰 주셨습니다.

수고하셨습니다. 고맙습니다.

이제 진술인들의 진술이 모두 끝났습니다. 위원님들의 질의 순서인데 여야가 이야기하기도 했지만 오늘 질의하실 위원님들 먼저 한번 체크해 보고 많으시면 일괄, 그렇지 않으면 일부 위원님들 하시고 오전에 끝내는 형태로 가고자 합니다.

질의하시고자 하는 위원님들 계십니까?

국민의힘은 다 하시고 더불어민주당은……

○김동아 위원 박지원 위원님 들으셨어요.

○위원장 서영교 예, 들으셨어요. 그러면 더불어민주당도 다 하셔야겠네요. 그러면 3분으로 하겠습니다. 다 하실 경우에 3분으로 하자고 했고요. 그리고 더 이어 나가는 것은 정리하셔야 오전 중일 것 같고요. 법안 심사를 할 때 집중적으로 하시면 될 것 같다 이렇게 말씀드리겠습니다.

그러면 3분씩 하도록 하겠습니다.

먼저 국민의힘 신동욱 위원님 질의해 주십시오.

○신동욱 위원 국민의힘 서울 서초을의 신동욱입니다.

먼저 이렇게 귀한 시간 내주셔서 공청회 와 주신 교수님들께 감사드립니다.

저도 기본적으로 네 분 하는 말씀을 들어 보니까 다른 법과 달리 찬반 양론이 많이 갈린다기보다는 도입 필요성에 대한 공감대는 대부분 다 있는 것으로 보이는데 다만 어떻게 운영할 것인가의 문제에 대해서 우려들이 좀 있는 것 같습니다.

조금 전에 한경수 변호사님, 아니 변웅재 교수님이신가요 질문 하나 드리고 싶은데, 지금 플랫폼기업 도입에는 찬성하시는 입장이지않아요, 그렇지요?

그런데 플랫폼 경제와 AI시대를 맞아서 이게 더더욱 필요하다는 부분에 굉장히 강조점을 두시는 것 같아서 질문드리는데, 이게 AI시대 플랫폼 경제에서 기업을 위해서라도 필요하다 이런 취지로 지금 말씀을 하신 거는 맞습니까? 그 부분 조금만 부연설명, 이룰테면 이걸 해야지……

우리 일상적으로는 이게 기업의 부담이 될 것이기 때문에 도입에 신중해야 된다 이런 의견들이 많은데 이 플랫폼기업이라는 특성에 따르면 기업을 위해서도 하는 것이 좋다는 부분에 조금만 더 부연설명을 좀 해 주시면 어떠실까 싶습니다.

○진술인 변웅재 위원님 좋으신 질문 감사드립니다.

지금 시대 환경이 변한 게요 AI가 도입되면서 일부 로펌들이—아마 이제 계속 확산될 것 같은데—AI를 동원해서 원고를 모집하는 거를 확대하고 있습니다. 그래서 이번 쿠팡 사건에서도 보면 과거에는 기껏해야 몇백 명, 몇천 명 이렇게 모았는데 지금 이제 몇만 명을 모으고 있습니다.

그리고 아시지만 이제 AI에이전트라는 게 도입되면 사실 이게 자동으로 다 될 수 있거든요. 그래서 이론적으로 또 실질적으로도 원고가 무한히 확대될 수가 있습니다. 그러면 플랫폼기업 같은 경우에는 사실은……

○**신동욱 위원** 여기서 잠깐만요, 시간 때문에.

옵트아웃 방식으로 가면 실제로 거의 다 포함되는 거 아닌가요, 현실적으로 그런 문제와 별개로?

○**진술인 변웅재** 예, 그렇기 때문에 이제 집단소송이 필요하다고 말씀을 드리는 겁니다. 그렇게 개별적으로 하면 법원도 너무나 힘들고 또 기업도 그걸 대응할 수가 없거든요. 그렇기 때문에 집단소송제도를 도입을 하면……

○**신동욱 위원** AI로 다양한 그룹들이 무제한으로 원고를 모집해서 들어오면 기업도 대응하기 힘들기 때문에 오히려 집단소송법의 룰 안에 두는 것이 좋다 이 말씀을 하시는 거지요?

○**진술인 변웅재** 예, 그렇습니다.

○**신동욱 위원** 잘 들었습니다.

이상입니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

무소속 최혁진 위원님.

○**최혁진 위원** 변웅재 교수님께 좀 여쭙겠습니다.

저도 아까 말씀 들으면서 집단소송제가 지금 최대한 빠른 시기에 굉장히 강화돼서 시행이 될 필요가 있겠다라고 생각을 합니다.

저는 최근에 세 가지 사례를 좀 주목을 하고 있는데 하나는 최근에 우리 사회에 핫했던 한화솔루션 유상증자 사건이 있지 않습니까? 기존 주식의 한 40%나 되는 분량 정도의 어마어마한, 한 2조 4000억 정도 규모였던 것 같아요. 유상증자를 강화를 했고 그로 인해서 소액주주들이 엄청난 피해를 봤고 여기에 대해서 집단 대응들이 이루어져서 금감원이 나서 가지고 일정하게 규제를 하면서 이제 문제가 해결 국면으로 가고 있는데, 이 문제를 가만히 놓고 보게 되면 사실은 기업이 부실 경영으로 어마어마한 채무가 생긴 것들을 갖다 유상증자를 통해서 해결하려고 기업의 부실 경영에 대한 책임을 소액 주주한테 다 떠넘겼던 사건 아닙니까, 그렇지요?

그리고 이 사건이 벌어지는 상황에서도 김승연이나 김동관 같은 경우에는 수십억 원대의 이익을 매년 가져갔단 말이에요, 사과도 한마디 없이. 이런 일이 한국 사회에서 계속 반복되고 있는 상황이고.

제가 한화와 관련된 계열사를 다 뒤져 봤어요. 그랬더니 지난 몇 년 동안에 계열사 전체에 있는 사외이사 중에 기업의 의사결정에서 노(no)라고 한 흔적이 0%더라고요. 사외이사라고 하는 제도 만들어 놔는데 예방도 안 되는 거예요. 그래서 저는 이런 조치들이 빨리 이루어져야 소비자 피해를 줄일 수 있다라고 보고 있고.

두 번째 사례 중의 하나가 최근에 저한테 민원 들어온 건데 두산건설입니다, 두산건설. 두산건설 아파트 공사하면서 암반 나오니까 수백 차례의 발파 작업을 해서 주변에 한 300가구의 서민주택이 전부 다 금이 가고 상수도 파열되고 지붕이 물이 새고 난리가 났어요.

그런데 자기들이 하청업체한테 얘기해 가지고 공사와 무관하다라고 하는 무슨 확인서 하나, 감리 증명서 가져와서 무관하니까 위로금으로 20만~80만 원 주고 통친 상황인데, 계약서에 서명 안 하면 기본적으로 돈 이마저도 못 받겠다라고 하니까 할머니 할아버지

들이 다 사인했는데 계약서 내용의 얘기를 들어보니 사인한 이후로는 언론에도 절대 얘기하면 안 된다, 그다음에 이 이후에 집에 문제 생겨도 보상 요구하면 안 된다, 이런 일들이 한 군데가 아니고 여러 군데에서 계속 발생하고 있고.

마지막으로, 영월이 요즘에 핫해졌잖아요, 영화 때문에. 영월 가 보시면 알겠지만 쌍용시멘트 시멘트공장 주변에 가면 지붕이 전부 다 회백색으로, 그냥 다 시멘트 분진으로 덮여 있잖아요, 진폐 환자도 많고.

제가 놀란 게 일본, 유럽의 시멘트공장 주변에 갔는데 빨래 널어놔도 아무 이상이 없어요. 이미 수십 년 전에 기술적으로 분진 제거 기술이 다 있는데도 불구하고 기업이 이걸 적용을 안 해 가지고 주민 피해 당하고.

또 하나, 그렇게 해서 소비자들한테 불이익을 주고 국민들한테 피해를 줘도 아무 불이익을 안 받으니까 어디까지 갔습니까? 여러분들 아시는지 모르겠지만 대한민국 시멘트는 시커매요. 중국 시멘트는 하얘요. 아시지요? 중국 시멘트는 이런 색깔입니다, 이런 색깔. 대한민국 시멘트는 이런 색깔이에요, 이런 색깔.

왜? 쓰레기 태운 거 갖다 다 집어넣고 있잖아요. 그게 폐암을 일으킬지 뭐 할지, 그런 것들을 지금 전국의 국민들이 다 언젠가 피해를 볼 텐데 집단소송제나 이런 것들이 빨리 댔어야 된다. 이런 것들이 안 되니까 기업 경쟁력도……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

후져지는 게 아닌가라는 생각을 합니다. 그래서 아까 변웅재 교수님의 전방위적으로 해야 된다는 말씀에 동의하고.

다만 하나 말씀 꼭 드리고 싶은 것은 집단소송을 하더라도 서민 지역의 사람들은 몇십 명이 모여도 변호사 비용들을 잘 못 대서 포기하는 상황이 있는데 이런 부분에 대해서는 어떻게 대응할 건지 그런 부분까지도 말씀해 주시면 좋겠습니다.

○진술인 변웅재 위원님 좋으신 말씀 감사드립니다.

그런 이유 때문에 일반적으로 하는 게 좋다고 말씀드린 거고요. 그다음에 또 적어도 초기 단계에는 지금 말씀하신 대로 서민들의 경우에는 집단소송을 하더라도 그걸 활용하기가 어렵습니다. 그렇기 때문에 올바른 방향으로 갈 수 있도록 공적인 지원이 필요하다고 이렇게 생각하고 있습니다.

감사합니다.

.....
○위원장 서영교 수고하셨습니다.

다음은 국민의힘의 조배숙 위원님.

○조배숙 위원 조배숙 위원입니다.

이 부분은, 네 분 다 이 PT를 한번 보셨으면 좋겠는데요. 제가 최근의 사례를 한번 보겠습니다.

PT 띄워 주세요.

(영상자료를 보며)

모두투어 사례가 있었습니다. 이거는 이미 법원에서 재판을 했습니다. 했는데요, 사건

발생·행정제재…… 행정제제도 있었어요. 법원 판결에 1인당 10만 원씩 배상하도록 했습니다.

그다음 띄워 줘 보세요.

만약에 이거를 소급 적용하면, 지금 이 집단소송에 있어서 소급 적용을 해야 된다는 안이 있지 않습니까? 그러면 소급 적용하면 영업이익이 76억인데 3060억 원을 배상을 해야 됩니다. 그렇게 되면은 영업이익의 40배가 되거든요.

그다음에 쿠첸 사례를 보겠습니다. 이거 우리가 추정을 하게 되면 영업이익이 24억인데 무상리콜 해 가지고 소급 적용해서 1인당 55만 원 배상하면 193억입니다. 어떻게 보면 영업이익보다 소급 적용하면 배상이 너무 큰 거지요. 기업이 엄청난 부담을 지는 겁니다.

그다음에 클래스유, 스타트업 기업인데요. 역시 사건 발생했고 행정제제가 있었고요. 그리고 또 이게 소급 적용해 가지고 하면 1606억을 배상을 하게 됩니다. 1인당 10만 원씩만 잡아도요. 그런데 이게 영업이익의 267배입니다.

자, 제가 말씀드리고 싶은 건 이렇습니다. 물론 필요합니다. 필요한데, 변웅재 교수님, 필요성에 대해서 저희도 인정합니다. 그런데 대기업과 중소기업은 조금 다른 것 같습니다. 대기업은 피해나 이런 부분에서 감당할 능력이 있어요. 하지만 중소기업 같은 경우에는 굉장히 취약합니다. 망합니다. 그러면 우리가 이 부분을 어느 정도 차등을 줘야 되는 것이 아닌가 이런 생각이 들고요.

이런 것 때문에 지금 독일·프랑스·일본 이렇게 대륙법계 국가들이 일반적으로 인정하지 않고 제한적으로만 허용합니다. 그 이유가 이게 행정적인 규제도 하거든요, 과태료나 뭐 이런 것도 하고. 또 형사처벌도 해요. 또 민사 책임도 있고. 그래서 이것을 제한적으로 허용하는데 거기에다 플러스 이런 중소기업 같은 경우는 치명적이기 때문에 그렇습니다.

그래서 이런 경우에 피해구제라는 이유로 소급입법 원칙을, 헌법상 소급입법 금지인데 그거를 깨고 이렇게 적용한다는 것이 저는 과연 이게 분쟁도……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

해결하고……

뭐든지 좀 적정해야 되거든요. 이러면 완전히 기업이 무차별적으로 소송에 내몰리게 되거든요. 이런 부분에 대해서 어떤 의견을 가지고 계신지 말씀해 주십시오.

○위원장 서영교 누구한테 질문하셨습니까?

○조배숙 위원 지금은 변웅재 교수님한테 했습니다.

○진술인 변웅재 위원님 질문 감사드립니다.

말씀하신 거 잘 이해하고 있고요. 그래서 제가 말씀드린 것 중에 보면, 분쟁 조정과 좀 연계될 필요가 있다고 생각을 하는 게 이제 이런 부분들입니다. 왜냐하면 사실은 소비자들 또 일반 피해자들도 그것 때문에 기업이 망하기를 원하는 데는 없을 겁니다. 그렇기 때문에 분쟁조정제도 제가 해 보면 기업의 상황 이런 것들을 고려해서 적정하게 배상액을 산정을 하거든요. 그렇기 때문에 이거는 조정과 연계되는 게 필요하다고 생각을 하고

요.

그다음에 중소기업에 대한 이런 부분들은 사실 입법정책적으로 고려하실 수 있다고 생각을 합니다. 그거는 충분히 고려하실 수 있다고 생각을 하고요.

그다음에 소급효 같은 경우에도 이게 절차법이기 때문에 사실 소급효라고 말하기는 좀 어렵습니다마는 이것도 마찬가지로 기업에 주는 부담을 고려해서 가지고 일정 시간 제한을 두실 수도 있고요.

특히 제가 법안 중에 보니까 손해배상액 산정과 관련된 조항이 있더라고요. 그런데 이거는 실체법적인 거거든요. 그렇기 때문에 어느 법안에도 나와 있는데 그거는 소급 적용이 되지 않도록 따로 빼는, 이런 필요도 있다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 그거는 말씀하신 대로 좀 구체적인 사안에 따라서 다를 수 있다 이렇게 보고 있습니다.

○조배숙 위원 그러면 한 가지만 얘기하겠습니다.

○위원장 서영교 시간이, 다음 분들이 계셔서……

○조배숙 위원 아니, 제가 한 가지만 얘기할게요.

조정과 연계할 수 있다고 했는데요. 보통 보면 전치주의라는 게 있잖아요. 그러면 그냥 있는데 사실상 바로 소송으로 들어가 버리면 방법이 없어요. 그러니까 혹시 조정전치주의나 이런 것을 넣는 것은 어떻게 생각하십니까?

○진술인 변웅재 입법정책적으로 채택하실 수 있는데요. 저 개인적으로는 전치주의를 하기보다는 법원에서 재판부가 적절하게 판단해서 가지고 조정에 회부하는 이런 식으로 하는 게 적절하지 않을까 생각하고 있습니다.

○조배숙 위원 이상입니다.

○위원장 서영교 많은 분들이 집단소송제가 꼭 필요하고 OECD 국가 중에서 하고 있지 않은 나라가 세 나라밖에 없는데 그중에 가장 열악한 나라가 대한민국이다. 그런데 지금 말씀처럼 고민하고 걱정하는 부분도 많다.

이걸 구체적으로 일정한 금액을, 신탁금액을 내놓고 거기에 맞춰서 나누는 방식도 취한다든지 이렇게 있는 것 같은데 이런 여러 가지 대안들을 이 과정 속에서 만들어 내고 그래서 기업도 소비자도 그리고 나라도 모두 윈윈하는 정책을 이번 기회에 만들면 좋겠습니다.

다음은 더불어민주당의 전현희 위원님 질의해 주십시오.

○전현희 위원 변웅재 교수님께 질의를 하겠습니다.

오늘 공청회의 가장 중요한 쟁점 중의 하나가 이 법안이 소급효를 인정하냐 마냐 여부인데요. 원칙적으로 진정소급효를 인정하는 것은 입법적으로도 어렵다. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 하고 있습니다.

그렇지만 다만 사실관계와 법률관계가 현재까지도 종료되지 않은 부진정소급효의 경우에는 인정하는 것이 필요하지 않나, 그리고 그거는 대법원에서도 인정한 사안이기 때문에 위헌 문제도 없다, 이렇게 생각을 합니다. 거기에 대한 입장 여쭙고요.

또 하나는 교수님 발제문에 매우 흥미로운 내용이 있었습니다. AI시대에 법률사무소에서 AI를 통해서 소송을 제기하게 되면 수만 명, 수십만 명에 이르는 그런 많은 원고를 모집을 할 수가 있기 때문에 이게 만약에 이런 집단소송의 형태가 아니라 개별소송으로

수십만 명 이상의 이런 많은 사람들이 원고가 되어 소송을 제기한다면 법원도 매우 곤란할 것이고 기업의 경우에도 오히려 집단소송을 도입을 해 달라 이렇게 간청할 수도 있다. 그렇기 때문에 집단소송제도가 적극적으로 AI시대에는 필요하다 이런 내용을 봤습니다.

그래서 매우 흥미롭기도 하고 또 사실상 지금 현재 AI시대를 맞이하는 대한민국에서 이런 부분이 입법에 고려될 필요가 있다 이런 생각이 듭니다. 그래서 이 부분에 관해서 좀 더 교수님의 구체적인 말씀을 좀 묻고 싶고요.

또 전체적으로 현재는 증권 관련 소송에서만 집단소송이 도입이 되어 있는데 이 범위를 일반소송까지 다 확대할 필요성이 있다 이렇게 말씀하셨는데 이 필요성이 왜 그런지에 관해서, 교수님께 세 가지 질문에 대해서 좀 답변을 부탁드립니다.

○진술인 변웅재 위원님 질의 감사드립니다.

먼저 소급 적용에 대해서 말씀드리면 이게 절차법이기 때문에 사실은 소급 적용이라는 말 자체가 맞지 않다고 생각을 합니다. 그리고 신뢰의 보호라는 얘기를 하시는데 사실은 원래 책임을 져야 되는 건데 집단소송제도가 없기 때문에 책임을 질 가능성이 적다라는 게 신뢰라면 그러한 신뢰는 보호할 가치가 없는 신뢰가 아닌가라는 생각을 하고 있습니다.

다만 말씀드린 대로 기업들의 실질적인 부담을 고려해서 입법정책적으로 일정한 기간적·시간적 제한을 두는 것은 가능하다고 생각합니다. 그렇다면 우리 사회에서 이런 집단적 피해에 대한 조치가 필요하다, 책임이 필요하다라는 인식이 확산된 시점, 그러니까 예를 들면 머지포인트 사건이라든가 티몬·위메프 사건 그때쯤이 좋지 않을까 생각을 하고요.

다만 말씀드린 대로 조항에 보면 손해배상액 산정에 관한 특례 조항이 있습니다. 이 부분은……

○전현희 위원 제가 질문한 거에 대해서 말씀을 주십시오.

○진술인 변웅재 예, 알겠습니다. 죄송합니다.

○전현희 위원 부진정소급효는 가능하다고 찬성하시는 거지요?

○진술인 변웅재 예, 찬성합니다.

그다음에 말씀드린 대로 AI 시대에는 정말 저희가 예상할 수 없는 일이 발생을 하고, 이거는 제가 실제로 목격한 겁니다. 이 AI 회사들이 법률사무소들과 결합을 해 가지고 대규모 소송을 할 수 있는 그런 시스템을 구축하고 있습니다. 그래서 만약에 이 법이 통과가 안 되면 오히려 그게 더 빨리 갈 수가 있고 그러면 도대체 우리가 감당할 수 있는 것인가라는 그런 고민이 들기 시작했습니다.

위원님, 세 번째가 죄송합니다만……

○전현희 위원 일반소송의 확대……

○진술인 변웅재 일반소송 확대 부분도 말씀드리면 지금은 분쟁 자체가 아주 다양하고 복잡적으로 일어나고 있습니다. 그렇기 때문에 이걸 인위적으로 막게 되면…… 저도 집단분쟁 조정을 하다 보면 법률 적용은 수시로 바뀔 수가 있습니다. 그런데 이것을 특정 법률에 맞추다 보면 사실관계가 왜곡될 수 있다 이 부분이 저는 중요하다고 생각합니다. 우리가 사실은 정확하게 인정을 해야 되는데 법률에 따라서, 법률적인 제한 때문에 사실

이 왜곡되는 이 부분은 막아야 되기 때문에 일반적 적용이 중요하다 이렇게 생각합니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

다음은 국민의힘의 윤상현 위원님 질의해 주십시오.

○**윤상현 위원** 집단소송법 논의가 급물살을 타게 된 배경이 SK텔레콤 또 쿠팡의 개인 정보 유출에서 비롯된 것 같고요. 일단 증권 분야에서 20년 전부터 집단소송제를 허용해 왔는데 이것을 이제는 개인정보 보호뿐만 아니라 제조업까지 확장시키자. 그래서 기본적으로 입법 취지에 대해서는 동의를 합니다만 단계적인 적용을 해야 되지 않을까.

여러 위원님들께서 계속 질의한 것 중에 14건의 이 법안 중에 눈에 띄는 게 소급적용입니다. 우리가 법 상식적으로 알고 있는 소급적용이라는 것은 헌법상 신뢰보호의 원칙에 반하고 법의 예측가능성 또 안정성에 위배된다고 해서 반대를 하고 있는데 기업 입장에서 한번 생각해 보시면 어떨까.

기업하는 사람들은 경영하는 게 리스크 그 자체입니다. 투자를 해도 리스크고. 그런데 만약에 집단소송법을 해서 소급적용까지 들어오면 묻지 마 소송 리스크까지 쏠리게 된다. 그러면 이재명 정부가 얘기하는 게 기업하기 좋은 나라, 기업하기 좋은 환경을 만들겠다고 하고 실용적·시장주의적 정부라고 얘기하는데 이런 거하고 어떻게 되느냐.

물론 이 법률안 등이 나오게 된 배경이 쿠팡의 정보 유출 3700만인가요 거기서부터 유래한 것 같은데 쿠팡, 외국기업의 일탈행위에 대해서 당연히 엄벌이 필요하다. 그러나 이런 식으로 소급입법으로 가면 한미 간의 외교통상 문제로까지 점화가 된다. 그래서 소급입법에 대해서 저는 반대하는 입장이고.

그런데 얘기를 들어 보니까 변용재 교수님이나 한경수 변호사님은 절차법이기 때문에 소급적용 원칙이 없다, 또 소멸시효가 끝나지 않은 거에 대해서는 부진정소급이 가능하다 이런 식으로 말씀하시는데 그러면 권용수 교수님하고 최경진 교수님 두 분은 소급입법 자체를 반대하시지요? 이 두 분이 말씀하시는 거에 대해서 한번 반박을 해 주십사라는 얘기를 드리고 싶습니다. 두 분이 이 소급 문제에 대해서 어떤 생각을 갖고 변용재 교수님, 한경수 변호사님이 말씀하신 것에 대해 어떻게 반박하시겠습니까?

이상입니다.

○**진술인 최경진** 제가 먼저 말씀드리겠습니다.

좋은 질문 감사드립니다.

사실 진정소급입법과 부진정소급입법에 대한 법원의, 헌법재판소의 입장은 확실한 것 같습니다. 절차법의 경우에 소급이 가능하다는 것도 저는 당연히 찬성하는데요. 문제는 제가 본 어떤 문헌에서도 집단소송법을 순수 절차법으로 보는 건 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 집단소송법이 도입됨으로 인해 가지고 실제로 실체법상의 영향이 굉장히 큼니다. 그렇기 때문에 이것을 순수하게 절차법으로 바라보는 것은 조금 위험한 것 같고요.

또 하나는 아까 간단히 말씀드리기는 했는데 헌법재판소와 대법원이 명확하게 말한 거는 법 시행 이후에 사실관계가 지금까지 지속되거나 또는 새로운 요건사실이 생겨났을 때의 일인데요. 여기에 사실관계가 계속된다는 얘기는 소멸시효가 남아 있다는 얘기가 아니라 기존의 위법행위가 계속된다는 얘기입니다. 그리고 요건사실이 계속 새롭게 만들어졌다는 것도 우리가 소송을 제기하기 위해서는 고의·과실이라든가 인과관계라든가 또는 손해의 발생 같은 것이 필요한데 새로 법 시행된 이후에 그중에 어느 하나가 새롭게

나타났을 때 부진정소급입법이 가능하다는 것이지 말씀하신 것처럼 소멸시효를 가지고 판단하는 건 아니고요 또 그 경우에도 언제나 가능한 것이 아니라 현재와 대법원은 반드시 신뢰보호 원칙이 훼손되느냐 안 되느냐를 판단하고 교량하라는 겁니다.

이런 것을 통해서 결정하라는 것이라서 소급입법을 판단하실 때 그 문구가 정확하게 이해돼야 되지 않을까라는 생각을 합니다.

○**윤상현 위원** 권용수 교수님 말씀해 주십시오.

○**진술인 권용수** 저는……

○**위원장 서영교** 한 분만 하시면 어떨까요? 시간이 지금……

○**윤상현 위원** 권용수 교수님 답변하셔야 돼, 이제.

○**위원장 서영교** 짧게 이야기해 주시겠습니까?

위원님들, 시간이 이제 많지 않습니다. 그래서 그렇게 해 주시면 되겠고요.

예, 교수님 하십시오.

○**진술인 권용수** 그러면 저는 말씀을 주셨으니까 그냥 짧게만 말씀드리면, 지금의 문제는 사실 부칙에 있는 그 규정에 관련된 문제가 언급이 안 되고 있는 부분이라 그 부분에 대한 것들에 대해서 한번 얘기를 드리고요.

그다음에 지금 말씀하시는 그 문제 외에 중소나 중견기업들의 소송 리스크를 올리는 부분을 우리가 이걸 부정하고 갈 수는 없는데 그거는 아까 전에 위원님께서 보여 주신 것처럼 그런 문제를 가져올 수 있는 부분들이 분명히 존재하거든요.

그래서 그런 것들에 대한 생각을 좀 해야 되지 않을까 정도만 말씀을 드리겠습니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

다음 더불어민주당의 박균택 위원님 질의해 주십시오.

○**박균택 위원** 최경진 교수님이 제일 구체적으로 반대를 하시는 것 같아서 최 교수님에게 질문을 드리겠습니다.

여러 가지 쟁점을 말씀하셨는데 소급효 문제가 제일 큰 쟁점이 되는 것 같습니다. 아무리 과거 사건에 적용한다고 할지라도 새로운 소송에 대해서 새로운 법을 적용하는데 새로운 소송에 새로운 소송법을 적용하는 것을 두고 소급효라고 할 수가 있는지 저는 기본적으로 의문입니다. 그리고 설령 이것을 소급입법이라고 해석을 하더라도 우리 헌법 13조에 보면 형사처벌, 재산권 박탈 그리고 참정권, 세 가지를 제한할 때 소급입법을 금지하고 있습니다. 나머지는 소급입법이 금지되지도 않습니다.

그런데 지금 우리 집단소송법이 없는 책임, 없는 의무, 없는 죄를 만들어 내는 것은 아니고 이미 있던 의무, 이미 있던 책임에 대해서 피해자들에게 소송 절차상의 편의를 제공하는 것에 불과하지 않습니까? 그런데 과연 이것을 소급입법에 해당하는가, 헌법의 원칙에 어긋난다 이렇게 해석할 수가 있습니까? 어떻습니까?

○**진술인 최경진** 저는 위반된다고 생각합니다.

왜냐하면 법이 새롭게 시행된 다음에 기존의 사실관계에 대해서 소송을 하는 것이잖아요. 새로운 사실관계에 대해서 법을 적용하는 것은 당연히 소급입법이 아니지요. 그런데 위원님 말씀하신 것처럼 새로운 사실관계에 관한 건 관계없습니다. 그런데 우리가 지금 적용하고자 하는 대상은 이미 법 시행 이전에 발생했던, 이미 끝난 사실에 대해서 지금 법을 소급적용하자는 것이기 때문에 소급인 건 분명하고요.

그리고 헌법에 명시돼 있냐라는 건데 몇 가지 고민할 게 있습니다. 뭐냐 하면 만약에 위원님 말씀대로 우리 법이, 헌법재판소와 또 일반 대법원이 소급입법을 할 수 있다라고 말했다면 왜 그렇게 구체적인 요건을 들어 가지고 예외적으로 이러이러한 요건의 경우에만 소급이 가능하다고 굳이 말했을까요? 만약에 말씀대로 한다면 굳이 그런 판단 자체를 법원이 할 필요가 없었을 거라 생각합니다.

○박균택 위원 잠깐요, 교수님. 이거 한번 들어 보십시오.

이것은 소송절차법입니다. 실체법이 아니지요. 없는 의무를 만들어 내고 없는 책임을 만들어 내는 것이 아닙니다. 기존에 발생했던 책임, 기존에 발생했던 의무에 대해서 피해자들이 그것을 실현하기 위한 소송상의 절차 그 편의를 제공하는 것에 불과한데 마치 없던 재산권을 박탈하는 것처럼 그렇게 해석하시는 것은 사실관계를 호도하는 문제인 것 같습니다. 어떻습니까?

○진술인 최경진 집단소송법이 미국도 소송절차법에 있기는 합니다. 그런데 집단소송법을 순수 절차법으로 바라보는 시각은 없는 것 같습니다.

왜냐하면 집단소송법이 도입됨으로 인해 가지고 사실상 법원이, 특히나 우리나라 법원 같은 경우에 순수하게 법원 내에서 판단에 의해서 실손해에 대해서만 판단하겠다고 하면 좀 문제가 될 것 같은데요. 집단소송법의 가장 큰 문제 중의 하나는 집단소송을 제기하는 일부, 그러니까 변호사라든가 또는 소송대리인, 특히나 대표당사자들의 오남용 문제와 또 한편으로는 이게 재판으로 끝나는 경우보다 보통 합의로 끝나는 경우가 많습니다. 그렇게 되면 실제 아까 통계 보여 주셨던 것보다 훨씬 더 많은 액수의 합의가 다수의 힘에 의해서 이루어질 가능성이 있거든요.

저는 민사제재와 형사제재, 행정제재 다 통합해 가지고 봤을 때 실제 사업자가 위법행위를 했다고 그러면 저는 손해배상에 의해서 망할 수도 있다고 생각을 합니다. 문제는 이게 이중·삼중 처벌이 되면 안 되는 것이거든요.

그런데 이 집단소송이라는 제도가, 물론 말씀하신 것처럼 기존에 이미 발생되어진 어떤 사실에 대한 손해배상청구권을 행사하는 건 맞습니다. 그런데 실제로 이 집단소송이 도입됨으로 인해서 실제 다수의 힘에 의해서 어떻게 보면 협상의 우위가 생겨나는 거거든요. 법원의 판단으로만 엄격하게 한다고 하면 문제가 안 되겠지만 다양한 합의라든가 기타 방법에 의해서 이루어질 수 있기 때문에…… 실제로는 미국도 아시다시피 합의에 의해서 굉장히 많이 이루어지고 더 많은 천문학적 액수가 합의가 되거든요. 그런데 이러한 것이 과연 적절한지에 대한 고민은 필요할 것 같습니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

○박균택 위원 글썄, 아무튼 이해하기가 어렵습니다.

○위원장 서영교 다수의 힘보다는 다수가 피해를 입은 사례지요. 그러니까 다수의 힘에 의해서 기업이 어떻게 되느냐의 관점보다는 다수가 피해를 입었고, 말씀처럼 기업도 살아야 하지만 다수에게 엄청난 피해를 입었다면 기업도 감수해야 될 게 있는 거고, 다수의 피해자가 누구를 어떻게 하기 위한 것이 아니라 향후에 이런 일도 일어나지 않게 다수의 피해를 어떻게 해결할 거냐라고 하는 의미, 또 기업도 잘못된 게 있으면 그거에 대한 책임을 지고 그러나 과한 피해가 기업에 가지 않게 하자 이런 취지이신 거지요?

○진술인 최경진 맞습니다. 예.

○**위원장 서영교** 그런 취지이신 거지 다수의 피해자가 그 피해를 보상받을 수 있게는 해야 된다 이견 맞는 것이고요.

그러면 국민의힘의 광규택 위원님 질의해 주십시오.

○**광규택 위원** 최경진 교수님께 계속해서 여쭙보도록 하겠습니다.

집단소송을 새로 도입하는 이 부분이 순수 절차법으로 볼 것은 아니다 하는 입장에 저는 적극적으로 공감을 합니다.

지금도 흔히 이루어지는 단체소송과 집단소송이 분명히 다른 것은 소송에 참여하지 않은 다수의 피해자에게도 바로 판결의 효력이 미치기 때문에 이것을 순수한 절차법이다 이렇게 규정하고 시작하는 것은 저는 잘못된 시각이라고 보고요. 순수 절차법이라고 하더라도 헌법에 규정된 제한사항에 따라서 소급효는 금지되는 것이지요. 형사소송법도 마찬가지지요. 절차법이라 하더라도 피고인의 인권에 영향을 미치면 그것은 소급이 금지되는 겁니다. 절차법이라고 해 가지고 다 소급효가 인정되는 게 아니에요.

2004년에 증권 관련 집단소송법이 들어올 때도 소급해서 적용하지 않는다고 했었고요. 또 지금 교수님께서 쓰신 이 자료에 보면 2018년에 징벌적 손해배상 확대한 하도급법 또 법정 손해배상을 새로 도입한 신용정보법, 개인정보보호법 이런 거에도 다 소급적용은 하지 않는다고 했었습니다. 유독 집단소송법에만 소급효를 인정해야 한다는 것은 특정 기업만을 자꾸 생각을 해 가지고 그 기업에게 집단소송의 맛을 한번 보여 줘야 된다 저는 이런 생각에서 기인한 거라고 보여집니다. 저는 이거 집단소송해 가지고 잘못해서 소급효 인정해 가지고 하면요 ISDS 소송까지도 외국에서 들어올 가능성도 있다고 보여져요.

그래서 이거를 지금 학문적으로, 논리적으로 말할 것이 아니고 교수님께서 보기에 소급효를 인정했을 때 정말 생길 수 있는 문제, 기업에서 과거에 이런 소송이 있었는데 이것이 지금 소급효를 인정하게 되면 다시 법적 분쟁으로 갈 수 있는 이런 사안들에 대해 가지고 구체적인 기업 측의 우려를 혹시 아신다면 말씀해 주시면 감사하겠습니다.

○**진술인 최경진** 질문 감사합니다.

사실 제가 그동안에 교수로서 활동을 해 오면서 굉장히 관심을 많이 가졌던 게 일반 소비자나 국민들의 피해구제라든가 이런 권익보호에 관심을 굉장히 많이 가졌는데요. 그럼에도 불구하고 이 소급효에 대해서 제가 강력하게 말씀을 드리는 것은 법학자로서 지켜야 될 가장 기본적인 원칙이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 저는 이번 22대 국회에서 소급입법에 대한 어떤 선례를 남기지 않았으면 좋겠다라는 게 개인적인 소망이거든요. 그래서 이 이슈는 우리가 좀 더 신중하게 바라봐야 될 것 같고요.

현실적인 문제를 질문 주셨는데, 당연히 이 집단소송제를 도입해 가지고 소급효를 인정하게 되면…… 사실 대·중소기업 관계없이 잘못했으면 물론 책임을 져야 되지만 그 잘못된 것이 사실 굉장히 많을 수 있거든요. 그런데 그것을 우리가 기존 제도에 의해서 할 수 있는 것을 넘어서 가지고 소급효를 인정했을 때는……

사실 우리가 해외에서 봤을 때 가장 큰 문제 중의 하나가 바로 집단소송제도의 오남용입니다. 그런데 아까 변 교수님이 말씀하셨지만 사실 이 오남용을 주로 모으는 분들이 계시거든요. 물론 그런 분들에 의해서 이 제도가 발전하는 면도 있겠지만 이분들에 의해서 기획 소송이 오남용되거나 만발하기도 합니다. 미국에서 가장 큰 걱정거리가 그거거

든요. 이것을 해결하지 않으면 사실 중소기업 같은 경우는 여러 분이 말씀하신 것처럼 실제로 법률적으로 대응할 수 있는 힘이 없습니다. 그러면 실제로 잘못을 따지기 전에 이미 그 기업은 기업활동이 힘들어집니다.

그리고 나아가서 만약에 외국계에서 국내에 투자를 하고자 할 경우에도 이러한 이중삼중의 어떤 제재적인 성격이 가중된다면, 그리고 그것으로 인해서 기업활동이 어려워진다면 투자도 어려워질 뿐만 아니라 실제로 기존의 어떤 소급효에서 새롭게 생겨난 소송에 대해서 미국이나 해외에서 ISDS 같은 그런 국제투자소송을 할 수 있는 여지는 충분하다고 저는 생각합니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

다음은 더불어민주당의 김동아 위원님.

○김동아 위원 소급효를 얘기하는데 중소기업이 피해를 보니 마니 그리고 외국기업의 향후 투자가 어렵다느니…… 저는 잘 이해가 안 된다는 생각이 들고요.

한경수 변호사님께 질의하겠습니다.

실체법이면 실체법이고 절차법이면 절차법이지 이것은 뭐 실체법도 아니고 절차법도 아니고, 지금 얘기하는 게 저는 잘 이해가 안 되는데……

이 집단소송법은 소급효를 적용하더라도 이미 실체법적으로 손해배상 책임이 생긴, 그러니까 손해배상 책임을 부담하게 된 기업에 대해서 소송을 하는 거기 때문에 새로운 실체적인 기업에 대해서 손해배상액이 증가하거나 아니면 없던 손해가 생기거나 이런 부분이 아니지 않습니까?

○진술인 한경수 예, 그렇습니다.

○김동아 위원 그렇다면 사실은 지금 소송 절차상으로 모든 그 일반 소액 피해자들 다수가 소송 원고로 참여해서 소송을 제기한다라면 다 손해배상을 받을 수 있는 사안인 거지요?

○진술인 한경수 예, 그렇습니다.

○김동아 위원 그럼에도 불구하고 일반 원고들이, 그 개개인들이 한 명, 한 명 도장을 찍어 가고 한 명, 한 명 변호인 선임 계약을 체결하고 하는 이 번거로움을 덜어 주기 위해서 집단소송이라는 이 절차를 수월하게 해 주는 거지 않습니까?

○진술인 한경수 예, 그렇습니다.

○김동아 위원 그러면 실체적으로 손해배상 책임이 기업에서 발생했다 그래서 배상 책임을 부담한다 이것에 대해서는 달라지는 게 전혀 없다라고 생각되는데 변호사님 생각은 어떠신가요?

○진술인 한경수 일단 이 집단소송법의 목적에 보시면 있고 그리고 이 집단소송법은 그냥 민사소송법의 특례법이기 때문에 어떤 실체법적인 요소가 없고요.

원칙적으로는 민사소송법이 적용되지만 일정한 요건, 일단 대부분이 50인 이상 그리고 주요한, 사실상, 법상 이런 공통점이 있는 경우에, 이렇게 예외적으로 이러한 요건을 충족했을 때만 집단소송법의 대상이 되기 때문에 실체법적인 요소를 갖는다고 하는 것은 어렵습니다.

다만 이게 사후적으로 봤을 때 지금은 개별적으로 판결을 얻어서 집행을 해야지만 되는 것을 옵트아웃 방식으로 제외 신고를 하지 않은 모든 피해자가 일률적으로 배상을 받

을 수 있도록 한다는 점에서 차이를 가질 수는 있지만 그걸 가지고서 실체법적 요소라고 보기가 어렵고.

그리고 한 가지 더 말씀을 드린다면……

○**김동아 위원** 제가 추가로 잠깐만 짧게 하고 답변해 주시면 좋을 것 같습니다.

아까 다른 교수님께서 말씀하실 때 주주와 근로자의 신뢰보호를 얘기하는데, 이게 사실은 회사의 불법행위로 인해서 손해배상 책임을 부담함에도 불구하고 절차가 너무 복잡하기 때문에 안 했던 것을, 이것을 보호해 줄 신뢰라고 생각하십니까?

같이 해서 좀 답변 부탁드립니다.

○**진술인 한경수** 주주와 근로자, 노동자들이 예상 외의 어떤 간접적인 충격을 받거나 이럴 수는 있겠지만 그것이 과연 법적으로 보호받아야 할 이익이라고 보기는 어렵지 않나…… 어떻게 보면 법률적으로 따진다면 그것은 사실상 이익 또는 반사적 이익 이런 정도로 해석이 될 수 있을 것으로 보이고요.

또 하나, 지금 계속 소급효, 소급효 하는데 이것은 소급효 문제가 아니라…… 예를 들면 현재 소멸시효가 진행되지 않은 사건에 대해서 집단소송법을 적용하지 않게 되면 어떤 문제가 발생하냐면, 예를 들어서 쿠광 사건에서 아직까지 소송을 제기하지 않았던 피해자가 집단소송법이 시행된 이후에 소송을 제기한다면 이 피해자들은 그냥 민사소송법상의 개별 민사소송으로 제기를 해야 되는데…… 아니, 어떤 사람은 집단소송법에 따라서 집단소송을 제기하고 어떤 사람들은 집단소송을 제기할 수 없고 오히려 소멸시효가 진행되지 않은 사건에 대해서 집단소송법이 적용되지 않도록 한다면 절차적인 측면에서 재판청구권을 침해하는 그런 문제가 발생할 수도 있다고 생각합니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

조국혁신당의 박은정 위원님 질의해 주십시오.

○**박은정 위원** 한 교수님한테 계속해서 좀 여쭙보겠습니다.

그러니까 지금 이 집단소송법에서 소급효 문제 제기를 하는 분들도, 예컨대 쿠광 같은 경우에 현재의 사실관계, 법률관계가 아직 진행 중이라는 이 부진정 소급입법에 해당하는 것에 대해서는 이의를 제기하지 못할 것 같아요. 그러면 우리 헌법재판소는 부진정 소급입법에 대해서는 원칙적으로 허용하는 입장이거든요.

맞지 않습니까, 한 교수님?

○**진술인 한경수** 예, 그렇습니다.

○**박은정 위원** 그러면 쿠광 같은 경우에 작년 11월에 개인정보 유출 피해가 발생했는데 이 회사가 2024년 기준으로 영업이익이익이, 매출이 38조 2988억이거든요. 그런데 이번에 정보 유출이 3370만 개인정보가 유출이 됐고, 이게 역대급 개인정보 유출이거든요. 국내 기업 시총 2위입니다. 그러면 이 쿠광에 대해서 피해자들은 사실은 어떤 식으로든 소송을 해야 되는 상황이에요.

그런데 지금 남소 우려를 권용수 교수님하고 말씀하셨는데, 이 법에 우리 소송허가 제도를 넣어 놔줍니다. 그래서 소송 법원이 심사를 꼼꼼히 해서 이 소송을 허가할 수 있도록…… 그런 남소 우려 부분에 대해서는 조금은 제도적 장치를 마련했다고 저는 생각을 하거든요.

그런데 쿠광 같은 경우에 아까 권용수 교수님께서 ‘미국하고 우리는 다르다. 미국은 사

전적 규제가 없는데 우리는 사전적 규제가 있다'. 그 사전적 규제를 뭐로 보셨냐 하면 과징금이라든가 형사처벌 이런 예를 드셨는데 그것은 사후적인 규제지요.

그리고 과징금 같은 경우에 영업이익의 한 3% 정도 부과할 수 있는데 쿠팡 같은 경우에 영업이익을 3%로 계산하면 1조 4000억 원 정도 되거든요. 그러면 과연 1조 4000억 원을 과징금으로 부과할 것인가? 아직도 과징금 부과를 안 하고 있어요, 지금 현재도.

지금 SKT 같은 경우에는 2300만의 정보가 유출됐는데 1348억 원의 과징금을 부과했을 뿐입니다. 쿠팡, 39조 원의 매출을 올리는 이 회사에 대해서 과징금 1조 4000억 부과한다고 해도 그것이 과연 미국처럼 기업을 망하게 하는 이런 과징금도 되지 않을뿐더러…… 그리고 나서 이 쿠팡의 개인정보 유출로 인한 피해에 대해서 어떤 사후적 규제가 됐는지도 모르겠어요, 사전적 규제는 더더구나 안 되고요. 그러니까 미국과 우리가 다르다라고 하는 부분에 대해서는 조금 다른 것을 검토하셔야 되지 않나 생각하고.

지금 미국에서 도입하고 있는 이 집단소송 제도를 우리도 조금 더, 소송허가제 같은 장치를 마련해서 도입하는 것이 개인 피해자들의 권리 구제를 국가가 두텁게 보호하는 것이 아닌가라고 생각을 하거든요.

그 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지 네 분 중에 아무나 말씀을 좀 해 주세요.

○진술인 한경수 일단 제가 몇 가지 간단하게 말씀을 드리면, 남소는 사실 지금 소송 절차상에서 남소가 벌어지고 있는 건데요. 예를 들어서 쿠팡 사건 보면 소비자원에서 집단분쟁 조정 절차 그리고 개인정보위원회에서도 집단분쟁 조정 절차 그리고 전국 법원에 수백 개의 소송이 계류돼 있고요.

아니, 위법행위는 가해자, 기업이 했는데 그에 따른 그것을 처리하는 비용은 사회가 부담을 하는 그런 구조를 갖고 있고 소송 건수도 훨씬 더 많은 거지요, 현재가.

그리고 행정규제 관련해서는 대법원이 과징금의 성격에 대해서 징벌적 성격과 피해배상적 성격을 같이 갖는다 이렇게 판단을 하는데요. 그래서 집단소송법이 도입된다 그러면 과징금 중에서 그 피해배상용 성격을 갖고 있는 부분은 아마 조금 감안이 돼서 그 부분은 사라져야 되지 않을까 그렇게 생각을 하고요.

그리고 우리나라는 아까도 제가 말씀드렸었는데 민사소송법상 손해배상액의 원칙이 실손해를 배상하는 겁니다. 그래서 미국처럼 그렇게 천문학적인 액수가 나온다는 거 그렇지 않다는 점 말씀드리겠습니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

다음은 더불어민주당의 김기표 위원님 질의해 주십시오.

○김기표 위원 경기도 부천시을 김기표입니다.

자본주의 사회에서 대원칙이 있지요. 내가 누군가에게 손해를 가했으면 그 가한 만큼의 손해를 배상하게 하고, 반대로 내가 누군가의 행위로부터 손해를 받았으면 그것으로부터 손해를 배상받을 권리를 주는 것이 자본주의의 원칙이고 민법의 대원칙입니다.

그런데 현대사회를 보면 사실 내가 굉장한 피해를 받고 있음에도 불구하고 현실적으로 소송을 못 하는 경우가 많아요. 일반적으로 내가 일단 먹고살기도 바쁘고 두 번째로 저것 손해배상 해 봐야 한 100만 원이나 나올까 이러면 그것에 변호사 선임해서 매달려서 소송을 할 수도 없는 거고, 게다가 100만 원 정도라고 쳐도 내가 저 기업을 상대로 이길 수 있을까 이렇게 생각하면 대부분이 소송 포기합니다.

그러면 그동안 기업이 그런 손해를 끼치고도 손해배상을 하지 않고 있었던 그 금액은 기업의 부당이득이지요. 보호할 가치가 있는 어떤 재산적인 권리가 아닌 겁니다. 그래서 한 진술인께서 얘기했듯이 ‘이것 집단소송제 도입하면 이익을 보는 집단이 있지만 손해를 보는 집단이 있다’. 이익과 손해가 아니지요. 원래 배상해야 될 손해를 배상하지 않고 있었으면 그것을 다른 제도를 통해서, 절차를 통해서 공정하게 배분할 수 있도록 하는 것 그것이 정의지요. 그런 차원에서 우리가 집단소송을 논하는 겁니다.

그러면 왜 소급효가 필요하냐? 최경진 교수께서는 계속해서 소급효라고 하고 실체법적인 것도 있다고 하는데, 그러면 이렇게 질문을 하겠습니다.

그러면 이미 손해가 발생했어요. 실체법적 손해가 발생했습니다. 그런데 이 법이 제정되기 이전 행위라고 해서 ‘그러면 계속해서 한 명, 한 명씩 다 소송을 하세요’. 그것은 동의하지요, 그렇게 할 수 있는 것은?

○진술인 최경진 그렇습니다.

○김기표 위원 그렇지요?

○진술인 최경진 예.

○김기표 위원 그러면 다시 돌아가서, 집단소송이 왜 도입됐습니까? 방금 얘기한 것, 그렇게 한 명씩, 한 명씩 소송하세요라는 것이 얼마나 지금 현재 사회에서 부당한가, 국민의 권리를 제대로 보호하고 있지 않은가에서 논리가 출발한 거예요.

그러면 만약에 손해배상 시효가 지나서 이미 손해배상을 할 의무가 없는 것에까지 이 법이 그렇게 해라라고 한다면 그것은 문제가 되겠지요. 그런데 아직 손해 배상할 수 있는 시효가 남아 있어요. 그렇다면 그 방법, 배상을 청구하는 그 방법을 바꾸는 것 그것이 어떻게 소급효가 될까요? 그것이 어떻게 다수의 어떤 위력으로 조정할 수 있다고 얘기할 수 있을까요? 한번 답변해 보시지요.

○진술인 최경진 답을 드릴까요?

○김기표 위원 예, 간단히 반박할 수 있는 기회를 좀 주시면……

○진술인 최경진 일단 아까 위원장님께서 제가 드린 말씀을 약간 수정해 주셔서 너무 감사드리고요.

기본적으로 소송이라는 것이 아시다시피 어떤 권리와 의무를 찾아가는 과정인 것은 분명하고요. 그렇지만 또 한편으로 소송의 묘미 중의 하나가 전략적인 면도 있고 협상이나 또는 어떠한 협상력도 되게 중요한 이슈거든요. 그런데 순수하게 법원의 판결로만 한다 그러면 당연히 말씀이 맞습니다. 그런데 소송이라는 것이 꼭 판결로만 끝나지 않는다는 것이 문제고요.

더 중요한 것이 있습니다.

만약에 위원님 말씀대로 우리가 이것이 소급효가 아니라고 한다면 그리고 부진정소급입법에 해당된다고 한다면 저는 부칙에 넣을 필요도 없다고 생각합니다. 만약 부칙에 넣으시겠다면 그것은 분명히 스스로 문제가 있다고 인정하시는 거거든요. 기존에 어떤 법에서도 소급입법을 하고자 할 경우에 이런 경우에는, 특히나 국민의 재산권에 대한 이슈는 분명히, 법인도 포함됩니다.

저는 사실 기본적 입장은 똑같아요. 저는 앞으로 장래를 향해서 만약에 피해를 줬다 하면 저는 그 기업은 충분히 망할 수 있다고 생각합니다, 손해배상을 통해서요. 하지만

법리적인 관점에서 소급을 하고 싶다고 하시면 부칙에 넣어야 되고, 부칙에 넣는다는 자체가 이것이 뭔가 원칙과 위배되는 것 아닌가라는 것을 방증해 주는 것이라고 생각하기 때문에 저는 법학자의 관점에서 말씀드렸습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**김기표 위원** 잠깐만요.

부칙에 넣는 것은 그것이 당연한 규정일 때도 넣고 만약에 예외적인 규정일 때도 넣는 것이고 이것을 명확하게 하기 위해서 넣는 것이기 때문에 그렇게 판단하면 안 된다고 생각하고.

그리고 또 한 가지, 굉장히 큰 오류와 궤변이라고 저는 생각합니다. 뭐냐 하면 아까 법원의 판결 외에 다수의 영향력 이런 것 얘기하셨잖아요, 조정으로 가고. 오히려 조정으로 가면 판결보다 더 적게 액수가 결정될 수 있고, 또 한 가지 중요한 것은 뭐냐면 다수의 영향력이라고 하는 것은 굉장히 부수적인 문제지요. 본질적인 판결로 가는 것을 다른 방식으로, 오히려 손해를 조금 더 적게 배상하는 방식으로 가는 것을 가지고 그것을 큰 어떤 원인으로 삼아서 이것이 소급효라고 하는 것은 맞지 않는 말씀이다 이런 말씀을 드립니다.

○**진술인 최경진** 저는 다르게 생각하는 게요, 집단소송을 도입했던 이유가.....

○**김기표 위원** 저도 차라리 마이크를 주시든지요.

○**위원장 서영교** 우선 잠깐, 여기서 정리하고요.

○**김기표 위원** 아니, 저도 마이크를 주세요.

○**위원장 서영교** 또 다른 분들이.....

○**김기표 위원** 같이 마이크를 주세요, 저도 얘기하게.

.....
○**위원장 서영교** 다른 분의 시간을 조금 보시고, 전체가 하시고 나중에 꼭 이러면 다시 한번 하고요.

우선 다음 분으로 넘어가도록 하겠습니다.

다음은 국민의힘의 나경원 위원님 질의해 주세요.

○**나경원 위원** 집단소송을 도입해야 되는 부분이 있습니다. 그런데 민주당 위원님들 말씀하시는 것 보면 굉장히 타깃이 쿠팡 아닌가, 그래서 결국 집단소송법을 도입하면서 여러 가지 소급효 문제가, 소급효를 도입하자는 것 아닌가 이렇게 보입니다. 그래서 저희가 걱정하는 부분입니다.

집단소송을 도입함에 있어서 이것이 결국 소비자, 피해자의 이익 그리고 주주, 근로자의 이익 부분을 우리가 같이 봐야 될 부분이 있고, 미국처럼 한꺼번에 강력한 집단소송을 도입할 것인가, 아니면 한국형 단계적 도입을 할 것인가, 그리고 기존의 많은 행정 조정 제도와의 조화는 어떻게 이루어질 것인가, 이런 부분을 같이 통합해서 생각해야 된다. 특히 이 법이 쿠팡을 겨냥하면서 소급효를 무분별하게 인정했을 때는 외교적인 이슈까지 비화할 수 있다는 점에 대한 우려를 깊이 드립니다.

먼저 최경진 진술인과 권용수 진술인에게 질문하겠습니다.

지금 소급효 문제하고 소멸시효 문제를, 전혀 다른 제도를 섞어서 자꾸 얘기한다고 봅니다. 소멸시효라는 것은 권리 위에 잠자는 자는 보호하지 않는다 그래서 소멸시효 기간을 두고 스스로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 권리를 행사하지 않을 때는 더 이상 인정하지 않는 거고, 소급효는 중대한 공익상의 이유가 있을 때 예외적으로 인정하는 것 아닙니까. 그래서 ‘10년 동안 손해배상을 선고할 수 있어’ 하는 것하고 ‘10년 전에 발생한 사건에 대해서 새로운 법을 적용하는 것이야’ 이것은 전혀 다른 제도입니다. 그러니까 소급효와 소멸시효의 차이점에 대해서 한번 설명해 주시고요.

그다음 두 번째는 자꾸 이것을 절차법이라고 하는데 이것은 전혀 다른 새로운 손해배상제도라고 봅니다. 그래서 집단소송법이라서 소송법 해서 절차법으로 오인할 수 있지만 절차법이 아니라는 부분에 대해서 다시 한번 설명해 주시면 좋겠습니다.

그리고 두 번째로 권용수 진술인에게 말씀드리는 것은, 옵트인·옵트아웃 제도에 있어서 실질적으로 옵트아웃 제도가 강력한 구제 방법이 될 수도 있지만 오히려 기존에 이미 소송을 진행하고 있는 분들 그리고 전혀 모르게 진행이 됐을 때 사실상의 기판력 때문에 손해를 볼 수 있는 부분, 그리고 개인적으로 손해 발생의 시기라든지 손해 범위가 다른데 이 부분이 강력한 옵트인·옵트아웃 방식의 도입으로 인해서……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)
오히려 피해를 볼 수 있는 부분, 그리고 디스커버리 제도를 비롯한 증거 책임 문제에 있어서 사실상, 아까 악마의 증명 문제 말씀하셨는데요. 이런 부분에 대한 우려도 같이 말씀해 주시면 좋겠습니다.

○위원장 서영교 이렇게 하면……

시간의 제한이 있어서 우선 짧게 해 주시고요.

○나경원 위원 30초 이상……

○위원장 서영교 예, 30초씩만 해 주십시오.

○나경원 위원 특히 지금까지 안 나온 것 중에서 소멸시효와 소급효 문제……

○위원장 서영교 30초씩만 해 주십시오.

○진술인 최경진 소멸시효는 말씀하신 것처럼 권리행사기간입니다, 제척기간과 마찬가지로. 반면에 소급효는 법의 적용 범위, 시적 적용 범위를 정하는 것이라서 두 가지는 기본적으로 다른 제도이고요. 계속 말씀드렸지만 소급효를 판단할 때 있어서의 핵심은 기존의 사실관계가 계속 유지되느냐가 핵심입니다. 그런데 소멸시효는 그것과 다른 제도라서 2개를 분리해서 보실 필요가 있을 것 같습니다.

○진술인 권용수 옵트아웃 관련해서 질문을 주셔서 말씀을 드리면, 옵트아웃의 문제는 사실 당사자 의사와 관련 없이 소를 확정시키는 건데 이게 두 가지 문제인 것 같습니다. 그러니까 과거부터 많이 지적됐던 것은 패소한 경우에 그러면 내 의사와 관계없이 패소가 확정돼 버리는 문제가 있으니까 이것은 피해자를 구제하는 면에서 부족한 면이 있는 거고요.

또 하나는 사실 이것을 승소한다고 그래도, 사실 우리는 분야하고 손해를 확장시켜 왔습니다. 그러면 동일 사건이라도 개개인마다 손해를 산정하는 방법들은 매우 다를 것 같

습니다. 그런데 이게 일률적인 기준 안에서 확정이 된다 그러면 이걸로 피해구제가 되는 사람도 있지만 피해구제가 제대로 되지 않는 사람도 있기 때문에 사실 이것은 패소나 승소나 진정한 피해구제 관점에서는 매우 신중하게 검토해야 될 필요가 있다라고 말씀을 드리는 거고요.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

다음, 지금 송석준 위원님이 자리에……

김재섭 위원님이 하시겠습니까?

○곽규택 위원 예.

이성윤 위원님 안 하십니까?

○위원장 서영교 이성윤 위원님이 지금 안 계셔서……

우선 김재섭 위원님, 먼저 질의해 주십시오.

○김재섭 위원 저도 이 옵트인·옵트아웃 방식 관련해서 좀 궁금한 점들이 있어서 질문을 드리고자 합니다.

그러니까 어떤 사람이 소송의 대표가 되는지에 따라서 그 피해 정도라는 것이 그 대표자의 피해로 나머지 분들이 다 간주되는 문제가 있을 것 같아요. 앞서서 교수님께서도 말씀하셨지만 어떤 분들은 피해를 좀 적게 봤음에도 불구하고, 그 소송을 대표하는 사람보다 적게 피해를 봤음에도 불구하고 동일하게 피해구제를 받을 수가 있고 또 어떤 분들은 그 대표자보다 훨씬 더 많은 피해를 받았음에도 불구하고 그 대표자에 준해서 피해구제를 받는다고 그러면 사실 이 옵트인·옵트아웃 방식, 그러니까 우리가 지금 채택하고 있는 이 방식에 대해서는 실제로 피해구제가 대단히 어려울 수 있다 내지는 피해구제의 형평성에 있어서도 심각한 문제가 있을 수 있다, 저는 이런 우려가 일단 당장 들거든요. 그럼에도 불구하고 이 방식을 우리가 채택해야 되는 이유, 꼭 반드시 필요한 이유가 있을까요? 아무나 말씀해 주시면 좋겠습니다.

교수님께서 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다.

○진술인 권용수 저는 사실 이것에 대해서 부정적인 거고요.

○김재섭 위원 그렇지요? 그래서 말씀드린……

○진술인 권용수 제가 여기에 났던 것처럼 미국에서도 컴캐스트 판결을 보면 이렇게 돼 있거든요. 여기에서 나온 것 보면 이 회사가 반독점법 위반해 가지고 부당하게 높은 요금을 내게 되면서 손해를 입은 것 관련해서 소송이 제기됐었는데 1심·2심과 다르게 연방대법원에서 판결을 내린 것은, 사실 이것 관련했을 때 고객마다 서비스 패키지도 다르고 지역 경쟁 상황도 다르고 요금구조도 다르고 할인도 다른데 이것을 집단소송으로 하는 게 적합하겠나.

그래서 집단소송 관련해서 허가·불허가를 끌어낸 케이스도 있어서 사실 저는 위원님 말씀에는…… 찬성하는 쪽에서 얘기해 주는 게 좋을 것 같습니다.

○김재섭 위원 그러니까 이게 사실 소송의 남용이라는 문제와도 또 연결이 돼 있어서 기업과 소비자의 피해 간에 균형 같은 것들을 좀 맞춰야 될 텐데 저는 옵트인·옵트아웃 방식이 어떤 균형점 중에 하나라고 생각을 하고 있거든요. 그런데 피해구제라는 면에 있어서 이런 식으로 무분별하게 그다음에 피해자를 무한정, 무한정까지는 아니지만 굉장히

많이 확대할 수 있다는 점에서 이게 소비자와 기업 간의 균형을 현저하게 깨뜨릴 수 있는 가장 핵심적인 문제 조항이라고 저는 생각합니다.

나머지 교수님들은 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지, 좀 긍정적인 의견을 갖고 계신 분들께서 한 명만 말씀해 주시면 좋을 것 같아요.

○위원장 서영교 한경수 교수님.

○김재섭 위원 그럼에도 불구하고 이것을 해야 되는 이유가 뭔지를 알아야 될 것 같거든요.

○진술인 한경수 옵트아웃 방식으로 했을 때 방금 말씀하신 그런 문제점이 생길 수는 있지만 그것은 사실 소송 허가 요건에서 법률상 쟁점이 공통된 거냐 아니냐, 여기서 판단을 해서 사전에 걸러 낼 수 있기 때문에 이게 옵트아웃 방식의 문제점이라고 보기는 어렵고요. 그것은 소송 허가 요건에서 다룰 문제지 옵트아웃 방식의 문제점은 아니다.

그리고 실제로 소송을 하다 보면, 예를 들어서 손해액이 일률적으로 나오는 경우도 있지만 가습기살균제 사건처럼 개인마다 손해액이 전부 다 다를 수도 있기 때문에 이것을 대표 당사자를 기준으로 해서 손해액을 산정하지는 않을 거고 그것은 변호사가 어떻게 주장 입증을 하느냐에 따라서 달라지기 때문에 지금 얘기했던 문제점들은 옵트아웃 방식의 문제점은 아니라고 생각합니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○김재섭 위원 그런데 그 대표자의 피해가 기준이 될 수는 있지 않습니까?

○진술인 한경수 그것은 하나의 기준이 될 뿐이고 실제 판결에서는 유형별로 나눠서 할 수 있기 때문에, 그리고 유형별로 나누는 게 불가능할 정도로 다르다고 그러면 이것은 소송 허가 요건이 아니게 되기 때문에 사전에 아마 걸러질 거라고 생각합니다, 그 부분은.

○위원장 서영교 그러니까 말씀처럼 증권에서 집단소송제도가 들어왔는데 허가 요건이 까다로워서 사실은 쉽지 않다 이렇게 평가를 해 왔잖아요. 그런 것처럼 집단소송제를 하게 되면 법원이 ‘이것은 집단소송으로 받아들일 거야, 아니야’라고 요건이 있다는 말씀이신 거지요?

○진술인 한경수 일단 소송 허가 결정을 받도록 돼 있기 때문에……

○위원장 서영교 김재섭 위원님, 집단소송제는 소송의 허가 요건이 있다라고 하는 거고 가습기살균제처럼 피해가 다를 경우에는 그것에 맞는 형태의 집단소송제가 있을 것이고 개인정보 유출의 경우에는 어느 누가 더 많다, 아니다 하니까 그것은 그 유형의 집단소송제가 될 것이고, 이렇다는 말씀이신 거지요?

○진술인 한경수 기본적으로 소송을 수행하는 대리인이 그것을 나눠서 아마 소송 허가 결정 신청을 하면 그 문제는 충분히 해결될 수 있을 거라고 생각합니다.

○위원장 서영교 그러니까 이 법안에는 남소가 되는 것이 아니라 허가 요건을 상황과 이것에 맞게 만들어 줘야 된다 이런 말씀이신 거지요?

○진술인 한경수 예. 그래서 지금 대부분의 법률 안에는 그런 요소들이 반영돼 있습니

다.

○위원장 서영교 그런 내용이 법률 안에 다 반영되어 있다 이런 말씀이십니다.

다음은 송석준 위원님, 장경태 위원님 안 계시고……

박지원 위원님 차례이신 것 같습니다.

박지원 위원님 질의해 주십시오.

○박지원 위원 안 해요.

○위원장 서영교 그러면 김용민 위원님 질의해 주십시오.

○김용민 위원 변웅재 교수님께 질의드리겠습니다.

아까 발제문에 보면 많은 법률사무소들이 AI를 활용해서 대규모 원고를 모집하는 시스템을 구축할 것이라라는 전망을 하셨습니다. 그래서 AI를 활용하게 되고 집단소송이 아닌 방식으로 소송을 하게 되면 오히려 사법행정이 마비가 될 것 아니냐라는 전망도 하신 것 같습니다. 맞으시지요, 그 얘기가?

○진술인 변웅재 예, 그렇습니다.

○김용민 위원 쿠팡 피해자들이 오늘 공청회를 보면서 되게 어리둥절하실 것 같아요. 수많은 쿠팡 피해자들이 발생했고 그분들이 제대로 된 사과나 피해 배상을 받지 못하고 있는 상태에서 자발적인 소송들을 하고 있는데, 그런 사회적인 문제의식 때문에 입법이 논의가 됐고 시작이 됐다고 생각하고 있는데 정작 자기들은 이 법을 통해 소송을 못 한다, 자기들이 청구권이 있음에도 불구하고 소송을 못 한다라는 논의를 여기서 하고 있다는 게 되게 어리둥절하면서도 자괴감이 들 것 같다는 생각이 듭니다.

그래서 아까 말씀하신 것처럼 실제 만약에 이 법에서, 저는 이 법을 통해서 소송을 할 수 있게 만들어 줘야 된다는 입장이지는 한데 만약에 그게 관철이 안 된다고 하더라도 지금 전망하신 것처럼 AI 시스템 등을 활용해서 대규모의 소송들이 가능할 것이고 쿠팡 피해자들이 그런 방식을 취할 수 있을 거라고 전망하시는 겁니까?

○진술인 변웅재 예, 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다. 왜냐하면 과거에는 그런 게 어려웠는데 지금은 그것을 할 수 있는 기술이 갖춰지고 있고 또 원고가 많다고 해서 법원이 그것을 거부할 수도 없기 때문에 결국에 그런 상황이 저는 생길 거라고 생각합니다. 그러면 말씀하신 대로 이런 혼란을 누가 책임질 거냐 하는 게 있고요.

그다음에 중요한 말씀을 하셨는데 사실은 이게 소급효냐 아니냐 해서 최경진 교수님도 신뢰보호 얘기를 하셨는데 그러면 누구의 신뢰를 보호할 거냐가 중요합니다. 말씀하신 대로 피해를 본 분들이 내 피해가 보상을 받아야 된다는 신뢰를 보호할 거냐, 아니면 내가 잘못을 해서 사실은 책임을 질 수 있는데 집단소송제도가 없기 때문에 내 책임이 감소될 수 있겠구나라는 신뢰를 보호할 거냐, 그러면 누구의 신뢰를 보호할 거냐를 생각을 해야 되는 거지요. 그렇다면 내 피해가 정당한 보상을 받을 거라는 신뢰를 먼저 보호하는 게 맞다고 생각을 합니다.

○김용민 위원 중요한 말씀입니다.

그리고 최경진 교수님, 다른 내용인데 증거개시의 필요성을 언급하시는 교수님들이 많으신데 혹시 교수님도 증거개시의 필요성은 있다 이렇게 보십니까?

○진술인 최경진 저는 증거개시가 반드시 필요하다고 생각합니다.

○김용민 위원 반드시 필요하다?

○진술인 **최경진** 예.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**김용민 위원** 권용수 교수님도 같은 입장이십니까? 이게 도입이 됐을 경우에 증거개시가 필요하다고 보십니까?

○**진술인 권용수** 이게 정보 격차 해소라든지 실질적 심리에 도움은 될 것 같은데 사실 우리 법체계는 당사자주의에 익숙한 체계는 아니고 그러니까 사실 증거개시랑 안 맞는 면이 있을 거라는 생각이 듭니다. 그래서 이 제도를 만들 때는 조금은 더 우리 법체계를 생각해서 고려해야 된다는 생각이구요.

그다음에 영업비밀 관련된 부분에 대해서는 미국도 사실 거기에서 보호 명령을 할 수 있고 실무상 많이 활용되니까 이런 부분들에 대해서 고민이 같이 이루어지면 좋겠다라는 생각은 하고 있습니다.

○**김용민 위원** 증거개시는 이미 도입이 되어 있고 더 확대되는 것을 지금 국회에서 논의하고 있는데 그 관점이라면 같이 이 부분 논의해도 될 것 같은데 그 부분은 동의하시지요?

○**진술인 권용수** 예, 그렇게 하겠습니다.

.....
○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 오늘 공청회를 마치고자 합니다.

위원장으로 또 한말씀드립니다.

오늘 진술인들 진술해 주셔서 감사드리고요. 많은 내용이 국민들께 전달되었다고 생각합니다.

이제 기업이 소비자를 대상으로 성장해 왔습니다. 그리고 기업이 자기 중심으로 할 때는 아니라고 생각하고요. 세상이 다 바뀌었습니다. 그런 과정 속에서 대한민국이 더 나가고 있는 거지요. SK가 어려움이 있었는데 그런 것을 발판으로 더 이상 그런 일이 안 되게 준비하듯이 쿠팡도 마찬가지이고 다른 모든 기업들도 마찬가지입니다. 기업이 잘되는 것들도 기본이고 그러나 소비자를 통해서 그 기업이 성장하고 있는 것 아니겠습니까? 그런데 그 기업이 잘못된 일이 있을 때 기업이 소비자를 왕으로 생각하고 가장 먼저 심리적으로 접근하는 것도 너무 중요하다고 생각합니다. 그런데 그렇지 않고 군림하듯이 했던 측면들이 오히려 국민들에게 상처를 주고 분노를 가지고 오고 국민들의 분열이 있었던 것은 아닌가 이런 말씀을 드리면서, 아까 말씀하셨듯이 AI시대에 그리고 아까 쿠팡 같은 경우에는 지금 훨씬 더 많은 소송이 진행되고 있다는 것 아닙니까, 각자 곳곳에서 다양하게. 그래서 그런 것보다는 깨끗하고 투명하게 이루어질 수 있도록 가야 하는 측면이다. 그리고 외국에서 집단소송제로 다 한꺼번에 정리되는데 우리만 집단소송제가 없어서 개별적으로 대응해야 되는 것은 오히려 국제적 경쟁력에도 떨어진다는 이런 말씀 드리겠습니다.

그래서 좀 더 국회 안에서 적극적으로 이 법안들을 논의하고 그리고 또 국민들의 소비자적 관점에서 그리고 기업도 더 잘 한다는 관점에서 그리고 국제적인 경쟁력을 키운다

고 하는 관점에서 모두 원원하는 방법으로 법안을 통과시켜 내도록 하겠습니다.

오늘 공청회에서 네 분의 진술인으로부터 매우 깊이 있는 의견 들었습니다. 또 오늘 공청회에서 위원님들로부터 매우 의미 있는 질의를 들었습니다. 향후 우리 위원회가 집 단소송법안 심사 시 많이 참고하리라고 생각합니다.

다시 한번 참석해 주신 진술인들께 감사드리며 오늘 회의는 잠시 정회하였다가 2시에 속개하여 의사일정 2항부터 심사를 이어 나가도록 하겠습니다.

진술인들께서는 이석해 주셔도 되겠습니다.

정회를 선포합니다.

(11시54분 회의중지)

(14시26분 계속개의)

○위원장 서영교 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개합니다.

2. 청원 심사기간 연장 요구의 건

○위원장 서영교 의사일정 제2항 청원 심사기간 연장 요구의 건을 상정합니다.

우리 위원회는 그동안 국회법 제125조제6항에 따라 제22대 국회 전반기 임기 만료일인 2026년 5월 29일까지 청원 심사기간을 연장해 왔습니다만 아직 심사를 마치지 못했습니다.

이에 98건의 청원에 대한 심사기간을 제22대 국회 임기 만료일인 2028년 5월 29일까지로 추가 연장하는 것을 우리 위원회의 의결로 요구하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

이의가 없으므로 가결되었음을 선포합니다.

오늘 전체 법안이 105건입니다. 105건의 법안을 오늘 상정하고 의결하고자 합니다.

3. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214653)

4. 5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)

5. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)

6. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)

7. 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)

8. 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)

9. 소비자생활협동조합법 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)

10. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)

11. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)

12. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)

13. 특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)

14. 행정규제기본법 일부개정법률안(대안)(정무위원장 제출)

○위원장 서영교 정무위 법안입니다. 정무위 소관 의사일정 제3항부터 제14항까지 12건

의 법안을 일괄하여 상정합니다.

(제안설명서는 부록에 실음)

심정희 수석전문위원 검토보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 심정희 수석전문위원입니다.

의사일정 제3항부터 제14항까지 정무위원회 소관 12건의 법률안에 대한 체계·자구 검토결과를 보고드리겠습니다.

의사일정 제6항 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안), 제8항 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)은 보상금을 받을 유족 중 같은 순위자가 2명 이상이면 같은 순위 유족 간 협의로 지정된 사람, 유공자를 주로 부양한 사람, 생활 수준이 낮은 사람, 나이가 많은 사람순으로 선순위자를 정하게 하고 위탁의료기관에서의 진료 및 비용 감면이 가능한 유족의 연령 기준을 현행 75세에서 65세로 하향하는 내용입니다.

개정안은 국가유공자법 중 보상금을 받을 유족의 선순위자 결정에서 나이가 많은 사람을 선순위자로 정하는 부분에 대하여 최근 헌법재판소가 평등원칙 위반을 사유로 헌법불합치 결정을 선고함에 따라 본칙에서는 생활 수준이 낮은 사람을 우선하게 개정하였으나 안 부칙 제3조는 경과조치에서 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따른 선순위자로 하여금 보상금, 생활조정수당 등을 지급받고 있는 사람을 계속 선순위자로 보고 보상금 등을 받게 하고 있습니다.

이에 따라 개정안은 부칙 경과조치 규정으로 인하여 본칙에 따른 새로운 선순위자 선정 기준을 배제시키고 생활 수준에 따라 보상금 등을 수급할 수 있는 자의 재선정 기회를 박탈한 채 기존 선순위를 계속 유지하도록 함으로써 헌법불합치 결정에 따른 법 개정에도 불구하고 개정 실익이 없는 결과가 되었기에 이에 대한 검토가 요청됩니다.

의사일정 제7항 독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안(대안)은 독립유공자의 배우자 및 자녀의 유족이 보상금을 받지 못하고 사망한 경우에 한정하여 손자녀의 자녀까지 유족 또는 가족의 범위에 포함되게 하고 의료지원 연령을 현행 75세에서 65세로 하향하는 내용입니다.

현행 제17조 5항에서도 안 제17조제1항과 마찬가지로 손자녀의 자녀가 의료지원 제외대상임을 명시하는 규정이 필요하기에 이를 추가하는 등 경미한 자구 수정이 있었습니다.

한편 국가유공자법, 보훈보상대상자 지원법, 독립유공자법 개정안 3개 각각에는 의료지원 연령을 75세에서 65세로 하향하는 내용을 담고 있습니다. 그런데 관련 부처에서는 국가 재정 상황을 고려해서 독립유공자 개정안부터 지원하자는 입장임을 참고해 주시기 바랍니다.

의사일정 제10항 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안(대안)은 채무자의 신청 없이 일괄적으로 채권을 매입하여 채무조정 업무를 수행하는 특수목적법인인 채무조정기구가 가상자산을 포함한 금융자산 정보를 차주의 동의 없이 일괄적으로 수집·처리할 수 있게 하는 특례를 신설하면서 3년간 한시법으로 운영하려는 내용입니다.

하지만 안 제32조의2제1항에서 규정하는 채무조정기구의 업무 범위가 불명확한 점, 법제 원리상 법률 간의 충돌사항은 법률의 형식으로 상호 간의 관계를 정비해야 함에도 시

행령으로 많은 내용을 위임하고 있는 점, 신용주체에 대한 통지 절차를 간이하게 하면서 다른 법률에 따른 통지 절차의 관계를 명확히 하고 있지 않은 점 등의 문제점이 보입니다.

따라서 다른 법률에 따른 개인정보 등의 보호에 대한 포괄적인 특례를 신설하려는 개정안의 입법 취지에 맞추어서 채무조정기구의 지정·고시, 신용정보 등의 제공특례, 다른 법률의 적용 배제, 신용정보주체에 대한 통지절차 등 4개 조문으로 구분·정리함으로써 개정안의 권한자, 특례의 구체적인 내용, 다른 법률과의 관계 등을 명확히 하는 동시에 4개 조문을 제7장 채무조정기구에 대한 신용정보 등의 제공 특례의 장으로 묶어서 한 시범으로 시행될 신설 조문의 위치를 간결히 하였습니다.

의사일정 제11항 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(대안)은 기업공개 시 사전 투자수요조사를 할 수 있도록 하고 6개월 이상 보호예수를 조건으로 특정 기관투자자에게 공모주 일부를 사전 배정할 수 있는 코너스톤투자자 제도를 도입하려는 것입니다. 다만 개정안에 따르면 발행인뿐 아니라 인수인 등도 청약 승낙의 주체로서 공모주에 대한 권리를 전문투자자에게 사전 양도할 수 있는 것으로 해석될 소지가 있는바 이는 권리주의 양도를 제한하고 있는 상법과의 충돌 우려가 있어 보입니다.

또한 안 제119조의4제1항 전단의 발행인, 인수인 및 주선인과 같은 항 후단이 인용하고 있는 제121조제1항의 발행인·매출인, 그 대리인은 주체의 범위가 상호 상이하여 조문간의 정합성이 떨어지는 문제점이 있습니다. 따라서 안 제119조의4에 별도의 항을 신설하여 발행인과 그 대리인만이 전문투자자의 사전 청약을 승낙을 할 수 있다고 규정함으로써 상법과의 충돌 소지를 해소하고 청약 승낙의 근거 및 주체 등을 명확히 하였습니다.

의사일정 제14항 행정규제기본법 일부개정법률안(대안)은 중앙행정기관의 장이 생명·안전 관련 규제를 폐지·완화하려는 경우 규제영향분석을 실시하고 자체심사 및 규제합리화위원회 심사를 의무적으로 거치도록 하여 기존 규제에 대한 사후규제영향평가를 할 수 있는 근거를 신설하는 등의 내용입니다.

안 제12조제3항은 사회적 갈등이 예상되는 규제에 대해 공론화를 거친 경우 그 결과를 우선적으로 고려할 수 있도록 하고 있는데 공론화에 대한 정의를 명확히 할 필요가 있다고 보아 다른 입법례를 참조해 보완하였습니다.

의사일정 제4항, 제5항, 제9항, 제12항, 제13항은 경미한 자구 수정이 필요하다고 보았고 의사일정 제3항은 체계·자구상 별다른 문제점이 없다고 보았습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

(검토보고서는 부록으로 보존함)

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

법률안 심사를 위해 권오을 국가보훈부장관님, 윤창렬 국무조정실장님, 신동열 공정거래위원회 사무처장님, 권대영 금융위원회 부위원장께서 출석하셨습니다. 공정거래위원회 주병기 위원장 및 남동일 부위원장은 공정거래위원회 전원회의 참석으로 인해 사무처장이 대리출석하였고 이억원 금융위원회 위원장은 대통령 순방 동행 등으로 인해 부위원장이 대리출석하였다는 점 말씀드리며, 대체토론 들어가도록 하겠습니다.

토론하실 분 계십니까?

오늘 갈 길이 아주 멍니다. 105건이라 전체적으로 토론시간을 조금 조정해 주시면 좋겠고 또 마지막에 법사위 법안이 있습니다. 그때는 전체 토론을 하도록 할 테니 그 전에는 최대한, 발언할 내용이 아니라면 조금 양해해 주시면 감사하겠습니다는 말씀 드리고. 그래도 전반적으로 한 번, 두 번은 발언하실 기회를 드릴 테니까 그렇게 해 주셨으면 좋겠습니다.

다시 한번 양해를 부탁드립니다, 꼭 하셔야 될 분만 손 들어 주십시오.

○**송석준 위원** 그리고 제안을 드리면 여당 위원들은 가급적 발언을 자제해 주세요. 아시지만……

○**위원장 서영교** 송석준 위원 발언 제한합니다.

○**송석준 위원** 사전에 토론 기회를 많이 갖는데 그리고 보고 기회도 많잖아요. 그런데 야당 위원들은 사실은 보고 기회가 많지 않아요.

○**위원장 서영교** 그러면 지금 꼭 하셔야 되는 네 분이 계시니까 2분씩만 드리도록 하겠습니다.

그리고 시간이 짧으면 다른 때 또 그렇게 하고, 우선 2분씩 토론시간 드리도록 하겠습니다.

나경원 위원.

○**나경원 위원** 보훈부장관님, 제가 저희 지역에 있는 국립현충원 이야기 좀 하겠습니다.

알링턴 국립묘지처럼 우리 국립현충원을 만들자. 일중에 보훈의 새로운 개념을 만드는 것인데요. 예전에 제가 2015년부터 주장해서 국회에서 현충원 리모델링 연구용역 예산도 확보한 적이 있고 국방부 산하에 동작 현충원 발전위원회도 만든 적이 있습니다. 그때는 국방부가 현충원을 관장했었는데 이제 보훈부로 갔고 보훈부가 승격했기 때문에, 저는 이 현충원을 좀 더 가깝게 갈 수 있는 보훈의 장소로 만들자. 그래서 문화예술역사공간으로 거듭날 수 있도록 이 부분에 대해서 관심 가져 주실 것을 촉구합니다.

○**국가보훈부장관 권오을** 예.

○**나경원 위원** 그래서 몇 번 말씀드렸는데 이걸 국회에서 공식적으로 의제화 해야지 조금 더 보훈부가 움직일 수 있을 것 같아서 제가 말씀드리니까 꼭 그 후속조치 준비해 주시면 좋겠다는 말씀 드리고요.

○**국가보훈부장관 권오을** 예, 말씀 고맙습니다.

○**나경원 위원** 그리고 금융위원장님, 청년금융 실태 같은 걸 이렇게 조사하셨는데요. 제가 리볼빙 관련된 법안을 냈습니다. 아시다시피 리볼빙 제도에 대해서, 청년들이 결국 분담해서 총 부담하는 액수를 우리는 고지하지 않게 되어 있습니다. 미국이나 선진국의 경우에는 리볼빙 제도의 경우에 총액수, 결국 갚아야 되는 총액수를 반드시 고지하게 되어 있는데 이 부분에 대해서 관심 가져 주시고.

사실상 청년들이 굉장히 어려운 상황인데 고리대금업 비슷하게 되잖아요. 그래서 리볼빙 제도에 대해서 관심 가져 주시고, 저희 법안이 통과되지 않더라도 금융위에서 이러한 부분에 대한 규제책을 미리 만들어 주시면 좋겠다는 말씀입니다.

두 분 간단히 답해 주시면 좋겠습니다.

○**금융위원회부위원장 권대영** 예, 잘 챙겨 보겠습니다.

○위원장 서영교 송석준 위원님.

○나경원 위원 답은 안 들나요? 잠깐만 답을 듣지요.

○위원장 서영교 간단히 답변해 주세요.

○금융위원회부위원장 권대영 말씀하신 부분, 리볼빙 제도에 대해서 청년들이 잘 알고 이용할 수 있도록 검토·추진하도록, 그렇게 잘 살펴보겠습니다.

○나경원 위원 나중에 한번 보고해 주십시오.

○금융위원회부위원장 권대영 예, 그렇게 하겠습니다.

○위원장 서영교 송석준 위원 토론해 주십시오.

○송석준 위원 권오을 장관님, 지난번에 우리가 민주유공자법 통과를 시켰지 않습니까?

○국가보훈부장관 권오을 예.

○송석준 위원 오늘 또 유공자와 관련된 법률 개정안이 올라오고 또 유공자들에 대한 실질적인 예우를 할 수 있도록 여러 가지 보완이 된 것 같습니다. 그건 잘 된 것 같고요.

그런데 민주유공자법이 이번에 처음 제정됐지 않습니까? 거기에 대해서는 아직도 많은 국민들이 공감을 못 하는 부분이 있고 또 지난번에도 많은 쟁점 논의 끝에 삭제가 되고 그래서 보완이 됐단 말이에요. 그럼에도 불구하고 제도 운영상 굉장히 허점이 많고 우리 사회의 진정한 유공자들과 민주화유공자라는 이름으로, 소위 말해서 유공자의 탈을 쓰는 이런 분들에 대해서는 정말 제대로 옥석을 구분할 수 있도록 세부 시행령 규정 마련을 잘 해야 될 것 같습니다.

○국가보훈부장관 권오을 알겠습니다.

○송석준 위원 그리고 앞으로 개정안에서도 불필요한 개정을 통해서 사실상 유공자 제도가 이상한 방향으로 흐르지 않도록 해 주시기를 바라고, 시행령 개정 과정에서 주요 사항에 대해서는 한번 보고해 주시면 좋겠습니다.

○국가보훈부장관 권오을 예, 알겠습니다. 일단 민주유공자법은 본회의에 아직 계류 중이라서 통과되면 시행령 바로 준비하면서 의원님들께 보고드리도록 하겠습니다.

○송석준 위원 그렇게 해 주시고요.

윤창렬 국무조정실장님, 지금 규제합리화위원회 부위원장님이신가요?

○국무조정실장 윤창렬 부위원장은 별도로 네 분이 계십니다.

○송석준 위원 규제 합리화를 위한 여러 가지 방향에 대해서 수도권 규제를 포함해서 별도 보고 한번 해 주시지요.

○국무조정실장 윤창렬 예, 그렇게 하겠습니다.

○송석준 위원 꼭 강력한 의지를 갖고, 요즘같이 어려운 경제 상황에서는…… 이번에 노봉법 알지만 제가 그렇게 반대했지 않습니까? 노란봉투법 이런 규제로 인해서 산업현장이 마비 지경입니다, 마비 지경. 심지어 정부 업무까지도 지금 심각한 위기 아닙니까? 그거 간단히 얘기해 보세요.

○국무조정실장 윤창렬 저희 법 취지에 맞게 지금 잘 정리를 해 가고 있는 상황이라고 생각되고요.

○송석준 위원 국가 대혼란을 막도록 규제의 합리적인 개선 필요합니다.

○국무조정실장 윤창렬 예, 알겠습니다.

○위원장 서영교 전현희 위원님.

아까 손 드신 분 말고는 오늘은 정리했습니다. 그다음 위원회 때 하시면 좋을 것 같은데, 그래도 지금 꼭 해야 된다면 다음 위원회에서 토론을 자제해 주실 걸 전제로 토론 기회……

○**김동아 위원** 다음에 안 할게요.

○**위원장 서영교** 다음에 하시겠습니까?

○**김동아 위원** 아니요, 다음에 안 하는 대신……

○**위원장 서영교** 그렇습니까?

○**조배숙 위원** 저는 간단……

○**위원장 서영교** 너무 앞에서 많이 달릴 필요가 없는데. 다음에 계속 있습니다. 상임위가 10개가 남아 있습니다. 오늘 10개 상임위가 남아 있습니다.

○**조배숙 위원** 알아요. 아는데……

○**위원장 서영교** 먼저 우선순위로……

○**조배숙 위원** 아니, 그런데……

○**위원장 서영교** 그러면 얘기하시면 다음에는 제가 안 드립니다.

○**조배숙 위원** 몇 번을…… 그러시면 안 되지요. 간단합니다.

○**위원장 서영교** 그러니까 우선 보시고 우선순위를 정해서 한 번, 두 번 정도까지만 해주세요.

전현희 위원님, 전현희 위원님은 대표발의한 법안이 있어서.

○**전현희 위원** 보훈부장관님, 국가유공자법 일부개정안 제가 대표발의해서 지금 논의 중인데요. 이 법이 재일학도의용군인, 전몰·순직군경, 4·19 사망자 등 국가유공자의 유족에 대해서 유족 선순위자의 경우에 상속자, 그러니까 그분들에 대해서 유족 선순위자가 병원 치료를 제대로 받을 필요가 있다. 이 부분에 관해서 기존의 연령이 75세인데 이걸 65세로 낮추는 그런 안입니다.

여기에 관해서, 물론 여러 가지 재정적인 문제도 있겠지만 지금 현재 65세가 우리나라 고령자의 건강을 고려할 때 가장 의료 수요가 높아지는 그런 연령대가 65세 이상 분들인 것 같습니다. 그래서 유족 선순위자들에 대해서 제대로 된 의료 혜택을 드리기 위해서 연령대를 좀 낮출 필요가 있다 이렇게 생각하는데 장관님 생각은 어떠신지요?

○**국가보훈부장관 권오을** 이 점에 대해서는 법안 6번, 7번, 8번의…… 독립유공자 예우에 관해서는 여야 간에도 합의가 되었고 재정당국인 기획예산처하고도 합의가 다 되었습니다. 대체로 2300명이 혜택을 보면서 한 500억 예산이 소요됩니다.

그런데 국가유공자법 개정안하고 보훈보상대상자 지원에 관한 법에 대해서는 재정당국과 보훈부가 아직까지 의견을 협의 중이어서, 완전히 합의를 못 봤습니다. 개정 수치가 저희들은 보훈 대상자를 중심으로 통계를 냈었고 재정 당국, 기획예산처는 일반 국민들로 하는 건보공단 통계를 해서 재정 수요 차이가 많이 납니다. 이 점에 대해서는 저희들이 상당히 지금 고심 중입니다. 이걸 한 번 더 협의를 해야 되나 아니면 후에 협의하면서 일단 국회에서 의원님들 의견을 따라야 되나 하는 것이 실제로 고민 중입니다, 그 점에 대해서.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**전현희 위원** 이 부분에 대해서 실제로 연령대가 사실 75세 이상이면 의료 혜택을 받는 분의 숫자가 매우 제한적이고 가장 필요한 연령대가 65세에서 75세 그 사이 정도로 생각이 되거든요. 그래서 이 제도의 실효성을 위해서는 연령대를 좀 낮춰서, 실제로 또 지금 이재명 정부의 국정기조가 특별한 희생을 하신 분들에게 특별한 보상을 한다, 이게 국정기조 아니겠습니까? 그래서 보훈부에서 좀 더 적극적으로 여기에 대한 입장을 표명해 주시는 게 좋을 것 같고요. 물론 재정부에서도 여러 가지 현실적인 문제가 있겠지만 국정기조에 맞췄을 때 연령대를 낮추는 것은 반드시 필요하다 이렇게 생각합니다.

그래서 장관님께 좀 더 적극적으로 이 문제에 대해서는 입장을 가졌으면 좋겠다 이런 말씀을 드립니다.

○**국가보훈부장관 권오을** 알겠습니다.

○**위원장 서영교** 최혁진 위원님 토론해 주십시오.

○**최혁진 위원** 보훈부장관님, 저는 어쨌든지 간에 보훈 대상자들에 대한 의료 진료비 감면 제도를 65세까지 하향하는 게 지금 굉장히 잘됐다라고 생각하고. 기획예산처에서 일부 이견이 있긴 하지만, 사실 75세 지나면 몸이 아플 대로 아프서 가지고 별로 효과가 없어요. 조기부터 의료적인 지원을 통해서 건강한 노후를 보내시게 하는 것에 대해서 전격적으로 찬성한다는 말씀 드리고요.

다만 지난번에도 말씀드린 것처럼 보훈 전달체계의 비위 문제나 불투명성 문제라고 하는 것이 보훈 사업이 들어나는 만큼 개선돼야 되는데 잘 안 되고 있어서 다시 한번 말씀드립니다.

지난번에 보험공단, 요양원의 허위·부당 청구에 따른 부당이익 문제가 돼서 재판 결과까지 나왔잖아요. 18억 원의 부당이익 환수, 최대 69억 원의 과징금, 724일 업무정지까지 받아 가지고 보훈 대상자들이 불이익이 많았는데 이와 관련해서 보험공단이 계속 시간을 끌면서 재판을 하면서 미루다가 재판 결과가 다 나온 상황에도 책임을 안 지고 있어요.

보건복지부하고 건강보험공단은 지난 17일, 지난주에 6개 요양원에 대해서 수사기관 6곳에 고소장을 접수했습니다. 형사법상 사기, 보조금 관리법 위반 혐의로요.

지금 보험공단 아무 책임 안 지고 있는데, PPT 한번 올려 주세요.

(영상자료를 보며)

장관님한테 허위 보고까지 하고 있어요. 보훈부에 왜 조치를 안 하나 그랬더니 법률 자문받았더니 법률 자문 두 군데에서 시효가 지났기 때문에 처분 못 한다, 구상권 청구 못 한다. 그렇기 때문에 안 했다는 거예요.

그래서 제가 보훈부에 법률자문서 가져와 봐라 그래서 받아 봤어요.

넘겨 주세요.

내용이 달라요. A 법무법인, 지금 재판 이후에 해도 구상권 청구 가능하다. 그다음에 처분 시점과 재판 결과 나온 시점 두 가지 모두 가능하다. 그랬더니 하나를 더 받습니다. 2개 나왔으면 해야지요, 2개 법률 자문받았으면.

장관님한테는 앞에 뭐라고 보고를 했습니까? 장관님께 보고한 자료예요. 세 군데 중에 두 군데가 안 된다고 그래서 안 했습니까라고 보고했다고 저희한테 얘기했어요.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

실제 내용은 그렇지 않습니다. 저 정도 두 개 해서, 첫 번째 A 법무법인은 정부 법인이예요. 정부 법인도 가능하더라도 그랬으면 책임자 처벌하고 구상권 청구 들어가야 되는데 이상한 민간 법인 하나 또 받고 거기에 대해서는 재판 이후 결과에 대한 건 질의를 안 했는지 답변도 없어요.

이거는 보훈부 관련 직원이 누군지 모르겠는데 장관님을 기망한 겁니다. 장관님한테 허위 보고하고 지금 수십억 대의 불이익을 만들고 보훈 대상자들에 대한 불편함을 만들어 놓고 아무도 책임지지 않고 구상권 청구도 안 하고, 보건복지부는 형사 고발했는데……

장관님, 이거 엄단해야 된다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 보훈 관련된 정책들이 확대되고 법이 강화되고 예산이 늘어나는 만큼 전달체계의 이런 비위 문제에 대해서는 단호한 조치를 다시 한번 부탁드립니다.

○국가보훈부장관 권오을 이 점은 제가 가서 구체적으로 다시 한번 살펴보고 난 다음에 별도로 보고드리겠습니다.

○최혁진 위원 알겠습니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

박균택 위원님.

○박균택 위원 안 하겠습니다.

○위원장 서영교 그러면 김동아 위원님 그리고 김재섭 위원님, 그렇게 하고 정리하겠습니다.

○김동아 위원 권오을 장관님 항상 수고 많으십니다.

지금 국가보훈 관련해서 많이 확대되고 있는데 이렇게 확대가 되고 범위가 늘어남에도 불구하고 계속해서 소외되고 방치되어 있는 부분이 있습니다. 바로 특수임무유공자와 특수임무공로자입니다. 관련된 내용 잘 아실 것 같은데 특수임무공로자 같은 경우에는 젊은 시절에 정말 어린 분들이 제대로 된…… 뭐가 뭔지도 모르는 상태에서 끌려가듯이, 군대에 끌려가고 북파공작 업무를 수행하고 사실상 전쟁 수행에 가까운 그런 임무를 수행했음에도 불구하고 거기에 대한 제대로 된 보상 조치가 없습니다.

관련해서 지금 특수임무공로자분들이 원하는 것은 다른 보훈단체와 마찬가지로 보훈수당을 받는 것과 국립묘지에 안장하는 것 그리고 보훈병원을 이용하는 데 있어서 조금 더 확대되는 것을 꾸준히 요구하고 있습니다.

제가 차관님하고도 그 관련된 얘기를 좀 나눠 보긴 했는데 충분히 예산 범위에, 그분들이 많지가 않기 때문에 예산 범위에서 충분히 확대가 가능할 것으로 보이는데 이 점에 관해서도 제대로 보시고 관련된 내용 저희 의원실에 보고해 주시기를 부탁드립니다.

○국가보훈부장관 권오을 그 점에 대해서는 위원님과 제가 인식을 같이 합니다. 현장에 나가 보니까 이름도 성도 없이 사라져 간 이렇게 돼 있습니다. 저도 이 문제에 대해서는 왜 이렇게 되었지 하면서 더 구체적으로 살펴보고 어떻게든지 위원님 지적하신 대로 제

대로 그게 반영이 되어서 특임유공자들이 나름대로 우리 국가로부터 소외됨이 없도록 애 쓰겠습니다.

○**김동아 위원** 감사합니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

더 토론하실 위원님 안 계십니까?

조배숙 위원님 안 계시네요. 다음번에 토론하시고요.

그러면……

○**김재섭 위원** 저요, 저.

○**위원장 서영교** 김재섭 위원님 그 사이 잊어버렸네, 조배숙 위원님만 찾다가.

김재섭 위원님 토론해 주십시오.

○**김재섭 위원** 권대영 부위원장님께 질문 좀 드려야 될 것 같습니다.

정무위에 있다가 법사위에 와 가지고, 신용정보의 이용에 관한 법률을 이제 통과시키는데 작년에 이재명 정부가 배드뱅크 한다고 해서 떠들썩하게 정무위에서도 이런저런 논란 많았던 거 잘 기억하시리라 생각합니다. 이렇게 급하게 할 필요가 있냐 그리고 이렇게 광범위하게 할 필요가 있냐라는 지적 제가 드렸었던 거고 실제로 그래서 급하다고 해 가지고 추정까지 해서 우리가 8000억 조성한 거 아니겠습니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 예.

○**김재섭 위원** 그런데 그 당시에 법적인 제약 때문에 이거 못 한다고 제가 지적을 했는데 권대영 부위원장님께서 법적으로 문제없고 이거 집행할 수 있다고 말씀을 하셨지 않습니까? 그런데 지금 이때까지 집행 제대로 못 하고 이제 법안 통과돼서 집행하는 건데 그렇다면 작년에 그렇게 급하게 추정까지 해 가면서 배드뱅크를 해야 될 이유가 도대체 무엇이었습니까, 그러면?

○**금융위원회부위원장 권대영** 그때 좀 시급한 측면이 있었고요. 위원님께 설명하는 과정에서 조금 제가 명확하게 설명하지 못한 측면에 대해서는 사과의 말씀을 드리겠습니다. 다만 재정이 들어가기 때문에 가급적 신용정보법을 통해서 예를 들면 가상자산이라든지 재산 은닉한 부분을 충분히 저희가 찾아낼 수 있게……

○**김재섭 위원** 당시에든 그래서 캠프에서도 그 얘기를 했었고 저 역시도 마찬가지로 그런 부분들이 장애가 될 거기 때문에 이게 집행이 상당히 어렵다라고 해 가지고 이렇게 급하게 하지 말자는 말씀을 했던 걸로 제가 기억이 됩니다. 그런데 그때 권대영 부회장님께서 말씀하신 내용은 굉장히 확신에 차서 제가 대답을 들었던 걸로 기억하는데, 이거 법적으로 문제없고 집행할 수 있다 이렇게 말씀을 하셔 가지고…… 그러면 그동안 이자도 쌓였을 거 아닙니까? 그때도 기금 만들어 놓고 운용을 안 하니까 그냥 이자만 쌓이고 사실은 집행은 안 됐던 거 아닙니까?

○**금융위원회부위원장 권대영** 아닙니다. 그 후에 저희가 좀 부족하지만 집행을 했고요.

○**김재섭 위원** 그런데 제가 알기로 그 집행은 기초수급 대상자들, 그러니까 이미 신용정보를 파악할 수 있는 선에서 아주 최소화만 했던 걸로 알고 있거든요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 시간이 지난 부분에 대해서는, 어느 정도 저희가 넓혔고요. 이 제도가 완성됨으로써 이 제도를 악용했던 사람들을 찾아낼 수 있는, 재정을 아낄 수 있는 그런 계기가 되었다 이렇게 보시면 되겠습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**김재섭 위원** 그 제도의 악용 가능성은 사실 그때도 많이 지적이 됐던 문제인데 그러면 선후관계가 지금 잘못된 거 아닙니까? 일단 돈부터 만들어 놓고 문제점을 찾는 것은 우리가 국민혈세가 들어가는 이 막대한 돈을 가지고 그런 식으로 선후관계 바꿔 가지고 급하게 집행하는 것은 안 맞다고 생각하거든요, 한두 푼도 아니고요.

○**금융위원회부위원장 권대영** 그 당시에 절박하고 어려운 국민들을 위해서 제도를 조기 집행할 측면도 있었고요. 이번에 법안을 통과시켜 주셨기 때문에 저희가 잘 집행하도록, 위원님 염려하시는 부분을 감안해서 잘 하도록 그렇게 하겠습니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

조배숙 위원님 하시겠습니까?

○**조배숙 위원** 다음에 기회를 안 주신다면…… 제가 다음 기회를 받겠습니다.

○**위원장 서영교** 그러면 다음에, 다음번에 또 있습니다.

그러면 의사일정 제3항의 법률안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

다음 의사일정 제4항부터 14항까지의 법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로, 그 외 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

권오을 장관님, 윤창렬 실장님, 신동열 사무처장님, 권대영 부위원장님 수고하셨습니다.

잠시 보훈부장관님, 기재부의 의견도 있었습니다. 예산의 문제 그 부분은 기재부하고 잘 이야기하십시오. 저희 위원님들께서 전부 다 이게 소중한 내용이고 또 국가를 위해 헌신하셨던 분들에 대해서 그 헌신한 것보다 더 이상의 보상이 있어야 된다고 하는 취지에 따라 함께 의견은 통일시켰습니다. 그렇지만 기재부의 예산에 관한 걱정이 있기 때문에 그 부분은 잘 소통하셨으면 좋겠습니다.

○**국가보훈부장관 권오을** 재정당국인 기획예산처하고, 이 법은 통과돼 있지만 아직 본회의가 남아 있기 때문에 의견 조율을 충분히 더 하도록 하겠습니다. 그래서 어느 정도 의견을 보고 난 다음에 본회의에서 또 다루도록 그렇게 하겠습니다.

○**위원장 서영교** 이석하셔도 좋습니다.

○**국가보훈부장관 권오을** 고맙습니다.

15. 국세기본법 일부개정법률안(박민규 의원 대표발의)(의안번호 2215902)

16. 농어촌특별세법 일부개정법률안(안도걸 의원 대표발의)(의안번호 2216255)

17. 조세특례제한법 일부개정법률안(대안)(재정경제기획위원장 제출)

(14시54분)

○**위원장 서영교** 다음으로 재정경제기획위원회 소관 의사일정 제15항부터 제17항까지 3건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

(제안설명서는 부록에 실음)

심정희 수석전문위원 검토보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 심정희 수석전문위원입니다.

의사일정 제15항부터 제17항까지 재정경제기획위원회 소관 3건의 법안에 대한 체계·자구 검토 결과를 보고드리겠습니다.

의사일정 제15항 박민규 의원 대표발의 국세기본법 일부개정안은 시행령으로 위임되어 있는 세무조사의 연기 신청 사유, 즉 천재지변으로 신체·재산상 피해가 발생하거나 부도 또는 도산 위기에 처한 경우 등을 법률에 상항 명시하는 내용으로서 경미한 자구 수정이 있었습니다.

의사일정 제16항 안도걸 의원 대표발의 농어촌특별세법 일부개정안은 의사일정 제17항 조특법 개정안에 따라 소득세 감면분에 대하여 농어촌특별세를 비과세하는 내용으로 경미한 자구 수정이 있었습니다.

의사일정 제17항 조세특례제한법 일부개정안(대안)은 첨단산업 지원을 위한 국민성장펀드의 조성 활성화를 위해서 국민참여형 국민성장집합투자증권저축에 투자하는 경우 2030년 12월 31일까지 배당소득에 대한 과세특례와 소득공제특례를 신설하는 내용입니다.

안 제91조의26 제5항 및 6항에서 투자일로부터 3년이 되는 날 전에 국민성장집합투자기구의 수익증권·지분증권을 양도·환매하는 경우 감면받은 세액을 추징하도록 함으로써 3년 이상 투자를 요구하는 것에 맞추어 과세특례 요건을 정한 같은 조 제1항 및 제2항에도 3년 이상 투자할 것을 명시하였습니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.

(검토보고서는 부록으로 보존함)

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

법률안 심사를 위해 구윤철 재정경제부장관 출석하셨습니다.

이 안건들에 대해 대체토론하실 위원님 계십니까?

오늘 이렇게 하시지요. 한 상임위 하는 데 30분 정도 걸렸지요. 그래서 괜찮으시면 위원님들 간에 전체에서 두 번 정도 하시면 좋겠다 이렇게 생각합니다. 다른 분이……

○송석준 위원 전체에서 각각 2개씩 하기로 했잖아요.

○위원장 서영교 1인당 두 번.

○송석준 위원 아니, 그렇게 제한을 하면……

○위원장 서영교 아니, 그렇게 하니까 시간이 많이 가서 조정을 좀 하시면 좋겠습니다.

○송석준 위원 너무 많을 때는 인위적인 조정이 필요하지만……

○위원장 서영교 아니, 세 분이 계속 드시면……

○송석준 위원 특별히 문제가 안 되는 한 양쪽에서……

○위원장 서영교 송석준 위원은 좀 참아 주세요.

○송석준 위원 두세 명씩 하는 걸 기본으로 하고 하다가 좀 더 늘려 주고 그렇게 하는 거지.

○위원장 서영교 다른 분들도 하셔야지요.

○나경원 위원 한 2개 상임위가 오늘 논란이, 많이 손 들 것 같고 나머지는 조금……

○위원장 서영교 나경원 의원은 앞의 상임위가 없고 뒤에 많다고 그랬잖아요.

○나경원 위원 앞은 간단간단해서 그래요.

○김재섭 위원 저도 앞에만 할게요. 뒤에 안 하고 두 번만 하겠습니다. 전체 두 번만 발언하겠습니다.

○위원장 서영교 전체 두 번만 해요.

○김재섭 위원 딱 두 번만 할게요.

○위원장 서영교 그래서 지금 하고 가겠다고?

○김재섭 위원 지금 하고요. 두 번만 할게요.

○나경원 위원 한 1분만 주셔도 돼요.

○위원장 서영교 나경원 위원 1분 해 주세요.

○나경원 위원 장기보유특별공제 때문에 질문하고 싶습니다.

채정경제부가 2025년 10·15 대책 이후에 세제 개선 연구용역 범정부 TF 가동 중이지요. 맞지요?

○부총리겸재정경제부장관 구윤철 범정부 TF는 아닙니다.

○나경원 위원 범정부 TF 가동하는 것 없습니까, 세제 개편 관련해서?

○부총리겸재정경제부장관 구윤철 세제라는 건 범정부적으로 별로 할 얘기가 없습니다.

○나경원 위원 저는 그렇게 알고 있었는데 그러면 세제 개편 관련해서 연구용역하고 검토하시는 것 있지요, 지금?

○부총리겸재정경제부장관 구윤철 예, 전문가들 의견은 듣고 있습니다.

○나경원 위원 장기보유특별공제 폐지하는 겁니까, 안 하는 겁니까? 대통령 말씀하고 민주당 말씀이 계속 달라 가지고. 이게 사실 국민들 생활에 굉장히 큰 영향을 주고, 서울 같은 경우는 한 2분의 1 정도가 여기에 해당하지 않느냐 하고요. 또 이것의 효과에 대해서 굉장히 부정적이고, 특히 장기 보유하신 고령층의 경우에 실질적으로 큰 부담이 될 것 같은데요. 합니까, 안 합니까?

○부총리겸재정경제부장관 구윤철 시중에 다양한 국민적 의견이 있다는 걸 저희들 알고 지금 잘 듣고 있는 상황입니다.

○나경원 위원 결정된 바 없다?

○부총리겸재정경제부장관 구윤철 지금 듣고 있는 상황입니다. 결정된 바 없습니다.

○나경원 위원 그런데 대통령께서 그렇게 말씀하시니까 저희는 걱정하는 거지요.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

충분히 의견 수렴하시기 바랍니다.

또 의견 하실 분?

김동아 위원 1분.

○김동아 위원 장관님, 공공기관 평가 관련해서 출산·육아로 인해서 추가 인력 채용이나 휴가수당을 지급하게 되면 기존에는 공공기관 평가에서 하위점을 받아서 공공기관 내부 직원들이 출산과 육아휴직을 거의 사용하지 못하고 대체 인력 채용도 안 되는 그런 사정이 있었습니다. 최근에는 그 평가기준을 좀 개선한다라고 보고까지는 제가 받은 것 같은데 이 부분을 법에 명확히 규정하는 게 좋겠다라고 공운법에 규정하는 게 어떻겠느냐라는 생각이 있는데 어떻게 생각하시는지 의견 부탁드립니다.

그리고 한전과 한수원이 공공기관인데 둘 사이의 중재를 영국 가서 함으로 인해서 수백억 원의 변호사 비용이 발생했다가 국내 중재로 돌린다는 최근의 기사가 있었고 저희도 보고는 받았는데 이 부분도 국내 공공기관의 분쟁에서 특히나 중재 같은 경우는 국내 중재기관을 이용할 수 있도록 의무화할 필요가 있다고 생각하는데 어떻게 생각하시는 지 의견 듣고 싶습니다.

○**부총리겸재정경제부장관 구윤철** 위원님 첫 번째 주신 의견에 대해서는 이 부분은 당연히 법에 규정하기 이전이라도 불이익을 준다는지 이런 일이 있어서는 안 된다고 저는 생각하고요. 그런 부분을 살펴보겠다는 말씀을 드리고요.

그다음에 공공기관의 다툼에 대해서는 위원님 좋은 말씀이라고 생각하고요. 이런 부분에 대해서는 저희들 적극적으로 검토하겠습니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

윤상현 위원 하시고 조배숙 위원 하시고 김재섭 위원님은 그다음에 하나 하세요.

○**김재섭 위원** 이것만 하고 다음에 안 할게요.

○**위원장 서영교** 나갈 거예요, 그러면?

○**김재섭 위원** 나가지는 않겠지만 안 할게요.

○**위원장 서영교** 아예 안 할 거예요?

○**김재섭 위원** 안 할게요.

○**위원장 서영교** 윤상현 위원님 2분.

○**윤상현 위원** 존경하는 부총리, 이재명 정부도 계속해서 공급 확대 말씀하시잖아요. 그런데 6만 가구 올해 공급 확대한다고 그러는데 그게 올해 얼마 정도 되는지 알고 싶어요. 그러면서도 실질적으로 수요 억제하고 세제 강화하고 대출 규제, 어떻게 문재인 정부하고 똑같이 돌아갑니까? 문재인 정부 때 서울 아파트 가격 2배 이상 뛰었다고 그러는데 그 전철이 될까 봐 걱정이고요.

장특공제 축소 이게 소위 말해서 비거주 주택자만 해당된다고 하는데 만약에 이런 식으로 최대 80%에서 40%로 공제를 축소하게 되면 실거주자도 양도세 면에 있어서 영향을 받는다. 이것에 대해서 어떤 말씀을 주시겠습니까?

또 하나, 우리가 최고가격제 시행을 한 지가 벌써 40일 넘었습니다. 그런데 인위적인 가격 왜곡이지요. 전쟁 나서 미국은 지난 40일 동안에 휘발유 가격이 36% 올랐습니다. 우리는 몇 % 올랐는지 아십니까, 부총리님? 딱 반입니다. 2분의 1, 16% 올랐습니다. 그러면 이런 식으로 가격 구조를 왜곡해서…… 우리는 절약하는 게 자동차 부세 돌리지만 그게 안 된다, 실질적으로. 그래서 최고가격제를 단계적으로 축소 조정할 단계에 와 있다. 에너지 바우처 같은 걸 활용해서 실질적으로 취약계층들한테 도움이 되고 재택근무를 확대하고 재생에너지 확대를 하고, 심지어 영국 같은 데는 어떤 기업에 대한 초과이윤 세제도 물리고, 여러 복안이 있을 것 같아요.

최고가격제에 대한 가격 왜곡의 부작용을 부총리님도 느끼실 거예요. 그래서 이것을 어떤 방법으로 할 것인지 말씀 주시면 되겠습니다.

○**부총리겸재정경제부장관 구윤철** 위원님 주신 첫 번째 주택공급에 대해서는 저희들 진짜 주택공급을 늘리기 위해서 할 수 있는 온갖 정책적인 노력을 다하고 있다는 말씀을 드리고요. 또 수요 중에서도 사는 주택이 아니고, 사는 게 아니고 투기 목적이라든지 투

자 목적에 대해서는 저희들이 어느 정도 통제를 하면서 공급·수요를 같이 맞춰 나가겠다는 말씀을 드리겠습니다.

○**윤상현 위원** 6만 가구 공급이라는데 올해 그 정도 안 되잖아요.

○**부총리겸재정경제부장관 구윤철** 최대한 하려고 지금 저희들이 계속 협의하고……

○**윤상현 위원** 어느 정도로 예상하세요?

○**부총리겸재정경제부장관 구윤철** 목표를 달성하도록 저희들이 최선을 다하겠다는 말씀을 드리겠습니다.

그리고 위원님 주신 주택 장특 관련해서는 지금 저희들이 의견을 듣고 있습니다. 다양한 의견을 듣고 있는 상황이라는 말씀을 드리고요. 어떤 정책 결정이 이루어지지는 않았다는 말씀을 드리고요.

최고가가격제 이 부분은 미국 같은 경우는 제가 가 보니까 거의 40%~50% 올랐더라고요. 난리예요. 그런데 한국은 위원님 말씀하신 것처럼 한 16%, 17% 올랐거든요. 그런데 왜 최고가격제를 했냐 하면요 저희들이 처음에 시작할 때 사실 비싼 유가로 들어오지 않았습니다. 원래 들어온 건 한 50불, 60불 이렇게 들어온 거거든요. 그런데 그때 당시에 100불 이렇게 가다 보니까 100불 가격으로 올라가서는 안 됩니다 그래서 저희들이 최고가격제를 설정했고요.

과거에는 유류세를 인하해 줬습니다, 최고가격제를 안 하고. 유류세를 인하해 주다 보니까 주유소에서는 가격 통제가 안 됩니다. 정유사에서는 낮게 줘도 주유소 단계에서 높게 가기 때문에 그래서 이번에 했었는데, 어쨌거나 최고가격제의 폐해도 저희들 알고 있습니다. 폐해를 알고, 장점은 맥시마이즈(maximize)하고 폐해는 줄이기 위해서 저희들이 여러 가지 고민을 하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

조배숙 위원님 토론해 주십시오.

○**조배숙 위원** 장관님, 아까 장기보유특별공제 지금 정해진 건 없고 의견을 수렴한다 이렇게 말씀하셨잖아요. 그런데 대통령이 이것 축소할 것처럼 SNS에다 쿡 터뜨렸어요. 그래서 사실 저도 그렇게 알고 있었어요. 제 주위에 있는 사람들도 다 그렇게 알고 있었거든요.

그런데 그 부분에 대해서 우리 국민의힘이 뭐라고 비판하고 그러니까 그때는 민주당도 그렇고 ‘우리 당내에서 논의된 바가 없다’ 그리고 또 부처에서도 ‘그런 바가 없다’. 그러면 뭘니까? 부처나 여당이나 내부적으로 검토하지 않고 먼저 SNS에다 탁 질러 버린 대통령을 뭐라고 하셔야 되는 것 아니에요? 왜 우리 국민의힘한테 뭐라고 하지요? 나는 좀 이상해요.

국가의 지도자입니다. 최고지도자의 말 한마디는 국민들이 다 ‘저분이 저렇게 할 때는 뭔가 다 해 가지고 하시는구나’ 이렇게 생각을 해요. 그러면 이런 게 반복되면 안 되거든요. 제발 장관님께서 ‘이런 것 하실 때는 부처하고 또 민주당하고 상의를 하신 다음에 하십시오’ 이렇게 얘기해야 되는 것 아니에요? 왜 답을 안 하세요?

○**부총리겸재정경제부장관 구윤철** 대통령께서 말씀하신 것은 취지 자체가 거주 목적이 아닌 투기 목적 보유 이런 것에 대한 그런 걸 말씀하신 걸로 저희들 이해를 하고 있고요. 그런 측면에서 여러 가지 의견을 다양하게 듣고 있다는 말씀을 드리겠습니다.

○**조배숙 위원** 그러니까 정책적인 목표나 다급함 이런 건 알겠는데 제가 볼 때는 이렇게 되면 국민들이 혼란스러운 거예요. 대통령은 그렇게 얘기했는데 거기에 대해서 우리가 문제 제기하니까 ‘아직 여당에서 논의한 바 없다’. 내가 볼 때는 지방선거를 앞두고 그렇게 그냥 상황 정리를 하는 것 같은데 제발 국무회의 때 그런 건의를 하십시오.

이상입니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

다음 김재섭 위원님 1분 토론해 주십시오.

○**김재섭 위원** 장관님, 저도 장특공 문제 관련해서 말씀을 드려야 될 것 같은데, 많은 목소리 듣고 있다고 얘기하셨으니까 지금 우리 야당 위원님들께서 지적하신 내용들을 먼저 잘 새겨들으시는 게 필요하지 않나 이렇게 생각이 됩니다.

대통령께서 핫감에 하셨는지 생각을 하고 하셨는지 모르겠지만 장특공을 사실상 폐지 내지는 축소할 것처럼 이야기를 하셨고 그것은 정부 간 협의가 어떻게 됐는지 여부와 상관없이 상당한 공신력을 가질 수밖에 없는 겁니다. 대통령의 메시지로 직접 나간 장특공 폐지는 당연히 시장에 혼란을 줄 수밖에 없다는 게 너무 당연한 내용 아닙니까?

보니까 게다가 올해 서울은 종부세까지 한 1조 정도 역대 최다로 거뒀는데 종부세도 이렇게, 특히 서울에 집중이 많이 되어 있는 상황인데, 경기도의 한 3.5배 정도 되니까요. 종부세까지 다 내고 만약에 장특공까지 폐지 내지는 축소된다 그러면 사실상 이것 이중 부담이라고 생각 안 하십니까?

○**부총리겸재정경제부장관 구윤철** 어쨌거나 정부는……

○**김재섭 위원** 그러니까 이중 부담이라고 생각하시는지 안 하시는지를 얘기 듣고 싶습니다.

○**부총리겸재정경제부장관 구윤철** 정부는 그런 부분에 대해서는 이중 부담이든 아니든 저희들이 의견을 듣고 있다고 말씀드렸지 않습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**김재섭 위원** 아니, 그러니까 이건 간단한 질문인 거잖아요. 종부세도 꼬박꼬박 내는데 나중에 장특공까지 폐지·축소되면 사실상 지금보다 더 큰 부담이 생기게 되는 건데 그것은 이중 부담이라는 데에 대해서 왜 장관님의 견해가 안 나오니까? 이건 쉬운 질문인데요.

○**부총리겸재정경제부장관 구윤철** 저희들은 국민들의 조세 부담에 대한 여러 가지를 종합적으로 고려해서 의견을 듣고 있다는……

○**김재섭 위원** 아니, 그러니까 국민들의 목소리는 저희가 지금 대신해서 말씀드리는 거고 장관님의 생각이 궁금하단니까요?

○**부총리겸재정경제부장관 구윤철** 그런 부분에 대해서 저희들이 의견을 듣는 단계기 때문에……

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

○**나경원 위원** 철벽 방어시네요, 철벽 방어.

○위원장 서영교 아니, 여러 가지 의견을 수렴해야지요.

○김재섭 위원 왜 자신 있게 폐지하겠다 안 하겠다 말씀을 못 하세요. 왜 시장에 혼란을 주시나 이 말입니다.

○부총리겸재정경제부장관 구윤철 위원님 의견을 듣는 과정에서 제가 제 의견을 말씀드리는 것은 맞지 않다고 생각합니다.

○김재섭 위원 그러면 대통령의 의견대로 폐지한다고 생각해도 되겠습니까?

○부총리겸재정경제부장관 구윤철 아닙니다.

○위원장 서영교 대통령께서도 그것에 대해서 검토해 나가자 이렇게 이야기한 것 아닙니까?

○부총리겸재정경제부장관 구윤철 예.

○위원장 서영교 대통령께서도 이 부분에 대해서 검토해 봐야 된다 이런 내용이지요? 그렇게 하고.

그러면 모든 토론이 끝났습니다.

의사일정 제15항부터 제17항까지의 법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로, 그 외의 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

장관님, 이석하셔도 좋습니다.

18. 유아교육법 일부개정법률안(박성준 의원 대표발의)(의안번호 2216050)

19. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(대안)(교육위원장 제출)

20. 장애인 등에 대한 특수교육법 일부개정법률안(대안)(교육위원장 제출)

21. 초·중등교육법 일부개정법률안(대안)(교육위원장 제출)

22. 평생교육법 일부개정법률안(대안)(교육위원장 제출)

(15시09분)

○위원장 서영교 다음은 교육위 소관 의사일정 제18항부터 제22항까지 5건의 법률안을 일괄하여 상정하고자 합니다.

(제안설명서는 부록에 실음)

이제진 전문위원 검토보고해 주십시오.

○전문위원 이제진 전문위원입니다.

의사일정 제18항부터 제22항까지 5건의 교육위원회 소관 법률안에 대한 체계·자구 검토 결과를 보고드리겠습니다.

먼저 각 법률안에 대한 수정의견은 교육부와 협의하여 제시된 것임을 말씀드립니다.

의사일정 제22항 평생교육법 일부개정법률안(대안)은 교육부장관이 평생교육기관에 종사하는 평생교육사에게 보수교육을 받도록 명할 수 있는 근거를 마련하고 보수교육을 이유로 불리한 처분을 한 자에 대하여 300만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있도록 하는 한편, 다양한 수요층의 평생학습권을 보장하기 위하여 경제자유구역 및 제주국제자유도시의 외국교육기관 설립·운영에 관한 특별법에 따른 외국교육기관에서도 국내학교와 동

일하게 평생교육을 실시할 수 있도록 하려는 것입니다.

개정안에서는 국내학교와 같이 외국교육기관도 평생교육이 가능하도록 규정하면서 그 범위를 경제자유구역 및 제주국제자유도시의 외국교육기관 설립·운영에 관한 특별법에 따른 외국교육기관과 같은 법을 준용하는 개별 법률에 따른 외국교육기관으로 규정하고 있습니다.

이러한 규정이 별도의 정의 또는 약칭 없이 반복적으로 서술됨에 따라 법문을 복잡하게만 하고 수범자의 이해를 어렵게 하는 측면이 있는 바, 경제자유구역 및 제주국제자유도시의 외국교육기관 설립·운영에 관한 특별법과 같은 법을 준용하는 법률에 따른 기관을 모두 외국교육기관으로 약칭하도록 하여 법문을 보다 이해하기 쉽게 정비하였습니다.

의사일정 제18항부터 제21항까지는 경미한 자구 수정이 필요하다고 보았습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

(검토보고서는 부록으로 보존함)

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

법률안 심사를 위해 최고진 교육부장관께서 출석하셨습니다.

어서 오십시오.

이 안건들에 대해 토론하실 위원님 안 계시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 다음 상임위 걸로 또 토론 들어가도록 하겠습니다.

더 이상 토론할 위원님 안 계시면 의결하도록 하겠습니다.

그러면 의사일정 제18항부터 22항까지 법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로, 그 외 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

최고진 장관님 수고하셨습니다.

23. 기후변화대응 기술개발 촉진법 일부개정법률안(김선교 의원 대표발의)(의안번호 2215601)

24. 소프트웨어 진흥법 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2214631)

25. 양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2216371)

26. 우정사업 운영에 관한 특례법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213870)

27. 우체국보험특별회계법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213872)

28. 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)

29. 국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)

30. 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)

31. 우주개발 진흥법 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)

32. 원자력안전법 일부개정법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)

33. 지역주도 과학기술혁신 촉진에 관한 법률안(대안)(과학기술정보방송통신위원장 제출)

34. 원자력 진흥법 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2216237)

35. 항공우주산업개발 촉진법 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2216236)

(15시12분)

○위원장 서영교 다음으로 과학기술정보방송통신위원회 소관 의사일정 제23항부터 제35항까지 13건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

(제안설명서는 부록에 실음)

박혜진 전문위원님 검토보고해 주십시오.

○전문위원 박혜진 의사일정 23항부터 35항까지 과학기술정보방송통신위원회 소관 13건의 법률안에 대한 체계·자구 검토결과를 보고드리겠습니다.

의사일정 제25항 양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률 일부개정법률안은 양자과학기술을 활용하는 사업에 대한 영향평가와 관련 사업이나 연구를 위한 규제 개선 신청 등의 근거를 마련하고 양자인공지능 활성화 및 양자지원기술 공급망 확보에 관한 사항을 신설하며 양자과학기술의 국방 분야 적용에 관해 규정하는 등의 내용으로 개정안은 정부가 양자산업 진흥을 위해 필요한 경우 조세 감면 등을 할 수 있도록 규정하고 있으나 이에 대해 재정경제부와 행정안전부는 조세특례제한법, 지방세특례제한법이 아닌 개별법에 세제 지원 사항을 규정하는 것이 적절하지 않다는 의견을 제시하였고, 이에 과기부는 해당 조항을 삭제하는 수정의견을 제시하였습니다.

또한 개정안은 중앙행정기관장이 소관 정보통신망과 시스템의 양자보안체계를 구축하기 위한 계획을 수립·시행하도록 규정하고 있는데 이 경우 각 기관별 그리고 정보통신망과 시스템별 보안 상황이나 양자보안체계의 필요성, 재정적·기술적 측면 등에 대한 고려가 어려울 수 있음을 감안하여 과기부는 정부가 관계 중앙행정기관장에게 양자보안체계 구축 계획의 수립·시행을 요구할 수 있고 관계기관장은 이에 따르도록 하는 수정의견을 제시하였습니다.

다음, 의사일정 제29항 국가과학기술경쟁력 강화를 위한 이공계 지원 특별법 일부개정법률안(대안)은 정부가 고급과학기술 인재를 양성하고 국가과학기술에 기여할 것을 목적으로 설립된 이공계 특성화 대학을 과학기술 특성화 대학으로 지정할 수 있도록 하는 등의 내용으로 개정안의 ‘이공계 특성화 대학’이라는 표현을 이 법상 용어인 ‘이공계 대학’으로 정비하는 등 일부 경미한 자구 수정이 필요하다고 보았습니다.

한편, 교육부는 과학기술특성화대학을 지정하는 경우에는 교육부장관과 협의하는 절차를 마련하여야 한다는 의견을 제시하고 있습니다.

다음, 의사일정 제33항 지역주도 과학기술혁신 촉진에 관한 법률안(대안)은 지방자치단체의 주도적이고 자율적인 연구개발을 지원하고 지역과학기술혁신을 위한 기반을 조성하기 위하여 과기부장관이 지역연구개발 사업을 지정하여 특화된 평가를 실시하도록 하고, 시·도지사가 지역자체연구개발 사업을 기획·추진할 수 있도록 하며, 지역과학기술 집적단지 활성화 및 상호 간 연계·협력 촉진 정책을 추진하는 등의 내용으로 제정안은 시·도지사가 자체 예산으로 기획하는 지역자체연구개발사업에 대하여는 국가연구개발혁신법의 규정을 준용하지 않을 수 있도록 하고, 이 경우에는 미준용 규정을 특정하여 공고하고

대체 규정을 마련하도록 하고 있는데 이러한 대체 규정을 마련하는 의무가 지방자치법 제29조에 따른 지방자치단체장의 규칙 제정권을 근거로 하고 있음을 명확하게 하기 위해 수정이 필요하다고 보았습니다.

또한 제정안은 국가와 지방자치단체가 연구개발특구 또는 산업기술단지 등 대통령령으로 정하는 지역과학기술집적단지 활성화 정책을 추진할 수 있도록 하면서 이 집적단지를 지정하거나 고시하는 등의 절차를 별도로 규정하지 않고 있어 과기부와 협의를 거쳐 수정의견을 마련하였습니다.

셋째, 제정안 부칙은 이 법 시행일을 공포 후 6개월이 경과한 날로 규정하고 있으나 시·도지사가 지역과학기술혁신계획 추진을 위해 기금 활용, 지방채 발행 등 재정·세제상 조치를 할 수 있도록 하고 있음을 고려할 때 시행일을 지방회계법상 회계연도 시작일인 2027년 1월 1일로 조정하는 방안이 검토되어야 할 것으로 보았습니다.

한편, 교육부는 제정안에 따라 시·도지사가 설치하는 지역과학기술자문회의로 간주할 수 있는 자문기구의 범위에 설치 예정인 고등교육법상 지역혁신대학지원위원회를 명시하는 의견을, 중기부는 제정안에 따른 지역별 과학기술 전담기관과 지역과학기술정책연구센터가 수행하는 업무가 산업기술단지 지원에 관한 특별법상 산업기술단지의 기능과 중복된다는 의견을 제시하고 있습니다.

의사일정 23항·24항·27항·35항 등 4건은 체계 자구에 별다른 문제점이 없다고 보았고, 의사일정 26항·28항·30항·31항·32항·33항 등 6건은 경미한 자구 수정이 필요하다고 보았습니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.

(검토보고서는 부록으로 보존함)

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

법률안 심사를 위해 과학기술정보통신부 구혁채 1차관님 그리고 류제명 2 차관님 그리고 박인규 과학기술혁신본부장님 그리고 김종철 방송미디어통신위원회 위원장님 그리고 최원호 원자력안전위원회 위원장님, 오태석 우주항공청장님께서 출석하셨습니다.

많이 오셨다고 꼭 토론을 많이 하실 이유까진 없을 것 같은데……

배경훈 과학기술정보통신부장관은 대통령 순방 동행으로 인해 차관 및 본부장께서 대리 출석하셨습니다.

이 안건들에 대해 대체토론하실 위원님 계십니까?

더 이상 토론하실 위원님 안 계시면 의결하고자 합니다.

있으십니까?

○김용민 위원 장관한테 직접 물어보시는 게 좋을 것 같습니다, 33항.

○곽규택 위원 우리 한 분 있어요.

(「나경원 위원님 있어요」 하는 위원 있음)

○나경원 위원 아니, 나 준비 안 됐는데.

○위원장 서영교 나경원 위원님, 4연타입니다.

○나경원 위원 아니, 됐어요.

○송석준 위원 아니, 그거를 왜 제한을 합니까?

○곽규택 위원 위원장님, 그런 제한은 원래 없습니다.

○나경원 위원 다 할 거예요, 교육부도 아까 많이 했어.

○송석준 위원 아니, 공부를 많이 해 와서 이렇게 관심이 많은데……

○위원장 서영교 아니, 다른 분들이 안 하시니까 하셔도 괜찮을 것 같아요.

○송석준 위원 아니, 다른 사람이 해도 준비했으면 하는 거지.

○박지원 위원 송 위원님 얘기할 필요 없잖아.

○위원장 서영교 그렇지.

○송석준 위원 제가 대변인입니다.

○위원장 서영교 아유, 박지원 위원님 오셨습니다. 감사합니다.

그러면 김용민 위원님.

○김용민 위원 아니, 33항…… 위원장님이 진행하시면 될 것 같아요.

○위원장 서영교 아니요, 해 주세요. 대체토론하시려는 거예요?

○김용민 위원 제가요? 대체토론 안 해도 됩니다. 다음번에 못 할 것 같아서 안 됩니다.

○위원장 서영교 장관께서……

○김용민 위원 아마 답변을 하실 거라면……

○위원장 서영교 우선 나경원 위원님 토론하시겠습니까?

○나경원 위원 ……

○위원장 서영교 그러면 1분 하세요, 다음에 또 하시고요.

○나경원 위원 아니, 계속 1분 하라고 그러시면 하나만 더……

○위원장 서영교 2분 하시게요? 그러면 2분 하세요.

○송석준 위원 아니, 그래도 2분은 해야지요.

○나경원 위원 지금 우주항공청장님 나오셨나요? 잠깐만……

○송석준 위원 지금 제가 엄청 자제하고 있습니다.

○위원장 서영교 그러게요.

○나경원 위원 우주항공청에 제가 한번 갔다 왔는데, 우주항공복합도시 건설 특별법 이 부분에 과기부장관님과 같이 협력하셔서 조금 빨리 통과시킬 준비가 돼 있으신가요?

○우주항공청장 오태석 현재 관련 법안은 국토부 소관으로 되어 있어서 그에 관련해서 긴밀히 협조하도록 하겠습니다.

○나경원 위원 제가 보니까 앞으로 대한민국이 우주에 대한 준비를 많이 해야 되기 때문에 이 부분에 있어서 조금 더 적극적으로 움직여 달라 이 말씀 부탁드립니다.

방미통위 위원장님 나오셨지요, 김종철 위원장님?

○방송미디어통신위원장 김종철 예.

○나경원 위원 최근에 방송심의기구라든지 이런 부분에 대한 국민들 걱정 많은 거 아시지요?

○방송미디어통신위원장 김종철 예, 항상……

○나경원 위원 지난번에 우리 당이 추천한 경우에는 민주당이 부결까지 해 갖고 이진 완전히 민주당 마음대로 이렇게 움직여서는 안 되는, 어떻게 보면 정치적인 중립성을 보장하는 것으로 설계된 것이 방통위였고, 그것이 사실상 이진숙 위원장 내쫓기 위해서 이름만 바꾼 것이 지금의 방미통위 아닙니까? 내용은 다 똑같지 않습니까? 그러면 정치적

중립성이 보장되어야 되겠지요?

○**방송미디어통신위원장 김종철** 예, 법상 방송과 관련되어져서 정치적 중립성과 독립성을 유지하도록 저희 위원회에 법적 책임이 있습니다.

○**나경원 위원** 그런데 구성을 보면 그렇지 않다는 거 아닙니까. 그래서 이 부분에 있어서 민주당 일방적으로 이렇게 개문발차하는 형식은 결국은 국민들에게 나중에 비난 가능성이 높아질 거라는……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

것을 다시 한번 말씀드리고요.

그리고 산하 방송미디어통신심의위원회도 마찬가지로 굴러가는 것으로 보여집니다. 이 부분에 대한 심각한 문제점을 제기하고 이것이 바로 언론의 독립, 중립성, 공정성까지 훼손할 수 있 때문에 이 부분에 대해서 마음대로 하실 생각하지 말고 대통령하고도 적극적으로 소통하셔서 적어도 최소한의 중립성이 보장될 수 있도록 노력해 주실 것을 촉구합니다.

○**위원장 서영교** 말씀하십시오.

○**방송미디어통신위원장 김종철** 법상 책무를 다하기 위해서 노력하겠습니다.

○**나경원 위원** 말씀만 하시지 말고 행동으로 보여 주십시오.

○**위원장 서영교** 다음 토론하실 분 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 신동욱 위원님, 2분 토론해 주십시오.

○**신동욱 위원** 방미통위원장, 오랜만입니다.

요즘 YTN 문제 기사도 보고 그러는데 저는 그런 것도 중요하지만, 스타링크 혹시 얘기 많이 들어 보셨지요? 일론 머스크가 우주에 위성 띄워서 통신 다 이렇게 하는 게 이번 이란전에서도 화제가 많이 됐었잖아요. 그 부분에 대해서 저는 방미통위가 국내 정치 개입이라든지 방송사 개입 같은 것 그만하시고, 지금 우주항공청장도 나오셔서 지금 정말 큰, 시중에서 핫이슈거든요. 이런 부분에 대해서는 논의나 연구나 이런 걸 좀 하십니까?

○**방송미디어통신위원장 김종철** 예, 저희 소관 업무와 관련되어져서 미래 성장 동력이 될 수 있는 방송미디어통신 분야의 산업화 부분들을 국정과제의 한 부분으로 저희들이 부여 받고 있고, 그와 관련된 노력들을 하기 위해서 준비를 하고 있습니다.

○**신동욱 위원** 어떤 노력, 어떤 준비를 지금 하고 계십니까? 아니, 왜냐하면 굉장히 빠른 변화가 예상되는 분야여서, 물론 우리가 당장 그런 위성을 띄워서 민간기업이 하는 거를 방미통위에서 당장 해라라고 말씀드릴 수는 없겠지만 이런 것에 대한 대비책, 이를테면 그게 국내 통신산업을 굉장히 위축시킬 가능성, 이런 부분에 대해서는 방미통위에서 그런 거 연구 좀 하셔야 되는 거 아닌가 싶어서 드리는 말씀입니다.

○**방송미디어통신위원장 김종철** 통신산업 자체와 관련해서는 우리 국방부……

○**신동욱 위원** 물론 그렇긴 한데, 그러면 대답 좀 해 주세요. 어떻게 대책을……

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 위원님, 과기정통부제2차관입니다.

지금 스타링크, 그쪽에서 하는 이런 것들이 저궤도 위성통신망인데요, 지금 스타링크하고 원웹이나 다른 국제 사업자들이 독자망들을 굉장히 빠르게 구축하고 있어서 저희도 예타사업을 통해서 저궤도 위성망 기술 확보를 위한 그런 사업들을 우주청과 함께 과기정통부가 해 나가고 있습니다.

그리고 여러 가지……

○**신동욱 위원** 정부 차원에서 지금 할 수 있는 것들이 있습니까?

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 정부 차원에서 예비타당성을 거쳐서 저희가 저궤도 위성 기술개발사업을 지금 진행 중에 있습니다.

○**신동욱 위원** 언제쯤 일정, 시간……

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 저희가 5년 계획으로 해서 자체적인 저궤도 위성을 발사하는 계획과 함께 국방부나 안보적인 측면에서 독자적인 저궤도 위성망을 확보할지 여부에 대한 논의들을 관계 부처하고 지금 진행 중에 있습니다.

○**위원장 서영교** 과기부장관님을 대신해서 구혁채 1차관님.

○**과학기술정보통신부제1차관 구혁채** 예, 1차관입니다.

○**위원장 서영교** 오늘 법안 제33항 지역주도 과학기술혁신 촉진에 관한 법률안 관련해서 교육부하고 합의한 내용이 있습니까?

○**과학기술정보통신부제1차관 구혁채** 위원장님, 그거는 혁신본부장의 소관인데 말씀……

○**위원장 서영교** 그래서 혁신본부장이 오늘 같이 나오셨군요?

○**과학기술정보통신부과학기술혁신본부장 박인규** 제가 답변드리겠습니다.

○**위원장 서영교** 혁신본부장이 수정 합의한 내용 말씀해 보세요.

○**과학기술정보통신부과학기술혁신본부장 박인규** 합의한 내용은 저희가 지역과학기술자문회의를 만들게 되는데 그 안에 교육부가 이미 교육 기능을 또 뺄 수 없기 때문에 지역혁신대학지원위원회를 만들고 있습니다. 그래서 그 위원을 추천받아서 함께 고려한다는 것을 10조 5항에다가 각호 2항에다가 집어넣었습니다. 그래서 수정 내용을 반영하기로 하였습니다.

○**위원장 서영교** 그러니까 기존에 있는 법안은 지방이 주도하는 자생적 과학기술 혁신 생태계 조성 이런 의미였는데 교육부가 과학기술 혁신생태계 조성을 위해서는 지역혁신대학지원체계 그리고 지역과학기술자문회의 등으로 해서 연계가 필요하다 이런 내용이 들어왔고 그래서 지금 지역과학기술자문회의 위원 구성에 지역혁신대학지원위원회 위원을 임명 가능하게 했다 이런 내용이십니까?

○**과학기술정보통신부과학기술혁신본부장 박인규** 예, 10조 5항 두 번째 쪽지에 ‘시도지사가 위촉한 사람’으로 들어가 있습니다.

○**위원장 서영교** 시도지사가 위촉한다고 하는 것은 시도 지자체와 함께 연계한다 이런 의미시군요?

○**과학기술정보통신부과학기술혁신본부장 박인규** 예, 맞습니다.

○위원장 서영교 그렇게 해서 지금 수정안을 만들었다는 말씀이지요?

○과학기술정보통신부과학기술혁신본부장 박인규 예, 그렇습니다.

○위원장 서영교 지금 위원님들 질의처럼 과학기술정보방송통신위원회가 할 일이 아주 많습니다, 기대하는 것도 많고. 지금 대통령과 장관이 순방도 같이 간 것으로 알고 있습니다.

조금 전에 코스피가 6417을 찍으면서 역사상 최대치, 저희 법사위에서 상법을 통과시키고 코스피 5000을 찍고 오늘 6417을 찍었다고 합니다. 지금이 전쟁의 위기 속에서 어려운 상황이지만 골든타임인 것 같은데 과학기술정보방송통신위원회에서 잘해 나가 주시기를 법사위에서 요청합니다.

더 이상 토론하실 위원님 안 계시면 의결하겠습니다.

그러면 의사일정 제23항·24항·27항·35항의 법률안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음으로 의사일정 제25항·26항·28항·32항 및 34항의 법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로, 그 외 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음으로 의사일정 제33항 지역주도 과학기술혁신 촉진에 관한 법률안(대안)은 대체토론에서 논의된 사항을 반영하여 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로, 그 외 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

구혁채 차관님, 류제명 차관님, 박인규 본부장님, 김종철 위원장님, 최원호 위원장님, 오태석 청장님 수고하셨습니다. 이석하셔도 좋습니다.

감사합니다.

다음은 외통위입니다.

36. 대한민국 재외공관 설치법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2210355)

37. 외무공무원법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2215486)

38. 재외동포기본법 일부개정법률안(대안)(외교통일위원장 제출)

(15시27분)

○위원장 서영교 다음으로 외교통일위원회 소관 의사일정 제36항부터 제38항까지 3건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

최기도 전문위원 검토보고해 주십시오.

(제안설명서는 부록에 실음)

○전문위원 최기도 전문위원입니다.

의사일정 제36항부터 제38항까지 이상 3건의 외교통일위원회 소관 법률안에 대한 체계·자구 검토결과를 보고드리겠습니다.

법률안에 대한 수정의견은 재외동포청과 협의하여 제시된 것임을 말씀드립니다.

의사일정 제38항 재외동포기본법 일부개정법률안은 연도별 시행계획에 따른 추진실적에 대하여 매년 자체평가를 실시하고 재외동포 업무 수행체계를 정부조직으로 일원화하기 위하여 재외동포협력센터의 근거조항을 삭제하는 내용으로 부칙의 문구를 일부 수정하는 등 법문의 의미를 명확히 하기 위한 경미한 자구 수정이 필요하다고 보았습니다.

의사일정 제36항 및 37항은 체계·자구에 별다른 문제점이 없다고 보았습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

(검토보고서는 부록으로 보존함)

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

법률안 심사를 위해 박윤주 외교부1차관님 그리고 김민철 재외동포청 차장 위원님께서 출석하셨습니다.

조현 외교부장관과 김경협 재외동포청장은 대통령 순방 등으로 인해 차관과 차장이 대리 출석하였습니다.

이 안건들에 대해서 토론하실 위원님 계십니까?

송석준 위원님 2분 토론하십시오.

○송석준 위원 박윤주 차관님!

○외교부제1차관 박윤주 예, 위원님.

○송석준 위원 정동영 장관 발언이 지금 한미동맹의 심각한 위기를 초래하고 있는데 이와 관련해서 정부에서는 어떤 인식을 갖고 있는지 말씀해 주시겠습니까?

○외교부제1차관 박윤주 기본적으로 저희는 한미동맹 관계를 매우 중시하는 입장에 서 있고 또 정보 관련 사항에 대해서는 확인하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 하지만 한미 간의 정보 교류는 아주 상호 보완적인 성격을 가지고 있으면서 원활하게 이루어지고 있다고 말씀을 드리겠습니다.

○송석준 위원 원활하게 이루어지는데 이렇게 또 논란이 되고 있는 것은 무슨 얘기인가요? 겉으로는 문제없는데 속으로는 문제가 많다는 걸 방증하는 것 아닙니까?

○외교부제1차관 박윤주 지금 한미 간에 여러 가지 역지력 측면에 있어서나 이런 부분에 있어서 전반적인 협조가 아주 원활하다고 말씀드릴 수 있겠습니다, 위원님.

○송석준 위원 그런데 지금 당장 외교적인 여러 가지 마찰이 나타나고 있잖아요. 지금 고위직, 그것도 대통령께서도 거드는 듯한 말씀을 하시니까…… 아무 문제가 없는 것처럼 얘기하시는데 실제 한미 관계가 불편한 건 사실이잖아요. 무역협상도 굉장히 어렵게 됐고 또 특히 이번 호르무즈 해협 관련한 이슈에 대해서도 지금 미국이 우리에게 대해서 불만을 갖고 있었던 것도 사실이잖아요. 국제외교 또 안보·경제 이런 종합적인 측면에서 한국의 스탠스가 지금 미국이 봤을 때는 그렇게 신뢰할 수 있는 그런 건 아니다. 지난번에 한미의원연맹 우리 여야 의원들이 미국에 갔을 때도 미국의 싱크탱크 관계자들이라든가 정부 관계자들을 만나면 그런 게 감지가 됐어요. 지금 그게 아직도 해소되지 않았다는 느낌이 들거든요. 이것에 대해서 그냥 겉으로 문제없다 이러지 마시고 진지하게 다시 한번 얘기해 보세요.

○외교부제1차관 박윤주 한미 간에는 함께 힘을 합쳐서 헤쳐 나가야 될 여러 가지 많은 이슈들이 있고 그런 부분에 있어서 각 측에서 저희가 긴밀한 소통을 하고 있다는 말

씀을 드리겠습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**송석준 위원** 그러니까 위에서 사고 쳐도 밑에서 실무적으로 차질 없이 착착 원칙이 무너지지 않고 절대 그것이…… 이렇게 그냥 쉬쉬하고 넘어가다 나중에 큰일로 터지는 거예요. 어느 날 정말 땅이 딱 꺼지듯이 문제가 생기니까 겉으로 문제없다 이러지 마시고 자꾸 내부적으로 보고를 하셔서 ‘장관님, 이러시면 안 됩니다’, 고위직계들 진언을 할 줄 알아야 돼요. 잘못하면 국민들이 독박 쓰잖아요, 윗분들이 자꾸 오판을 해 가지고. 한 밤중에 SNS에 이상한 얘기 했다가 그게 결국은 사회적 이슈가 되고……

체대로 한번 해 주세요.

○**외교부제1차관 박윤주** 예, 열심히 하겠습니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

박지원 위원님 토론해 주십시오.

○**박지원 위원** 이번 장동혁 대표가 가서—미 국무성에는 제가 알고 있기로는 차관보급이 20명이 넘습니다—차관보 뒤통수를 보고 왔는데 그게 누구입니까?

○**외교부제1차관 박윤주** 위원님, 저희가……

○**박지원 위원** 제1야당의 대표가 미국을 가셨는데 외교부에서 국무성의 차관보 뒤통수 그것도 파악 못 해요?

○**외교부제1차관 박윤주** 자체적으로 일정을 가지시고 그런 부분에 대해서는 특별히 저희가 파악하려고 하지는 않았습니다.

○**박지원 위원** 송영길 전 대표는 현직 DNI를 만나고 왔어요. DNI, 미국 16개 정보기관을 총괄해서 매일 16개 정보기관의 보고서를 망라해서 다음 날 아침 미국 대통령, 즉 트럼프를 맨 먼저 만나서 보고하는 사람을 만나고 왔어도 구체적 내용은 밝히지 않고 있는데 제1야당의 대표가 국무성 차관보 뒤통수 보고 온 것을 우리 국민들이 어떻게 납득하겠나 저는 그렇게 생각합니다.

정동영 장관의 그러한 문제는 이미 정동영 장관이 청문회 때도 구성 얘기를 했고 뉴욕 타임스 등 여러 언론에서, 방송에서 언급된 것 있지요?

○**외교부제1차관 박윤주** 예, 관련 발언이 있는 걸로 알고 있습니다.

○**박지원 위원** 그것이 왜 문제지요? 오늘도 외신에 보면 북한의 핵 위험지구가 하나 발견됐다고 해요. 그 지역을 말하면, 그것이 언론에 보도된 것을 인용해서 물으면 기밀 누설입니까?

제가 국정원장을 할 때도 가장……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

한미동맹, 정보동맹 굳건하게 하고 있어요. 그러나 자주국가이기 때문에 충돌이 있으면 미국에서 그러한 정보를 며칠 안 보내는 경우도 있는데 또 우리도 상대적으로 안 보내

요.

외교부에서 그러한 말썽이 나지 않도록, 국민이 염려하지 않도록 잘 조치해 주시기 바랍니다.

○외교부제1차관 박윤주 노력하겠습니다, 위원님.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

지금 박지원 위원님 말씀처럼 이미 청문회 때 나왔던 말이고 그리고 곳곳에, 2016년 논문에도 있고 언론에 보도된 내용이라는 것 확인하고 계시지요?

○외교부제1차관 박윤주 예, 관련 사항 봤습니다.

○위원장 서영교 정동영 장관의 말씀은 이미 청문회 때 그리고 곳곳 언론에 보도된 것입니다. 팩트체크는 확실히 하고 가시면 될 것 같습니다.

다음 발언은 신동욱 위원님 토론하세요.

○신동욱 위원 외교부차관님!

○외교부제1차관 박윤주 예, 위원님.

○신동욱 위원 구성 문제 그동안에 청문회 때 얘기했고 이런 문제를 제가 여쭙보고 싶은 게 아니고 당장 오늘 아침 신문 1면을 보면 정보 유출 문제로 한미 간의 갈등, 난기류가 지금 감지된다. 메이저 언론들이 그렇게 다 보도를 하고 있는데 여기가 아무리 법사위지만 차관님이 나오셔서 가지고 우리는 한미 간에 찰떡 공조를 지금 하고 있다, 아무 문제없다……

미국이 어쨌든 정보 제공을 통제한다 이런 기사가 났는데 그렇게 말씀하시면 여기 있는 국회의원들은 무슨 허수아비입니까? 사실관계는 분명히 말씀을 하시고 그 부분에 대해서 우리가 어떤 대책을 마련하고 있다라든지 외교부 차원에서 어떤 소통을 하고 있다라든지 어떤 노력을 하고 있다라든지 이런 말씀을 해 주셔야지, ‘아무 문제없습니다’……

물론 좋습니다. 정동영 장관이 말씀하신 그 부분이 이미 다 알려진 것이라고 한다면 그러면 미국이 우리 국방부장관에게 그 문제를 가지고 괜히 시비를 거는 것이 그게 더 이상한 것 아닙니까?

○외교부제1차관 박윤주 제가 국방부장관님께 어떠한 메시지가 전달됐다는 얘기를 듣지 못했습니다마는 일단 위원님도 아시지만……

○신동욱 위원 아니, 적어도 신문은 보셔야지요. 한미 정보 공유를 제한하겠다는 입장을 직접 전달했다는데 차관이 나오셔서 가지고 ‘나 잘 모르겠다’ 그러면 외교부차관은 그 자리에 뭣 하러 앉아 있습니까?

○외교부제1차관 박윤주 그러니까 그 사실관계를 제가 모르겠다는 거고 기사는 보았습니다, 위원님. 정보 관련 사항은 한미 양국 간의 여러 가지 동맹관계 차원에서 협조를 원활하게 하는 차원에서도 확인하지 않고 있고 그것은 국제적인 관행에 해당됩니다. 되도록 위원님께서 양해해 주시면……

○신동욱 위원 아니아니, 잠깐만요. 차관님, 지금 장관 해외출장 가셨잖아요?

○외교부제1차관 박윤주 예.

○신동욱 위원 그러면 이런 사안이 생겼으면 미국 대사관에 미국이 어떤 입장인지 빨리 좀 알아 봐라 지시도 안 합니까? 신문 보고 그냥 개인적으로 이것 별문제 없네 그러

면 끝나는 거예요?

○외교부제1차관 박윤주 관련 내용은 여러 가지……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○신동욱 위원 아니, 언론이 1면 톱으로 지금 일제히 걱정들을 하고 있습니다. 문제 인식의 수준이 이 정도 가지고는 곤란하다 저는 이렇게 말씀을 드리는 거예요. 구성 이게 비밀이나 아니냐의 문제를 떠나서요.

답변 잠깐만 듣고……

○위원장 서영교 답변하세요.

○외교부제1차관 박윤주 관련 보도나 여러 가지 국내적인 논란이 되고 있는 부분에 대해서는 저희들도 파악을 하고 있고 그런 부분에 대해서 한미 간에 긴밀한 소통을 하고 있다는 말씀을 드리고요. 그 소통의 목표는, 지금 여러 가지 목표 속에서 저희가 추구하는 바는 한미 간의 여러 가지 역지력이라든가 또 정보 소통 문제에 있어서 큰 공백이 있지 않도록 해 나가겠다 그런 방향성을 가지고 있습니다, 위원님.

○위원장 서영교 박은정 위원님 토론해 주십시오.

○박은정 위원 화면 좀 올려 주세요.

(영상자료를 보며)

차관님, 지금 국민의힘에서 계속 정보 유출이니 이렇게 침소봉대하고 있는데 국민들이 들으면 기가 막힐 것 같습니다. 북한에 무인기 보내서 전쟁을 유도했던 국민의힘 정권이 하던 것이야말로 안보 참사겠지요. 보수언론과 국민의힘이 지금 떠든다고 해서 같이 부화뇌동해 가지고 오히려 안보 불안을 그리고 미국하고의 관계를 악화시키고 있어요.

지난 20일에 대통령까지 나서 가지고 이게 사실이 아니다 정정하셨고요. 대통령 말씀처럼, 지금 보시는 바와 같이 저것은 2016년도에 미국 ISIS 보고서에서도 언급이 됐고 우리나라 언론에서도 이미 보도된 내용입니다. 그리고 연합뉴스랑 KBS가 친절하게도 구성시를 강조까지 해 주면서 북한 핵시설이 어디 있는지 전 국민에게 알려 줬습니다. 자료의 원출처에도 확인할 수 있습니다. 아예 위성지도를 보여 주고 있습니다. 이게 기밀입니까? 인터넷 검색만 해도 나오는 자료입니다.

명백한데도 국민의힘이 계속 기밀 누설이라고 억지 부리는 속셈이 뻔하지 않습니까? 곧 있을 지방선거에서 안보 공포 마케팅을 하려는 것 아닙니까? 하루가 멀다 하고 한미 동맹을 외치고 당 대표는 국민 세금으로 미국에 이유 모를 출장을 가면서 정작 가짜뉴스로 한미동맹을 위태롭게 만들고 무인기로 안보 리스크를 만드는 것은 국민의힘입니다.

차관님 어떻게 생각하십니까?

○외교부제1차관 박윤주 정보 관계 부분에 있어서 한미 간에 소통을 긴밀히 해 나가도록 하겠습니다.

○박은정 위원 이상입니다.

○위원장 서영교 윤상현 위원님 토론해 주십시오.

○윤상현 위원 저희가 안보 공포 마케팅 이런 차원에서 말씀드린 것도 아니고, 장동혁

대표가 이번 미국 방문을 해서 백악관도 가고 또 국무부도 가고 한 것은 사실입니다. 그래서 서로 조우할 수 있는 기회도 가질 수도 있었는데 장관들하고 공식적으로 그것을 못했다는 사실이지 그렇게 언론에 나온 것대로 폄하해서는 안 될 것 같다는 말씀을 드리고요.

사실 저도 외교 분야에, 외통위에 오래 있어서 예를 들어서 강선, 영변, 구성에 우리나라 농축 시설이 있다는 것 다 압니다. 솔직히 저도 알고 용덕동에 있다는 것 다 알아요. 그런데 문제는 뭐냐 하면 장관님께서, 저도 정동영 장관님 참 친하고 하지만 이것에 대한 소스, IAEA 리포트에 있다, 연구소에 있다 이것을 제대로 못 밝혔는데 미국이 저렇게 정보 공유를 제한하겠다는 나오는 이유는 그간에 정동영 장관의 열정이 넘치다 보니까 통일부장관도 하고 국가안보실장도 해야 되고 외교부장관의 역할도 해야 되고 국방부장관 역할도 해야 되고. 예를 들어서 DMZ 관할권 문제, 한미연합군사훈련 문제, 이국가론 전부 막 쏟아 내는 게 결국은 일종의 국가안보국장같이 돼 버렸고 그게 어떤 한미 간의 현안 문제나 여러 기류에서 많이 어긋나니까 미국 측에서 일종의 브레이크를 건 겁니다, 브레이크.

사실 구성에 있는 것 다 알아요. 용덕동에 있는 것 다 알거든요. 그래서 이것에 대한 메시지를 우리가 겸허하게 받아들여야 된다는 것, 미국이 한미 관계에 있어서 이상기류가 있고 일종의 침을 하나 놓는구나. 그래서 이것을 너무 무시해서도 안 되고 그렇지만 너무 깊이 신중하게 생각, 하여튼 그 복선의 의미를 알아라 이 말씀 드리고 싶습니다.

○나경원 위원 저요.

○위원장 서영교 나경원 위원님 토론해 주십시오.

○나경원 위원 한미동맹이 흔들리고 있다는 것은 단순히 정동영 장관의 발언뿐만이 아닌 것 잘 알고 계실 겁니다.

대통령께서 이스라엘 관련해서 허위사실을 SNS로 올리고 이에 대해서 이스라엘 외교당국에서도 입장을 말씀하셨습니다. 이것은 한·이스라엘 관계가 아니라 한미동맹과 직결되는 것을 외교부차관은 잘 아실 거고요.

그뿐만 아니라 오늘 기사를 보니까 한미 고위급 회담의 의제로 쿠광 김범석 의장의 신변 안전을 보장해 달라는 것을 요구했어요. 그런데 여기에 대해서 우리 정부는 거절한 것으로 알려졌나 이렇게 나오고 있습니다.

또 그것뿐입니까? 얼마 전에 방시혁 하이브 의장이 BTS 미국 투어에 같이 동반하게 해 달라고 그랬는데, 그런데 방시혁 의장에게 바로 구속영장을 청구했어요.

또 지금 최근에 집단소송법을 오늘 오전에도 법사위에서 공청회를 했는데 집단소송법 소급효 금지가, 소급효를 지금 추진하는 것이 결국은 쿠광을 겨냥한 것으로 해서 미국 당국으로부터 항의를 받았다, 메시지가 왔다 이런 이야기가 있습니다.

지금 동시다발적으로 외교안보부터 경제까지 관여가 되고 있는데 이 부분에 대해서 정말 외교부가 밀접한 소통을 하고 있는지 차관께서는 미국의 어느 라인하고 소통하고 있는지 대답해 주시고. 그리고 두 번째, 집단소송과 관련해서 쿠광과 관련한 미국 측의 어떤 메시지가 있었는지 그 두 부분 답해 주시기 바랍니다.

○외교부제1차관 박윤주 경제 사안을 포함해서 미국과 각급에서 긴밀히 소통하고 있습니다. 제가 어느 일시에 어느 레벨에서 소통 중이라고 말씀드릴 수 없음을 양해해 주시

면 좋겠습니다.

기본적으로 국내적인 국내 법 절차와 관련되는 부분에 있어서는 공정한 법 집행이 이루어질 것으로 저희가 그렇게 잘 설명을 해 나가고 있고 이런 문제가 한미 간의 조인트 팩트시트나 이런 부분의 이행에 있어서 한미 지도부가 합의하고 또 한미 정부가 합의한 그런 부분에 있어서 큰 장애물로 작동하지 않도록 면밀히 관리를 해 나가고 또 계속 소통을 해 나가도록 하겠습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○나경원 위원 집단소송 관련한 쿠광, 집단소송의 소급효와 관련해서 미국 측으로부터 쿠광과 관련한 것 아니냐에 대한 메시지가 있었는지 없었는지 답해 달라는 부분 답해 주십시오.

○외교부제1차관 박윤주 제가 아는 한에서 아직 그런 것은 직접 들은 바는 없습니다.
.....

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

조금 전에 이것도 KBS에서 나와 있는 내용이거든요. KBS 그리고 또 KBS 라이브가 직접 보도하고 있는 그런 내용인데요.

2016년 ISIS 보고서 그리고 나와 있는 보고서 전체를 보면 이미 충분히 나와 있는 자료이고요. 이게 미국에 있는 정보를 유출한 게 아니냐라고 확실하게 얘기를 하셔야지 국민도 안 불안하고 국민의힘도 이런 이야기 안 할 것 아닙니까? 한미 관계를 잘하자 이 얘기는 충분히 가능하고 외교부든 통일부든 정확히 이 이야기를 해야 합니다. 그리고 통일부장관도 그렇고 다 하신 것으로 알고 있습니다.

그래서 지난해 국제전략문제연구소(CSIS)에서 그리고 2016년은 미국 과학국제안보연구소(ISIS)에서 이미 이런 내용들은 전부 다 나와 있는 내용입니다. 그래서 다시 한번 이 내용은 아까 윤상현 위원님도 알고 계시다고 한 것처럼 모두 알고 있는 내용이면서 그러나 이 과정 속에서 미국과의 관계를 잘해 나가야 된다 이렇게 정리하도록 하겠습니다.

○나경원 위원 위원장님, CSIS에서는 공식적으로 부인한 메시지를 냈다는 것을 다시 한번 지적합니다. CSIS 부분은 위원장께서 잘못 알고 계십니다.

○신동욱 위원 함부로 정리하지 마세요, 그런 것.....

○위원장 서영교 아니, 지금 보도에 다 나와 있는 내용입니다.

○나경원 위원 아니, 정동영 장관이 CSIS의 공식 보도 전문을 인용한 것을.....

○송석준 위원 전문적이고 예민한 것은 법사위원장이 정리할 사안이 아니에요.

○나경원 위원 거기서 부인하는 메시지를 냈습니다.

○위원장 서영교 미국 과학국제안보연구소.....

○송석준 위원 그것을 여기서 정리하면 큰일 납니다. 우리 법사위의 범위를 벗어난 문제고 외교안보 문제랑 직결되기 때문에.

○신동욱 위원 함부로 정리하지 마세요. 이것 되게 예민한 얘기고.....

○위원장 서영교 아니, 이 내용이 다 2016년도 보도 아닙니까?

○송석준 위원 그러니까 그런 것을 아주 확실하지 않은 것을.....

○위원장 서영교 이 날씨가 2016년도 보도예요. KBS, 연합뉴스.

○송석준 위원 이것은 국정조사특위 하듯이 하면 안 돼요. 큰일 나요. 그렇게 하는 것은 아니에요.

○박지원 위원 위원장님, 야당에서는 여러 사람이 발언했고 우리 민주당에서는 저만 했기 때문에 1분만 더 주세요.

○신동욱 위원 우리가 질의하는 것을 굳이 왜 정리하냐고요, 위원장이.

○위원장 서영교 아니, 위원장도 이야기를 해야지요. 서로 논란이 될 때 중요한 것은 정리해야 합니다.

○신동욱 위원 아니, 질문을 하세요. 왜 우리가 얘기한 것을 정리를 하려고 그러냐고.

○박지원 위원 제가 질문을 할 테니까.

○송석준 위원 그것은 예민한 문제니까 여기서 그렇게 쉽게 얘기하지 마세요. 결론 내리듯이 그렇게 하면 안 되지. 얼마나 예민한 문제인데.

○신동욱 위원 본인이 왜 결론을 내리고 정리를 하냐고. 우리는 그냥 질의한 거예요.

○위원장 서영교 그러면 더불어민주당의 박지원 위원님 2분 토론해 주십시오.

○박지원 위원 외교부차관.

○외교부제1차관 박윤주 예, 위원님.

○박지원 위원 오늘 아침에 KBS 보도를 보면, 이것도 보도예요. ‘구성시 용덕동에 핵시설 창고로 의심되는 것이 발견됐다’ 이것 얘기하면 기밀 유출한 거예요? KBS 보도가 나왔는데 구성시 용덕동에 북한의 핵시설을 감춰 놓는 그런 창고 같은 것이 발견됐다 이러면 이것을 얘기하면 기밀 누출인가요?

그리고 차관께서도 물론 외교관이기 때문에 수사적 답변을 하시지만 꼭 떨어지게 해야 돼요.

지금 한미 갈등 있어요?

○외교부제1차관 박윤주 한미 관계 잘 이행해 가고 있습니다.

○박지원 위원 잘되고 있잖아요.

제가 국정원장 퇴임 후에 윤석열 정부에서 박진 전 외교부장관이 인수위 때 단장으로 미국을 갔어요. 코로나 때문에 여러 인사를 못 만났지만 그분이 ‘문재인 정부 친중·친북 정부다’라고 미국 고위층한테 얘기를 하니깐 미국 고위층이 ‘그렇지 않다. 지금 현재 최고의 한미동맹 관계를 유지하고 있다’ 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 박진 전 장관이 깜짝 놀라 가지고 소위 앤드루 김을 찾아갔어요, ‘이게 뭐냐’. 앤드루 김이 ‘지금 그렇지 않다’. 어느 때보다도 한미동맹 관계가 좋고 오히려 이 관계를 깨뜨린 것은 윤석열 정부 아니에요? 그렇기 때문에 정동영 장관이 얘기한 것은 사실을 확인했을 뿐이에요.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

똑똑히 답변하세요. 그렇게 어물어물하면 국민이 오해한다고요.

그러면 구성시 용덕동에 핵시설 창고가 있다 하는 얘기를 박지원이 얘기했다고 해서 이게 기밀 누출이냐고요. 아니잖아요. 보도를 인용해서 한 거예요. 그러한 맥락에서 정동영 장관의 문제로 한미 어떤 갈등이 없다. 제가 알고 있기로는, 저도 라인이 있어요. 알

아 보니까 없어요. 그렇기 때문에 차관은 소신껏 말씀해 달라 하는 것을 말씀드립니다.

○외교부제1차관 박윤주 긴밀히 잘해 가겠습니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

그러면 더 토론하실 위원님이 안 계시므로 의사일정 제36항, 37항의 법률안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

이의가 없으면 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 의사일정 제38항의 법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로 그 외의 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

이의가 없으면 가결되었음을 선포합니다.

긴장되는 시기입니다. 긴장되는 시기에 그래도 국익을 최우선으로 그리고 실익이 있는 외교 관계 그러나 한미 관계는 철저하게 하나가 되는 그런 관계로 외교부 활동을 해 주시기를 바랍니다.

박윤주 차관님, 김민철 차장님 수고하셨습니다.

이석하셔도 좋습니다.

39. 국방개혁에 관한 법률 일부개정법률안(유용원 의원 대표발의)(의안번호 2210485)

40. 국방·군사시설 사업에 관한 법률 일부개정법률안(김용태 의원 대표발의)(의안번호 2215184)

41. 군무원인사법 일부개정법률안(김태선 의원 대표발의)(의안번호 2214835)

42. 군인 재해보상법 일부개정법률안(유용원 의원 대표발의)(의안번호 2211082)

43. 예비군법 일부개정법률안(부승찬 의원 대표발의)(의안번호 2210696)

44. 군수품관리법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)

45. 군인복지기본법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)

46. 군인사법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)

47. 군인연금법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)

48. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)

49. 주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)(국방위원장 제출)

(15시52분)

○위원장 서영교 다음으로 의사일정 제39항부터 제49항까지 국방위원회 소관 법률 11건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

(제안설명서는 부록에 실음)

최기도 전문위원 검토보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 최기도 전문위원입니다.

의사일정 제39항부터 제49항까지 이상 11건의 국방위원회 소관 법률안에 대한 체계·자구 검토 결과를 보고드리겠습니다.

각 법률안에 대한 수정의견은 국방부와 협의하여 제시된 것임을 말씀드립니다.

의사일정 제43항 예비군법 일부개정법률안은 기존 비상근 예비군의 명칭을 상비예비군으로 변경하는 내용으로 현행법에 따른 비상근 예비군을 개정안에 따른 상비예비군으로 보도록 경과조치를 신설하는 수정의견을 마련하였습니다.

의사일정 제45항 군인복지기본법 일부개정법률안은 국방부장관이 군인복지기본계획을 확정하거나 변경할 경우 이를 국회 소관 상임위원회에 제출하고 초급간부 등도 임대차보증금 이자 지원을 받을 수 있도록 하는 내용입니다. 체계·자구 검토 결과 현행법 제9조제1항제1호에서 규정하고 있는 약칭을 삭제하는 대신 개정안 제9조제1항 단서에서 약칭을 규정하도록 수정의견을 마련하였습니다.

의사일정 제39항, 41항, 42항, 44항, 47항 및 49항은 경미한 자구 수정이 필요하다고 보았고, 의사일정 제40항, 46항 및 제48항은 체계·자구에 별다른 문제점이 없다고 보았습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

(검토보고서는 부록으로 보존함)

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

이 안건들에 대해서 대체토론하실 위원님 계십니까?

오늘 법률안 심사를 위해 안규백 국방부장관께서 출석하셨습니다.

토론하실 위원님 세 분, 이쪽에서는 없으십니까? 그러면 세 분은 2분씩만 토론하도록 하겠습니다.

또 토론하실 위원님 있으시면 말씀 주십시오. 대신 다음 토론은 조금 다른 분에게 넘겨 주시면 좋겠습니다.

토론 세 분으로 정리하시고 그다음 위원회에서 토론하십시오.

윤상현 위원 토론해 주십시오.

○윤상현 위원 존경하는 장관님, 최근 정동영 장관님 발언 좀 전에 외교부 고위 관료분들께 말씀 전했습니다마는 저는 이제 영변, 강선, 구성에 있다는 것 다 알고 있습니다. 웬만하면 거의 알고 있는데 그것에 대한 소스를 정동영 장관께서 IAEA다, CSIS다 이런 식으로 하다가 논란이 된 거고요.

그래서 저는, 기본적으로 정동영 장관님이 역할을 많이 하시지 않습니까? 오래전부터 한반도 관계에 대해서 엄청난 열정을 가지고 계세요. 그래서 최근에 이런 발언들 가지고 미 측 대사관에서 예를 들어서 문의가 왔다, 아니면 제이비어 브런슨 사령관이 장관님께 항의를 했다 등등등, 그래서 정보 공유에 있어서 어떤 제한이 있는 것 아니냐 이런 것에 대해서 우리가 걱정을 하고 있는 차원에서 말씀을 드리는 거고요.

그리고 장관님도 정동영 장관님 잘 하시지 않습니까? 그동안 NSC 같은 것도 있고 그러면, 어떤 때 보면 이분이 통일부장관이신데 한미연합군사훈련에 대해서 이래라저래라 하지요 또 DMZ의 유엔사 관할권에 대해서도 장관님 영역을 치고 들어오잖아요. 또 어떤 때는 2국가론에 대해서 말씀하시고…… 어떻게 보면, 국가안보실장님 계시지 않습니까, 위성락 실장님? 위성락 실장님하고 서로 갈등을 겪는 것 같고.

그래서 저는 2기 이재명 정부, 청와대에 있어서 위성락 실장의 입지가 계속 좁아지고 그리고 소위 말해서 한미동맹을 중시하는 분들의 목소리가 작아지고 거기를, 곧 아마 인

사이동의 어떤 변화가 있을 것 같아요. 그래서 한미동맹이나 한반도 관계에 있어서 중심 있는 역할을 장관님이 해 주십사 그리고 NSC에서 서로 역할 분담을 잘해서 한미 관계나 한중일 관계를 잘해 주십사……

복안 한번 말씀해 주십시오.

○**국방부장관 안규백** 개별 장관님의 해당 발언과 생각에 대해서 제가 논하는 것은 적절하지 않다고 생각합니다마는 통일부장관의 입장이 다르고 또 국방부장관의 생각이 다르고 각각 상이하기 때문에 저는 서로 간에 다른 상태에서 화합적인 목소리가 나와야 된다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 저는 그게 큰, 외적에서 바라봤을 때 크게 문제가 되지 않는다고 생각을 하고 있습니다. 그러나 내부적으로는 열띤 토론을 하면서도 결론은 항상 좋은 결론을 도출하고 있다……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**윤상현 위원** 어떤 때는 장관님 영역을 침범하는 것 같아서 제가 걱정해서 말했습니다.

○**국방부장관 안규백** 괜찮습니다. 잘하고 있습니다.

○**윤상현 위원** 그리고 또 하나, 미국 관계에 항의를 했다, 정보 공유 제한이다, 브런슨 사령관이 항의했다, 이것에 대해서 사실관계를 말씀해 주시지요.

○**국방부장관 안규백** 브런슨 사령관이 누구한테 항의를 했다는 겁니까?

○**윤상현 위원** 장관님한테.

○**국방부장관 안규백** 주한미군사령관이 한국의, 대한민국 국방부장관한테 항의했다는 내용은 한미 군사외교상 적절하지 않고요.

○**윤상현 위원** 외교상 말이 안 되는데, 우려를 전달했겠지.

○**국방부장관 안규백** 그리고 전혀 사실이 아님을 밝혀 드립니다.

○**윤상현 위원** 최근에 이런 문제 가지고 공식·비공식적으로 우려 사항이 전달 안 됐습니까?

○**국방부장관 안규백** 자주 소통을 하고 있기 때문에 이런저런 이야기, 대화는 많이 나누고 있습니다. 지금 제가 이 자리에서도, 그전에 위원님께서 질문을 하신 것이 기억이 나는데 사드 반출 문제도 제가 여러 번에 걸쳐서 미미한 변화는 있을지 모르지만 큰 무기체계에 역외 이동은 없다라고 말씀했는데 안 믿었잖아요. 그런데 결론적으로 없는 걸로 이렇게 결론이 나오지 않았습니까? 그러니까 이 말도 주무 장관인 제 말을 좀 믿어주시기 바랍니다. 전혀 없었습니다.

○**윤상현 위원** 예, 알겠습니다.

○**위원장 서영교** 박지원 위원님 토론해 주십시오.

○**박지원 위원** 안규백 장관님, 국방장관은 국방장관다워야 되고 통일부장관은 통일부장관다워야지요. 그러나 사실을 얘기해야지 지금 얼마 전에 외교부차관 나와 계실 때……

저도 오늘 아침 신문을 보고, CSIS의 빅터 차가 그 사실을 부인했더라고요, ‘CSIS는 없다’. 그리고 나경원 위원도 그러한 내용으로 질문을 했어요. 그런데 보니까 용덕동 문

제에 대해서 CSIS에서 빅터 차, 공동 저자로 글을 썼어요. 그래서 구성 문제는 이미 알려졌어요. 그리고 더 중요한 것은 지금 현재 조선일보 군사전문기자로 명성을 떨치던 유용원 국민의힘 국회의원도 1998년도 구성 문제에 대해서 글을 썼어요. 보도를 했어요. 그것이 기밀입니까? 이것은 아니잖아요.

그래서 저는 견해에 따라서 대북 문제에 대해서, 대미 문제에 대해서 의견을 얘기할 수 있지만 팩트 체크를 하고 사실을 가지고 정동영 장관을 비난해야지 자기들이, 빅터 차도 자기가 글 쓰고 또 조선일보에서도 그러한 글을 썼는데 그것을 자꾸 이번에 기밀 얘기했다 하는 것은 옳지 않다고 생각하는데 국방부장관으로서 어떻게 생각하세요?

○**국방부장관 안규백** 존경하는 위원님 말씀에 동의를 하고 이미 구성과 관련하여 여러 가지 논문이나 또 기고에서도 그 지명 이름이 많이 나왔습니다. 그 이상 제가 답변드릴 것은 상당히 제한된 사항입니다.

이상입니다.

○**박지원 위원** 이상입니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

조배숙 위원님.

○**조배숙 위원** 장관님, 아까 정동영 통일부장관님의 그 발언 때문에 얘기가 있었는데……

그러면 어떠세요, 이게 보니까 지금 미국 정보 공유가 중단됐다는 이런 얘기가 있는데 이것은 맞습니까?

○**국방부장관 안규백** 위원님, 그 얘기가 나온 지가 지금, 3월 11일 이후 같은데요. 3월 12일 이후에 북한이 탄도미사일을 네 번 발사했고 순항미사일을 한 번 발사했습니다마는 그때그때 한미연합정보자산을 바로 공유했고 또 공유한 것을 분석해서……

○**조배숙 위원** 잠깐만요. 그러니까……

○**국방부장관 안규백** 지금 물어보시니까 제가 드리는……

○**조배숙 위원** 2분이니까 제가 말씀 좀 드릴게요.

그런데 이렇게 하니까 국방부 관계자한테 ‘미국 정보 공유 중단된 것이 사실이나’ 하니까 그 답변이 ‘일단은 좀 제한된다, 옛날하고 다르게’ 그런 게 있고요. 그다음에 금방 말씀하셨는데 19일 날 북한이 탄도미사일 집속탄두 시험 발사를 했어요. 그래서 동해상에서 무인도가 초토화됐거든요.

그래서 지금 저희들이 걱정하는 것은 러시아·우크라이나 전쟁 때 북한이 군대를 보내 가지고 그 사람들이 드론전을 경험했던 말이에요. 그래서 전투능력이 상당히 향상됐어요. 지금 우리한테 굉장히 안보에 위협이 되거든요. 그래서 저는 이런 부분에 대해서 우리가 그만큼 대응하기 위한 뭔가를 하고 있는가 좀 그런 걱정도……

○**국방부장관 안규백** 우리는……

○**조배숙 위원** 그런데, 그래서 이런 상황에서 미국과 사실 한미동맹인데 자꾸 이런 과열음이 나니까 좀 걱정이 되는 거예요. 그래서 이런 부분에 대해서 국방부에서 어떤 노력을 하고 있는가, 아니면 문제가 없는데 자꾸 문제가 있다 이렇게 하는 것인지 그럼에도 불구하고 뭔가 좀, 이게 한미 안보 동맹 강화를 위해서 국방부에서는 어떤 노력을 하는지 제가 듣고 싶거든요.

말씀해 주세요.

○**국방부장관 안규백** 워싱턴 쪽하고도 수시로 소통을 하고 있고 또 한국에 나와 계시는 브린슨 사령관하고도 입체적으로 장관…… 또 그 이하, 밑의 각국 실장, 실국장들이 주한미사령부와 함께 여러 가지 소통을 깊게 나누고 있습니다. 그런데 조금 전에 위원님이 염려하시는 그런 여러 가지 무기체계는 우리가 모든 무기체계에 있어서 북한보다 2배~3.5배 이상 능력과 역량을 가지고 있기 때문에 크게 걱정 안 하셔도 됩니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**조배숙 위원** 글썽요.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

다음, 나경원 위원님……

○**조배숙 위원** 아니, 잠깐 말씀하시다가 만 게 있잖아요. 정보……

○**위원장 서영교** 아니, 다 하셨잖아요, 위원님. 이제 다음 분에게 넘겨 주세요.

나경원 위원님, 토론하세요.

○**조배숙 위원** 아니, 답변만 들을게요. 답변 조금만 들을게요. 아까 말하다 만 것 있잖아요, 정보 제한된 부분.

○**위원장 서영교** 답변, 북한보다 국방력 아주……

○**국방부장관 안규백** 제가 조금 전에 말씀드렸다시피 지금 미국하고는 한미정보자산을 실시간으로 공유하고 있고 그 공유를 바탕으로 해서 분석을 해서 내놓고 있지 않겠습니까? 그러면 그게 만약에 제한됐더라면 그 정보자산을 한미 간에 공유할 수가 없는 거지요. 끊어진 거지요. 그러나 실시간에 같이 공유해서 분석까지 내놓고 있습니다. 그것을 보면 크게 제한된 사항이 그렇게 많지 않다는 말씀을 드립니다.

○**조배숙 위원** 이상입니다.

.....
○**위원장 서영교** 나경원 위원님, 토론해 주세요.

○**나경원 위원** 제가 오늘 박지원 위원님 그리고 안규백 장관님의 발언을 들으면서 깜짝 놀랐습니다. 조금 전에 우리가 무기체계도 훨씬 압도적이라고 하는데 핵을 가진 북한과 핵이 없는 대한민국하고, 어떻게 그렇게 압도적이라는 말을 자신 있게 하실 수 있는 지라는 말씀을 드리고요.

아까 구성에 관한 핵은 이미 KBS가 보도를 하고 어디에서 알려지고 이런 얘기를 하는데요, 기자가 쓰고. 정동영 장관, 통일부장관으로서 공식적으로 한 부분에 있어서는 격이 다른 얘기입니다. 이것을 같이 섞어서…… 그러니까 문제없다, 공공연히 알고 있기 때문에 문제없다, 그런 인식이기 때문에 저희가 걱정하는 겁니다.

그리고 정동영 장관의 변명이 틀렸습니다. 왜 틀렸냐? CSIS의 보고서를 인용했다고 하는데 CSIS는 그런 공식 보고서를 낸 적이 없다고 부인했습니다. 그래서 걱정하는 겁니다.

장관, 물어보겠습니다.

아까 브린슨 장관이 국방부장관한테 항의한다는 것은 있을 수 없는 일이다. 맞습니다.

격이 안 맞을 수 있는데요.

정동영 장관이 3월 6일 발언한 이후에 최근까지 브런슨 장관과 소통한 적 있지요? 브런슨……

○국방부장관 안규백 몇 차례 있습니다.

○나경원 위원 몇 차례 있지요?

○국방부장관 안규백 예.

○나경원 위원 그 당시에 이 의제로, 대화 나누는 의제로 정동영 장관의 구성 핵시설에 관한 것 의제로 논의한 적 있습니까, 없습니까?

○국방부장관 안규백 그 부분에 대해서는 브런슨 사령관과 꼭 집어서 그 부분에 대해서 이야기를 나눈 적은 없습니다. 포괄적 사항에 대해서는 논의한 적이 있습니다.

○나경원 위원 어쨌든 그 부분을 포함한 이야기를 나눈 적은 있다 이렇게 이해해도 되겠습니까?

○국방부장관 안규백 예, 그러나 그 문제만 가지고 얘기를 한 것이 아니고……

○나경원 위원 저는 지금 걱정하는 것이요 이 문제를 별것 아니라고 자꾸 실드 치고 이것을 축소하는 것이 더 문제라고 생각을 합니다. 문제가 있는 것은 문제가 있다고 봐야 됩니다.

대북 정보 공유 왜 안 해 주겠습니까? 저는……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

이것은 우리 대한민국의 안보에 심각한 위협을 가져온다고 생각을 하고요. 소위 문재인 정부, 이재명 정부가 똑같이 이렇게 하는 것은 고의성이 있는 것 아닌가.

문재인 정부 때 지소미아, 정보보호공유협정 연장 안 하려고 하다가 막판에 연장했습니다. 지금 이것 똑같아요.

○국방부장관 안규백 위원님, 지소미아는요 연장된다고 해서 연장되는 게 아니고……

○나경원 위원 저도 다 알아요. 그런데 마지막 협상 시한……

○국방부장관 안규백 이것은 양쪽의 합의하에 이게 끊어진 겁니다.

○나경원 위원 6시간 앞두고 우리가 하겠다고 한 것 아닙니까, 그때도 미국이 개입해서?

내용 잘 아세요?

○위원장 서영교 나경원 위원님……

○나경원 위원 왜냐? 이재명 정부나 문재인 정부나 꼭 이런 문제에 있어서, 북한과 관련된 여러 가지 정보 공유를 해야 되는 부분에 있어서 왜 소극적으로 하고 안보의 축이 무너지는 대북 정보 공유나 받지 못 하고 이런 심각한 상황을 이미 공지한 사실이니 이런 식으로 넘어갈 문제가 아니다……

국방부장관은 적어도 안보의 총책임자로서 여기에 대한 인식을 달리해 줄 것을 촉구합니다.

○국방부장관 안규백 위원님, 안보에는 여야가 없다는 것이 우리 일반적인 얘기입니다.

○나경원 위원 그러니까 잘하세요.

○국방부장관 안규백 조금 전에 위원님이 말씀하신, 북한은 핵이 있고 남한은 핵이 없다고 말씀하셨는데 그럼에도 불구하고 스웨덴 평화문제연구소에서 한국의 국방력은 세계 5위고 북한의 국방력은 세계 31위라는 평가를, 위원님도 알고 계시지 않겠습니까? 그러니까 다임(DIME) 요소, 정보와 외교와 경제와…… 이 네 가지 다임 요소를 가지고서 다 평가를 하는 것이기 때문에 단순히 무기만 가지고 평가를 하는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 우리가 세계 국방력 4위, 5위고 북한은 31위라고 평가하는 것입니다.

○나경원 위원 지금 그런 부분의 축이 무너지기 때문에 말씀드리는 거니까 잘해 주십시오.

○국방부장관 안규백 예, 걱정 없게 잘하도록 하겠습니다.

○위원장 서영교 아니, 저희 법사위에서 대한민국의 국방력을 신뢰해야 되고 그리고 대북 문제에 있어서도 대한민국의 통일부를 신뢰해야 되고, 그런데 마치 한미 간에 갈등이 있어야 하는 것처럼 이렇게 하면 안 되지 않겠습니까?

○조배숙 위원 그게 아니지요. 왜 그러세요?

○나경원 위원 아니, 우리의 의견, 취지를 오해하지 마세요. 무슨 말씀입니까? 취지를……

○위원장 서영교 지금 CSIS 보고서도, 작년 보고서 지금 띄울게요.

우선 송석준 위원님 토론하시고 나서 띄워드릴 테니까요 보시고요.

이게 법사위에서 할 이야기입니까?

○나경원 위원 아니, 왜 법사위에서 못 합니까?

○조배숙 위원 왜 못 해요?

○위원장 서영교 그리고 이게 벌써 2016년도에 나온 거라면 ‘아, 그렇군요’라고 하셔야지 이것을 가지고 ‘그게 나오든 안 나오든 뭐가 중요합니까’ 이렇게 이야기하시면 어떡합니까?

○나경원 위원 아니, 법사위에서 할 얘기와 안 할 얘기가 있습니까?

○박지원 위원 그리고 나경원 위원, 2025년 3월 빅터 차가 공동 저자로 된 보고서가 CSIS에서 발표된 거예요. 그것을 인용한 것이 뭐가 잘못이에요?

○박은정 위원 미국이 보고서로 다 오픈했는데 왜 장관이 말을 못 한다는 거예요?

○나경원 위원 아니, 법사위에서 할 얘기하고 안 할 얘기가……

그러면 우리는 대한민국 국회의원, 법사위 위원입니까?

○위원장 서영교 보고서도 띄워드리고……

그리고 브런슨이 국방부장관한테 항의한다, 이게 말이 됩니까?

○나경원 위원 아니, 항의는 아니라도 의제로 논의됐다는 부분을 얘기한 것 아닙니까? CSIS에서 빅터 차가 보고서가 없다고 하는 것을 말한 거잖아요.

○위원장 서영교 성일종 의원이 그렇게 이야기했다면서요, 브런슨이 우리 국방부장관에게 항의했다고. 우리 국방부장관이 항의받기를 바랍니다? 그렇게 하면 안 되는 거지요. 국방부장관이 그런 일 없다라고 이야기하지 않습니까?

○박지원 위원 CSIS에, 2025년 3월에 올라와 있어요.

○박은정 위원 버젓이 올라와 있는 보고서를 가지고…… 미국이 공개한 자료라고요, 미

국이.

○**나경원 위원** 글을 쓴 거랑, 그렇게…… CSIS의 입장을 보고 저희는 발표하는 거예요. 말하는 거예요. 그리고 우리는 대한민국 국회의원입니다.

○**위원장 서영교** 그러면 하시고 나면 그다음 자료 보여 드릴 테니까요.

그리고 이 토론은 여기서 끝내겠습니다.

송석준 위원님 이야기하십시오. 토론하십시오.

○**송석준 위원** 장관님, 지금 많은 걱정이 있지 않습니까? 이것에 대해서는 명확히 해주시고요.

우선 주한미군사령관의 항의를 받은 적은 없다, 그런데 관련해서 포괄적인 논의는 한 적이 있다?

○**국방부장관 안규백** 그러니까 주한미군사령관이 국방부장관한테 항의한 것은 전혀 없습니다. 다시 한번 말씀드립니다.

○**송석준 위원** 그렇지만 관련된 논의는 있었다.

그다음에 한미 정보 공유가 일부 제한됐다고 하는데 그게 언제부터, 어떤 정도의 제한이 있었나요?

○**국방부장관 안규백** 지금 제가 말씀드렸다시피 3월 11일 이후에 북한이 탄도미사일 네 번을 발사했고 순항미사일 한 번은 패일(fail)을 했습니다. 그런데 그 과정에서 한미가 정보자산을 가지고 충분히 논의와 토론을 했고 실시간으로 리얼타임으로 했습니다. 그래서 저는 한미 GSOMIA에 대해서 전혀 문제가 없다고 말씀드릴 수 있습니다.

○**송석준 위원** 그러니까 일부 정보 공유 제한이 된 것은 맞나요?

○**국방부장관 안규백** 아직까지는 없습니다.

○**송석준 위원** 그런데 지금 그렇게 알려졌잖아요.

○**국방부장관 안규백** 그것은 알려진 것이고요.

○**송석준 위원** 그러니까 앞으로 정보가 제한이 될 것 같네요? 계획이네요?

○**국방부장관 안규백** 계획을 말씀드리는 것은 상당히 제한적이고, 다만 아직까지는 없었다는 말씀을 드립니다.

○**송석준 위원** 알겠습니다. 제한적이지만, 어쨌든 정보 제한이 될 거라는 것은 뭔가 한미동맹에 심각한 균열이 온 것은 맞네요.

○**국방부장관 안규백** 그렇지 않습니다.

○**송석준 위원** 그래서 어쨌든 걱정이 되는 겁니다. 여러 가지……

○**국방부장관 안규백** 위원님이……

○**송석준 위원** 북한이 집속탄도 쏠 정도로 무기체계가 굉장히 발전돼 있단 말이에요. 핵무력도 완성됐다고 그러고.

그런데 지금 우리 한국의 무력이, 군사력이 훨씬 더 우수하다고 말씀하셨어요. 그렇지만 운용 능력 면에서 저는 상당히 걱정됩니다. 북한은 가서 실전 훈련하고 왔지만 한국은 박정훈 해병대…… 가장 강한 군대 해병대에 항명죄를 저지른 분을 고위직에 올리면서 대한민국의 군기체계가 지금 엉망이 돼 있다는 거예요. 이것에 대해서 어떻게 생각을 하세요? 이것은 정말 전역하신 많은 재향군인들이 걱정하는 겁니다. 과거 같지 않다. 우리 대한민국이 이재명 정부 들어와서 한미 동맹도……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

군열이 올 뿐더러 이렇게 국방부의 안일한 태도, 이렇게 군사 대비태세에 심각한 문제가 있다. 소위 말해서 지휘체계, 군 운용 문제, 군기체계, 아무리 무기체계가 좋으면 뭐 합니까? 베트남이 훨씬 우세한 군사력을 갖고도 결국은 나라가 망한 그런 상황까지 왔어요.

이것 어떻게 해석할지, 국민들 납득하게끔 국방부장관으로서 그냥 막연하게 군사력 5위니 6위니 이런 소리 하지 마시고 31위인 북한을 상대로, 저렇게 고강도로 군사력이 강화되고 훈련된 북한을 대비해서 어떻게 국민을 안심시킬 수 있을지에 대해서 얘기 좀 해주세요.

○위원장 서영교 토론 마쳐 주시고.

장관님 답변해 주십시오.

○국방부장관 안규백 위원님의 질의의 요지는 잘 이해하겠습니다. 그러나 우리가 역량과 능력과 준비태세가 뛰어난 것은 주지의 사실입니다.

○송석준 위원 최근에 많이 무너졌다는 거예요.

○국방부장관 안규백 아니, 그렇지 않습니다. 한 단계 더 올라간 것이지요.

○송석준 위원 항명죄를 저지른 사람을 장성 진급시키면서 어떻게 군기를 유지합니까?

○국방부장관 안규백 위원님, 그 말씀에 대해서 전혀 동의할 수 없고요. 민주주의와 헌법가치를 수호하고, 헌정을 유린하는 그 명령을 거부한 사람을 그걸 항명이라고 표현하는 것은 아마 위원님뿐이 없을 것 같은데요.

○송석준 위원 그렇게 인식하는 분들이 아직 많이 있다는 거예요.

○박지원 위원 내란세력들은 그렇게 인식하지.

○나경원 위원 그만하세요. 내란 얘기 그만 좀 하세요.

○송석준 위원 국민들을 안심시킬 만한 확고한 군사대비태세에 대한 입장을 얘기해 주세요.

○조배숙 위원 아니예요. 갑자기 왜 내란을 붙이세요? 왜 자꾸 내란을 붙이세요?

○박지원 위원 그것 내란세력 아니예요? 그게 내란세력이지 뭐예요?

○조배숙 위원 걸핏하면 할 말 없으면 내란이라고 그래.

○나경원 위원 내란세력은 누가 내란세력입니까?

○박지원 위원 내란한 구태 장군들을 반드시 처벌해야지 그러면 그대로 두란 말이에요?

○위원장 서영교 이제 그만하시고요.

여러분, 윤석열이 불법 비상계엄을 한 게 바로 1년 전입니다.

○나경원 위원 내란을 빌미로 민주주의를 완전히 파괴하는 세력들이면서 무슨 얘기세요?

○박지원 위원 아니, 내란세력 아니예요?

○위원장 서영교 대한민국의 김용현 국방부장관이 내란을 설계하고 비상계엄을 공포한 게 1년 전이에요, 1년 전. 대한민국 국민을……

○나경원 위원 민주주의를 지금 파괴하고 있잖아요. 자꾸 내란세력이라고……

○박지원 위원 나는 나경원 위원 내란세력 아닌 줄 알았더니 오늘 말하는 것 보니까 딱 내란세력이네.

○조배숙 위원 할 말 없으면 자꾸 내란, 내란 해요?

○박지원 위원 할 말 있으니까 하는 거지요.

○나경원 위원 민주주의 파괴 좀 그만하세요.

○위원장 서영교 아니, 오늘은 국민의힘 위원님들이 그런 얘기를 하실 때가 아니에요.

○조배숙 위원 아니, 먼저 질렀잖아요. 먼저 얘기하셨잖아요.

○박지원 위원 내란에 동조한 그러한 장군을 반드시 처벌해야지 그대로 두란 말이에요?

○나경원 위원 할 말 없으면 내란세력이야, 할 말 없으면.

○박지원 위원 그리고 민주주의를 지키고 헌법을 지킨 그러한 분들은 승진시키고……

○조배숙 위원 아니, 지금 박정훈 장군 얘기했지 무슨…… 왜 그런 얘기를 붙이세요? 할 말 없으면 꼭 그런 얘기를 하세요.

논점에 집중하세요. 논제에 집중하세요.

○김용민 위원 무죄가 된 사람인데 왜 그걸 그렇게 항명이라고 해요?

○나경원 위원 할 말 없으면 내란세력 그만 좀 얘기하세요. 공소 취소해서 죄나 지우려고 하면서……

○박은정 위원 박정훈은 무죄 확정됐어요. 무슨 항명죄를 저질렀다고 허위사실로 명예훼손을 합니까? 그것 명예훼손이에요.

○위원장 서영교 무죄 확정이 윤석열 정권 때 무죄가 확정된 거예요, 박정훈 대령은. 다시 한번 정리하겠습니다.

오늘 이럴 때가 아닙니다. 전쟁이 일어나고 있는 이 시기에 대한민국이 그래도 경제성장률 높여 가고 있고 남북 문제 잘 해결해 나가는 상황 아닙니까? 그런데 여기서 벌써 있었던 북의 그 상황들을 이야기한 것을 가지고 마치 뭐 비밀이라도 내놓은 것처럼 해서는 국민을 깜짝 놀라게 하고 떠들썩하게 하고……

○나경원 위원 대북 정보 공유가 중단됐는데……

○위원장 서영교 그래서 지금 보니까 박은정 위원님이 금방 트셨잖아요. 2016년도에 감지되고 있는 것, 그것도 감지되는 것도 모르면 되겠습니까?

그리고 지금 한번 들어 보세요.

(영상자료를 보며)

2025년도에, 작년입니까? 저기에 바로, 거기 쓰인 사람이 누구라고 쓰여 있습니까? 빅터 차.

○박지원 위원 빅터 차.

○위원장 서영교 빅터 차라고 쓰여 있습니다. 용덕동에, 뭐라고 쓰여 있습니까? ‘핵 고 폭발 시험 시설: 1부’ 이렇게 해 가지고 빅터 차가 쓴 글입니다. 둘이 완전히 똑같은 것은 아니지만 용덕동이 구성시에 있다는 거고요. 이게 바로 작년에 자기가 쓴 글이라고 합니다.

○조배숙 위원 아니, 그런데 핵 고폭 시설하고 우라늄 농축 시설은 별개예요.

○위원장 서영교 고폭 시설이 더 무서운 것 아닙니까. 농축 시설, 다 이게 구성시고 용덕동인데……

○조배숙 위원 아니요. 그러니까 명확한…… 그 용어 정의를 잘해야 돼요.

○박지원 위원 어떻게 됐든 다 공개한 시설 아니에요?

○조배숙 위원 아니요, 아무튼이 아니라……

○위원장 서영교 제가 보기에는 위원님들 그러지 마시고요. 뽄뽄 뽄쳐야 되는 이 시기에……

그리고 나아가서 국방부장관한테 항의했다 이런 말 하는 사람이 말이 됩니까?

○조배숙 위원 아무튼이 아니라 용어가 틀려요. 용덕동이 아니고 이것은 구성 우라늄 농축 시설이라고 했어요.

○위원장 서영교 용덕동은 구성시에 안에 있는 거랍니다. 아시겠습니까?

○조배숙 위원 그건 맞아요, 맞아. 핵 고폭탄 시설하고 우라늄 농축 시설은 달라요.

○나경원 위원 그러면 대북 정보 받아 오세요.

○위원장 서영교 용덕동은 구성시 안에 있는 거고요.

아까 SISI 그것 올려 보세요.

○나경원 위원 CSIS.

○박은정 위원 아니요, ISIS에 있습니다. 2016년도에 이미 공개가 되었어요.

○위원장 서영교 ISIS, 그건 없습니까?

○나경원 위원 아니, 그게 중요한 게 아니라 대북 정보 공유를 못 받잖아요. 그러니까 우리는 그걸 받아 올 수 있도록 하자는 것이지……

○박은정 위원 미국에서 공개한 자료라고요, 미국에서. 그걸 왜 정보 유출이라고 합니까? 우리나라 장관이예요. 대한민국 장관을 공격합니까?

○나경원 위원 우리가 그걸 비판하는 것이 아니라 정부가 미국의……

진짜, 말귀를 좀 알아들으세요.

○김용민 위원 아주 그냥 고사를 지내세요, 고사를.

아이고, 한미 관계 망하게 고사를 지내세요.

○위원장 서영교 진짜 고사를 지내세요, 고사를.

○박지원 위원 나경원 위원 오늘 보니까 딱 내란세력이야. 완전히 내란세력이야.

○조배숙 위원 우리도 잘하자는 얘기에요.

○박은정 위원 아니, 미국이 공개한 자료를 얘기한 건데 대한민국 장관을 공격하는 게 맞습니까?

○나경원 위원 말귀를 좀 알아들으셔. 우리가 지금 걱정하는 것은 정동영 장관을 비판하려고 비판하는 것이 아니라……

○김용민 위원 그러면 장관이 말하는 걸 신뢰를 하든가.

○나경원 위원 결국 대북 정보 공유를 못 받으니 그것을 해결하기 위해서 어떻게 해야 되느냐를 얘기하는 거잖아요.

○박은정 위원 누가 못 받는다고 그러시는 거예요?

○나경원 위원 참 답답들 해. 그런 인식을 갖고 있으니까 걱정이라는 거지.

○위원장 서영교 (자료를 들어 보이며)

그리고 이것은 2016년도 미국과 국제안보연구소(ISIS) 보고서입니다. 여기에 내용이 다 들어 있어요. 들어 있지 않습니까?

이게 연합TV에도, KBS에도 다 보도된 겁니다, 여러분.

그래서 아무리 법사위가 정치적 논쟁을 한다고 하지만 오늘 국방과 관련한, 통일과 관련한 그리고 민족 문제와 관련한 이런 건데 이런 것만큼은 그런 식으로 공격하시면 안 되지요. 온 국민을 호도하시면 안 되는 상황입니다. 그래서 이 부분에 대해서 이 정도로 마무리하고요.

다시 한번 국방부장관께서 국민들이 안정감 갖고 정부를 지켜보실 수 있게 그리고 믿을 수 있게 말씀해 주십시오.

○국방부장관 안규백 위원님 여러분들이 질문했습니다만 한미 간의 대북 정보는 유기적으로 긴밀히 협력하고 있다, 그것은 지난 네 번의 탄도미사일과 순항미사일 발사 때 실시간으로 공유했다 이런 말씀을 대신 드리고요. 또 한미는 확고한 연합방위태세를 기반으로 해서 긴밀하게 정보를 유지하고 있다. 동시에, 조금 전에 말씀하셨는데 글로벌과 이어파워라는, 세계평화군사문제연구소에서 북한은 핵을 갖고 있어도 31위고 대한민국은 핵이 없지만 여러 가지 능력·역량 면에서 세계 5위의 군사력을 갖추고 있다 이렇게 말씀을 드립니다.

마지막으로 말로만 하지 말고 뭘 보여 달라는 것이 송석준 위원님의 말씀이었는데 그것은 미래전에 대비해서 한국형 3축체계가 굉장히 고도화돼 있고 전 영역에 있어서 그것이 올 코트 드레싱으로, 올 도메인으로 되어 있다는 그런 말씀을 드립니다.

다만 우리가 북한과 다르기 때문에 구체적으로 무슨 무기가 앞서 있고 무슨 무기가 앞서 있다 이것을 구체적으로 밝히지 못할 뿐이지 모든 무기체계는 북한에 비해서 2~3.5배 이상으로 역량과 능력을 갖추고 있다는 말씀을 드립니다.

제가 말씀은 개별적으로 소상히 드리겠습니다.

○위원장 서영교 오늘 이 자리를 통해서 단단한 대한민국의 국방력 또 미국과 충분히 정보 공유하고 소통하고 있다는 말씀 하셨고요. 그리고 저희들 미국과의 관계 속에서도 탄탄히 하고 있다는 말도, 내용도 잘 알고 있습니다. 잘 알고 있고, 국방부장관님 믿고, 더 잘해 주시길 바라면서 다음으로 법률안……

○국방부장관 안규백 그리고 어제 이런저런 이야기도 있었습시다만 분명히 말씀을 드리지만 제가 주한미군사령관으로부터 항의가 없었다는 것을 여기서 다시 한번 말씀을 드립니다.

이상입니다.

○위원장 서영교 그러면 의사일정 제40항, 46항, 48항의 법률안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음으로 의사일정 제39항, 41항부터 45항까지, 47항 및 49항의 법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로, 그 외 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

안규백 장관님 수고하셨습니다. 이석하셔도 되겠습니다.

50. 5·18민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)
(의안번호 2205984)
51. 경비업법 일부개정법률안(이광희 의원 대표발의)(의안번호 2212014)
52. 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의)(의안번호 2213912)
53. 급경사지 재해예방에 관한 법률 일부개정법률안(윤건영 의원 대표발의)(의안번호 2214493)
54. 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 일부개정법률안(이재관 의원 대표발의)(의안번호 2205800)
55. 소하천정비법 일부개정법률안(한병도 의원 대표발의)(의안번호 2214335)
56. 지방공기업법 일부개정법률안(이성권 의원 대표발의)(의안번호 2210372)
57. 지방자치법 일부개정법률안(신정훈 의원 대표발의)(의안번호 2204617)
58. 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 일부개정법률안(이해식 의원 대표발의)
(의안번호 2213398)
59. 경찰관 직무집행법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
60. 공중화장실 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
61. 국가공무원법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
62. 대한민국재향경우회법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
63. 도로교통법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
64. 사회연대경제기본법안(대안)(행정안전위원장 제출)
65. 섬 발전 촉진법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
66. 소방기본법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
67. 소방장비관리법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
68. 자원봉사활동 기본법 전부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
69. 자전거 이용 활성화에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
70. 재난 및 안전관리 기본법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
71. 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
72. 지방공무원법 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
73. 지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(행정안전위원장 제출)
74. 특례시 지원에 관한 특별법안(대안)(행정안전위원장 제출)

(16시21분)

○위원장 서영교 다음으로 행정안전위원회 소관 의사일정 제50항부터 74항까지 25건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

(제안설명서는 부록에 실음)

최기도 전문위원 검토보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 최기도 전문위원입니다.

의사일정 제50항부터 제74항까지 이상 25건의 행정안전위원회 소관 체계·자구 검토결과를 보고드리겠습니다.

각 법률안에 대한 수정의견은 행정안전부, 인사혁신처, 경찰청 및 소방청과 협의하여 제시된 것임을 말씀드립니다.

의사일정 제50항 5·18민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률 일부개정법률안은 5·18민주화운동 관련자들의 정신적 피해에 대한 손해배상청구권 소멸시효를 폐지하는 특례를 규정하는 내용으로 제19조의2의 내용에 맞춰 조문 제명을 이에 부합하도록 하는 등 경미한 자구 수정이 필요하다고 보았습니다.

참고로 법무부는 진실·화해를 위한 과거사정리 기본법 제61조에 손해배상청구권 소멸시효 특례규정은 단기 소멸시효를 인정하고 있고 같은 법 부칙 제5조는 3년의 구제기간을 두고 있어 이와형평성을 고려할 필요가 있다는 의견을, 법원행정처 역시 5·18민주화운동 관련자들의 정신적 피해에 대한 손해배상청구권에 대하여 주관한 기산점의 적용을 일률적으로 배제하는 것은 다른 손해배상 사건과 형평에 맞지 않는 측면이 있고 진실·화해를 위한 과거사정리 기본법 부칙 제5조와 같이 규정하는 것에 대한 보완 검토가 필요하다는 의견을 제시하였습니다.

의사일정 제51항 경비업법 일부개정법률안은 특수경비원의 연령 상한을 60세에서 65세로 변경하는 내용으로 개정안이 현재 재직 중인 특수경비원에게도 적용되도록 명확히 하는 적용례를 신설하는 수정의견을 마련하였습니다.

의사일정 제53항 급경사지 재해예방에 관한 법률 일부개정법률안은 붕괴위험지역 등 관련 용어를 명확히 하고 관리기관에 지방교육행정기관과 학교를 추가하며 계측전문인력 교육기관에 대해 행정안전부장관이 교육 운영 실태를 점검·평가하고 운영 실태가 부실한 경우 지정취소 등을 할 수 있도록 하는 내용입니다.

체계 및 자구에 대하여 검토한 결과 전남광주통별시 설치를 위한 특별법 제정에 따라 시·도지사에 통합특별시장을 포함하여 규정할 필요가 있는 조문에 통합특별시장을 추가하는 등의 수정이 필요하다고 보았습니다.

의사일정 제58항 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 일부개정법률안은 지역균형발전을 균형발전으로 일괄 변경하고 중앙행정기관의 장으로 하여금 지방시대위원회가 전국적으로 균형성장에 영향이 크다고 판단한 정책 등에 대하여 균형성장영향평가를 실시하고 그 결과를 지방시대위원회에 제출하도록 하며 지역균형발전특별회계에 초광역특별계정을 설치하는 등의 내용입니다.

체계 및 자구에 대해 검토한 결과 지방시대위원회 기능에 관련된 현행법 제63조에서는 개정안에 따라 추가되는 지방시대위원회의 기능이 포함되어 있지 아니하므로 개정안에 따라 추가되는 기능을 현행법 제63조에 추가하는 내용의 수정의견을 마련하였습니다.

또한 개정안에는 대통령령으로 위임하도록 하는 개정 규정이 다수 있음에도 불구하고 유예기간의 설정 없이 공포한 날부터 시행하는 것으로 규정하고 있으므로 대통령령의 정비를 위하여 6개월의 유예기간을 두도록 하는 수정의견을 마련하였습니다.

의사일정 제60항 공중화장실 등에 관한 법률 일부개정법률안은 시장·군수·구청장으로 하여금 공중화장실 수급에 관한 사항 외에 공중화장실 등의 안전관리에 관한 사항을 포

합하는 계획을 수립하도록 하는 등의 내용으로 개정안에 따라 공중화장실 수급에 관한 계획이 추가되는 안전관리에 관한 사항의 적용시점을 명확히 할 필요가 있어 이 법 시행 이후 계획이 수립 또는 변경되는 경우부터 적용하도록 하는 부칙을 신설하는 것으로 수정의견을 마련하였습니다.

의사일정 제63항 도로교통법 일부개정법률안은 운전자가 술에 취한 상태임을 알면서 자동차 등을 제공하는 등 음주운전을 조장하는 행위를 처벌하는 근거를 신설하고 교통사고 등 기록에 대해 기록 정보의 정정 등을 요구할 수 있도록 하는 등의 내용으로 체계 및 자구에 대해 검토한 결과 첫째, 음주운전방조죄는 음주운전 차량 등에 동승한 행위 등을 독립된 정범으로 처벌하는 것이므로 형법상 방조죄와의 구별을 명확히 하기 위해 방조를 조장으로 수정하고 둘째, 과태료 가중 부과가 적용되는 기간의 계산을 명확히 하기 위하여 ‘연 3회’를 ‘최초 과태료 처분을 받은 날부터 1년 이내 3회’로 수정한 의견을 마련하였습니다.

의사일정 제65항 섬 발전 촉진법 일부개정법률안은 지정섬의 사업시행에 대한 실시계획 승인 근거 및 인허가 의제 규정을 마련하고 지정섬 지역 선박 이용 대상자를 확대하여 교통 편의를 증진하려는 내용으로 체계 및 자구를 검토한 결과 별다른 문제점이 없는 것으로 보았습니다.

참고로 국가유산청은 안 제9조의3제1항제4호와 관련하여 국가유산영향진단법에 따른 영향검토 또는 약식영향진단을 거치지 않은 경우에는 허가 의제가 가능하지 않도록 단서 조항을 신설할 필요가 있다는 의견을 제시하였습니다.

의사일정 제68항 자원봉사활동 기본법 전부개정법률안은 제명을 자원봉사기본법으로 하고 자원봉사센터의 직접운영을 폐지하며 국가가 자원봉사센터의 운영비를 지원할 수 있는 근거를 마련하고 자원봉사센터의 기부금품 접수를 허용하는 등의 내용으로 체계 및 자구에 대해 검토한 결과 행정안전부장관이 관계 중앙행정기관 및 지방자치단체 등 관련 기관의 장에게 자원봉사관리시스템 구축·운영에 필요한 자료의 제출 또는 전자정보시스템의 연계를 요청할 경우 정당한 사유가 없으면 이에 따르도록 하는 수정의견을 마련하였습니다.

의사일정 제52항, 54항, 59항, 61항, 64항, 66항, 67항, 69항, 71항, 제73항 및 제74항은 경미한 자구 수정이 필요하다고 보았고 의사일정 제55항, 56항, 57항, 62항, 70항 및 72항은 체계·자구에 별다른 문제점이 없다고 보았습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

(검토보고서는 부록으로 보존함)

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

법률안 심사를 위해 윤호중 행안부장관, 최동석 인사혁신처장, 유재성 경찰청장직무대행, 김승룡 소방청장께서 출석하셨습니다.

이 안건들에 대해 대체토론하실 분 계십니까?

계속 토론하시면 안 돼요. 나경원 위원님이 조정 좀 해 주세요.

○나경원 위원 위원장님, 이것은 토론을 해야……

○송석준 위원 위원장님, 위원님들이 토론하겠다는데…… 아니, 한 사람이 열 번 하든 몇 번 하든……

- 위원장 서영교 아니, 여러분이 이 안건하고 크게 관계도 없이 계속 손을 드시면 그러면 이 법안은 언제 다 통과시킵니까? 조정 좀 하세요!
- 조배숙 위원 아니, 안건과 관련이 있어요.
- 위원장 서영교 아니, 제가 아까부터 말씀드렸지만 이제 조정 좀 하고 오세요.
- 나경원 위원 아니 위원장님, 1번부터 5번 항까지는 우리가 조금 적게 하고 그다음부터는……
- 위원장 서영교 아니, 세 분이 계속 하시면…… 장이 있을 때마다 하면 됩니까?
- 송석준 위원 그럼 누가 해요? 지금 다른 위원님들 안 계시잖아요.
- 위원장 서영교 조금 조정하세요. 이쪽도 하고 이쪽도 하고, 세 분이 계속 하는 것 아니에요.
- 송석준 위원 세 분이 하든 한 분이 하든 해야 될 건 계속 해야지요!
- 위원장 서영교 송석준 위원 나갔다 오면 다른 분이 하고!
- 나경원 위원 위원장님, 우리 2소위도 구성을 안 하잖아요. 지금 여기 법안에 얼마나 문제가 많은데……
- 위원장 서영교 아니, 이렇게…… 뭐가 문제가 많아요?
- 송석준 위원 문제가 왜 없어요! 간사도 없지 2소위도 안 하지 법사위가 아주 파행이야, 파행!
- 위원장 서영교 좀 시끄러워요.
- 박지원 위원 소리 좀 지르지 말아요!
- 송석준 위원 역대 법사위 중에 이런 법사위 있었어요? 간사 없고 2소위 없는 한마디로 독재적, 사회적, 기형적, 창피한 법사위!
- 위원장 서영교 여러분, 이 법안이 상임위에서 여야 의견 없이 다 통과된 법안들입니다. 그래서 우리가 여야 위원님들께 모든 상임위가 오실 때마다 다 토론하실 수 없으니 집중해서 좀 하십시오라고 이야기하지 않았습니까?
- 나경원 위원 우리 당 위원들이 반대한 법안들입니다.
- 박지원 위원 토론하겠습니다. 발언권 주세요.
- 위원장 서영교 그래서 두 분만 하세요.
- 나경원 위원 아니, 이걸 다 해야 돼.
- 송석준 위원 아니, 이것을 사람 제한하면 안 되지요.
- 위원장 서영교 두 분 하시고, 다음 상임위 때 두 분 하시고 그렇게 하세요. 들어갑시다.
- 조배숙 위원 아니, 그게 아니고 이것은 법안에 관련된 거예요.
- 위원장 서영교 조배숙 위원님!
- 조배숙 위원 법안에 관련된 거예요.
- 위원장 서영교 아니, 두 분 하세요. 그러면 두 분 중에 한 분이 빠지세요.
- 조배숙 위원 아니, 왜 그렇게 해요?
- 나경원 위원 아니, 위원장님 우리 세 명 한다는 건데……
- 위원장 서영교 그러면 그냥 토론 종결하는, 형식 뛰고 갈까요?
- 나경원 위원 아니, 그런 식으로 합니까?

○위원장 서영교 그러지 않게……

○송석준 위원 여당 위원이 자제하고 우리 세 명한테 기회를 주세요.

○위원장 서영교 시간이 없으니까요.

다음, 박지원 위원님 토론 먼저 해 주시고요. 세 분은 상의해 주세요, 두 분만 하세요.

○나경원 위원 아니, 4시 반입니다. 지금 몇 개나 했습니까? 지금 상임위가 하나 둘 셋 넷, 4개 남았습니다.

○박지원 위원 조용히 하세요, 조용히. 발언하니까 조용히 해요!

○나경원 위원 아니, 무슨 국회를 이렇게 멋대로 합니까!

○박지원 위원 조용히 해요!

○위원장 서영교 아니, 지금 토론하시고 나면 따로 이야기하세요.

○나경원 위원 무슨 국회를 이렇게 멋대로 해요!

○박지원 위원 조용히 안 해요?

○나경원 위원 아니, 한 명 가지고 2분씩 해서, 3분도 아니고 2분씩 했는데……

○박은정 위원 조용히 좀 하세요, 조용히 좀.

○나경원 위원 조용히라니! 정말 이따위로 하고 있어, 국회를! 이게 말이 됩니까?

○송석준 위원 다 합시다. 다 같이 합시다, 다 같이. 다 같이 해요.

○위원장 서영교 박지원 위원님.

○박지원 위원 행안부장관, 제가 1년 반 이상을 이 법안을 위해서 노력했습니다. 오늘 우리 법사위에서 5·18 정신적 피해자 보상 법안이 통과되는데 지난 3월 28일 대통령께서 제주도에서 국가폭력에 의거한 형사상 그리고 민사상 공소시효를 없애고 다 조치해라 하는 말씀 하셨지요?

○행정안전부장관 윤호중 예.

○박지원 위원 그래서 행안위에서 통과시켜 가지고 오늘 법사위에서 통과되면 이 법안이 통과되고 저는 광주 5·18 정신적 피해자의 약 3000명이 명예회복을 하고 보상을 받는다고 생각합니다. 물론 행안부에서 잘 준비를 하시겠지만 이 피해보상에 대해서는 일부가, 소위 LKB 로펌에서 소송을 하신 분들은 굉장히 후하게 잘 받았어요. 그런데 어떤 분들은 다른 법인 또는 개인 변호사한테 해 가지고 차등이 심하단 말이에요. 그렇기 때문에 과거 법원행정처장 등 모든 분들이 이 법안이 통과되면 보상에 대한 심의를 잘해 가지고 억울한 사람이 없도록 하겠다라고 했는데 행안부장관, 이것 지켜 주세요.

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇게 준비를 해 가고 있습니다만 행안위에서 통과되고 난 뒤에 법무부와 법원행정처가 좀 다른 의견을 이야기하고 있는 것 같습니다.

○박지원 위원 그건 조정하면 되는 거고요. 그리고 5·18 희생 유족들이 보상일시금도 있지마는……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

특히 연금으로도 검토를 해 달라 하는 요구가 있다는 것 말씀드립니다.

○행정안전부장관 윤호중 예, 검토해 보겠습니다.

○박지원 위원 이번에 해 줘야만이 5·18 정신적 피해자나 그 영령들이 눈을 감을 수 있다는 것, 행안부장관님이 똑똑히 해서 잘 조치해 주시기 바랍니다.

○행정안전부장관 윤호중 예, 국회가 5·18 특별법에 국가범죄에 의한 정신적 피해에 대

해서 시효를 배제하는 법안을 처리하시게 된다면 그것은 우리 대한민국이 세계 인권사에 큰 족적을 남기는 일이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.

○박지원 위원 그렇습니다. 특히 이 법안은 민주당 광주시당위원장 양부남 의원과 당시 행안위원장 신정훈 의원이 많은 노력을 했는데 꼭 도와주시고.

한 가지 더 첨부할 것은 지금 지방자치회, 이번에 법이 통과됐잖아요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○위원장 서영교 1분 더 드리세요.

○박지원 위원 그 후속적 지휘는 잘 준비하고 있습니까?

○행정안전부장관 윤호중 예, 잘 준비하고 있습니다.

○박지원 위원 언제까지 완성됩니까?

○행정안전부장관 윤호중 전국적으로 전환해 나갈 계획입니다.

○박지원 위원 그것도 지금 현재 충돌이 되고 있기 때문에 빨리 서둘러서 해 주시면 대단히 감사하겠습니다.

○행정안전부장관 윤호중 예, 알겠습니다.

○박지원 위원 감사합니다.

○위원장 서영교 다음, 조배숙 위원님.

○조배숙 위원 장관님, 지금 방금 얘기한 5·18민주화운동 정신적 손해배상에 대해서 소멸시효를 폐지하는 그런 규정인데요.

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○조배숙 위원 그런데 제가 오전에도 집단소송법을 보면서 소급입법의 문제가 있었어요. 법이라는 게 원칙이 있거든요. 소멸시효 이것은 법적인 안정성이거든요. 물론 제가 그 피해자들의 정신적인 손해에 대해서 배상을 안 하겠다는 것이 아니라 저는 그래도 이 법 원칙은 준수를 해야 된다. 왜냐하면 이게 인정이 되면요 과급효과가 굉장히 큼니다, 국가재정적인 면도 있고요. 그다음에 이게 다른 과거사 입법례로 확대가 돼요. 여기 해주면 다른 것도 해 달라고 할 겁니다. 그것 못 막습니다. 그다음에 제가 보니까 법무부도 ‘이것은 좀 원칙적으로 어렵다’ 이런 의견을 냈어요. 그다음에 법원행정처도 뭐라고 했느냐 하면 이것은……

소멸시효제도라는 것은 뭐냐 하면 권리 위에 잠자는 자는 보호하지 않는다는 그런 원칙입니다. 그런데 분명히 이것을 행사해야지요. 하는데 이 부분을 안 한 것을 가지고 소멸시효를 배제한다, 저는 이것은 좀 더 신중하게 검토해야 되는 게 아닌가 이런 생각입니다.

우리가 마음은, 물론 배상해 주면 좋지요. 좋은데 분명히 기간이 있고 그 기간 내에 하면 되는데 이것을 소멸시효를 배제한다? 저는 여러 가지 문제가 좀 있어요.

○행정안전부장관 윤호중 답변……

○조배숙 위원 그다음에 또 한 가지 할게요.

보행안전 및 편의증진에 관한 법률 이것도 보면 부처에서도 반대하는 것 같고요. 그다음에 다른 위원님들이 또 하시겠지만……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

아까 사회연대경제기본법안은 여야 협의가 아니고 우리 당 위원들은 반대했던 법안이거든요.

답변하시지요.

○행정안전부장관 윤호중 답변드리겠습니다.

조배숙 위원님 말씀하셨지만 사회연대경제기본법은 행안위에서 행안위 소속 위원 다수가 찬성하신 법입니다. 그리고……

○조배숙 위원 그러니까 여야 합의했다 그래서 여야 합의한 건 아니고요, 그 말씀을 드린 겁니다.

○행정안전부장관 윤호중 예.

그리고 5·18 보상법과 관련해서 법무부와 법원행정처가 제기하고 있는 문제는 소멸시효를 배제하더라도 무기한 배제할 것이 아니라 소멸시효를 배제한 때로부터 일정 기간까지 시효를 배제해야 한다는 의견을 내놓은 것입니다.

○조배숙 위원 예? 그게 무슨 말씀이세요? 대체 이해를 못 하겠어요.

○행정안전부장관 윤호중 그러니까 진화위법과 같이, 진화위법에서 정하고 있듯이, 이를테면 소멸시효를 3년 내지 6년 이렇게 단기간 배제하는 방식으로 입법을 해 달라라고 하는 이야기지 원천적인 반대 의견은 아니라는…… 그래서 법사위에서 잘 논의를 해 주시면 되겠습니다.

그리고 보행안전법에 대해서는 부처의 반대 의견이 없습니다.

○조배숙 위원 그런데 지자체에서는 반대를 하거든요, 행정을 하는 일선에서.

○위원장 서영교 잘하셨습니다.

법무부장관께도 소멸과 관련한 시효, 소멸과 관련한 것을 이야기했는데 ‘입법정책적으로 판단할 사안이다’ 저희는 이렇게 얘기를 들었습니다.

○행정안전부장관 윤호중 예, 저희도 그렇게 판단하고 있습니다.

○위원장 서영교 법무부 의견으로 온 검토의견과는 좀 달라서 다시 한번 체크해 봐드립니다.

다음, 송석준 위원.

○송석준 위원 행안부장관님, 50항 5·18민주화운동법 이것 소급효 문제는 다른 것과의 형평성, 여러 가지 문제도 있고 법체계의 문제도 있고 하니까 이것은 좀 더 계류해서 다시 다뤘으면 좋겠습니다.

그리고 54항 보행안전·편의증진 관련법 이것은 지자체가 문제 제기를 하지 않습니까? 구체적인 시행 기준을 마련하지 않은 상태에서 하다 보면 과도한 규제만 돼서 현실하고 맞지 않는다, 그래서 이것도 보류를 시켰으면 좋겠습니다. 이 부분에 대해서 문제 제기를 하고요.

그다음에 조배숙 위원님도 말씀하셨지만 64항 사회연대경제기본법안, 이게 행안부장관님 소관인가요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○송석준 위원 이 법 내용으로 보면 우리가 굉장히 경청할 만하고 주목할 만한 법안이

기는 한데……

○행정안전부장관 윤호중 체계와 자구에 대해서 토론해 주시면 고맙겠습니다.

○송석준 위원 예? 뭐라고요?

○행정안전부장관 윤호중 체계와 자구에 대해서 토론해 주시면 고맙겠습니다.

○송석준 위원 아니 장관님, 제가 얘기하고 나서 나중에 얘기하세요.

이것 정말 제가 볼 때는 상당히 위험한 법이라고 봅니다. 상임위 단계에서 우리 당의 결사 반대에도 불구하고 민주당 범여권의 일방 처리된 것으로 알고 있어요.

○행정안전부장관 윤호중 일방 처리는 아닙니다.

○송석준 위원 이것은 내용 하나하나를 보면……

○행정안전부장관 윤호중 처리는 합의했고 반대하는 위원이 일부 있었습니다.

○송석준 위원 이것이 바로 소위 말해서 개헌을 요할 정도의 근본적인, 대한민국의 자유민주주의 시장경제질서를 근본적으로 제한을 가하는 소위 말해서 위험적 요소를 가진 법안이다 이겁니다. 그런데 이 법을 다수 의결로 의결해서 올라왔으니 잘 처리해 주십시오 라고 말씀하는 건 소위 말해서 위험한 발상이에요!

○행정안전부장관 윤호중 송석준 위원님의 주장에 따르면 지구상의 자본주의 경제체제를 하고 있는 나라가 한 나라도 없다는 말씀을 하시는 겁니다.

○송석준 위원 소위 말해서 기본사회를 지향하는 사회주의적 체제라는 점……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

위험한 입법이라는 거예요!

○최혁진 위원 무식한 얘기 좀 하지 마세요! 뭐가 사회주의야!

○행정안전부장관 윤호중 헌법에 경제민주화 조항도 드러내시지요, 아예.

○송석준 위원 그래서 이것에 대해서는 강력히 반대를 하고 이것은 다시 상임위로 되돌려서 다시 논의합시다.

○최혁진 위원 전 세계가 요구를 합니다. 창피한 줄 아세요! 유엔 권고안을……

○송석준 위원 이 법은 우리가 국민적 여론을 충분히 수렴을 해서 우리 사회에 소위 말해서 근본 토대, 근본 질서를 바꿀 수 있는 내용이기 때문에 충분한 국민적 여론수렴과 또 관계기관들 간의 숙의 과정을 통해서 성숙된 다음에 해야 될 사안입니다.

○행정안전부장관 윤호중 송석준 위원님 참 바뀌지 않으시네요.

○송석준 위원 이렇게 졸속적으로, 행안위에 다수 의석을 점했다고 해서 밀어붙일 사안은 아니에요. 이것에 대해서는……

○행정안전부장관 윤호중 아니, 행안위에서 충분히 토론을 했고……

○송석준 위원 충분히 토론했는데 우리 당이 동의해 줬나요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 동의하시는 위원님들이 국민의힘 의원 중에도 다수였습니다.

○송석준 위원 있었어요? 다수였어요?

○행정안전부장관 윤호중 그렇습니다.

○송석준 위원 그런데 우리 당에서 당론으로 반대한 겁니까?

- 행정안전부장관 윤호중 딱 두 분 반대 표결하셨습니다.
- 송석준 위원 확실해요?
- 행정안전부장관 윤호중 그렇습니다. 기록을 확인해 보시지요.
- 송석준 위원 표결로 우리 당의 다수 의원이 찬성했어요?
- 행정안전부장관 윤호중 그렇습니다.
- 송석준 위원 그렇다면 뭔가 좀 문제가 있네요.
- 행정안전부장관 윤호중 표결 안 하고 합의 처리했는데 반대 의견을 밝히신 분이 두 분 계셨습니다.
- 송석준 위원 합의 처리했다?
- 행정안전부장관 윤호중 예, 합의 처리했습니다.
- 송석준 위원 그러면 전체적으로 찬성을 한 거네요?
- 행정안전부장관 윤호중 처리 자체에 대해서 반대하지 않으셨습니다.
- 송석준 위원 그러니까 표결을 하지 않고……
- 행정안전부장관 윤호중 합의 처리했습니다, 표결 없이.
- 송석준 위원 합의 처리했다? 그런데 소수의견으로 반대의견을 냈다?
- 행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.
- 송석준 위원 그렇다면 제가 아주 중대한 문제 제기를 합니다.
- 위원장 서영교 송석준 위원님.
- 송석준 위원 이 법안은 굉장히 문제가 있는 법이라고 생각하니까……
- 위원장 서영교 그만하세요.
- 송석준 위원 법사위에서 송석준 위원은 이 법안에 대해서 강력히 반대한다는……
- 위원장 서영교 영원히 기록해 둘게요.
- 송석준 위원 영원히 기록해 두는 것을 넘어서……
- 위원장 서영교 송석준 위원은 사회연대경제기본법……
- 송석준 위원 한번 근본적으로 나중에 성찰의 기회를 갖도록 제가 강력히 권고드립니다.
- 행정안전부장관 윤호중 깊은 이해를 해 주시면 고맙겠습니다.
- 송석준 위원 나중에 다시 한번 따져 봅시다.
- 행정안전부장관 윤호중 이 법이 우리 대한민국 경제를 풍요롭게 만들어 갈 미래를 함께 열어 주시면 고맙겠습니다.
- 송석준 위원 더 숙의가 필요해요.
-
- 위원장 서영교 일자리, 통합돌봄, 주거, 지역소멸 등 관련해서 사회연대경제기본법이
고 유엔, OECD, ILO, 프랑스, 영국, 이탈리아, 캐나다 퀘벡, 미국 등 아주 우수한 사례들
이 많으면서 해야 할 민간의 중요한 법안이다. 오랫동안 준비되었지요?
- 행정안전부장관 윤호중 예, 13년째 됐습니다.
- 위원장 서영교 그러면 간단히 이 법안에 대해서 국민들 들으시라고 말씀 한번 해 주
시지요.
- 행정안전부장관 윤호중 사회연대경제기본법은 우리 사회에 여러 가지 문제들이 있는

데요. 특히나 저출생부터 에너지전환 문제도 있고 지역소멸 문제도 있습니다. 이런 문제들을 해결해 나가는 데 있어서 정부가 모두 다 예산을 가지고 할 수 없는 일, 그다음에 시장에 기업의 투자를 가지고 미처 다 할 수 없는 일 이런 영역을 사회연대경제를 통해서 해결해 보자라고 하는 법입니다.

이런 부분은 기업들조차도 ESG 경영의 S, 사회적가치경영이라는 것을 통해서 이미 동참하고 있고요. 수많은 선진국들에서 선진적인 기업들이 사회연대경제와 함께 힘을 모아서 경제를 건강하게 만들어 나가고 있는 것입니다.

우리 헌법에도 경제민주화 조항이 있고 많은 분들이 이 사회연대경제기본법을 고대하고 있는 만큼 반드시 오늘 처리를 해 주시면 고맙겠습니다.

○위원장 서영교 잘 이해했습니다.

다음 박균택 위원님, 행안위 법안에 이야기하실 게 많으시군요.

○박균택 위원 예.

○위원장 서영교 여기는 좀 집중 토론하시고요. 그리고 그다음 위원회에서는 여야가 합의해 온 법들이니까 자구·체계 수정 말고는 넘어갈 수 있게 그렇게 해 주시면 좋겠습니다.

박균택 위원님 토론해 주십시오.

○박균택 위원 행안부장관님, 5·18민주화 보상법 여기에 대해서 지금 법원행정처와 국힘 위원님들 일부가 반대를 하고 계십니다. 다른 사건과의 형평성에 어긋나게 소멸시효를 폐지한다는 취지인데.

그런데 여기에는 특수한 사정이 있지 않습니까? 애초에 5·18 보상법이 5·18 유공자들의 정신적 손해에 대해서는 손해배상을 청구하지 말도록 규정을 해 놔습니다. 이게 오히려 형평성에 어긋났던 겁니다.

○행정안전부장관 윤호중 현재의 판결도 있었습니다.

○박균택 위원 그래서 현재가 위헌이라고 결정을 했고 그것에 근거해서 소송이 제기되기 시작했던 겁니다. 그런데 이런 법체계의 변화 사실을 모르고 때를 놓쳐 버린 분들이 있는 겁니다. 이 혼선은 그야말로 입법 과정, 여기의 잘못에서 비롯됐던 겁니다.

그런데 5·18 유공자들에 대해서는 국가가 두고두고 은혜를 갚아야 할 대상자들인데 그분들이 이런 법체계의 혼선 때문에 때를 놓쳤다는 이유로 보상을 안 해 주는 것이 마치 정의인 것처럼 얘기하는 것 저는 동의하기 어려운데 장관님은 어떻게 생각하십니까?

○행정안전부장관 윤호중 전적으로 동의하고요. 그다음에 다른 사건들로 일반적으로 적용이 될 수 있다라고 하는 것은 바로 이 법사위에서 위원님들께서 판단을 해 주실 일입니다, 하나하나의 사건에 대해서. 지금 이 법이 모든 과거사법에 대한 규정을 시효 배제하자라고 하는 법이 아니냐라고 하는 점을 말씀드립니다.

○박균택 위원 국힘 위원님들도 취지에 동참해 주시기를 부탁드립니다.

이상입니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

나경원 위원 토론해 주세요.

○나경원 위원 먼저 5·18법은 다른 것과의 형평성 문제가 제기될 수 있습니다. 이 5·18에 있어서 정신적 손해에 대해서 시효 배제를 해 버리고 나면 법원행정처 의견대로 다른

과거사법과의 형평성 문제가 있기 때문에 저희는 이 부분에 대해서 찬성하기 어렵다라는 말씀을 드리고요.

그다음 두 번째로, 아까 보행안전은 규정 자체가 불명확한 부분이 있습니다. 과연 유치원과 학교 주변이라는 것을 어떻게 정의할 것이냐 이 부분은 반드시 살펴봐 주시고, 그래서 지금 법사위가 2소위가 가동이 안 되고 있는데 이렇게 마구잡이로 법을 통과하다 보면 이게 법이 불명확해서 문제가 된다는 부분을 지적하고요.

세 번째, 64호는 지금 사회적연대에 관한 법인데요. 이미 우리가 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 관련된 법 있지 않습니까? 있습니까, 없습니까?

○행정안전부장관 윤호중 예, 있습니다.

○나경원 위원 그런데 여기다 사회적연대라고 해서 또 만든다는 거예요.

실질적으로 마을기업이나 협동조합이나 이 부분에 있어서 성공 사례보다 실패 사례가 많은 것 아니냐. 결국 실패 사례라는 것이 무엇이나, 돈은 돈대로 들어가는데 이를 위한 위원회라든지 또는 이를 위한 지원조직이라든지 이런 데 돈이 다 들어가고 실질적으로 마을의 변화에 쓰여지고 거기에 성과를 내는 데는 매우 부족했다는 것이 일반적인 국민의 인식입니다. 그래서 사회적연대기업 말은 좋지만—이념적인 것 다 빼겠습니다—결국은 이 성과가 나오겠느냐, 재정만 투입되는 것 아니냐 그리고 위원회 만들어서 또 여러분들 좋아하는 분들 일자리 만들어 주는 것 아니냐 하는 우려를 말씀드리고요.

그다음, CU 사태 말씀드리는데요. 행안부장관님, 적극적으로 개입하십시오. 지금 비노조와 노조가 이렇게 충돌을 하고 불법점거·농성이 되고 있는데 이것 장기방치해서 아까운 노동자가 사망하고……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

경찰을 또 끌아뭉개려는 영상도 나오고 하는 걸 보면서 행안부와 경찰이 도대체 무엇을 하고 있느냐. 파업도 합법적인 파업은 우리가 보장을 해 줘야 되지만 불법적인 점거·농성, 불법적인 파업에 대해서는 원칙적으로 대응해 주실 것을 요청합니다.

○행정안전부장관 윤호중 불법은 아닌 것으로 알고 있습니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

○나경원 위원 그러면 지금 점거가 실질적으로 불법이 아닙니까?

○위원장 서영교 김동아 위원님 질의해 주십시오.

○나경원 위원 그러면 이렇게 계속해서 노동자들이 목숨을 잃고 그래도 되겠습니까? 제 말씀에 답변을 들어 보시지요, 사회적연대기업에 대해서도 답변을 좀 해 주십시오.

○김동아 위원 제가 하겠습니다.

○나경원 위원 아니, 장관 답변을 듣게 해 주세요.

○송석준 위원 국무위원들이 여기 계신 이유가 답변하러 오셨으니까……

○나경원 위원 장관 답변을 좀 들어야 될 것 아니에요. 장관도 하고 싶으실 것 아니에요.

○위원장 서영교 답변하시겠습니까?

○행정안전부장관 윤호중 답변드려도 되겠습니까?

○위원장 서영교 예.

○행정안전부장관 윤호중 시간이 다 끝나서요.

사회연대경제 관련해서 개별 법안들이 많이 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 사회연대경제기업들이 제대로 뿌리를 못 내리고 있는 것은 정부의 예산 지원이 부족해서가 아닙니다. 이게 정부 예산을 더 많이 지원하자는 취지의 법이라기보다는 오히려 사회연대경제기업들 간에 보다 더 협력을 하고 그 바탕에 금융을 통한 생태계를 만들어 주는 데 역할을 해 줘야 되겠다라고 하는 취지의 법이기 때문이에요 이런 부분에 대해서 과도하게 걱정하실 필요는 없다 이렇게 말씀을 드리고요.

그다음에 보행안전법과 관련해서 문제 제기를 하셨는데요. 그 구역에 대해서 말씀을 주셨습니다. 분명히 교통과 관련해서는 어린이보호구역이 설정되어 있고요 그다음에 어린이안전구역이라고 하는 곳도 따로 설정이 되어 있습니다. 그런 구역 안에서 공사장이라든가 이런 위험물이 있는 곳에 안전조치가 필요하다는 취지에서 개정하고 있는 것이기 때문에…… 지방정부의 장들께서도 오히려 규정이 없어서 하고 싶어도, 그러니까 공사장이나 이런 데 안전조치를 요구하고 싶어도 따르지 않는 경우가 있다, 이렇게 오히려 불만을 제기하고 개정을 요구하고 있는 법이다라는 말씀 드립니다.

○위원장 서영교 그런 길에 공사나 이런 것을 할 때 당연히 안전조치를 해야 되는 것 아닌가요?

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○위원장 서영교 안전조치…… 하지 않은 부분으로 저는 알고 있는데.

김동아 위원님 토론해 주십시오.

○김동아 위원 사회연대경제 관련해서 우리나라에서 사회연대경제가 제일 활성화된 게 바로 국힘당이 제일 좋아하는 박정희 정부 시절입니다. 새마을운동 하고 새마을금고 만들고 그걸 토대로 지역사회를 활성화하고 지역경제를 발전한 게 바로 박정희 대통령입니다. 여러분들이 그렇게 좋아하고 찬양하는 박정희 대통령의 정책에 대해서는 무슨 말도 못 하면서, 지금 지역 소멸하는 시점에 지역경제를 활성화시키고 자본주의의 폐해를 극복하기 위한 사회연대경제법안이 꼭 통과되어야 된다고 생각이 들고요.

추가로, 오늘 의사일정 52항과 59항에는 경찰에 방첩기능을 추가하는 내용이 들어 있습니다. 그러나 지난 12·3 계엄 때 군대도 핵심적인 역할을 했지만 경찰도 핵심적인 역할을 했습니다. 우리 국회의원들이 국회를 출입하는 것을 적극적으로 막고 또 윤석열 정부와 윤석열 대통령의 지시를 받아서 행동했던 것이 바로 경찰입니다. 만약에 경찰에 방첩기능까지 법으로 규정한다면 방첩사가 체포조를 운영하고 선관위를 침탈한 부분을 바로 경찰이 할 수 있는 권한을 법적으로 부여한다 이런 우려가 있다고 생각이 듭니다. 특히 검찰의 수사권 조정으로 인해서 경찰의 수사 기능이 강화되고 지금 중수청도 행안위 산하로 가는 마당에 경찰에 방첩기능까지 확대하는 것이 과연 적절하고 옳은가 이런 의문이 있습니다.

이 부분에 대해서는 조금 더 저희가 논의를 해서 고려를 하는 게 어떨까 싶고, 따라서 좀 더 논의를 위해서 보류를 하는 게 어떤가 하는 게 본 위원인데, 여기에 대해서 한번 답변 듣고 싶습니다.

○행정안전부장관 윤호중 저한테 질문하신 거지요?

○김동아 위원 예.

○행정안전부장관 윤호중 이 기능은 이미 21년도에 국정원법 개정, 그러니까 국정원 개혁을 하면서 국정원 개혁 입법에서 간첩죄에 대한 수사권이 경찰로 이관이 됐습니다. 그래서 국가수사본부에 안보수사국이 설치가 됐고요. 그 안보수사국의 직무범위 안에 있는 내용을 직무집행법에 정하는 내용이라고 저는 이해하고 있습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○김동아 위원 그러니까 방첩기능과 수사기능을 분리했던 게 국정원의 개혁이었는데 지금 수사를 떼어 갔다 해서 다시 방첩까지 가져가는 것은 개혁의 취지에 맞지 않다고 생각합니다.

○경찰청장직무대행 유재성 경찰청장직무대행입니다. 제가 답변드려도 되겠습니까?

○김동아 위원 예.

○경찰청장직무대행 유재성 현재 방첩업무는 국정원의 방첩업무규정에 의해서 방첩기관이 정해져 있습니다. 국가정보원, 법무부, 지식재산처, 관세청, 경찰청, 해양경찰청, 국군, 방첩사령부, 이 기관이 과거부터 현재까지 계속 방첩업무를 수행해 왔고요.

다만 이번에 방첩업무규정에 의해서, 대통령령에 의해서 하던 업무를, 전에도 하고 있었는데 이것을 법에 더 명확히 해서 경찰에 법적 근거도 두고 또 방첩업무가 함부로 되지 않도록 명확하게 규정들을 더 법에 근거를 두고 또 시행령에 세부규정들을 마련하려고 하는 것입니다. 이게 새로 생긴 것이 아닙니다.

○김동아 위원 그러니까 대공수사에 부수해서 방첩의무가 있는 것과 아예 방첩기능을 법에 규정해서 전체적으로 국정원이 하는 것과는 저는 다른 차이가 있다라고 봅니다. 그렇기 때문에 이 부분은 좀 더 심도 깊은 논의를 위해서 보류하는 게 어떨까 싶습니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

○경찰청장직무대행 유재성 새로 만들어지는 게 아니고 과거에도 하고 있는 것을 법에 명확히 근거를 두겠다는 겁니다.

○위원장 서영교 예, 알겠습니다.

박은정 위원님.

○박은정 위원 행안부장관님.

화면 좀 올려 주세요.

(영상자료를 보며)

지금 검찰개혁추진단이, 공소청·중수청 법을 국회에서 통과시켰고 대검에 과학수사부가 있습니다. 공소청에 대검 과학수사부를 그대로 두는 것은 안 됩니다. 왜냐하면……

○행정안전부장관 윤호중 공소청에 수사권이……

○박은정 위원 없기 때문에……

○행정안전부장관 윤호중 예, 그렇습니다.

○박은정 위원 수사와 기소가 분리되기 때문에 이것은 수사를 위한 과학수사 부분을,

감정하고 분석하는 업무를 하는 과학수사부는 어쨌든 행안부로 가야 됩니다. 그래서 중수청이나……

과수부의 조직표 좀 띄워 주시겠어요.

저기 보시면 과수부하고 굉장히 많은 부분에 있어서 업무가 중첩되는 부분들이 많거든요. 그래서 저중에서 마약수사, 마약감정이라든가 이런 것들은 국과수에 다 있습니다. 그러니까 국과수로 다 넘어가야 됩니다. 국과수로 다 넘어가고 또 일부는 중수청으로 가야 됩니다. 그런데 아마도 검찰개혁추진단에서 혹은 지금 중수청준비단이 꾸려졌을 텐데 거기에 검찰이 한 38명인가 많이 있다고 해요. 경찰은 안 가 있는 것 같고요. 그러면 검사들의 입김으로 이 과수부 자체도 공소청에 남겨진다고나 이렇게 이 수사기소 분리가 과학수사 관련해 가지고도 제대로 안 될 가능성이 있어요.

그러니까 행안부장관님께서 지금 경찰청에서도 대검 과수부에 있는 이 업무가 중수청과 국과수로 제대로 이관이 될 수 있도록 그리고 국과수에서 중수청준비단이나 아니면 검찰개혁추진단의 의견을 낼 수 있도록 혹은 인원이 가 가지고 같이 일을 할 수 있도록 조치를 해 주셔야 됩니다. 그래야 수사기소 분리에 따른 세부적인 부분들이 제대로 추진이 될 수 있거든요.

장관님 어떻게 생각하십니까?

○**행정안전부장관 윤호중** 여러 가지 측면에서 수사과 기소 분리가 제대로 이루어지도록 최선을 다하겠습니다.

○**박은정 위원** 이상입니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

그러면 이제 더 이상 토론하실 위원님 안 계시면 의결하고자 합니다. 그리고 장관님 지금 위원님들 말씀처럼 검경수사권 조정과 검찰청 폐지 이런 과정 속에서 경찰과 중대범죄수사청도 수사를 잘 해야 되고 과잉하면 안 되고 그리고 보완수사권은 검찰에서 정리됨으로써 수사하는 과정에 약자와 소수 그리고 과잉도 안 되지만 캐비닛에 넣는 일도 없어야 하기 때문에 보완수사 요구, 보완수사권이 필요하다고 이야기하는 만큼 경찰들이 그리고 경찰청장직무대행님도 그렇고 제대로 잘 수사하고 국민들이 기대하는 만큼 해야 된다고 생각합니다. 과해서도 안 되고 그런 부분들에 대해서 잘 견제해 주시고 지도해 주셔야 될 것 같습니다. 그래서 국회에서 어쨌든 삼권분립체제 속에서 철저한 견제가 이루어지도록 할 테니까, 정말 중대한 시기인 것 같습니다.

그런 의미에서 김동아 위원님께서 제안하신 53항 그리고 52항과 59항에 대해서는 전체 회의에서 좀 더 저희들이 살펴보고자 다음 번에 논의할 수 있도록 했으면 좋겠습니다. 그렇게 하도록 할까요, 위원님?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

그러면 여러분의 동의가……

○**조배숙 위원** 50항하고 54항하고……

○**나경원 위원** 아까 말한 저희가 한 것도 같이 좀 논의하시지요. 50항하고……

○**김용민 위원** 안 됩니다. 처리해 주십시오.

○**김동아 위원** 대표발의자가 최혁진 위원님하고 저예요. 넘어가 주세요.

○**나경원 위원** 조금 논의 좀 해 보자고요.

○위원장 서영교 50항이요? 5·18 관련해서요?

○조배숙 위원 예.

○박지원 위원 5·18을 헌법 전문에 넣자고 주장하는 국민의힘에서……

○박균택 위원 이걸 과거의 입법이 잘못돼서 이를 호소해서 가져왔는데 5·18 유공자들에게 책임이 있는 것처럼 너무 그러지 마십시오.

○조배숙 위원 우리가 책임이 있다는 게 아니고요. 더 좀 검토해 보자는 거지요.

○박균택 위원 입법 과정의 문제 때문에 생기는 혼란이었기 때문에 저는 그분들을 배려할 필요가 있다고 봅니다.

○조배숙 위원 배려를 안 하자는 게 아니고 법리적으로 좀 검토를 해 보자라는 거지요.

○나경원 위원 과거의 입법이 어떻게 잘못됐는지 저희는 아직 잘 모르겠고 그러니까 그래서 그걸로 인해서 정신적 손해를 얼마나 많은 분들이……

○위원장 서영교 그러면 의사일정 제55항, 56항, 57항, 62항, 65항, 70항 및 72항의 법률안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 있으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

○조배숙 위원 정확하게 얘기해 주세요.

○위원장 서영교 아까 말씀하신 법안 여기 없습니다.

그다음에 금방 말씀하신 위원님들 법안이 여기 수정의결에 들어 있지요?

다음으로 의사일정 제50항, 51항, 53항, 54항, 58항, 60항, 61항, 63항, 64항, 66항부터 69항까지 71항부터 73항 및 74항의 법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로 그 외의 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 있으십니까?

○조배숙 위원 잠깐만요, 50항에 이의 있습니다.

○위원장 서영교 예, 이의 있으신 항이 50항……

○나경원 위원 그다음에 54항, 64항.

○위원장 서영교 50항, 54항, 64항에 대해서 이의 있으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

○김동아 위원 보행 안전은 왜?

○위원장 서영교 그러니까.

○조배숙 위원 아니, 지자체에서 반대하고 있어요.

○위원장 서영교 그러면 이의가 있는 의사일정 50항, 54항, 64항의 법률안은 국회법에 따라 표결하기로 하고 그에 앞서 이의가 없는 나머지 법률안을 의결하겠습니다.

의사일정 51항, 53항, 58항, 60항, 61항, 63항, 66항부터 69항까지, 71항, 73항, 74항의 법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로 그 외의 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 있으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

이의가 없으므로 가결되었음을 선포합니다.

그리고 다음 이의가 있는 법률안에 대해 국회법에 따라 거수표결하겠습니다.

의사일정 제50항 5·18민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률 일부개정법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로 그 외의 부분은 원안대로 의결하는 것에 거수로 표결

하겠습니다.

이의가 있으시므로 거수표결합니다.

먼저 찬성하는 위원님 손 들어 주시기 바랍니다.

(거수 표결)

내려 주시기 바랍니다.

다음, 반대하시는 위원님 손을 들어 주시기 바랍니다.

(거수 표결)

내려 주십시오.

채석 위원 총 13인 중 찬성 10인, 기권 3인으로 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 의사일정 제54항 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 일부개정법률안은 전문 위원이 수정한 부분은 수정한 대로 그 외의 부분은 원안대로 의결하는 것에 거수로 표결하겠습니다.

먼저 찬성하는 위원님 손 들어 주십시오.

(거수 표결)

그냥 찬성하고 가시지 그래요.

내려 주십시오.

다음 반대하는 위원님 안 계시면……

(거수 표결)

내려 주십시오.

표결 결과 말씀드리면 채석 위원 총 13인 중 찬성 10인, 기권 3인으로 가결되었음을 선포합니다.

다음 의사일정 제64항 사회연대경제기본법안(대안)을 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로 그 외의 부분은 원안대로 의결하는 것에 거수로 표결하겠습니다.

먼저 찬성하는 위원님 손 들어 주시기 바랍니다.

(거수 표결)

내려 주십시오.

다음 반대하시는 위원님 손 들어 주십시오.

(거수 표결)

내려 주십시오.

표결 결과 말씀드립니다.

채석 위원 총 13인 중 찬성 10인, 반대 3인으로 가결되었음을 선포합니다.

다음입니다.

의사일정 제52항, 59항의 법률안은 전체회의에서 계속심사하도록 하겠습니다.

○**나경원 위원** 위원장님, 죄송합니다. 잠깐만 말씀 좀 주시면 안 될까요?

아니, 지금 그렇게 결정하시기 전에 저희 법사위를, 위원장님도 바뀌셨으니까 좀 정상화해야 되지 않겠습니까? 이재명 대통령께서 좋아하시는 말씀이 정상화인데 법사위의 정상화를 위해서 2소위를 빨리 설치해 주시고……

○**송석준 위원** 간사를 빨리 선임해 주시고.

○**나경원 위원** 간사 선임해 주시고 2소위위원장 만들어 주셔서 전체회의에서 계류하는

게 아니라 2소위에서 논의하도록 해 주십시오.

○위원장 서영교 그러면 이상으로 애써 주셨습니다. 윤호중 장관님, 최동석 처장님, 유재성 청장직무대행님, 김승룡 청장님 수고하셨습니다. 이석하셔도 되겠습니다.

잠깐 오신 분들도 계시는데 저희가 시간이 많이 간 관계로……

문체부 법안은 몇 개입니까?

저희가 정회하려고 했는데 관계자 여러분들께서 다 앉으셔서 문체부 법안을 빨리 의결하고 잠시 정회하도록 하겠습니다. 행안위에서 많이 토론하셔서 문체위는 토론하실 게 많지 않으실 걸로 알고 있습니다.

75. 국어기본법 일부개정법률안(이기현 의원 대표발의)(의안번호 2216089)

76. 국제경기대회 지원법 일부개정법률안(이종배 의원·박수현 의원 대표발의)(의안번호 2214530)

77. 국제문화교류 진흥법 일부개정법률안(이기현 의원 대표발의)(의안번호 2216458)

78. 대중문화예술산업발전법 일부개정법률안(조은희 의원 대표발의)(의안번호 2216910)

79. 문화예술후원 활성화에 관한 법률 일부개정법률안(김재원 의원 대표발의)(의안번호 2210556)

80. 백제왕도 핵심유적 보존·관리에 관한 특별법안(박수현 의원 대표발의)(의안번호 2213603)

81. 아시아문화중심도시 조성에 관한 특별법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2215142)

82. 역사문화권 정비 등에 관한 특별법 일부개정법률안(김윤덕 의원 대표발의)(의안번호 2207329)

83. 한류산업진흥 기본법 일부개정법률안(김승수 의원 대표발의)(의안번호 2212254)

84. 관광진흥법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장 제출)

85. 국민체육진흥법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장 제출)

86. 도서관법 일부개정법률안(대안)(문화체육관광위원장 제출)

87. 사진진흥에 관한 법률안(대안)(문화체육관광위원장 제출)

88. 사행산업통합감독위원회법 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2216238)

(17시07분)

○위원장 서영교 다음은 문화체육관광위원회 소관 의사일정 제75항부터 제88항까지 14건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

(제안설명서는 부록에 실음)

이세진 전문위원 검토보고해 주십시오.

○전문위원 이세진 전문위원입니다.

의사일정 제75항부터 제88항까지 14건의 문화체육관광위원회 소관 법률안에 대한 체계·

자구 검토결과를 보고드리겠습니다.

먼저 각 법률안에 대한 수정의견은 문화체육관광부 및 국가유산청과 협의하여 제시된 것임을 말씀드립니다.

의사일정 제76항 이종배·박수현 의원이 대표발의한 국제경기대회 지원법 일부개정법률안은 기부금품법이 국가 등의 출자·출연을 받아 설립된 법인·단체는 법령에 다른 규정이 있는 경우 외에는 기부금품을 접수할 수 없다고 규정하고 있는바, 국가나 지방자치단체의 출연금 등으로 설립·운영되는 국제경기대회별 조직위원회가 기부금품을 접수할 수 있는 근거를 신설하는 내용입니다.

개정안은 안 부칙 제2조에서 경과조치를 규정하면서 이 법 시행 전에 조직위원회가 접수한 기부금품에 대하여 기부금품법에 따르도록 하는데 개정안 시행 전에는 법령에 다른 규정이 없는 경우에 해당하여 경과조치가 없더라도 기부금품법에 따라야 할 것인바 규정에 실익이 없어 문화체육관광부와 협의하여 경과조치를 삭제하는 자구수정을 하였습니다.

의사일정 제80항 박수현 의원이 대표발의한 백제왕도 핵심유적 보존·관리에 관한 특별법안은 국가유산청장이 백제왕도 핵심유적의 보존·관리를 위하여 5년마다 충청남도지사·전북특별자치도지사 및 공주시장·부여군수·익산시장의 의견을 들어 종합계획을 수립하도록 하고 백제왕도 핵심유적 보존·관리 업무를 위하여 국가유산청에 보존·관리 추진단을 두도록 하며 국가유산청 및 지방자치단체는 백제왕도 핵심유적의 체계적인 연구를 촉진하기 위하여 학술연구 및 조사활동과 교육 및 홍보활동 사업을 지원하도록 하는 내용입니다.

제정안의 체계와 자구에 대하여 검토한 결과 행정구역의 명칭을 명확히 하는 등 경미한 자구수정 이외에는 별다른 문제점이 없는 것으로 보았습니다.

다만 기획예산처는 안 제9조, 제10조에서 국가유산에 대한 연구·교육·홍보 등은 각 지역에 소재한 국가유산의 전체적 관점에서 중요성·우선순위 등을 감안하여 추진할 필요가 있으므로 사업 지원에 관한 강행규정을 재량규정으로 변경할 필요가 있다는 의견을 제시하였고 행정안전부는 안 제7조에 따른 백제왕도 핵심유적 보존·관리 추진단은 국가유산청의 하부조직으로 판단될 수 있음에도 조직법령이 아닌 개별 법률에서 중앙행정기관의 하부조직을 설치토록 하는 경우 법령체계에 혼란을 야기할 우려가 있으므로 해당 조항은 삭제할 필요가 있다는 의견을 제시하였습니다.

의사일정 제81항 민형배 의원이 대표발의한 아시아문화중심도시 조성에 관한 특별법 일부개정법률안은 법률의 유효기간을 2031년 12월 31일까지에서 2036년 12월 31일까지로 5년 연장하려는 내용으로 별도의 행정적 준비 기간이 필요하지 않은 점을 고려하여 시행일을 공포한 날로 조정하였습니다.

다만, 개정안에 대하여 기획예산처는 법률 유효기간이 약 5년 가량 남아 있어 현 시점에서의 연장 논의는 시기상조라는 점, 이미 지난 2021년에 한 차례 연장된 점, 제3차 수정계획에 따른 2031년 사업종료 원칙 등을 고려할 때 현행 유지가 타당하다는 입장입니다.

아울러 유효기간 추가연장 여부는 법 취지 및 목적 달성 정도에 대한 평가·분석 등이 선행된 후 그에 따른 추가계획과 연동하여 논의하는 것이 바람직하다는 의견을 제시하였습니다.

의사일정 제82항 김윤덕 의원이 대표발의한 역사문화권 정비 등에 관한 특별법 일부개정법률안은 지방자치단체의 장이 역사문화권 정비구역 내 행위제한구역 및 행위의 허용

기준을 역사문화권 정비시행계획에 포함하고 실시계획에 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률에 따른 허가 등을 요하는 사항이 있는 경우 국가유산청장의 실시계획 승인 전 역사문화권정비위원회의 심의를 거치도록 하려는 내용입니다.

개정안 제20조제3항제3호는 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제18조에 따라 국가등록문화유산의 현상변경 등과 관련한 허가를 요하는 사항에 대해 역사문화권정비위원회의 심의를 거치도록 하였고 같은 법 제11조는 임시국가등록문화유산의 보존과 관리에 관하여 제18조제1항을 준용하도록 하고 있는바, 개정안에서 이 준용규정이 적용되는지 명시하지 않아 법 적용 과정에서 논란이 제기될 수 있다고 보았습니다.

이에 ‘같은 법 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다’라는 문구를 명시하여 임시국가등록문화유산에 대해서도 개정안의 적용을 받도록 국가유산청과 협의하였습니다.

의사일정 제85항 국민체육진흥법 일부개정법률안(대안)은 직장운동경기부 선수와 소속 단체 간에만 적용되었던 표준계약서를 체육지도자에게도 적용하도록 하는 한편 체육행사 안전관리 업무를 수행하는 한국스포츠안전재단을 설립하여 현재의 스포츠안전재단을 법정법인화하려는 것입니다.

먼저 안 제13조의4제6항에서 한국스포츠안전재단이 고유사업에 필요한 경비를 마련하기 위해 수익사업을 할 수 있도록 하면서 수익사업의 범위와 그 관리·감독에 관해서는 따로 정하지 않은 부분에 대하여 개정안은 체육행사 안전관리라는 고유업무를 수행하도록 설립하는 법인으로 정부가 한국스포츠안전재단의 설립·운영 경비를 지원하도록 규정하고 있습니다.

재단이 고유사업 외의 수익사업을 하는 경우 주무관청의 승인을 받도록 명시할 필요가 있다고 보았습니다.

또한 우리 위원회의 체계·자구 심사를 거쳐 현재 본회의에 계류 중인 동일 제명의 안건과 동 개정안이 모두 제22조제1항제10호를 개정하고 있어 개정 대상이 중첩되는바, 각 안건이 상호 모순되지 않도록 하기 위한 자구 수정을 하였습니다.

다만 개정안에 대하여 기획예산처는 스포츠안전재단을 한국스포츠안전재단으로 법정법인화할 경우 상시적으로 인건비·운영비 등의 재정 부담이 증가하고 체육 분야의 다른 법정법인 설치 요구로 확장될 우려가 있는바 수용이 곤란하다는 의견을 제시하였습니다.

의사일정 제86항 도서관법 일부개정법률안(대안)은 국립중앙도서관이 납본받을 수 있는 온라인 자료의 범위를 국제표준자료번호나 발간등록번호를 부여받은 자료 등으로 확대하고 납본의 효율성을 제고하기 위하여 도서관 자료를 납본받지 아니하거나 부수를 조정할 수 있도록 하려는 내용으로 체계와 자구에 대하여 검토한 결과 경미한 자구 수정을 하였습니다.

다만 한국도서관협회는 납본제도가 국가 지식자원의 망라적 수집을 기본 원칙으로 하는 만큼 안 제21조제5항 및 제22조의2에서 납본 제외를 명시적으로 규정하는 것에 신중한 접근이 필요하다는 의견 등을 제시하였습니다.

의사일정 제87항……

○위원장 서영교 뒤는 좀 축약해도 되지 않을까요?

○전문위원 이세진 예, 이게 마지막입니다.

의사일정 제87항 사진진흥에 관한 법률안(대안)은 국가와 지방자치단체에 사진진흥의

책무를 부여하고 기본계획 수립과 전문인력 양성 및 기술개발 지원의 근거를 마련하며 사진산업 관련자의 개인정보 보호 의무를 규정하는 내용으로 경미한 자구 수정을 하였습니다.

다만 제정안에 대하여 기획예산처는 현행 미술진흥법과의 중복으로 별도의 입법 실익이 없고 해외에서도 사진 관련 별도 법률을 제정한 사례가 없다는 점을 지적하였습니다.

의사일정 제75항, 제77항, 제83항, 제84항 및 제88항은 경미한 자구 수정이 필요하다고 보았고 의사일정 제78항 및 제79항은 체계·자구에 별다른 문제점이 없다고 보았습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

(검토보고서는 부록으로 보존함)

○위원장 서영교 수고하셨습니다. 많이 줄여 주셨네요.

이세진 전문위원 수고하셨습니다.

법률안 심사를 위해 문화체육관광부 김영수 제1차관, 김대현 제2차관, 최보근 국가유산청 차장께서 출석하셨습니다.

취휘영 문화체육관광부장관은 대통령 순방 동행으로 인해 차관이 대리출석, 허민 국가유산청장은 수중문화유산 협력 강화를 위한 베트남 문화부와 MOU 체결 일정으로 인해 차장이 대리출석하였다는 점을 말씀드립니다.

이 안건들에 대해 대체토론하실 위원님 계십니까?

그러면 이번에는 최혁진 위원님부터 볼까요?

○최혁진 위원 문체부2차관님, 제가 지난번에 장관님한테도 또 1차관님 들어오셨을 때도, 지금 국민체육진흥법 개정을 통해서 여러 가지 국민체육 증진을 위한 활동들이 확대되고 있고 체계화되고 있는데 어쨌든지 간에 계속해서 국민체육진흥기금에 대한 방만한 집행 문제가 개선되어야 된다는 목소리가 계속 들려 왔고, 대통령께서도 1조 7000억이라는 국민체육진흥기금이 도대체 어떻게 쓰이냐라고 질문하신 바 있잖아요.

제가 지난번에 말씀드렸지만 1조 7000억 중에서 평가를 하는 게 5000억밖에 안 되고 아예 1조 2000억은 아예 평가 자체를 안 한다 이렇게 얘기를 해서 관련된 내용을 좀 알아봤어요.

PPT 한번 열어 봐 주시고요.

(영상자료를 보며)

제가 오늘 다시 한번 말씀을 좀 드리는 이유 중의 하나는, 문체부가 자꾸 저희 의원실에 보고를 하는데 허위사실을 이야기합니다. 1조 2000억이나 되는 돈이 평가도 없이 뿌려진다는 게 이해가 안 간다고 그랬더니 문체부가 처음에 뭐라고 답변을 하느냐 하면 ‘기재부의 평가를 받고 있다’ 이렇게 답변을 했어요.

그래서 제가 기재부에 물어봤습니다, 당신들이 1조 2000억을 평가하면 평가 내역이 있을 텐데 좀 보내 달라고. 기재부가 펄펄 뛰어요. 뭐라고 그랬느냐 하면 ‘우리는 성과관리 지침만 제시한다. 평가는 문체부하고 기금이 하는 거지 우리가 하는 게 아니다’.

그래서 다시 문체부에 물어봤습니다. 그랬더니 이번에는 답변이 바뀝니다. 뭐라고 이야기하느냐? 기금성과평가위원회에서 자체 평가를 한다는 거예요, 자기들이. ‘그런데 평가를 안 한다며?’ 그랬더니 그 회의에서 평가를 안 하기로 결정을 했대요, 1조 2000억에 대한 돈을.

그게 말이 되냐고, 그래서 평가위원 명단을 달라고 그랬어요. 보니까 그런 이유를 알겠습니다. 평가 위원이 9명이예요. 그런데 9명 중의 5명이, 보세요. 위원장은 국민체육진흥공단 본부장 출신, 전관이지요? 그다음에 문체부 공무원 들어가 있지요? 그다음 국민체육진흥공단 직원이 둘이 들어가 있어요. 국민체육진흥공단 자문변호사가 들어가 있어요. 9명 중의 5명이 문체부하고 진흥공단 사람들예요.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

저 기금에 대한 평가를 제대로 할 리가 있겠습니까? 그러니까 딴 주머니라고 하는 얘기가 자꾸 나오지.

제대로 된 평가위원이 아무도 없어요. 다른 위원들 보세요. 체육학과 교수님들인데 저 체육학과들은 각 대학이 이 기금의 지원을 받고 있지 않겠습니까? 평가를 하고 싶겠습니까? 평가를 안 하겠지.

어떻게 1조 2000억이나 되는 돈을 뿌리면서 평가체계도 안 만들고 성과관리도 안 되고 이렇게 운영할 수가 있겠습니까? 저는 이렇게 하면 안 된다고 봐요.

2차관님, 개선을 하셔야 됩니다, 빠른 시간 내에.

○문화체육관광부제2차관 김대현 예, 알겠습니다.

○최혁진 위원 올해 국정감사 전에 개선이 되기를 요청드립니다.

명확히 해서 다시 보고해 주세요.

○문화체육관광부제2차관 김대현 예, 알겠습니다.

○위원장 서영교 중요한 말씀 하시니까 잘 개선해서 보고해 주시고 다음번에는 개선되었다는 얘기가 나오면 좋겠습니다.

○문화체육관광부제2차관 김대현 예, 그렇게 하겠습니다.

.....

○위원장 서영교 조배숙 위원님.

○조배숙 위원 안건 81항인데요, 아시아문화중심도시 조성에 관한.

차관님이 두 분이 나오셨는데 어떤 분이 답변을.....

○문화체육관광부제1차관 김영수 접니다, 1차관이요.

○조배숙 위원 그러세요?

지금 보니까 이 법이 1차로 한 번 연장을 했어요. 그렇지요?

○문화체육관광부제1차관 김영수 예, 그렇습니다.

○조배숙 위원 연장해 가지고 지금 31년도에 1차 연장 기간인데.....

○문화체육관광부제1차관 김영수 예, 그렇습니다.

○조배숙 위원 그런데 지금 벌써 다시 또 연장을 하자는 거잖아요?

○문화체육관광부제1차관 김영수 예, 그렇습니다.

○조배숙 위원 이걸 좀 더 보고 하는 게 좋지 않겠나.

그다음에 또 왜 이렇게 됐나 보니까 지금 집행률이 아주 저조하고요. 왜 저조하냐? 매칭을 해야 되는데 낮은 재정자립도 때문에 이게 매칭이 어려워요. 그래서 원래 투입계획에 의하면 5조 몇천억 정도 투입이 되어야 되는데 지금까지 약 2조 8000억 정도로

53.4%밖에 안 됐어요.

그런데 이런 경우에 왜 이렇게 되는지에 대해서 어떠한 실패 원인을 찾아야 되는데 그리고 또 광주에 재정자립도가 갑자기 높아질 그런 상황도 아닌 것 같고, 그런데 이 연장을 지금 벌써 논의하는 것이 맞을까요? 그것 하나하고요.

그다음에 지금 국민체육진흥법 이게 보니까 파트너선수도 있고 또 안전관리계획 관련 부분도 있고요. 그리고 또 한국스포츠안전재단 이것도 있는데 지금 보니까 취지는 좋지 만 이게 다 재정적인 수요가 너무나 많아요.

특히 파트너선수만 관련해서 본다고 하면 이게 파트너선수한테 지원한 외국 예가 없는 것 같습니다. 그리고 또 이미 선수로 해 가지고 국제대회나 이런 부분에서……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

지원할 수가 있거든요. 그래서 이렇게 될 경우에 재정적 수요가 계속 늘어날 텐데 저는 이 부분에서 좀 신중했으면 좋겠다는 생각이 듭니다.

먼저 1차관님.

○문화체육관광부제1차관 김영수 위원님, 위원님께서 지적해 주신 사유 때문에 역설적으로 이게 연장이 필요합니다.

왜냐하면 이게 예산이 아직 50% 조금 넘게 투입이 됐기 때문에 이게 다 투입이 되고 사업이 완료가 되려면 현재 31년까지는 좀 어려울 것 같아서 그걸 36년으로 연장하는 법안이 필요한 겁니다.

○조배숙 위원 그런데 31년까지 지금 아직 5년 남았잖아요. 그런데 벌써 연장을 한다는 게……

○문화체육관광부제1차관 김영수 그것 한번 잠깐만 설명드릴까요, 위원님?

○조배숙 위원 예.

○문화체육관광부제1차관 김영수 그게 31년까지 연장된 게 3차 기본계획상 연장된 건데요, 3차 기본계획이 22년부터 28년까지였습니다. 그래서 이걸 연장을 했지만 또 안 되니까 마지막으로 정리하는 기간으로 해서, 22년도 계획을 잡기 위해서 21년에 법 개정을 했던 것처럼 27년도부터 시작하는 계획을 잡기 위해서 올해 개정을 하고자 하는 겁니다. 3차처럼 4차 때 연장을 하는 겁니다, 4차 계획을 해야 되니까.

○조배숙 위원 그런데 왜 이렇게 집행이 저조한지에 대해서는 구조적인 문제가 있는 것 아닌가 하고……

○문화체육관광부제1차관 김영수 그런 게 있습니다.

○조배숙 위원 그걸 방법을 강구하셔야 될 것 같아요.

○문화체육관광부제1차관 김영수 예, 광주시랑 협의하겠습니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

○조배숙 위원 아니, 여기 답변 잠깐이요.

○위원장 서영교 예.

○문화체육관광부제2차관 김대현 조배숙 위원님 질문에 답변드리겠습니다.

먼저 스포츠안전재단의 재정 부담에 대해서 말씀드리면 손해구제사업을 통해서 매년

흑자를 내고 있기 때문에 운영비를 받을 이유가 없습니다. 이걸 법정법인으로 하고자 하는 이유는 재정 지원이 목적이 아니고 국가가 안전에 대해서 책임진다는 그 정신을 법에 담기 위해서 하는 거라고 이해를 해 주시면 좋겠고요.

또 하나, 파트너선수에 대한 지원은 이 파트너선수가 단순한 연습 상대가 아니고 우리 대한민국 국가대표시스템의 중요한 일부분입니다. 지금도 약 30억 원을 들여서 지원을 하고 있는데……

○조배숙 위원 그렇지요, 그렇지요.

○문화체육관광부제2차관 김대현 그 파트너선수들의 자긍심을 좀 고양하는 이런 차원으로 이해해 주시면 되겠습니다.

○조배숙 위원 아니, 그런데 여기서 얘기는 뭐냐 하면 예산 지원을 충분히 하는데 별도로 법적으로 이렇게 지원 근거를 만드느냐 그 얘기입니다.

○문화체육관광부제2차관 김대현 파트너선수가 1년에 약 4000명 되는데 선수들이 의원님들께 파트너선수들의 명예나 자긍심 이런 걸 통해서, ‘우리도 법에 근거를 담아 달라’ 이런 요구가 많았던 걸로 알고 있고요.

또 저희들 공무원 입장에서 국가대표 발전을 위해서는 이 파트너선수들의 자긍심이 높아지는 게 더 좋다고 판단을 해서 수용을 했던 겁니다.

○조배숙 위원 그런데 정부부처인 기재부의 의견이거든요. 기재부가 이런 의견을 냈어요.

○위원장 서영교 기재부 의견은 돈이 든다 이렇게 얘기한 건데 어떨까요?

○문화체육관광부제2차관 김대현 기재부에서는 파트너선수에 대한 법적 정의가 필요하다고 요구를 했고 그래서 문체위에서 법적 정의를 신설했습니다, 기재부 요청대로.

그리고 재정적인 얘기인데요. 그건 지금도 지원은 하고 있고 크게 더 부담이 들어갈 이유가 없기 때문에……

○위원장 서영교 이곳은 다 자체 재원을 마련하고 있다 이런 이야기지요?

○문화체육관광부제2차관 김대현 지금도 체육기금에서 지원은 이루어지고 있습니다. 그런데 이게 법적으로 들어간다고 그래서 갑자기 크게 재정 부담이 커지는 문제가 아니거든요.

○위원장 서영교 체육기금에서 지원되지만 스스로 생활체육이든 곳곳에서 회비를 내고 그것으로 운영되는 것으로 알고 있는데요.

○조배숙 위원 이상입니다.

○위원장 서영교 질의하셨습니다.

박지원 위원님 토론해 주십시오.

○박지원 위원 문체2차관, 지금 최혁진 위원께서 지난번에도 질문하고 오늘도 질문하는 걸 사실로 인정하는 거예요?

○문화체육관광부제2차관 김대현 제가 잘 못 들었습니다.

○박지원 위원 최혁진 위원께서……

1차관이 하나요, 2차관이 하나요?

○문화체육관광부제1차관 김영수 2차관이 합니다.

○박지원 위원 최혁진 위원께서 질문한 것을 ‘개선하겠다’ 이렇게 말씀한 것은 그 질문 내용이 맞다는 거지요?

○문화체육관광부제2차관 김대현 예, 기금성과평가위원회의 위원 구성에 대해서 이의를 제기하셨고 좀 개선할 여지가 있다고 판단을 해서 그렇게 하겠다고 말씀드렸습니다.

○박지원 위원 어떻게 됐든 제가 알고 있는 문체부는 그러한 금융 집행이 진짜 투명한 곳이고 어떤 사고도 없던 그런 곳 아니에요?

그런데 오늘 최혁진 위원이 두 번에 걸쳐서 지금 지적한 것을 개선하시겠다고 하는데, 제가 전직 문체부장관으로서 치욕을 느꼈습니다. 잘하시기 바랍니다.

○문화체육관광부제2차관 김대현 예, 알겠습니다.

○박지원 위원 이러면 안 되지요? 이게 이재명 정부 아니에요. 전 정권에서 이루어졌던 일이지만 개선해야지요. 그렇지요?

○문화체육관광부제2차관 김대현 예.

○박지원 위원 지금 1·2차관, 차장 전부 말씀드립니다마는 현재 이재명 대통령께서 우리나라가 문화산업, 문화국가로 나아가는 것 굉장히 강조하고 계시잖아요.

문화예산이 지금 몇 프로입니까, 전체 예산의?

○문화체육관광부제1차관 김영수 1.08%입니다, 문체부 예산.

○박지원 위원 1.08%?

○문화체육관광부제1차관 김영수 예.

○박지원 위원 제가 장관 할 때 1%를 달성해 가지고 자랑스럽게 생각했습니다. 그 후로……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

1% 미만으로 떨어졌는데 저는 새로운 21세기에 진짜 우리 K-컬처가 세계 속으로 뻗어나가기 위해서는, 지금 예산 준비를 하고 있으니까 최소한 1.5% 이상이 되도록 노력해 주실 것을 부탁드립니다.

○문화체육관광부제1차관 김영수 예, 그렇게 하겠습니다.

○박지원 위원 그렇게 하면 저희들도 협력을 할 테니까요.

감사합니다.

○위원장 서영교 감사합니다.

나경원 위원님.

○나경원 위원 조배숙 위원님께서 지적하신 것처럼 사실 지금 아시아문화중심도시 조성 특별법에 대해서는, 이 부분은 저희가 지금 그냥 통과시키는 건 문제가 있는 것 같습니다. 이건 전문위원의 검토보고도 그렇고요.

그리고 국민체육진흥법의 스포츠안전재단 부분 다시 한번 지적을 하고요.

그리고 사진진흥법도 마찬가지입니다. 실질적으로 이렇게 사진만 특별히 지원하는 입법례가 있습니까, 외국의 경우에?

○문화체육관광부제1차관 김영수 외국의 경우에는 없는 걸로 알고 있습니다.

○**나경원 위원** 저는 사실 사진 분야에 지원을 잘하는 부분에 있어서는 원칙적으로 동의하지만 특별법으로 이렇게 만드는 것이 과연 맞을 것이냐, 다른 분야와의 형평성 부분은 어떨까 이렇게 생각을 합니다.

그래서 이런 부분도 조금 더 논의해야 되는 것 아닌가 하는데 문체부차관 입장은 어떠신가요?

○**문화체육관광부제1차관 김영수** 위원님, 사진법은, 다른 법도 장르별 법이 있습니다. 공연법도 있고 국악진흥법도 있고 한데요. 그래서 이것도 사진법으로 별도로 되면 사진에 대한 정의라든가 디지털사진이라든가 사진기술이라든가, 미술진흥법에서 관장하지 않는 그런 부분들을 사진법으로 좀 진흥해 보겠다는 거고요.

그리고 상임위 단계에서 미술진흥법하고 겹쳐지는 부분에 대해서는 이미 삭제를 해 갖고 올라왔습니다. 그래서 사진법은 통과시켜 주시면 감사하겠습니다.

○**나경원 위원** 그런데 법안소위 위원들이 굉장히 절차적 문제도 제기하고 했는데 표결이 강행됐다 이게 저희 당의 입장입니다.

○**문화체육관광부제1차관 김영수** 소위에서는 표결했습니다, 소위에서는.

○**나경원 위원** 그래서 이 부분에 있어서 실질적으로 조금 더 논의를 하는 것이 맞지 않을까 이런 생각을 하고요.

그다음 또 하나 덧붙이면, 지금 문체부 산하의 문화예술계 보은인사로 시끌시끌한 것 다 아시지요? 예술인들이 지금 집단성명하고 있는데 좀 지나칩니다. 서승만, 황교익부터 시작해서 굉장히 지나칩니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

그래서 공공기관 운영 경험이 충분히 검증되지 않았는데 소위 코드인사다, 보은인사다 이 논란이 있는 부분에 있어서 문화부차관들께서 하실 수 있는 역할이 많지는 않겠지만 이런 문화예술계의 의견이 적극적으로 BH에 전달되도록 하고 이것이 사실은 앞으로 문화예술계의 실질적인, 앞으로 미래에 있어서 굉장한 영향을 미칠 수 있다. 결국은 K-컬처를 망가뜨릴 수 있는 것 아닌가 하는 우려 부분에 있어서 문화부차관들께서 소극적인 입장을 벗어나서 적극적인 입장을 견지해 주실 것을, 표명해 주실 것을 부탁드립니다.

○**문화체육관광부제1차관 김영수** 예, 문화예술계와 활발히 소통하도록 하겠습니다.
.....

○**위원장 서영교** 박균택 위원님 토론해 주십시오.

○**박균택 위원** 김영수 차관님, 지금 아시아문화도시법 유효기한이 아직 5년이나 남았다는 이유로 예산처와 국힘 위원님들이 반대를 하십니다.

그런데 5년이 남았다고는 하지만 이걸 빨리 개정을 해 줘야 사업에 대한 예측이 가능하고 내년 안에 또 종합계획을 수립할 것 아닙니까?

○**문화체육관광부제1차관 김영수** 예, 4차 종합계획.

○**박균택 위원** 그때 가서 계획을 수립한다는 것은 있을 수가 없는 것이지요. 예측 가능성을 줘야만 사업 진행이 제대로 되는 것 아니겠습니까?

그래서 이번에 통과시켜야 한다는 것이 저는 당연하다고 보는데 차관님 생각은 어떻게

니까?

○문화체육관광부제1차관 김영수 이 법안은 상임위에서도 국힘, 야당 위원님들께서도 이 법안에 대해서 표결에 같이 참여해 주셔서 전체 합의해서 통과된 법입니다.

○박균택 위원 그리고 지금 이 사업이 이렇게 지연되는 이유가, 늦어진 이유가 국비예산 지원이, 투자가 좀 지체됐기 때문이고……

○문화체육관광부제1차관 김영수 그렇습니다.

○박균택 위원 또 그걸 매칭할 수 있는 지자체 예산이 부족했기 때문에 지금 까지 한 3분의 1정도밖에 예산 투입이 안 이뤄진 것 아니겠습니까?

○문화체육관광부제1차관 김영수 예, 그렇습니다.

○박균택 위원 그 이유가 뭘까를 생각해 보면 결국은 광주 자체의 예산 사정이 어렵기 때문에 이렇게 됐던 것입니다. 그렇기 때문에 국비 투입도 좋지만 광주 자체의 예산 사정이 좋아질 수 있도록 국가 차원에서 예산 배정을 좀 많이 해 주는 노력, 결국은 중앙정부 차원의 노력이 필요하다고 보는데 차관님 생각은 어떻습니까?

○문화체육관광부제1차관 김영수 위원님 말씀에 적극적으로 동의합니다.

○박균택 위원 예산 당국을 상대로 또 청와대를 상대로 이런 특수한 사정, 문제점을 많이 제안해 주시고 도움을 많이 주시면 고맙겠습니다.

○문화체육관광부제1차관 김영수 예, 그렇게 하겠습니다.

○박균택 위원 이상입니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

김용민 위원님 하시고 의결 들어가도록 하겠습니다.

○김용민 위원 백제왕도법이 국가유산청인가요?

○국가유산청차장 최보근 예, 맞습니다.

○김용민 위원 지금 기획예산처에서는 9조와 10조의 지원과 관련해서 이것을 강행규정이 아닌 임의규정으로 수정해 달라고 요청했고 아마 부처 간 합의가 된 것 같은데 맞습니까?

○국가유산청차장 최보근 예, 국가유산청도 기획예산처의 의견에 동의합니다.

○김용민 위원 그러면 9조 1항은 ‘지원하여야 한다’를 지원할 수 있다로 수정하고 10조 1항도 ‘지원하여야 한다’를 ‘지원할 수 있다’로 수정하는 것에 동의하시는 거지요?

○국가유산청차장 최보근 예, 동의합니다.

○김용민 위원 위원장님, 이렇게 처리하시면 좋을 것 같습니다.
이상입니다.

○위원장 서영교 다시 한번.

○김용민 위원 9조 1항은 ‘지원하여야 한다’를 ‘지원할 수 있다’로, 10조 1항도 ‘지원하여야 한다’를 ‘지원할 수 있다’로 재량규정으로 수정하는 것에 동의했습니다.

○조배숙 위원 다시 한번이요. 필요? 몇 조지요?

○김용민 위원 9조 1항·2항인데 기획예산처의 의견을 다 수용한 겁니다.

○조배숙 위원 80항이요?

○김용민 위원 예, 백제왕조법 80항.

○조배숙 위원 ‘하여야 한다’?

- 김용민 위원 ‘하여야 한다’ 재량으로.
- 위원장 서영교 그러면 그것은 수정한 대로?
- 김용민 위원 그냥 하시면 됩니다.
- 위원장 서영교 그냥 그렇게 해서 통과시키면 됩니까?
- 김용민 위원 예, 토론에서 나온 수정안대로.
- 나경원 위원 지금 아시아는 어떻게 돼 있습니까?
- 김용민 위원 결론 안 났어요. 토론해서 통과시켜야지요.
- 나경원 위원 조금 이따가, 좀 더 논의해 보지.
- 김용민 위원 그것 상임위에서 문제 없는 걸로 왔는데……
- 나경원 위원 아니, 전문위원 검토보고도 문제가 있다니까, 아직 많이 남았는데…… 그리고 광주에서 이것 집행률도 이렇게 저조한데 이걸 막 무리하게 통과를 시켜요?
- 김용민 위원 지금 아니면 언제 해요?
- 나경원 위원 조금만 놔뒀다 해요.
- 박균택 위원 정부 예산을 제대로 투입을 해 줬으면 이런 일이 없었을 텐데……
- 나경원 위원 기재부가 반대하는데, 나랏돈 광주가 너무 많이 가져가는 것 아니야, 전남광주통합법도 통과됐는데?
- 박균택 위원 그런데 연장이 될지 안 될지를 모르는데 어떻게 사업계획을 세웁니까?
- 조배숙 위원 아니, 그런데 매칭이 돼야 되잖아. 이게 안 된 이유가 매칭이 안 돼 가지고 그런 거예요. 그러니까 재정자립도가……
- 나경원 위원 매칭이 안 돼서 하는 건데 이게 시간이 남았으니까 조금 이따 해요.
- 박균택 위원 그러니까 광주에 예산 지원을 많이 하도록 주장을 해 주십시오.
- 조배숙 위원 그만큼 많이 했는데 결국 매칭이라는 게 있잖아요.
- 박균택 위원 그러니까 매칭할 수 있는 예산을 만들어 주셔야지요.
- 조배숙 위원 그것하고 다르지.
- 나경원 위원 박균택 위원님, 전남광주통합법도 통과됐으니까 조금만 이따 하세요. 너무 많이 먹으려면 체해.
- 박균택 위원 아니, 배가 고프 사람한테 체하는 걱정을 하십니까? 그 걱정은 많으셔도 될 것 같습니다.
- 나경원 위원 아니, 지금 2031년까지 시간이 좀 남았잖아요. 그러니까 조금 이따 하시지요.
- 박균택 위원 오죽하면 20년 동안 3분의 1밖에 투입이 안 됐겠습니까, 31%밖에?
- 나경원 위원 이것 제대로 되지도 않는데 제대로 되지도 않는 걸 갖다가 그렇게 통과시키려고 그러세요?
- 조배숙 위원 그러면 어떻게 하라고요? 그러면 매칭률을 낮추라는 얘기입니까?
- 박균택 위원 아니지요. 광주 자체의 예산 사정이 좋아지게 만들어 주셔야지요, 지방 재정자립도 자체가.
- 위원장 서영교 이제 더 이상 토론하실 위원님 안 계시므로 의결하도록 하겠습니다.
- 나경원 위원 아니, 아시아 이게…… 좀 더 논의할 것은 논의를 하시지요, 오늘 문제 제기한 것은.

○위원장 서영교 그러면 의사일정……

○나경원 위원 아시아는 전문위원도 그렇게 검토보고를 했는데……

○조배숙 위원 아니, 그것은 오늘보다 조금 나중에 하면 어때요? 어차피 이게 5년인데……

○나경원 위원 조금 논의를 하세요. 이게 무조건 숫자가 중요한 게 아니라……

○위원장 서영교 뭐를요?

○나경원 위원 아시아.

○박지원 위원 표결해요, 표결.

○위원장 서영교 금방 말씀하신 81항 아시아문화중심도시 조성에 관한 특별법 일부개정법률안 관련해서는 예산이 더 들어거가나 이런 것이 있습니까?

○문화체육관광부제1차관 김영수 지금 기획예산처에서 반대하는 것은 이것을 지금 연장할 필요가 없다.

○위원장 서영교 그러니까 예산이 더 들어가는 게 아니라 향후 기간이 남아 있다라고 하는 거고.

○문화체육관광부제1차관 김영수 예, 그런 이유가 주된 이유입니다.

○위원장 서영교 지금 여러분이 이 법안을 가지고 오신 것은 미리 계획하기 위한 거다, 이런 거라서 기획예산처의 예산과는 관계가 없는 내용이다 이런 말씀이십니까?

○문화체육관광부제1차관 김영수 예, 기획예산처의 주된 반대 이유는 예산이 아닙니다. 이걸 지금 와서 할 필요가 없고 성과평가를 해라 이겁니다. 성과평가 하겠습니다, 광주시랑 같이.

○위원장 서영교 성과평가 하고 그리고 가라 이런 이야기라는 거지요?

○문화체육관광부제1차관 김영수 예.

○나경원 위원 그러니까 성과평가 이후에 하지요.

○박균택 위원 아니, 국토도 개발할 때 5년 단위로 다 개발하는데 유효기간 1년 전에 어떻게 하라는 겁니까? 지금 해야지요.

○조배숙 위원 아니, 유효기간 1년 전에 하자는 게 아니고요.

○나경원 위원 지금 아직 많이 남아 있으니까.

○위원장 서영교 이게 26년에 계획해야 된다면서요?

○박균택 위원 그러니까 올해 통과해야 내년까지 계획이 나올 것입니다.

○위원장 서영교 올해 통과해야……

○나경원 위원 아니, 2031년까지인데……

발언권 줘 주시지요.

○위원장 서영교 2031년 만료면 3년 전인 2028년에 예산계획을 세워야 하고 그러려면 2026년에 종합계획이 나와야 한다, 2026년에 종합계획이 나와야 한답니다. 그래서 올해 통과되어야 한다 이렇게 이야기하는 것으로 되어 있습니다.

○박지원 위원 표결해요, 표결.

○나경원 위원 위원장님, 그러면 성과보고를 하는 데 얼마나 걸리는지를 한번 물어보시지요.

○박지원 위원 나경원 위원, 그만 말해. 그만 반대해.

○**김용민 위원** 위원장님, 그건 우리 체계자구를 벗어나는 얘기에요.

○**위원장 서영교** 그러면 성과보고 할 수 있도록 해 주시고요.

○**나경원 위원** 박지원 위원님, 말씀을 그렇게 하지 마세요. 하나하나 따져 봐야지요.

○**박지원 위원** 광주 얘기하면 쌍심지를 켜고 반대를 하네.

○**나경원 위원** 언제 이렇게 반대했습니까? 말씀을 그렇게 하지 마세요.

○**위원장 서영교** 그리고 지금 부처의 이견 속에서 85항 국민체육진흥법 일부개정법률안, 조배숙 위원님도 말씀이 있으셨지만 이 부분에 대해서는 국민체육진흥법 관련한 기관, 스포츠안전재단과도 이야기가 좀 되었습니다. 그래서 기재부하고 좀 더 소통을 해서 전체회의에 계류했다가 다음번에 의결하는 것으로 하도록 하겠습니다.

○**조배숙 위원** 그리고 위원장님, 딱 한 가지만 말씀드릴게요.

○**위원장 서영교** 예.

○**조배숙 위원** 아까 80항 있잖아요, 백제왕도. 제가 말씀을 안 드리려고 했는데 원래 원안은 ‘지원하여야 한다’ 이렇게 돼 있습니까? 그런데 이것을 ‘지원할 수 있다’ 이렇게 바꾸시는 거지요? 그런데 사실 신라 쪽은 지금 상당히 개발이 됐거든요, 경주 쪽 해서 아주 충분하게.

그런데 여기 백제왕도 쪽은 이게 익산도 있고 공주도 있고 부여도 있고 그래요. 그런데 비교적으로 봐서 상대적으로 이 부분에 대해서는 사실 지원이 좀 약했거든요. 그래서 저는 ‘지원하여야 한다’ 원안대로 했으면 좋겠다는 그런 의견을 말씀드립니다.

○**김용민 위원** 저희가 법을 그렇게 처리는 안 했고 보통 ‘지원할 수 있다’라고 다 그렇게 처리해 왔고 지금 부처 간에 그렇게 합의를 해 왔기 때문에 오히려 부처에게 적극 지원 약속을 받으시는 게 더 나을 것 같아요. 적극 지원하라고 아예 약속을 받으시지요. 이 자리에서 약속받으시는 게 더 나을 것 같아요.

○**위원장 서영교** 그러면 의결하도록 하겠습니다.

의사일정……

○**조배숙 위원** 잠깐만요.

○**김용민 위원** 적극 지원을 약속받고 마무리하는 걸로.

○**조배숙 위원** 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 경주, 신라 쪽하고 또 백제 쪽하고 개발이나 지원에 좀 차등이 있었어요. 그래서 여기에 대한 불만도 있고 비판도 있는데 어쨌든 이 법이 올라온 것도 그런 취지고요. 그렇게 한다면 부처에서, 저희가 규정을 ‘할 수 있다’로 바꾸는데 그렇지만 이런 법이 생긴 만큼 이 부분 지원을 명확하게, 확실하게 많이 해 주세요.

○**국가유산청차장 최보근** 예, 알겠습니다. 재량규정으로 되더라도 재정 지원에 차질이 없도록 적극적으로 노력하겠습니다.

○**조배숙 위원** 부탁드립니다.

○**김용민 위원** 적극 지원 약속하셨습니다.

○**위원장 서영교** 잘하셨습니다.

지방이 살아야 대한민국이 삽니다. 지방의 경쟁력이 대한민국의 경쟁력이고요. 이럴 때 좀 더 창의적으로, 돈만 넣는다고 되는 건 아니거든요. 예산도 가지만 이 예산이 가장 효율적으로 쓰여서 세계 최고가 되는 그런 안들을 만들어 주시면 좋겠습니다.

○국가유산청차장 최보근 예, 알겠습니다.

○위원장 서영교 그래서 백제왕도가 빛이 나면 대한민국이 빛이 날 수 있다 이렇게 생각하고 조배숙 위원님 의견을 적극적으로 반영해 주셔서 백제왕도에 있는 모든 국민들이 좋아질 수 있게 해 주십시오.

○국가유산청차장 최보근 예.

○위원장 서영교 이제 진행해 나가도록 하겠습니다.

의사일정 제78항 및 79항의 법률안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음으로 의사일정 제75항부터 77항까지, 81항부터 84항까지, 86항부터 88항까지의 법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로, 그 외 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

○나경원 위원 아시아는 저희 이의가 있습니다.

○위원장 서영교 그러면 이의가 있다고 하셨습니다. 아시아문화중심도시 81항에 이의가 있으십니까? 81항만이지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 넘어가겠습니다. 잠시 기다렸다가……

○박지원 위원 나경원 위원은 광주 문제만 나오면 반대하는구만.

○나경원 위원 박지원 위원님, 사실을 호도하지 마세요. 반대한 적 없습니다.

○조배숙 위원 아니, 좀 더 신중하게 검토하자는 거지요.

○나경원 위원 신중하게 검토하고 실질적인 도움이 돼야 된다는 거니까 그렇게 사실을 호도하지 마세요. 왜 지역감정을 만드세요?

○박지원 위원 아니, 금년부터 계획서가 들어가야 28년부터……

○위원장 서영교 그러면 이의가 있는 의사일정 제81항의 법률안은 국회법에 따라 표결하고 그에 앞서 이의가 없는 나머지 법률안을 먼저 의결하겠습니다.

의사일정 제75항, 76항, 77항, 82항, 83항, 84항, 86항, 87항, 88항의 법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로, 그 외 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

이의가 없으므로 가결되었음을 선포합니다.

다음, 이의가 있는 법률안에 대하여 국회법에 따라 거수로 표결합니다.

의사일정 제81항 아시아문화중심도시 구성에 관한 특별법 일부개정법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로, 그 외 부분은 원안대로 의결하고자 하는 것에 거수 표결하겠습니다.

먼저 찬성하는 위원님 손들어 주십시오.

(거수 표결)

내려 주십시오.

다음은 반대하는 위원님 거수 표결합니다.

(거수 표결)

내려 주십시오.

표결 결과 재석위원 총 12인 중 찬성 10인, 반대 2인으로 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 의사일정 제80항 백제왕도 핵심유적 보존·관리에 관한 특별법안은 대체토론에서 논의된 사항을 반영하여 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로, 그 외 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의가 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

이의가 없으면 가결되었음을 선포합니다.

마지막으로 의사일정 제85항의 법률안은 전체회의에 계속하여 심사하도록 하겠습니다.

김영수 차관님, 김대현 차관님, 최보근 차장님 수고하셨습니다.

이석하셔도 되겠습니다.

그러면 잠시 정회를 하었다가 6시에 속개하도록 하겠습니다.

20분이면 되겠지요?

(「예」 하는 위원 있음)

정회를 선포합니다.

(17시41분 회의중지)

(18시14분 계속개의)

○위원장 서영교 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개합니다.

89. 파견근로자 보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김위상 의원 대표발의)(의안번호 2203595)

90. 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)

91. 고용보험법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)

92. 근로기준법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)

93. 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)

94. 사회적기업 육성법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)

95. 산업안전보건법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)

96. 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)

97. 직업안정법 일부개정법률안(대안)(기후에너지환경노동위원장 제출)

○위원장 서영교 다음으로 기후에너지환경노동위원회 소관 의사일정 제89항부터 제97항까지 9건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

(제안설명서는 부록에 실음)

이세진 전문위원 검토보고해 주십시오.

○전문위원 이세진 전문위원입니다.

의사일정 제89항부터 제97항까지 9건의 기후에너지환경노동위원회 소관 법률안에 대한 체계·자구 검토 결과를 보고드리겠습니다.

먼저 각 법률안에 대한 수정의견은 고용노동부와 협의하여 제시된 것임을 말씀드립니다.

의사일정 제92항 근로기준법 일부개정법률안(대안)은 근로시간이 4시간인 경우 근로자가 요청한 때에 한해 휴게시간을 부여하지 않을 수 있도록 규정하는 한편 근로자가 연차 유급휴가를 시간 단위로 분할하여 청구할 수 있도록 규정하고 유급휴가의 사용 등을 이유로 사용자가 불이익한 처분을 하는 경우 500만원 이하의 벌금에 처하도록 하려는 내용입니다.

개정안과 관련하여서는 유급휴가의 시간 단위 분할 사용을 규정한 안 제60조제5항의 신설에 따라 현행법 제60조제5항부터 제7항까지를 각각 같은 조 제6항부터 제8항까지로 변경하게 되는데 제61조에서 제60조제7항을 인용하고 있는 부분을 개정안에 맞추어 정비하고 가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률 제6조제2항에서 현행 근로기준법 제60조제5항을 인용한 부분을 개정안에 맞추어 변경하기 위하여 부칙에 '다른 법률의 개정'을 보완하였습니다.

의사일정 제94항 사회적기업 육성법 일부개정법률안(대안)은 사회적기업협회의 설립 근거를 마련하여 공제사업 등을 수행할 수 있도록 규정하는 한편 사회적기업의 사업보고서 제출 횟수를 현행 연 2회에서 연 1회로 축소하려는 내용입니다.

먼저 개정안은 안 제16조의3제5항에서 협회의 법인격 부여 규정과 민법 준용 규정을 하나의 항에 병기하고 있으나 사단법인을 신설하는 경우 설립 근거 규정 직후에 법인격을 명시하는 것이 일반적인 입법례임을 고려하여 법인격 부여 규정을 상항 배치함으로써 협회의 법적 지위를 우선적으로 확립하도록 하였습니다.

또한 안 제16조의3제2항은 협회 설립 및 정관 변경 시 정관을 '갖추어야 한다'고만 규정하여 장관의 인가 절차를 누락하고 있는바 고용노동부와 협의하여 정관의 작성 및 변경 시 고용노동부장관의 인가를 받도록 명시하는 자구 수정을 하였습니다.

의사일정 제90항, 제93항, 제95항부터 제97항은 경미한 자구 수정이 필요하다고 보았고, 의사일정 제89항 및 제91항은 체계·자구에 별다른 문제점이 없다고 보았습니다.

보다 자세한 사항은 노트북에 게재된 검토보고서 원본과 주서본을 참고하여 주시기 바랍니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

(검토보고서는 부록으로 보존함)

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

이 안건들에 대해 대체토론할 위원님 계십니까?

내려 주십시오.

박은정 위원님 토론해 주십시오.

○박은정 위원 김영훈 장관님, 22일 오전 10시경 CU 진주 물류센터에서 교섭을 요구하며 집회 중이던 노동자가 또 다른 노동자가 운전하는 트럭에 치여서 사망하는 참변이 발생했습니다.

고인의 명복을 빌며 유가족께 깊은 위로의 말씀을 드립니다.

원청인 BGF리테일은 자회사 BGF로지스에서 또다시 하청을 맡기는 복잡한 구조를 취하고 있지만 사실상 화물기사에게 직접 업무를 배정하고 운송 조건을 결정하는 등 근로

조건에 실질적으로 관여하고 있습니다. 이번 파업의 핵심은 실질적 사용자인 BGF 측의 주 70시간에 달하는 살인적인 장시간 노동 개선과 일회용 수저 분류 등 임금도 주지 않는 공짜 노동의 폐지를 요구하는 것이었습니다.

하지만 노동부는 ‘이번 사안이 노란봉투법 2조에 따른 원하청 교섭 문제를 넘어서는 상황이다. 소상공인·개인사업자 등 취약한 지위에 있는 이들이 단결해 대화를 요구할 수 있는 구조가 미비한 것이 근본 원인이다’라고 설명을 했습니다. 이에 대해서 노동계에서는 현재 매우 반발하고 있는 것 같습니다.

작년 6월 서울중앙지방법원은 화물연대에 대해서 노동조합의 지위를 인정했습니다. 노동법이 적용되어야 하는 사안입니다. 특수고용노동자와 플랫폼노동자는 현행 근로기준법상 노동자가 아닌 위태로운 위치에 있어 각종 사회 보장과 교섭에 있어 절차적인 어려움을 겪는 것은 사실입니다. 그렇기에 이들에게 실질적 지배력을 행사하는 원청을 사용자로 인정해 교섭의 장으로 끌어내자는 것이 바로 노란봉투법의 취지입니다. 법의 한계를 살피고 노동자의 권익을 위해 적극적으로 지원해야 할 노동부가 ‘노란봉투법을 넘어서는 상황’이라고 바로 언급하시고 노란봉투법의 취지를 지나치게 축소해서 기업에게 면죄부를 준 것은 아닌지 묻고 싶습니다.

장관님도 아시다시피 업무구조가 비슷한 택배의 경우 대한통운·롯데·한진·로젠·쿠광 5개사가 노조의 교섭 요구 사실을 공고한 상태입니다. 노동부는 교섭 테이블에 앉지도 않으려는 BGF 측을 비판하지는 못할망정 불안정한 위치의 노동자를 개인사업자라는 법리적 잣대로만 판단했습니다. 노동자의 삶을 지켜야 할 주무 부처가 오히려 사용자의 논리를 들고 나온 것에 유감을 표합니다.

저는 이번 참변을 계기로 화물노동자나 플랫폼노동자와 같은 특수고용노동자들도 원청과 교섭할 권리가 있다는 것을 명확히 하는 입법이 시급히 필요하다고 생각합니다.

민주노총이 오늘 주장한 것처럼 실질적 지배력이 인정되는 경우 노동자로 추정하는 노동자 추정주의 조항을 노조법에 추가해서 기업이 사용자 책임을 회피하지 못하도록 해야 합니다.

아울러 이번 사건에서 원청이 대화를 차단한 채 대체 차량 투입과 손해배상 청구 등 강경 대응으로 일관한 점 역시 참사의 중요한 배경으로 보입니다. 대화와 타협 대신 일방적 대응을 지속한 기업 행태에 대해 노동부가……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

보다 적극적으로 대응할 필요가 있습니다.

장관님, 오늘 교섭 진행이 재개됐다고 하는데요. 노동부장관으로서 이 사안에 대해서 어떻게 해결하실 것인지 답변해 주시기 바랍니다.

○고용노동부장관 김영훈 위원님 말씀하신 대로 저희들이 보도 설명자료 낸 것은 사실입니다. 그리고 개정 노조법 2조에 따른 원·하청 교섭 문제를 넘어서는 상황이라고까지 한 이유는 예를 들어서 사망자까지 불러온 노동법 갈등, 결국 이번에 사망자가 난 것이 개정 노조법에 따른 것이라고 하는 일부 언론에 대한 해설 자료를 내면서 그런 걸 냈습니다. 그 이유는 오늘 교섭 재개되면서 노동조합에서도 위원장이 밝혔고 사측에서도

밝혔는데 개정 노조법과 무관하게 그 이전부터 우리는 교섭을 요구해 왔고 이것과 연계시키는 것에 대해서 노사 모두가 부정하는 상황에서 마치 이번 사태가 개정 노조법이 불러온 어떤 참사인 것처럼 하는 것에 대한 설명 자료였는데, 지적하신 바와 같이 노동조합을 축소…… 사용자 편을 들게 보였거나 아니면 개정 노조법의 취지를 몰각하는 그런 것으로 비쳤다면 저희들이 더 세심하게 살펴보고 전혀 그런 취지는 아니었다 이런 말씀을 드립니다.

○박은정 위원 그런 취지가 아니었다 하더라도 바로 그렇게 보도자료를 내심으로 해서 노동계의 반발을 불러온 건 맞는 것 같습니다. 그래서 이번 사안을 계기로 특수고용노동자들에 대해서 노동자성을 인정하고 노동법이 적용이 될 수 있는 보다 제대로 된 법을 입법하는 것과 동시에 이 사태가, 이번 이 사건이 제대로 해결될 수 있도록 하는 것이 노동부의 역할이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 장관님께서 보다 적극적으로 이 문제에 대해서는 노동부에서 나서 가지고 해결을 해 주셔야 된다고 생각하거든요. 이 교섭이 제대로 협상이 타결되고 노동자들이 이렇게 다시 되풀이되지 않도록 해야 되는 게 필요하다고 생각합니다.

○고용노동부장관 김영훈 말씀하신 대로 노동부의 적극적인 역할이 필요하다는 데 적극 공감하고 제가 사고 난 날 바로 내려가서 노사 양측을 면담하고 빠르게 교섭 테이블에 앉도록 관계부처와 협의하겠다고 했습니다. 관계부처라면 국토부도 있고 여러 가지 부처가 있었는데 다행스럽게 오늘 오전에 첫 상견례를 가지고 아마 지금 이 시간 17시부터, 상견례도 저희들 고용노동부 진주시청에서 장소도 제공하고 노사가 자율적으로 교섭할 수 있도록 여러 가지 지원했습니다. 대전에서 실무 교섭이 진행되고 있는 걸로 알고 있습니다. 마지막까지 원만하게 교섭이 타결되고 또 이와 같은 참사가 반복되지 않도록 종합적인 대책 마련하겠습니다.

○박은정 위원 이상입니다.

○위원장 서영교 최선을 다해 주세요.

○고용노동부장관 김영훈 예, 그렇게 하겠습니다.

○위원장 서영교 장관님, 최선을 다해 주시고요. 이런 일이 일어나지 않게 해 주세요.

○고용노동부장관 김영훈 예, 최선을 다하겠습니다.

○위원장 서영교 노동부에서 움직이면 빨라집니다. 그리고 이런 일까지 가지 않습니다. 더 노력해 주시고요.

나경원 위원 토론해 주세요.

○나경원 위원 지금 노동부장관께서는 이 사건은 노란봉투법과 상관이 없다 이런 말씀이신가요?

○고용노동부장관 김영훈 이번 참사가 벌어지기까지 개정 노조법 시행 이전부터 갈등은 존재했다는 겁니다.

○나경원 위원 이거는 어쨌든 사용자성 인정 여부와 관련이 되는 거지 않습니까. 그러면 당연히 노란봉투법이 실질적으로 사용자성을 무분별하게 인정하고 어떻게 보면 그것으로 이런 참사가 일어나는 원인이 됐다는 점을 부인할 수 없습니다. 그래서 이 부분을 노란봉투법하고 상관없다 이렇게 면피하시려고 그러지 말고요.

지금 사실은 굉장히 저희가 걱정하는 것은 저희가 예상했던 대로예요. 사용자성 부분에 대해서 얼마나 많은 노동위원회의 접수 건수가 있습니까? 그래서 저는 이것이 굉장한 갈등을 계속 가져올 거라고 예상했고 지금 현재가 그런 상황이고.

결국 안타까운 것은 노조와 비노조의 대립으로 인해서 안타까운 죽음까지 발생하지 않았습니까? 그런 과정에 CU 노조가 합법적 파업이었습니까, 불법적 파업이었습니까?

○**고용노동부장관 김영훈** 지금 현재 저희들이 어렵게 노사교섭이 마련된 상황에서 불법성 여부를 논의하는 것은 선부르지 않나 생각합니다.

○**나경원 위원** 제가 왜 이 말씀을 드리냐면 저는 이런 정도에 이르지 않도록 행안부나 경찰도 제대로 이런 부분에 있어서 불법적인 부분이 있다면 적극적 개입을 해야 하는데 이런 부분에 대해서 합법적 파업이었으니까 괜찮다 이렇게 책임을 피해 가시더라고요.

저는 노동부가 지금이라도 어느 정도 개입을 한다는 부분에 대해서, 그 부분에 대해서는 제가 긍정적인 평가를 하지만 그동안 행안부나 경찰에서 실질적으로 방치해서 이런 아주 극도의 혼란과 안타까운 죽음에 이른 부분에 있어서는 분명히 이 정부가……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

책임을 져야 된다는 점을 지적하고요.

그리고 법안에 대해서는 건설 관련된 법에서 단말기 설치한 게 얼마 안 되지 않습니까? 2년이 안 되지요?

○**고용노동부장관 김영훈** 예.

○**나경원 위원** 그런데 여기에 대해서 과태료를 바로 부과하는 법안을 만들어 오셨는데 이 경우에 건설협회 등에서 너무 시기상조이다, 조금 더 제도가 안착되어야지, 실질적으로 중소 건설업 같은 경우에 부담이 많다는 의견들이 많이 제시되고 있습니다. 조금 더 시간을 유예하는 것이 맞지 않을까…… 안 그래도 지금 건설현장을 비롯해서 산업계가 전반적으로 어려워하고 있습니다. 지나친, 아까 노동자 추정 규정도 말씀하시는데 이런 지나친 규정들이 실질적으로 우리 산업을 더 힘들게 하고 그것이 오히려 근로자들의 권익보호에도 안 좋은 영향을 끼칠 수 있다는 부분을 지적하면서 그 부분 관련된 법안도 좀 더 유예해서 시작하는 것이 바람직하지 않을까 하는 의견 말씀드립니다. 거기에 대한 의견 좀 쥬 보시지요.

○**고용노동부장관 김영훈** 위원님 말씀처럼 가뜰이나 안 좋은 건설경기에 소규모 사업장에서 이런 것들이 추가로 부담되지 않는가라는 지적으로 이해됩니다. 그래서 저희들이 3억 미만이라든지 일용근로자가 없는 것이라든지 단기공사라든지 이런 것에는 꼭 단말기 설치 않더라도 앱으로도 할 수 있도록 여러 가지 하고 또 소규모 사업장에 대한 지원도 병행해 가지고 어려운 건설경기에 어려움을 겪고 있는 중소·영세사업장에 대한 부담이 가중되지 않도록 면밀히 살피겠습니다.

○**나경원 위원** 지원을 하는 것보다 조금 더 유예하는 것이 더 바람직하지 않을까……

○**고용노동부장관 김영훈** 애플리케이션으로도 대체할 수 있도록……

○**나경원 위원** 시행 시기라도 좀 유예하는 것.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

김용민 위원님 토론해 주십시오.

○김용민 위원 이게 노동자성이 인정되는지 안 되는지가 사실 굉장히 중요한 쟁점이었던 것 같고 앞으로도 이런 문제는 계속 발생할 수 있을 것 같습니다. 사실 플랫폼 고용과 거의 유사한 구조 아닙니까?

○고용노동부장관 김영훈 예.

○김용민 위원 지금 글로벌 100대 유니콘기업들 중에 플랫폼기업의 비중이 얼마인지 아십니까? 그냥 제가 말씀드릴게요. 48% 정도 되더라고요, 2024년 기준으로. 그리고 매출액은 지금 53% 차지하니까…… 유니콘기업, 그러니까 새로 나온 기업들 중에 자산가치가 10억 달러 이상인, 1조 이상인 기업들인데 이런 기업들이 절반이 플랫폼기업으로 계속 나오고 있어요. 이 현상은 앞으로도 계속 유지될 것 혹은 가속화될 것 같습니다.

그러면 다시 말해서 앞으로의 고용형태는 플랫폼 고용이 점점 늘어날 가능성이 높다는 것입니다. 그렇기 때문에 이 CU 사건에서 노동자성을 인정하느냐 안 하느냐는 굉장히 중요한 문제인 것 같아요. 발생한 이 사건에 대한 처리 문제도 있지만 앞으로 굉장히 많은 근로자들이, 노동자들이 노동자로 인정받느냐 못 받느냐에 굉장히 중요한 기로에 서 있는 상태입니다. 다행히 최근에 대법원 판례에서는 이런 경우에는 실질적인 노동자성을 인정하는 케이스들이 등장하고 있지요. 그렇기 때문에 고용노동부에서도, 정부에서도 이런 분들의 노동자성을 인정하고 어떻게 보호해 줄 것이냐 이런 고민들을 계속해야 됩니다.

그런데 이번에 입장 나왔던 것은 아까 해명은 하셨지만 그럼에도 불구하고 ‘소상공인, 개인사업자 등이다’라는 취지의 해명이 나간 것은 지금 현재 이 문제를 제기하고 있는 CU 관련된 화물연대 조합원들과……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

그리고 앞으로 노동자성을 인정받아야 되는 플랫폼고용자들에 대해서 아주 중요한 방향타가 될 것 같습니다. 이 문제에 대해서 적극적으로 대응해 주시기 바랍니다.

○고용노동부장관 김영훈 다시 한번 명심하겠습니다. 그리고 그런 부분에 오해가 있었다면 제가 더 면밀히 살펴보고 이것이 노동자성을 부정하는 그런 입장은 아니었습니다라는 말씀을 드리고.

말씀하신 대로 다양한 형태의 고용, 노동자들이 출현함으로써 기존의 자영성과 종속성이 혼재되어 있는 노동자들이 많이 나타납니다. 결국 형식은 자영업자지만 실질에 있어서는 경제적 종속성을 가지는 형식과 실질의 문제에 있어서 균형 있게 저희들이 법을 해석하고 앞으로 말씀 주신 대로 그런 플랫폼노동들이 늘어난다면 새로운 제도 도입도 시급히 검토해야 된다고 생각합니다.

○김용민 위원 이상입니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

조배숙 위원님 토론해 주십시오.

○**조배숙 위원** 장관님, 지금 노란봉투법 때문에 현장에서 혼란이 굉장히 심합니다, 갈등도 심하고, CU 사태도 그래서 발생한 거거든요. 그런데 지금 혼란이 이렇게 되는데 제가 생각하기에는 항상 뭐든지 현장에 있어서 명확해야 되거든요. 명확하게 인식을 하고 그러면 이게 정리가 되거든요. 그런데 지금 이 부분에 대해서 사용자성을 인정해 달라, 노동자성을 인정해 달라 해 가지고 노동부에 들어온 민원이나 이런 것들이 지금 제가 알기로는 굉장히 급격하게 많이 이의가 들어와 가지고…… 그런데 어떻게, 명확한 기준을 지금 세울 수 있나요?

○**고용노동부장관 김영훈** 어쨌든 위원님 말씀하신 대로 제도 도입 초기이기 때문에 여러 가지 선례들이 쌓여야 되는 것은 사실입니다. 하지만 그동안에 확립되어 있는 판례도 있기 때문에 저희들이……

○**조배숙 위원** 그런데 지금 혼란이 너무 극심해요. 극심하고 그래서 분명하게 명확한 기준을 세워야 되겠다. 그걸 장관님께서 빨리 세우셔야 됩니다. 그래야 이제 더 이런 혼란이 없거든요. 또 이런 것들이 외국에도 참 보기 좋지 않게 여겨져서 외국 기업이 이런 혼란한 상태를 보고 투자할 마음이 들겠습니까?

그다음에 또 포스코 같은 경우에는 7000명을 직고용한다고 해서, 하도 이런 부분에서 문제가 제기가 되니까 포스코 측에서는 결단을 했는데 아니, 그러면 환영할 줄 알았는데 오히려 양쪽에서 다 반발을 해요. 그래서 고용을 하겠다고 하니까 이번에는 별정직으로 하는 거 아니냐—원래 정규직하고 차이가 나는—똑같이 해 달라 이런 등등 해 가지고 직고용하면 또 고용한 대로 문제고 그러면 기존에 있는 노조에서는……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

또 반발하고, 저는 굉장히 어려운 문제라고 생각합니다. 그래서 지금 장관님이 이런 혼란을 어떻게 명쾌하게 하실지……

○**고용노동부장관 김영훈** 말씀 주신 것 같이 포스코 사례는 개정 노조법에 따라서 직접 고용한 사례이기도 하지만 또 한편 불법파견 판정으로 인해 가지고 불법파견 판정을 받은 노동자들을 직접 고용해야 될 의무가 생기니까 그거에 따른 조치이기도 합니다. 그 과정에서 여러 가지 의견이 있는 걸로 알고 있고요. 노란봉투법……

○**조배숙 위원** 기존의 노조가 그걸 수용을 또 안 하는 거잖아요. 그게 문제가 있는 거지요.

○**고용노동부장관 김영훈** 물론 그런 또 노노 간의 갈등이 있는 것도 사실입니다. 하지만 갈등을 최소화하고 입법이 제대로 안착하기 위해서 저희들이 또 배전의 노력을 하겠습니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

최혁진 위원님 토론해 주십시오.

○**최혁진 위원** 장관님, 조금 전에 우리 법사위에서 사회연대경제 기본법이 13년 만에 통과가 됐습니다. 이 법을 이재명 정부가 통과시킨 이유는 그동안에 각 부처에서 개별적

으로 육성해 오던 사회적경제조직들을 횡적으로 서로 협력할 수 있는 계기를 만들어 주고 정부가 줄 세우기 하지 않고 서로 연대해서 지역의 여러 가지 문제를 해결하도록 환경을 만들어 주겠다라는 취지로 하는 거 아닙니까?

그런데 어쨌든 고용노동부의 사회적기업 육성 정책에 대해서는 여전히 많은 우려가 있고 사실 이런 환경 변화에서 최근 민간에서 어쨌든지 간에 노동부가 사회적기업의 운영 주체가 되는 것에 대해서 퀘스천 마크가 있고 주무 부처를 변경해야 된다는 요구도 있고 하다 보니까 저희 의원실에 들어왔던 제보도 지난번에 말씀드린 것처럼 사회적기업 제도를 쥐고 가기 위해서 민간에 무리하게 급하게 돈을 막 풀면서 민간에서 부실화의 문제가 발생하고 있다라고 하는 민원, 심지어는 채용 비리가 있거나 역량이 안 되는 기관이 중간지원조직으로 선정이 되고 거기에 대한 관리 감독조차도 잘 안 되고 있고 계약 과정에 부실까지 있다라고 하는 이야기까지 나왔습니다.

그런데 노동부하고 사회적기업진흥원은 이 문제에 대해서 그다지 적극적인 것 같지는 않은데, 제가 PPT 하나 보여 드릴게요.

(영상자료를 보며)

이게 강원도에 있는 모 기관입니다. 노동부에 선정됐던 기관이에요. 지금 문제가 돼 가지고 정지가 돼 있지만 진흥원은 여기하고 다시 사업을 하겠다라고 하는 것 같아요.

제안 공모서를 보십시오. 제안 공모서, 여기에 투입할 인력이 실무인력 4명이 다 미채용입니다. 채용이 안 돼 있어요. 채용이 안 돼 있지요? 그런데 여기를 선정하면서 평가 점수를 부여한 걸 봤더니 실무인력, 여기에 투입 인력에 대한 인력역량평가 점수가 8점 만점에 7.68점이에요. 사람이 비어 있는데 어떻게 8점 만점에 7.68점을 줍니까? 이게 말이 안 되잖아요.

이렇게 해서 선정을 했어요. 그 외에 기관이 지금 도덕적으로 민원이 많이 들어와 있습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

거기에 대해서 문제 제기를 했더니 별 문제가 없다는 반응인데 강원도가 그때 우리 법사위에서 논의되는 것을 보고 자체 감사를 했나 봐요.

다음 페이지 열어 보세요.

강원도에서 현장감사를 했습니다. 저기에 투입된 인력에 대해서 무리하게 채용하는 과정에 채용 부정이 있었다라는 게 드러났어요. 무슨 얘기냐? 실제 채용 과정에서 필기시험을 봤는데 본 면접에 필기점수 반영을 안 했어요. 왜 그랬나 봤더니 필기점수 과락인 사람들을 끌어올려서 선정을 하고 필기점수 높은 점수 받은 사람들을 쫓히려고 하니까 필기점수를 반영하면 안 됐겠지요. 저런 식으로 한 거예요. 동일 면접관이 수년간 다수 채용에 다 관여를 했대요. 친수관계가 있는 사람들이 한 거예요. 인사위원회도 미개최하고 공고도 미공개를 했답니다. 그런데 이런 기관이 문제가 없다라고 선정이 되면 어떤 문제가 생겨나겠습니까?

장관님, 제가 오늘 이런 말씀을 드리고 싶어요. 노동부가 어쨌든지 간에 그동안 사회적기업 육성을 위해서 적극적인 역할을 해 온 것에 대해서 인정합니다. 하지만 어쨌든 지

금 변화되는 환경 속에서 과거와 같은 방식으로 노동부가 사회적기업, 사회적경제를 서포트할 수 있겠는가 우려가 많습니다.

지난번에는 우리 숫자가 지금 같은 시기에 시작한 영국의 10분의 1밖에 안 된다고 말씀드렸는데, 놀랍게도 사회적기업을 예전에 한 십몇 년 전에 베트남에서 한국에 배우러 왔습니다, ODA 등을 통해서 한국의 사회적기업 배우겠다고. 베트남 사회적기업가들 이제 한국 안 간다 그래요. 왜? 배울 게 아무것도 없대요. 베트남 사회적기업이 2만 6000개가 넘었어요, 우리 고작 3000개 하는 동안에. 글로벌기업들까지 나오고 있어요. 왜? 아까 우리가 사회연대경제기본법 한 것처럼 줄 세우기 한 게 아니라 정책환경 만들어서, 금융환경 만들어서, 기업가정신 고양해서 사회 문제를 해결하는 기업들로 여럿이 함께 육성하니까 그런 성과가 나오는데 왜 이런 상황이 됐는데……

오늘 제가 왜 이 말씀 드리냐? 사회적기업 육성법 개정안 내셨잖아요. 그렇지요? 그래서 사회적기업협의회 법정단체 만들겠다는 것 아닙니까. 법정단체 되면 정부보조금이 또 들어가지 않겠습니까. 사회적기업진흥원도 있는데……

법정단체 만들 수 있다라고 봐요. 그런데 이게 뭐가 문제냐 하면 사회적기업이 가장 강한 지원체계 갖고 있다고 줄 세우기로 이어질까 걱정이 되고 정부의 사회적경제를 지원할 수 있는 유일한 공공기관이 사회적기업진흥원인데 이게 전체를 지원하게 만들어져야 효율이 나오는 거지 노동부 산하에 둘 거냐 지금 이런 식으로 접근하면 다시 실패할 것이다……

장관님, 제대로 봐 주셔야 됩니다.

○고용노동부장관 김영훈 예.

○최혁진 위원 이 기관에 대해서도 명확하게 봐 주셔야 돼요. 어떻게 강원도가 실사한 내용과 노동부 내용이 이렇게 다를 수가 있습니까? 이것은 안 되는 일입니다.

이상입니다.

○고용노동부장관 김영훈 예, 위원님 말씀을 잘 받아서 저희들이 잘 살펴보도록 하고요.

오해가 있으실까 봐 한 말씀드리는데 임의단체로 있던 사회적기업협동단체를 법정단체로 한다고 정부가 지원할 근거는 없습니다.

○최혁진 위원 저도 그 부분에 대해서는 찬성을 하는데요. 전체를 위한 정책으로 바뀌어져야 된다 그 말씀을 드리고 싶습니다.

○고용노동부장관 김영훈 예.

○위원장 서영교 임의단체가 법정단체가 된다고 정부가 돈을 지원하거나 이러지는 않는다는 거지요?

○고용노동부장관 김영훈 예, 그렇습니다. 자족모임 하는 겁니다.

○위원장 서영교 사회적기업들이 갖고 있는 경제 규모가 제가 그때 보니까 어마어마하운데 그게 잘되게 하는 것이 대한민국 경제를 뒷받침하는 내용이다 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다.

○고용노동부장관 김영훈 위원님 말씀하신 대로 저희들이 부처 이기주의 이것 하겠다는 생각 전혀 없습니다. 잘되도록 협조하겠습니다.

○최혁진 위원 알겠습니다.

○위원장 서영교 이제 더 토론할 위원님 안 계시면 의결하려고 하는데……

○전현희 위원 1분만……

○위원장 서영교 예, 전현희 위원님.

○전현희 위원 장관님, 지금 CU에서 노동자 1명이 사망하는 매우 안타까운 사고가 발생했습니다. 그래서 이 사고에 대한 진상규명과 또 합당한 책임자 처벌 이런 것은 당연히 해야 되고요.

○고용노동부장관 김영훈 반드시 해야 됩니다.

○전현희 위원 왜 이런 사태가 발생했는지에 대해서는 지금 고용노동부에서 꼭 챙겨 주셔야 될 것 같습니다.

저희 당의 노동존중실천단에서 이 사안에 대해서 파악을 해 보니까요 지금 CU의 노동자들에 대한 다단계 계약 구조가 매우 심각하다. 그래서 원청에서 하청, 하청 이렇게 꺾어서 거의 3, 4단계의 구조를 가지고 실제로 노동자들이 배송 용역 계약을 체결하는 그런 구조입니다.

그리고 또 열악한 노동환경이 매우 심각한데요. 단순 배송에도 노동자들이 상하차나 또 진열, 점주 불만사항 응대라든지 이런 감정노동도 하고 있고요. 그래서 여러 가지 열악한 노동환경 때문에 근골격계 질환이나 사고 위험에 상시 노출되어 있다고 합니다.

그리고 또 이번에 노조가 결성돼서 교섭 요구하고 선전전에 대응을 해서 사측에서 이 물량을 다른 센터로 이관을 시켜 가지고 배송 회전 수를 축소시켜서 실제적으로 운임이 삭감되는 이런 부당노동행위도 있다 이런 호소도 있습니다. 그래서 이런 부분에 대해서는 배송 물량을 복구해 달라 이렇게 노조 측에서 요구를 하고 있는데 이 부분도 살펴봐 주시고요.

무엇보다 문제인 것은 물량 이관에 대해서 노동자들이 항의를 하니까 거기에 대해서 조합원들 11명에게 약 2억 원 정도의 손해배상을……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

청구하는 내용증명을 발송했다고 합니다. 그래서 정당한 요구에 대해서 사측이 부당노동행위를 한 것이 아닌가 또 손해배상이 위법하지 않나 이런 부분에 관해서도 확인을 할 필요가 있다 이렇게 생각이 듭니다.

그래서 전반적으로 노조 탈퇴를 암시하면서 거기에 대해서 압박을 한다든지 계약 해지를 압박한다든지 이런 상황이 사실상 지금 만연해 있다, 그래서 이 부분에 대한 부당노동행위에 대해서는 노동부에서 조사를 하고 이런 게 사실인지 확인이 반드시 필요하다고 생각합니다. 장관님께서 이 부분 한번 챙겨봐 주시기를 부탁드립니다.

○고용노동부장관 김영훈 위원님이 잘 지적해 주셨듯이 이번 불행한 사태의 근원에는 다단계 구조가 있었고 또 대화로 해결하기보다는 여러 가지 충돌이 벌어지고 또 손해배상이라고 하는 노란봉투법 개정 취지를 몰각하는 그런 일들이 벌어지면서 충돌이 격화됐다고 생각합니다.

○전현희 위원 위법성이 있을 것 같습니다.

○**고용노동부장관 김영훈** 일단 노동부에서는 최대한 노사 교섭을 촉진하고 끝난 이후에 잘잘못에 대해서는 엄중하게 살피도록 하겠습니다.

○**전현희 위원** 잘 챙겨 봐 주십시오.

○**고용노동부장관 김영훈** 그렇게 하겠습니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다, 전현희 위원님.

이 안전들에 대해 대체토론 하실 위원님 더 없으시면 의결하도록 하겠습니다.

그러면 의사일정 제89항 및 제91항의 법률안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

이의 없으므로 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 의사일정 제90항 및 92항부터 97항까지의 법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로 그 외의 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

이의 없으므로 가결되었음을 선포합니다.

김영훈 장관님 수고하셨습니다. 이석하셔도 좋습니다.

98. 공동주택관리법 일부개정법률안(권영진 의원 대표발의)(의안번호 2210409)

99. 공항경제권 개발 및 지원에 관한 특별법안(배준영 의원 대표발의)(의안번호 2200233)

100. 공항시설법 일부개정법률안(맹성규 의원 대표발의)(의안번호 2213840)

101. 부동산개발사업 관리 등에 관한 법률 일부개정법률안(염태영 의원 대표발의)(의안번호 2214945)

102. 신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213444)

103. 화물자동차 운수사업법 일부개정법률안(복기왕 의원·이종욱 의원 대표발의)(의안번호 2217786)

104. 여객자동차 운수사업법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장 제출)

105. 전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장 제출)

106. 택시운송사업의 발전에 관한 법률 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장 제출)

107. 항공안전법 일부개정법률안(대안)(국토교통위원장 제출)

(18시43분)

○**위원장 서영교** 다음으로 국토교통위원회 소관 의사일정 98항부터 107항까지 10건의 법률안을 일괄 상정합니다.

(제안설명서는 부록에 실음)

심정희 수석전문위원 검토보고해 주십시오.

○**수석전문위원 심정희** 국토교통위원회 소관 10건의 법안에 대한 체계·자구 검토 결과를 보고드리겠습니다.

의사일정 제100항 공항시설법 일부개정안(대안)은 공항 운영의 연속성 및 적정성을 확

보호하기 위해 5년마다 공항운영증명 유효성 검사 제도를 신설하는 등의 내용입니다.

안 제38조의2제1항에서 5년 단위 검사주기의 기산점을 명확히 하고자 검사 결과를 통보받은 날부터 검사주기를 기산하도록 수정하였습니다.

의사일정 제101항 염태영 의원 대표발의, 부동산개발사업 관리 등에 관한 법률 일부개정안은 부동산개발사업의 인허가 절차를 통합적으로 지원하고 관계기관 간 협의를 신속하게 조정하기 위해서 국토부장관이 신속인허가지원센터를 설치·운영할 수 있도록 하는 내용입니다.

개정안 조문의 내용을 명확히 하고자 가지조문 신설 방식을 활용해서 개정안 내용을 제3장의2장 안으로 넣어서 조문을 정비하였습니다.

의사일정 제103항 복기왕·이종욱 의원 대표발의, 화물자동차 운수사업법 일부개정안은 국가자원안보 특별법에 따른 자원안보위기 경보가 발령된 경우 국가 또는 시도지사 등이 운송사업자에게 유가보조금을 지원할 수 있게 하는 내용입니다.

그러나 지방세법상 지방세가 유가보조금 재원으로 사용되고 있는 상황에서 국토교통부, 즉 중앙정부가 유가보조금 지원 주체로 추가되는 것은 지방세법 내용과 맞지 아니하고 최근 3년간 지방자치단체 유가보조금 집행잔액이 6000억 원을 상회하고 있어 국비 투입의 시급성이 낮은 점 등을 고려할 필요가 있겠고 국토부와 기획예산처 간의 부처 협의 내용으로 국토부장관을 유가보조금 지원 주체에서 삭제하는 것으로 협의되었습니다. 이 내용을 반영해서 주서에 정리하였습니다.

의사일정 제104항 여객자동차 운수사업법 일부개정법률안은 국토부장관과 시도지사가 광역적 이동권 보장을 위해서 장거리 필수노선을 지정할 수 있도록 하고 국토부장관이 플랫폼 중개사업자의 공정한 배차와 승객 안전, 적정 요금 유지를 위해서 필요한 개선명령 등을 할 수 있도록 하며 운송사업자에게 유가보조금을 지원할 수 있는 내용이 들어 있습니다.

먼저 유가보조금 지원과 관련해서는 앞에서 말씀드린 바와 같이 지방세법의 내용 그리고 유가보조금 집행잔액의 운영 상황 그리고 관련 부처 협의 내용 등을 반영해서 유가보조금 지원 주체에서 국토부장관을 제외하였습니다.

그리고 안제49조의20은 플랫폼 중개사업자에 대해 행정개선명령 근거를 마련하는 조문인데 의무조항이 전제된 가운데 의무 위반에 대한 행정명령이 가능하다는 점을 고려해서 플랫폼 중개사업자의 준수사항에 대한 조문을 신설하는 방식으로 조문을 정비하였습니다.

의사일정 제106항 택시운송사업의 발전에 관한 법률 일부개정안(대안)은 현재 서울시에만 적용되고 있는 법인택시 주 40시간제를 서울 외 지역에 한하여 2028년 8월 19일까지 추가로 유예하면서 그 이후의 적용 여부 및 사업구역은 추후 이 법률로 정하도록 명시하는 한편 사업자가 보유한 면허 대수의 40% 내에서는 주 40시간제의 예외를 인정하는 등의 내용입니다.

내용 수정은 없고요 안 제11조의2의 조문 내용을 명확하게 하기 위해서 항·호·목 등을 넣어서 조문 정리를 하였습니다.

그리고 의사일정 제107항 항공안전법 일부개정안(대안)은 항공 안전 확보를 위해서 자격증명, 전문교육기관 지정 등에 유효기간 또는 유효성 검사제도를 신설하는 등의 내용

입니다.

체계·자구를 검토한 결과 안 제38조제1항제2호의 경우 종래 인정되던 전문교육기관 이수자의 시험·심사 면제 제도가 폐지됨에 따라 기존에 교육과정을 이수하거나 현재 교육 과정에 있는 사람의 신뢰 이익을 침해하는 문제점 등이 있어서 부칙에 적용례를 규정하였습니다.

나머지 2개의 지적사항에 대해서는 서면으로 대체하겠습니다.

의사일정 제98항, 제99항, 105항은 경미한 자구 수정이 필요하다고 보았고 의사일정 102항은 별다른 문제점이 없다고 보았습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

(검토보고서는 부록으로 보존함)

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

법률안 심사를 위해 홍지선 국토교통부2차관님 그리고 최형욱 행정중심복합도시건설청 차장님, 두 분 출석하셨습니다.

김윤덕 국토교통부장관은 대통령 순방 동행으로 차관께서 대리 출석하셨고 강주엽 행정중심복합도시건설청장도 해외출장으로 차장이 대리 출석하였다고 합니다.

이 안건들에 대해서 대체토론하실 위원님 계십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

대체토론하실 위원님들 안 계시면 의결하도록 하겠습니다.

○이성윤 위원 여기 있습니다.

○위원장 서영교 여지껏 안 드시더니……

○이성윤 위원 하나 물어볼 게 생각났습니다.

○위원장 서영교 그래서 위원님 하시고 나면 의결하도록 하겠습니다.

이성윤 위원님 토론해 주십시오.

○이성윤 위원 국토부차관님, 제 지역구가 전주인데요. 전주에 가면 늘 택시에 내리면 택시기사님들의 민원을 받고 또 걸어가면 시민들의 민원을 많이 받습니다. 첫 번째 민원이 뭐냐 하면 비가림막 지붕, 보일러실 경미한 법규 위반 건축물 여기에 대해서 언제 법안이 개정되고 국토부에서 시행령을 준비하는 걸로 알고 있는데 언제 시행되느냐라는 질문을 하는 분들이 참 많습니다.

작년 7월에 신속 국정과제로 채택된 바 있지 않습니까. 차관님, 혹시 그것 진행상황 알고 계십니까?

○국토교통부제2차관 홍지선 지금 담당 국장으로 하여금 세세한 설명사항에 대해서는 답변드리도록 하겠습니다, 양해해 주신다면.

○이성윤 위원 그래요? 그러면 그 부분을 설명해 주시고요.

하나만 더 여쭙보겠습니다.

신규 택시를 인수하게 되면 양수 전에 교통공단에서 40시간 교육을 받는다고 그렇습니다. 또 양수 후에도 시행규칙에 따라서 16시간 교육을 받게 돼 있어요. 그것도 좀 그렇고. 아무리 국토부에서 안전이라는 이유로 교육이 필요하다고 하더라도, 특히 교통법규를 한 번이라도 위반하면 5년간은 매년 교육을 받아야 되고 또 10년까지는 격년으로 두 번을 더 받아야 되니까 10년간 무려 일곱 번의 교육을 받아야 된다는 겁니다.

안전도 좀 이해가 되지만 사업용 자동차 운전자 약 80만 명 정도로 예상이 되는데 이분들에 대해서만 특별히 매년, 10년간 교육을 받게 해야 할 필요가 있는지, 이분들이 다른 자동차 운전자에 비해서 너무 과도하게, 특히 이분들은 하루하루 벌어서 먹고사는 사람들이기 때문에 교육받는 것을 되게 부담으로 생각합니다. 이런 부분에 대해서 전향적으로, 물론 안전과 균형점을 찾아야 되겠지만 개선할 방법이 없는지 방법을 찾아 주십시오.

○국토교통부제2차관 홍지선 예, 그 교육사항에 대해서는, 무사고 운전자에 대해서는 교육을 일부 면제해 주는 사항도 적극 검토를 하고 있습니다.

○이성윤 위원 무사고 운전자라 하더라도……

○위원장 서영교 1분 더 드리세요.

○이성윤 위원 법규 위반자라 하더라도 5년간은 매년 교육을 받고 또 그 후에는 격년에 한 번씩 교육을 받게 하는 게 다른 국민들에 비해서 너무 과도하게 교육을 받게 하는 것 아니냐, 왜냐하면 벌점 주거나 또는 과징금을 물리는 건 맞는데 이렇게 10년간 교육받게 하는 것은 자기들을, 약간 불평등한 점이 있지 않느냐 이런 불멘소리가 참 많이 있습니다.

그래서 무사고·무벌점 운전자에 대해서 교육을 줄여 주는 건 제가 이해하는데 벌점을 받은 운전자라 하더라도 그 부분이 좀 과도하다는 민원이 많이 있으니까요 다시 한번 그 부분 검토를 하셔서, 제가 봐도 10년은 너무 과한 것 같습니다. 그래서 이 부분을 개선할 방법이 없는지 차관님께서 꼭 현장의 목소리를 전한다는 생각으로 장관님께 보고를 해서 개선 방안을 마련해서 알려 주십시오.

○국토교통부제2차관 홍지선 예, 알겠습니다.

그리고 위원님께서 말씀하신 첫 번째, 불법건축물 양성화 관련해서는 현재 국토위에 계류 중에 있고요. 조속히 위원회에 상정해서 결정을 지을 수 있도록 노력하겠습니다.

○이성윤 위원 그 특별조치법이 통과되어야 시행령도 시행할 수 있는 겁니까?

○국토교통부제2차관 홍지선 다음 주에 국토위에 상정이 될 예정인데요. 다음 주에……

○이성윤 위원 그 법이 통과되어야 시행령도 시행할 수 있는 겁니까?

○국토교통부제2차관 홍지선 예, 알겠습니다.

○이성윤 위원 가능하면 빨리해서요, 전국의 13만 명 정도가 고통을 받고 있지 않습니까? 소유자는 전세도 못 놓고 또 세입자는 대출도 안 되고 이런 불편을 겪고 있으니까 꼭 해결해 주시고.

사업용 운전자 80만 명이 이런 고통을 받고 있으니까 합리적으로 개선을 해 주십시오.

○국토교통부제2차관 홍지선 예, 알겠습니다.

○이성윤 위원 이상입니다.

○위원장 서영교 훌륭하셨습니다.

저도 그런 김에 한말씀드리면 특정건축물 양성화 관련한 것은 법이 이제 통과될 거지요?

○국토교통부제2차관 홍지선 예, 다음 주에 의결할 예정입니다.

○위원장 서영교 그런데 저희들에게 계속 문자가 오는 건 근생이라고 하는 곳에 계시는 분들이, 사실은 근생이라고 적혀 있었겠지요. 저는 한 5년, 6년 됐는데 근생 요청이

와서 이게 뭔가 그랬는데 조금 싸게 들어간 것 같긴 해요. 그러니까 근생이라고 찍혀 있는 걸 봤고 싸게 들어가고 심리가, 좀 싸도 들어갈 수 있는 거고 못 보고 들어간 사람들도 많고……. 뻔하게 근생에다가 집을 만들어 놓고 근생 빌라, 여기 빌라 중에도 상가로 만들어질 부분에다가 집을 넣어 가지고 분양했고 이 분양을 받은 사람들이 나오지도 못하고 들어가지도 못하고 평생 이행강제금을 내야 되고 이러면서 고통스러운 얘기를 그동안 해 왔는데, 중간에 법이 바뀌면서 영원히 이행강제금을 물어 왔는데 이번에 법 과정 속에서 근생은 또 빠졌다고 하네요. 그런가요?

○국토교통부제2차관 홍지선 아직 확정은 안 됐고요. 계속 논의 중에 있습니다.

○위원장 서영교 잘됐네요. 그러면 확정이 안 됐으니 근생을 넣어서 해 주세요. 특정건축물 위반 이렇게 해서 불법이라고 하지만 세상이 바뀌어서 어디는 40층, 50층, 60층까지 지으면서 조그만 집의 조그만 것, 그것도 사기로 들어갔거든요. 빌라 지어 놓고 빌라왕이 분양했는데 들어가 보니 근생, 상가 있는 곳에다가 부엌도 만들고 뭐도 만들었다는 거예요. 그래서 제가 ‘이것 다 고치면 되잖아요’ 그랬더니 고치면 그 집이 무너진답니다.

전세로 들어간 사람은 아까 위원님 말씀처럼 보증보험이 안 돼서 보험도 못 하고 그러면 소액 보증이라도 받고 나와야 되는데 그 빌라 주인은 몇백억, 몇백 채 사기해서 감방 들어가서 나오지도 않는다고 그러니까. 우선순위가 될 수도 없고. 이런 사람들이 많은데 ‘근생은 화재 위험 때문에 어렵습니다’ 이렇게 이야기하더라고요. 제가 보기에선 우리가 주거공간도 많이 필요하고 화재의 위험성만 제거한다면 이번 기회에 한번 일괄 털어 주시는 게 필요하지 않을까 이렇게 생각합니다.

○국토교통부제2차관 홍지선 위원장님이 말씀하신 사항에 대해서 저희 국토위에서도 그동안에 수차례 논의를 해 왔고요. 어쨌든 선의의 피해자가 최대한 발생하지 않도록 합리적인 결론을 내릴 수 있도록 저희가 노력을 하겠습니다.

○위원장 서영교 꼭 그렇게 부탁드립니다.

○신동욱 위원 찰떡하게만……

○위원장 서영교 예, 신동욱 위원님 하시고 이제 마치겠습니다. 의결하겠습니다.

○신동욱 위원 차관님, 궁금해서 물어볼 게 있는데 지금 장기보유특별공제 논란이 좀 있잖아요. 그런데 지금 국토부 내에서의 기본적인 장기보유에 대한 생각이 궁금해서 그러는데 우리가 실제 거주하지 않고 일종의 투자를 목적으로 오랫동안 보유를 하면 집값이 많이 오를 것 아니겠습니까? 그러니까 투자를 목적으로 보유해서 집값이 많이 오른 경우에는 오히려 세금을 더 많이 부과해야 된다는 이런 세금 철학도 있는 것이고 짧게 보유했으니까 세금을 더 적게 준다 이런 것도 있고 또 오래 보유했으니까 세금을 깎아 줘야 된다는 그런 철학도 있을 수가 있잖아요. 그렇지요?

그래서 우리는 당연히 장기보유 했으면 세금을 깎아 줘야 된다는 그 철학 속에서 살아왔는데 지금 그것에 대해서 국토부 내에서는 실제로 어떤 논의들, 어떤 생각들을 가지고 있습니까?

○국토교통부제2차관 홍지선 지금 위원님께서 말씀하신 것처럼 그게 종합적으로 부동산 안정화를 위한 대책 중의 하나로 진행이 돼 왔는데요. 부동산 안정의 근본적인 대책은 수도권 집중을 완화시키는 것하고 생산적인 경제체제로 전환을 시키는 것인데 생산적인 경제체제로 전환시키는 것 중에는 금융이라든지 세제라든지 공급 여러 가지 다각적

측면이 있습니다. 그래서 지금 말씀하신 세제도 이와 같은 부동산 시장의 안정화에 대한 차원에서 세제를 담당하는 재경부를 중심으로 다양한 방안을 검토 중에 있는데요.

○**신동욱 위원** 아니요. 그런데 부동산의 안정이라는 게 가격 안정도 있지만 거래를 활성화시키는 것도 중요한 것이잖아요?

○**국토교통부제2차관 홍지선** 예, 맞습니다.

○**신동욱 위원** 그 부분에 대해서 종합적으로, 대통령 말씀이 계셨다라는 걸 떠나서 어떻게 판단하고 있습니까? 추세적으로 장기보유에 대한 세금 혜택을 좀 줄여 주는 게 맞다고 보는 의견이 많습니까?

○**국토교통부제2차관 홍지선** 지금 위원님께서 말씀하신 것처럼 어떤 것에 대한 특혜가 있을 수도 있고 또 반대로 생각할 수도 있는 측면이 있기 때문에 그러한 면은 종합적으로 검토를 해 나가도록 하겠습니다.

○**신동욱 위원** 방향성이 결정된 건 아직 없냐?

○**국토교통부제2차관 홍지선** 예, 아직까지는 종합적으로 검토 중에 있다는 말씀을 드리겠습니다.

○**신동욱 위원** 잘 알겠습니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

그러면 의사일정 제102항의 법률안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음으로 의사일정 제98항에서 101항까지, 103항에서 107항까지의 법률안은 전문위원이 수정한 부분은 수정한 대로, 그 외 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

홍지선 차관님, 최형욱 차장님, 아까 제가 말씀드린 그것은 꼭 살펴 주십시오.

○**국토교통부제2차관 홍지선** 예, 알겠습니다.

○**위원장 서영교** 누가 불법이나 이런 게 아니라 시대 속에서 나온 아픔이고요. 작은 전세, 큰돈도 아닌 속에서 생명까지 던질까 하는 수많은 사람들이 끊임없이 저에게 문자를 보내는데 아마 많은 분들이 받으실 겁니다. 그래서 이번에 개정하시면서 근생도 같이 살펴 주시면 좋겠습니다.

이석하셔도 되겠습니다.

다음은 법사위지요? 법사위 법안 심사를 하려고 하는데……

위원님들, 오늘 너무 고된 날이라 법사위 전문위원님분들도 전부 다 그런 상황인데 저녁 시간을 특별히 갖지 않고 도시락을 준비해 놓으시면 하다가 중간에 잠깐 비워서 도시락을 드시고 그냥 이어 나가시면 어떨까 싶은데요.

○**나경원 위원** 그냥 해요.

○**신동욱 위원** 그냥 하시지요.

○**위원장 서영교** 그래서 도시락은 준비를 하자고 했습니다. 그래서 특별히 저녁 시간을 내지 않고 끝내면 어떨까 싶습니다.

그러면 아까 위원님 의견들대로면 법사위 법안을 심사하면서는 토론 안 하실 분 있으면 그냥 지나가고 토론을 다 하시겠다고 하면 5분씩 아니면 3분씩 토론을……

○김용민 위원 고유법은 5분입니다.

○위원장 서영교 고유법은 5분입니까?

○김용민 위원 예, 그게 맞습니다.

○위원장 서영교 그러면 5분으로 해서 그렇게 토론을 하기로 하겠습니다. 그래도 그사에 의견이 달라지면 해 주시고요.

다음은 법안심사제1소위에서 의결한 법안을 심사하도록 하겠습니다.

108. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)
(의안번호 2201967)

109. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(장경태 의원 대표발의)
(의안번호 2203500)

110. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(유상범 의원 대표발의)
(의안번호 2204390)

111. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(박군택 의원 대표발의)
(의안번호 2211591)

112. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(박군택 의원 대표발의)
(의안번호 2213530)

113. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(서왕진 의원 대표발의)
(의안번호 2215577)

114. 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)

115. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 일부개정법률안(한창민 의원 대표발의)(의안번호 2210976)

116. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2211050)

117. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 일부개정법률안(박은정 의원 대표발의)(의안번호 2214089)

118. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2214313)

119. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 일부개정법률안(이인영 의원 대표발의)(의안번호 2214510)

120. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2217441)

121. 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 일부개정법률안(대안)

122. 전자장치 부착 등에 관한 법률 일부개정법률안(김기표 의원 대표발의)(의안번호 2216013)

(19시00분)

○위원장 서영교 의사일정 제108항부터 제122항까지 15건의 법률안을 일괄하여 상정함

니다.

김용민 법안심사제1소위원장님 나오셔서 심사보고해 주시기 바랍니다.

○소위원장 김용민 법안심사제1소위원장 김용민 위원입니다.

법안심사제1소위원회에서 심사한 15건의 법률안에 대한 심사 결과를 보고드리겠습니다.

먼저 한정애·장경태·유상범·박균택·서왕진 의원이 각각 대표발의한 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안은 각 법률안의 내용을 통합 조정하여 위원회 대안으로 제안하기로 하였습니다.

주요 내용은 첫째, 독립몰수 및 독립추징 적용 대상범죄에 보이스피싱, 인터넷 불법도박, 마약 범죄, 아동·청소년 성착취물 관련 범죄, 디지털 성범죄, 헌정질서 파괴범죄 등을 규정하였습니다.

둘째, 범인의 사망, 국외도피, 소재 불명 등으로 공소를 제기하지 아니하거나 유죄의 재판을 하지 아니하는 경우에 독립몰수 할 수 있도록 하고 헌정질서 파괴범죄에 대하여는 공소시효가 경과하더라도 독립몰수 할 수 있도록 하였습니다.

셋째, 몰수대상재산이 범인 외의 자에게 상속이나 증여 등으로 무상 또는 현저한 저가로 귀속된 경우에는 범인 외의 자가 그 정황을 알지 못한 경우에도 이를 독립몰수 할 수 있도록 하였습니다.

넷째, 독립몰수·독립추징의 시효는 관련 범죄에 따르되 다른 법률에 따라 공소시효가 배제되는 범죄 및 헌정질서 파괴범죄에 대하여는 시효 적용을 배제하였습니다.

마지막으로 개정규정은 이 법 시행 전에 발생한 헌정질서 파괴범죄로 인한 범죄수익 등에 대하여도 적용하도록 하였습니다.

다음으로 한창민·박정훈·박은정·김용민·이인영·천준호 의원이 각각 대표발의한 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특별법 일부개정법률안은 각 법률안의 내용을 통합 조정하여 위원회 대안으로 제안하기로 하였습니다.

주요 내용은 부패범죄와 범죄피해재산의 대상 범죄에 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 제19조제2항제2호의 죄를 추가하고 해당 개정규정은 이 법 시행 당시 수사 중이거나 법원에 계속 중인 사건에도 적용하도록 규정하였습니다.

마지막으로 김기표 의원이 대표발의한 전자장치 부착 등에 관한 법률 일부개정법률안은 보호관찰소장이 전자장치 피부착자의 전자장치 효용 저해 등을 수사하기 위하여 필요한 경우 수신자료 열람 등을 할 수 있도록 하고 일대일 전담 보호관찰관의 지정 대상을 전체 연령에 대해서 성폭력 범죄를 저지른 피부착자로 확대하는 내용으로 원안 의결하였습니다.

보다 자세한 내용은 위원님 노트북에 게재된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○위원장 서영교 김용민 소위 위원장님을 비롯한 법안심사제1소위 위원님들 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다.

다음은 안건에 대하여 토론할 순서입니다.

토론 시간은 여야 간사분들의 합의로 5분으로 하겠습니다.

○조배숙 위원 3 대 3으로 하지요.

○나경원 위원 3 대 3으로 하지요.

○조배숙 위원 여기 세 사람이니까 여기 세 사람.

○위원장 서영교 머리가 아주 좋으세요.

○김용민 위원 아닙니다. 그건 안 됩니다. 그냥 하는 거지요. 다 하는 거지.

○위원장 서영교 어쨌든 의견 또 중간에 주고받으시고요. 또 이쪽에 안 하겠다는 분들도 계시고 그러셨어요.

○박균택 위원 전원 다 하시는 걸로……

○박지원 위원 머리 좋아.

○위원장 서영교 머리가 좋으세요.

법률안 심사를 위해 정성호 법무부장관님 오셨습니다.

기우중 법원행정처장권한대행께서도 출석하셨습니다.

(인사)

토론으로 이제 들어가려고 하는데요, 여러분 잠시 지나가는 말씀이긴 하지만 저희 법사위원님들이 애를 많이 쓰십니다. 오늘 120건의 법안을 통과시키고 있습니다. 105건은 통과시켰고요, 충분히 논의하셔서 10개 타 상임위를 통과시켰습니다, 보통 일들도 아니시고요.

그런데 우리 법사위에 함께 계시는 수석전문위원을 비롯한 행정실장과 관계자분들은 국정조사특별위원회 지원 작업도 같이 하십니다. 그래서 어제도 저희가 새벽에 끝났는데 이분들이, 제가 짧게 하라고도 했지만 검토보고서를 새벽까지 쓰고 오늘 이렇게 자리를 함께했습니다. 그래서 국민 여러분께서 국회 안에 그런 분들도 계시구나, 이게 검토보고서를 통해서 오는 일이기 때문에 한번 소개시켜 드립니다.

여러분, 수고 많으십니다.

그리고 또 김용민 소위원장님을 비롯한 소위 위원들께서 이걸 충분히 논의하셔서 오늘 법안이 올라오게 되어서 15건의 고유법이 논의된다는 말씀을 소개로 드리겠습니다.

그러면 토론하도록 하겠습니다.

토론은 순서에 따라 가는데요 여야 위원님들이 중간에 하실 얘기 있으면 소통해 주시면 되겠습니다.

오전 것대로 하시지요.

손 들고 하시겠습니까? 그러면 우선 토론하실 분들 손 들어 주십시오.

토론하실 분, 그러면 세 분은 토론 안 하십니까? 혹시 마음이 바뀌면 나중에 얘기하시더라도 우선 토론 순서대로 가도록 하겠습니다.

법안에 대해서 토론해 주십시오.

신동욱 위원님 토론해 주십시오.

○신동욱 위원 장관님께 좀 여쭙겠습니다.

범죄수익은닉 규제 일부개정법률안에서 이번에 헌정질서파괴범죄가 들어가 있는데 이게 앞에서 보면 보이스피싱·인터넷·마약, 굉장히 구체적인, 물론 법안 내용이, 특히 형벌은 구체적으로 돼야 되는데 헌정질서 파괴라는 것이 뭘까라고 제가 챗GPT한테 물어봤더니 우리 헌법의 기본적인 시스템을 파괴하는 행위를 얘기한다, 쿠데타 같은 건 당연히 들어가 있는 것이기는 한데 이게 너무 추상적이어서……

이런 것도 있더라고요, 챗GPT 대답에는. 이를테면 삼권분립을 무시하는 행위 이런 것도 헌정질서 파괴에 해당한다는 게 있어서 그러면 제가 보기에는 지금 민주당이 추진하고 있는 소위 사법개혁에서 저희 입장에서 보면 삼권분립을 파괴하는 행위다 이런 것들도 들어있거든요, 사실은. 그래서 헌정질서 파괴 이런 것들이 과연 몰수재산에 관한 법안에 이런 추상적인 표현이 들어가는 게 적당합니까? 장관님, 어떻게 보세요?

○**법무부장관 정성호** 기본적으로 법률에 어떤 개념적인 규정들을 명확히 두는 게 좋긴한데 일반적으로 헌정질서 파괴라고 하면 내란·외환죄, 외환유치죄, 이적죄, 우리 형법상에 나오는 그런 정도가 해당되지 않을까라는 생각을 합니다.

○**신동욱 위원** 아니, 그런데 구체적으로 이게 없는데 ‘생각되지 않을까 합니다’ 그러면 그것 누가 결정을 합니까? 그것은 수사하는 기관에서 ‘저건 헌정질서 파괴인데’ 그러고 수사해서 기소해야 되는 것 아닙니까?

○**법무부장관 정성호** 아니, 어쨌든 환수하면 법원의 몰수추징 절차라든가 절차를 밟아야 되지 않겠습니까? 그런 과정에서 저는 내란·외환 또 이적죄, 외환유치죄 이런 정도로 특정되지 않겠나……

○**신동욱 위원** 아니, 또 시효도 없다고 그러니까, 시효도 없이 계속 재산 몰수할 수 있다는 것인데 저는 이런 법을 만들어도 되는 건지 사실 잘 모르겠습니다. 그래서 여쭙보는 겁니다.

○**법무부장관 정성호** 저는 뭐 특별히 이게 광범위하게 일어날 수 있는 그런 사안들이 아니고 과거 헌법재판소에서도 공익상의 필요가 있는 경우는 할 수가 있다고 돼 있었기 때문에 제한적으로 해도 될 것 같습니다.

○**신동욱 위원** 아니요, 솔직히 말씀드리면 이게 지금 계엄 상황 때문에 선언적으로 그런 법안을 이렇게 넣어 놓은 것 같은데 이게 형벌에 관한 법안을 정치적인 이유로 이런 단어들을 마구잡이로 집어넣는 게 과연 적절한지에 대한 장관님의 의견을 여쭙는 겁니다.

○**법무부장관 정성호** 그런 정도입니다.

○**신동욱 위원** 예?

○**법무부장관 정성호** 아니, 그러니까 제가 말씀드린 것처럼……

○**신동욱 위원** 장관님, 괜찮으세요, 이것? 이런 식의 법이 막 만들어지는 것이……

○**법무부장관 정성호** 크게 확대될 위험성은 높지 않다고 봅니다.

○**신동욱 위원** 아니요, 그건 주관적인 말씀이시라 법률의 일반적인…… 알겠습니다.

기우종 대행님, 김용 민주연구원 전 부원장입니까? 하여튼 그분이 대법원 판결 전에 지금 보석으로 지금 나와 있는 상태잖아요.

○**법원행정처장권한대행 기우종** 예, 그렇습니다.

○**신동욱 위원** 그런데 이런 경우에 보석으로 풀어 준 것도 굉장히 이상하다라는 여론이 많았는데 지금 선거에 나오겠다고 그러세요. 출마를 계속 언급하시는데 이게 대법원 판결을 앞두고 보석으로 나오신 분이 출마하고 이게 보석 조건에 맞습니까, 어떻습니까?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 제가 말씀드리기 적절치 않은 것 같습니다. 그리고 보석 조건을 제가 정확히 알지 못합니다.

○**신동욱 위원** 아니요, 상식적으로라도, 평생 판사 하셨는데…… 아니, 보석으로 풀어

준 사람이 출마를 하겠다고 그러면……

○**법원행정처장권한대행 기우중** 통상의 보석 조건 같은 경우에는 증거 인멸이라든가 도주 염려에 해당하는 형사소송법 규정이 있는 것이어서 과연 지금 위원님께서 말씀하신 행보가 구체적으로 보석 조건에 위반되는 것인지 여부는 또 다른 재판 사항입니다. 그래서 제가 좀 말씀드리기가 어렵습니다.

○**신동욱 위원** 저도 그렇습시다마는 많은 국민들이 도대체 어떤 이유로, 보석으로 풀어준 것 자체도 사실 되게 의아스럽고 이런 분들이 선거 출마를 계속 언급하고 다니는 것에 대해서 많은 국민들이 정말 이상하게 생각하세요. 그래서 대법원이 요즘 이런 부분에 대해서 이런 정도가 되면 보석 조건에 맞는 것인지 다시 한번 판단을 해 보셔서 그 부분을 취소하는 것은 어떤가라는 생각도 제가 좀 하게 되어서 한번 여쭙보는 겁니다. 법원에서조차 이상하게 생각하지 않습니까, 이 부분은?

○**법원행정처장권한대행 기우중** 그에 대한 판단을 말씀드리기가 어렵습니다.

○**신동욱 위원** 예, 알겠습니다.

이상입니다.

○**위원장 서영교** 다음은 조배숙 위원님.

○**조배숙 위원** 조배숙 위원입니다.

장관님, 지금 조작기소 진상규명을 위한 국정조사 진행되고 있지요?

○**법무부장관 정성호** 예, 그렇습니다.

○**조배숙 위원** 그런데 이 국정조사가 출범한 것은 결국 공소취소 목적이었는데요.

○**법무부장관 정성호** 꼭 그렇지는 않은 걸로 알고 있습니다.

○**조배숙 위원** 아니요, 언론에 다 났어요.

○**법무부장관 정성호** 그건 언론의 주장일 뿐인데……

○**조배숙 위원** 아니, 그리고 숨길 수가 없지요.

그래서 다음 단계는 특검입니다. 박상용 검사를 조작하는 사람으로 만들어 가지고 대통령의 죄를 지우기 위해서 특검을 해 가지고 공소취소를 하겠다는 거지요. 그런데 저는 국정조사 위원이 아니어서 언론이나 텔레비전을 통해서 보는데 보니까 민주당이 원하는 답이 그렇게 시원하게 나오는 것 같지가 않아요. 결국은 진실인데요.

그런데 제가 좀 궁금한 게 있습니다. 특검이라고 하는 것은 굉장히 정치적인 수사기관이고 또 시간이 한정돼 있어요, 한시적이에요. 그래서 만약에 기간이 종료가 되면 해체되는 거거든요. 그러면 만약에 이 특검한테 공소취소 권한을 준다 그러면 그 책임이 아주 희석이 되는 거거든요.

저는 어떤 생각이 드냐면 왜 특검으로 이렇게 할까, 결국은 정치적으로 이제 책임은 지기 싫고 특검을 이용하면 정치적인 책임이 희석되고, 그래서 꼼수 부리는 게 아닌가. 아니, 만약에 그렇게 자신 있으면 당당하게 법무부장관님께서 지시해서 공소취소해야 되는 것 아닌가요?

○**법무부장관 정성호** 이걸 그럴 사안은 아닌 것 같고요. 어쨌든 지금 국정조사가 수사기관, 특히 검찰의 수사 과정에 있어서의 어떤 위법·불법을 조사하는 것이기 때문에……

○**조배숙 위원** 그런데 국민들은 다 알고 있습니다.

○**법무부장관 정성호** 아니, 그렇지는 않습니다.

○**조배숙 위원** 아니요, 조작기소고 정정당당하면 공소취소하세요. 왜 안 해요? 왜 안 하느냐? 제가 생각할 때는……

○**법무부장관 정성호** 그런 과정들이 밝혀져야 될 것 아니겠습니까?

○**조배숙 위원** 아니요, 그건 위법이기 때문에 안 하는 거예요. 아니면 조작기소라 하면 재판 받으세요, 무죄 받으면 되잖아요. 왜 그렇게 꼼수를 부리는지 모르겠어요.

○**법무부장관 정성호** 하여튼 국정조사가 종료된 다음에 결과보고서에 여러 가지 사항들이 나타나게 되면 필요한 조치를 취해야 될 것으로 보고 있습니다.

○**조배숙 위원** 장관님도 법조인이시잖아요. 이걸 모르겠습니까?

그다음에 10월부터 검찰청 폐지되잖아요. 그래서 경찰이 이제 모든 수사 권한을 갖게 되는데 지금 경찰에서 문제가 엄청 많습니다. 최근에 보면 사건 불송치하는 대가로서 금품을 수수하고 립살롱 접대 혐의 받는 그런 경찰관, 강남경찰서의 송 모 경감이 지금 구속영장이 청구가 됐어요.

그리고 또 보면 이게 나타나고 있는데요. 아주 막강한 권한을 가진 경찰을 어떻게 통제를 할 것인지 저는 참 답답합니다. 그리고 또 폐지를 앞두고서 지금 검사들이 많이 퇴직을 했잖아요 그리고 또 특검으로 가고. 그래서 지금 미제 사건이 엄청 많아서 미제 사건 처리하다가 공소시효까지 놓쳤습니다. 그런 경우가 많지요, 공소시효가 만료가 되고.

○**법무부장관 정성호** 일부 사건들이 경찰에서 지체돼 가지고 공소시효가 도과한 사건들이 몇 건 있었지만 극히 예외적인 경우입니다.

○**조배숙 위원** 아직은 검찰청에 사건이 있단 말이에요. 미제 사건이 일인당 지금 부담하는 게 아마 3배 이상일 거예요. 한계가 있지요, 검사들은 없고.

그러면 이게 10월 달에 폐지가 되면 다 경찰로 이관될 것 아닙니까, 처리 안 된 것은? 그렇지요?

○**법무부장관 정성호** 예, 공소청 또 일부는 경찰, 그렇습니다.

○**조배숙 위원** 그러면 경찰이 이것을 감당할 수 있다고 생각하세요? 여기에 대한 어떤 대책이나 이런 걸 장관님께서 고민하시거나 대책을 세우신 게 있나요?

○**법무부장관 정성호** 지금 공소청 출범을 위한 준비단들이 구성돼 있는데 지금 위원님께서 지적하시는 그런 문제점들이 없게 저희도 최선을 다하고 있고요.

○**조배숙 위원** 어떻게 최선을 다합니까?

○**법무부장관 정성호** 경찰이나 공소청, 중수청도 권한에 따른 책임을 질 수 있는 구조와 시스템은 논의돼야 될 것으로 보고 있고요. 향후 형사소송법 논의 과정에서 기관 간의 상호 협조와 견제가 잘될 수 있게 구성해 주시길 부탁드립니다.

○**조배숙 위원** 그런데 견제 없는 권력은 굉장히 위험하거든요. 이렇게 경찰이 완전히 비대해져 가지고 완전히 수사권을 장악하면 나중에 이것을 어떻게 통제할 것인지, 저는 그것은 불을 보듯 뻔하거든요. 그리고 이렇게 장기적으로 미제가 되는 것은 그리고 또 공소시효까지 이렇게 완성이 되는 것 저는 피해가 국민한테 돌아간다고 봅니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

다음은 박균택 위원님.

○**박균택 위원** 법무부장관님, 범죄수익은닉 규제법 개정을 위해서 힘 많이 써 주셔서 감사드립니다.

○**법무부장관 정성호** 저는 위원님들께 깊은 감사를 드리겠습니다.

○**박균택 위원** 법무부 덕분에 입법 성사를 앞두게 된 것 같습니다. 앞으로 독립몰수제가 도입되면 전두환·노태우처럼 중대한 반 헌정질서 사범들 사망하거나 공소시효가 경과했어도 부정한 재산을 몰수할 수 있는 근거가 생기게 됐습니다.

그리고 또 보이스피싱사범, 마약사범, 인터넷 도박사범들, 해외에 도주해 있거나 범인이 불특정되더라도 범죄수익인 것이 분명할 때는 몰수할 수 있게 된 이런 효과를 거두게 될 것 같습니다.

○**법무부장관 정성호** 예, 그렇습니다.

○**박균택 위원** 그런데 예를 들어 보이스피싱사범의 범죄수익을 몰수했을 때 이것을 사기범죄피해자에게 돌려주는 것, 피해자 환부를 해 주는 것 이것도 가능한 것 아니겠습니까?

○**법무부장관 정성호** 예, 그렇습니다.

○**박균택 위원** 그런데 물론 현행법 해석을 통해서도 가능하지만 이것을 피해자에게 환부해 줄 수 있는 근거를 조금 더 명확하게 하자는 취지로 법무부에서 준용 규정을 추가하면 좋겠다고 의견을 주셨습니다. 그것에 의하면 23조 여기에 준용 규정을 두고 부패재산몰수법 6조를 준용하여 피해자에게 환부하게 하자 이런 내용으로 법무부에서 의견을 주었는데 맞습니까?

○**법무부장관 정성호** 예, 그러면 명확해집니다.

○**박균택 위원** 그러면 그 내용을 좀 추가하도록 위원장님, 건의를 드리겠습니다.

○**위원장 서영교** 예.

○**박균택 위원** 감사드립니다.

○**법무부장관 정성호** 고맙습니다.

○**박균택 위원** 그리고 행정처장님, 오늘 5·18 민주화운동 보상법 개정안이 통과가 됐습니다. 그런데 제가 설명하는 과정에서 정신적 손해배상 소송에 대한 소멸시효 이걸 폐지하려고 하는데 법원행정처가 반대한다고 제가 아까 의견을 표명한 적이 있습니다.

그런데 알고 보니까 법원행정처는 반대한 적이 없는데 제가 실수로 잘못 알고 있었다 이런 얘기가 전해져 오던데 맞습니까?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 예, 말씀드릴 기회를 주셔서 감사합니다.

법원행정처 의견은 주관적 기산점 부분에 관해서 현재에서 판단해야, 합리적 이유가 없는지 판단 기준을 삼고 있기 때문에 그에 관해서 의회에서 검토를 하셔서 입법으로 하실 것인지 결정해 달라는 그런 의견이었지 결코 반대 의견을 낸 건 아닙니다.

○**박균택 위원** 그러면 이미 통과는 됐는데 어쨌든 반대하지 않으셨다고 하니까 오히려 다행이고 감사드립니다.

이상입니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

그러면 독립 몰수라고 하는 독립이 됩니까?

○**법무부장관 정성호** 원래는 몰수가 부과형인데요. 물론 현행 형법 해석상 몰수만 다루고 다시 할 수도 있겠지만 이걸 그냥 독자적으로 본형과 별도로 몰수형을 할 수 있다는 그런 의미의 독립이라는 말을 붙인 것 같습니다.

○**위원장 서영교** 보이스피싱범이 있는데 보이스피싱범은 범죄가 확실하다, 보이스피싱 범죄자는 아직 잡지 못했지만 범죄수익은 몰수할 수 있다 이런 내용하신 거지요?

○**법무부장관 정성호** 예, 위원장님 정확한 해석이십니다.

○**위원장 서영교** 이 내용을 국민들께서 잘 모르셔서…… 오늘 되게 중요한 내용입니다. 이게 민생입법이고, 보이스피싱도 당했는데 ‘해외에 있어서 소용없어요’ 이렇게 항상 얘기하거든요, 경찰들이. 그래서 코리안데스크를 만드셔서 이번에 해외에 나가서 잡아 오기도 하였고, 캄보디아도 그렇고 곳곳에서 잡아 오시는데 꼭 그렇게 해 주시면 좋겠고요.

그리고 그들을 아직 잡아 오기 전이라도 돈 같은 게 확보가 된다면—범죄 수익이—이걸 피해자들에게 돌려줄 수 있는 환부의 원칙도 같이 들어갔다 이 말씀이신 것 같아서 아주 법으로서, 국민에게는 지금 너무 많이 일어나고 있는 내용인데 적절하게 잘 만든 내용이고 중점 법안이기도 하고 이런데 꼭 국민들에게 피해 다시 보상됩니다라고 하는 모습…… 법안이지요?

○**법무부장관 정성호** 예, 하여튼 여야 법사위원님들께 진심으로 감사드리겠습니다.

○**위원장 서영교** 여야 법사위원님들이 다 이거는 합의하셨습니다. 민생의 법안이고, 제가 사실 아는 어머니가 갑자기 돌아가셨길래 왜 그랬냐 그랬더니 보이스피싱 2000만 원을 당하고 ‘내가 바보야 바보야’ 이러다가 오히려 자기 혈관이 터져서 돌아가셨다는 거예요. 그러니까 이 보이스피싱이 그냥 돈 잃는 걸 떠나서 사람 목숨도 잃고 가족도 잃고, 가족도 ‘아니, 그걸 왜 속아’ 이러고 서로 싸우고 이런다는 겁니다. 그래서 이럴 때 꼭 범인도 잡아 주시고 그전에 돈은 먼저 몰수도 해 주시고 몰수한 건 피해자에게 돌려도 주시고 그러는 계기가 되면 좋겠습니다.

○**법무부장관 정성호** 예, 감사합니다.

○**위원장 서영교** 감사합니다.

다음은 김동아 위원님 토론해 주십시오.

○**김동아 위원** 장관님, 조작기소 국조특위 잘 보고받고 계시지요?

○**법무부장관 정성호** 예, 그렇습니다.

○**김동아 위원** 항상 문제가 되는 남옥, 유동규, 이화영, 김성태, 방용철, 안부수 등등 다 검찰에 협조했다라는 의심을 받고 있는 자들입니다.

검찰수사 당시 이 사람들에 대한 공통점이 무엇인지 아십니까?

○**법무부장관 정성호** 말씀해 주시면 좋겠습니다.

○**김동아 위원** 바로 다 먼저 구속돼 있던 피의자·피고인들입니다. 그런데 왜 이 사람들이 검찰조사에 협조하게 됐냐면 바로 검찰만이 유일하게 구속된 피의자·피고인들을 불러서 조사를 할 수 있기 때문입니다. 경찰 같은 경우에는 구치소에 직접 찾아가서 조사를 하는데 검찰만이 법에 명시적인 권한도 없음에도 불구하고 이 사람들을 불러서, 구속된 피의자들을 불러서 대기시키고 조사하고 백 번 이상 부르고 그런 식으로 조사를 이어 가서 다 검찰에 협조하게 만든 거지 않습니까? 윤석열·한동훈·송경호 많은 정치검사들, 사람도 문제지만 저는 제도에도 문제가 있다고 봅니다. 이런 부분 법무부에서 개선해야 되지 않겠습니까?

○**법무부장관 정성호** 예, 위원님 지적 적절하십니다. 이게 검찰의 수사 편의를 위해 가지고 잘못 만들어진 그런 관행 같습니다. 반드시 시정돼야 될 것으로 보고 있고요. 제도

적 보완을 저희가 하도록 하겠습니다.

○김동아 위원 그리고 이게 단순히 정치검찰의 정치 사건만이 아니라 예전에 부녀 막걸리 사건이었나요? 그 사건 경우에도 정말 우연하게 정말 천운으로 그 사람들이 강압적인 조사를 받는 장면이 CCTV에 찍힘으로 인해서 재심을 통해서 무죄가 밝혀지지 않았습니까? 이런 부분도 투명하게 항상 모든 조사를 녹화를 하든지, 아니면 구치소에 가서 조사하는 경우 그 구치소 조사 장소에 영상녹화 장치를 설치하는 등 정말 다양한 방식으로, 이렇게 검찰의 수사권을 없애는 이런 개혁이 아니더라도 충분히 제도적으로 막을 수 있는 방안이 있었다라고 저는 생각합니다. 그런 부분에서 법무부가 너무 소극적으로 대응해 왔던 게 아닌가 이런 생각이 들고 늦었지만, 매우 늦었지만 지금이라도 제도 개선에 앞장서 주시기를 부탁드립니다.

○법무부장관 정성호 예, 어쨌든 공소청·중수청 분리되면서 향후 수사관행에 있어서도 획기적이고 혁신적인 변화가 있어야 될 것으로 보고 있고요. 위원님이 지적하신 그런 점들도 반영될 수 있도록 저희들 노력하겠습니다.

○김동아 위원 그리고 기우중 대행님, 제가 조작기소 국조특위를 하면서 검사들이 하는 모든 얘기가 이겁니다. 법원의 적법한 영장을 받았다, 법원에서 청구한 영장이다, 법원에서 심리를 마쳤다.

남육·유동규, 구치소에 이미 구속돼 있는 피의자에 대한 체포영장을 받아서 구치감이라는 곳에 2박 3일간 구속됐습니다. 그 영장 법원이 발부한 겁니다. 구치소에 물어보니까 구치소장께서 본인이 근무하는 동안 구치감에서 2박 3일 피의자가 지낸 적 한 번도 본 적이 없다라고 합니다. 그런 영장을 법원에서 이렇게 검찰수사에 편하게 발부하는 게 맞습니까? 국민들은 법원을 제대로 판단하는 심판관이 아니라 검찰의 협조자·부역자로 생각하고 있습니다. 이런 부분 제도개선해야 되는 거 아닙니까?

그리고 이미 구속돼서 구치소에서 신병이 확보된 피의자에 대해서 왜 체포영장을 발부해 줍니까? 아니, 본인이 진술 거부하고 출석 거부하면 진술거부권이라는 권리를 행사하는 건데 그 사람들을 굳이 체포해서 데리고 와서, 체포영장을 발부해서 데리고 온다는 것은 검찰이 그 사람들 불러다가 압박하는 것 말고는 뭐가 더 있습니까? 결국은 진술 거부하고 출석 거부하던 사람들을 불러서 진술하게 만든 거지 않습니까? 그 진술하게 만드는 과정에서 회유와 압박·협박과 2박 3일간 구치감에서, 사람이 살 수 없는 그 공간에서 잠을 채우고, 법원에서 이런 체포영장 발부 관행 바뀌야 되지 않겠습니까? 어떻게 생각하십니까?

○법원행정처장권한대행 기우중 신체의 자유나 재산권에 관해서 제한이 되는 구속영장이나 압수수색영장은 더욱 신중하고 무겁게 생각하고 발부해야 된다고 생각을 합니다.

○김동아 위원 아니, 그런데 법원에서 실질적인 개선 노력이 있습니까? 지난번에 사전영장심사제도를 도입한다니 마니 얘기만 나오다가 들어갔고 실제로 이런 관행이나 제도 변화에 관해서 개선하는 어떤 노력이 있습니까?

○법원행정처장권한대행 기우중 실무 개선 차원에서 그 법안이 발의된 것으로 알고 있는데요. 저희가 실무 개선할 때 개선할 점을 더 찾아보도록 하겠습니다.

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

○**김동아 위원** 판사들 교육이나 이런 부분도 더 신경 써 주시고요. 정치검찰의 배후로 있는 겁니다. 그런 부분에서 빠져리게 생각하시고 제도개선에 앞장 서 주시기를 바랍니다.

이상입니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

다음은 박은정 위원님 토론해 주십시오.

○**박은정 위원** 행정차장님, 구치감에 유치한다는 체포영장 제가 검사 이십몇 년 하면서 본 적이 없고 검찰 역사상 없어요. 그런 영장을 발부를 합니까? 그 판사는 그거 알고 발부했습니까, 아니면 제대로 안 보고 발부를 한 겁니까? 그거 한번 확인해 보세요. 대한민국 검찰 역사상 형사사법 칠십몇 년 동안 없어요. 사람을 구치감에 2박 3일 동안 집어 처넣고 밤늦게까지 조사하고 자백을 유도하고 그렇게 해 가지고 가족 사진을, 그것도 압수된 것도 아니고 포렌식해서 불법적으로 빼와 가지고 보여 주고 장기를 꺼내니 마니 이런 식으로 하는데, 구치감에 사람을 거기다 넣어 가지고…… 거기는 숙식을 하는 곳이 아니에요. 사람을 체포해서 유치를 하는 거는 먹고 자고 할 수 있는 데 보내는 겁니다. 구치감은 먹고 자는 곳이 아니에요. 검사 이십몇 년 해도 구치감에 사람을 유치한 적이 없어요. 그 판사 확인해 보십시오. 그 판사도 나중에 수사 받아야 될 수도 있습니다, 그러면. 그런 영장을 발부해 줘니까, 대한민국 법원이? 있을 수 없는 일입니다. 이 부분 분명히 문제 삼을 겁니다. 문제가 됩니다.

○**법원행정처장권한대행 기우중** 영장제도 전반을 돌아보는 계기로 삼겠습니다.

○**박은정 위원** 그 판사가 왜 영장을 발부했는지를 확인해 주십시오. 조작·위법 수사에 동조했는지, 모르고 발부했는지. 사람을 구치감에 집어넣고 2박 3일 동안 숙식도 할 수 없는 곳에 모포를 주고 거기서 자게 하고 먹게 하고 그리고 교도관들이 거기서 개호하기 위해서 몇 명이 거기서 소파에서 잤다는 거예요. 교도관들이 구치감에서 근무한 것은 직권남용입니다. 교도관들은 구치소에 근무를 해야지 구치감에 근무를 할 수가 없어요. 거기가 근무지가 아니거든요. 전반적으로 전부 다 불법입니다. 전부 다 범죄입니다. 영장을 이렇게 발부하신 법원도 반성하셔야 된다고 저는 생각합니다.

법무부장관님!

화면 좀 올려 주세요.

(영상자료를 보며)

대통령께서 엄정 감찰 지시한 수원지검 검사 집단퇴정이 대검 감찰위에서 부결됐습니다. 감찰위에서 부결이 되면 징계 청구를 검찰총장이 할 수가 없습니다, 그동안 관행에 비추어서요. 그런데 이것은 어떻게 된 일인지 제가 알 수가 없습니다. 어떻게 대통령께서 비위가 있다고 감찰하라고 지시한 것이 대검 감찰위에서 부결이 될 수 있는지…… 감찰위 구성, 대검 감찰부장이 친윤 검사이고 박성재 장관이 알박기한 인사라고 제가 말씀을 드렸는데 감찰위원들 구성은 어떻게 됩니까, 장관님?

○**법무부장관 정성호** 기존에 이미 구성되어 있던, 전 정부 때부터, 그렇게 알고 있습니다.

○박은정 위원 그렇지요? 전 정부 때 구성된 감찰위원인 것 같아서…… 그러면 이 감찰위원들이 앞으로도 박상용 등등을 전부 다 여기서 감찰위원회를 열 거라서요. 그러면 이 감찰위원들이 제대로 감찰위 회의를 할 것인가 저는 굉장히 우려스럽고, 감찰위원들 명단 좀 제출해 주셨으면 좋겠습니다. 이 감찰위원들이 제대로…… 검찰 제식구 감싸기에 동원되어 가지고 집단 퇴정한 검사들을 징계를 못 하게 하고 있는 거 아닙니까?

○법무부장관 정성호 저도 하여튼 굉장히 심각하게 문제의식을 가지고 있습니다.

○박은정 위원 굉장히 심각한 상황입니다. 그리고 감찰위에 있는 내부위원이 있거든요, 장관님. 내부위원은 아마도 검사장이 거기 들어갈 텐데 검사장은 지금 새로운 정부에서 검사장 승진한 검사예요. 그런 검사를 왜 검사장 승진시켜 줘니까?

○법무부장관 정성호 제가 정확한 감찰 내용이라든가 별도로 지금 보고를 받지는 않습니다. 자료 오게 되면……

○박은정 위원 장관님 보고를 한번 받아 보시지요.

○법무부장관 정성호 예, 그러려고 하고 있고요. 다만……

○박은정 위원 그 검사가 반대했을 겁니다. 그래야지 부결이 나오거든요.

○법무부장관 정성호 그런데 이게 만장일치로 되지는 않은 것 같고요. 의견 충돌이 있었던 것으로 알고 있습니다.

○박은정 위원 맞습니다. 이게 부결이 됐으면 부결이 된 이유가 있는데, 전부 다 검찰 편 들었을 거예요. 그런데 그 내부위원, 검사장 내부위원이 검사 편을 든 것입니다. 이 정부에서 검사장 승진시켜 줬고 검사장 집단항명에 서명한 검사입니다. 그 검사가 감찰위에 들어가 가지고 반대한 겁니다.

장관님, 서울 수도권에 있는 검사장입니다. 그런 내부위원이 들어가 있는 감찰위가, 친윤 검사장이 감찰부장으로 있는 감찰위가 앞으로……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

조작·위법 수사했던 검사들 감찰 다 할 텐데, 징계하고, 제대로 감찰위가 작동이 될지 저는 의심스럽습니다.

○법무부장관 정성호 예, 하여튼 위원님 고민하시고 지적하신 사항은 저희도 지금 엄중하게 보고 있고요. 여러 가지 대책을 점검하고 있습니다. 또 다만 물론 대검의 의견을 존중해야 되겠지만 이걸로 끝나는 건 아니고, 전적으로 귀속되는 건 아니라고 합니다. 어쨌든 이 기록 전체를 다 법무부로 오게 할 수 있다고 하니까 검토를 해 가지고 저희들 조치, 그다음에 지금 위원님 지적하신 그런 문제들 종합적으로 판단하고 또 필요한 사항들 위원님께도 보고를 드리겠습니다.

○박은정 위원 이상입니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다.

다음은 나경원 위원님 맨 뒤에 있으신데 좀 당겨서……

○나경원 위원 뒤에 할게요. 다 듣고 할게요.

○위원장 서영교 그러세요.

그러면 다음은 이성윤 위원님 토론해 주십시오.

○**이성윤 위원** 전주을 출신 이성윤입니다.

법원행정처 차장님, 지난번에 제가 여쭙봤지만 지난 1월 달에 노태악 대법관 후임 추천이 됐는데 지금 임명됐습니까? 제청을 했습니까?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 아직 안 됐습니다.

○**이성윤 위원** 왜 제청을 안고 있지요?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 계속 말씀드리고 있습니다.

○**이성윤 위원** 아니, 여기 나오실 때 왜 안 됐는지 제가 지난번에 여쭙봤고 알려 달라고 했지 않습니까?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 제청 절차는 협의 절차가 있는데 협의가 잘 안 되고 있는 것 같습니다.

○**이성윤 위원** 아니, 협의가 안 됐으니까 지금 제청을 못 하고 있는 겁니까?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 꼭 그런 건 아닌데요 제가 그것에 관해서 구체적으로 이 자리에서 언급하는 건 대단히 적절치 않아서 계속 제가 제청했으면 좋겠다는 건의를 드리고 있다는 점만 말씀드리겠습니다.

○**이성윤 위원** 아니, 대법관 제청을 지금까지 석 달째 안 해 가지고 국민들이 보기에는 ‘조희대 대법원장이 또 국민들한테 개기는구나’ 생각을 하는 겁니다.

최상목 대통령권한대행도 헌법재판관 임명 안 해 가지고 기소된 것 알고 계시지요?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 예.

○**이성윤 위원** 조희대 대법원장도 그러면 기소되게 돼요, 이게 직무유기가 돼 가지고. 그것 건의해 보셨습니까? 조희대 대법원장이 계속 불신을 받는 이유가 이겁니다.

(서영교 위원장, 김용민 간사와 사회교대)

작년 2025년 계속 국민들이 조희대 대법원장을 불신하고 물러나라, 사퇴하라, 탄핵하라고 나오는 이유가 뭐니까? 왜 국민들의 뜻에 안 따르는 겁니까?

다시 돌아가시면 조희대 대법원장에게 사퇴를 하시거나 또는 노태악 대법관 후임 제청 하라고 하세요. 그렇게 하실 용의 있습니까?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 건의드리겠습니다.

○**이성윤 위원** 직무유기죄로 처벌할 수 있어요. 석 달째 지금 대법관 후임을 제청 안고 있는 것은 국민들한테 도전하는 거예요. 국민들한테 개기는 거예요. 꼭 건의해 주십시오.

법무부장관님, 지난번에도 제가 여쭙봤는데 서울고검의 정경유착 합동수사본부가 설치돼 가지고 지금 수사 중에 있지 않습니까. 그것 언제까지 수사를 하게 됩니까?

○**법무부장관 정성호** 합수본의 진행상황 관련해서는 저희한테 따로 보고를 하지 않고 있습니다.

○**이성윤 위원** 그러면 장관님은 일체 합동수사본부의 수사상황에 대해서는 잘 모르고 계십니까?

○**법무부장관 정성호** 예, 정확하게 알고 있지 않습니다.

○**이성윤 위원** 그런데 언론보도를 보니까 신천지에서 국힘에 책임당원만 4600명 가입했다고 나와 있고 또 압수수색도 하는 걸로 봐서 국힘 당원으로 상당수가 가입한 걸로 보여요. 여기에 대해서 장관님께서 수사상황을 알아보셔서 가지고 언제쯤 수사가 끝난

다…… 국민들은 이게 언제 수사가 끝나는 것인지, 수사는 도대체 하고 있는 것인지 궁금합니다. 지난번에도 제가 말씀드렸지만 장관님께서 수사상황을 파악해서 가지고 국민들께 소상히 알려 주실 의무가 있습니다.

○**법무부장관 정성호** 지금 어쨌든 합수본 구성은 사실상 상당한 독립성을 주고 있기 때문에 장관이 의견을 표시하는 건 상당히 조심스럽습니다. 다만 위원님이 지적하신 그런 부분들 저희가 검찰을 통해서 전달될 수 있게 하겠습니다.

○**이성윤 위원** 장관님, 그리고 검찰이 78년 만에 해체되는데 새로운 공소청으로 거듭난다 하더라도 제대로 일을 할 수 있을까 국민들께서 의문을 제기하고 있어요.

그게 뭐냐 하면, 최근에 국조특위에 나온 검사들 그 오만한 태도 보십시오. 이 검찰이 78년 동안 비판받아 온 가장 큰 비판이 자기들이 마치 법 위에 군림하는 신성가족인 줄 안다는 겁니다, 처벌받지 않는 신성가족. 지금도 그런 줄 알고 있어요. 결핍하면 헌법을 내세워요. 아니, 전직 검찰총장도 헌법과 법률에 어긋난다며 국정조사는 위헌이라 하고 송경호 전 중앙검사장도 국정조사는 위헌적 행위라 하고, 언제부터 헌법을 이렇게 내세웠습니까?

최근에 공보숙 서울고검 검사가 이프로스에 글 올린 것 알고 계시지요?

○**법무부장관 정성호** 예, 알고 있습니다.

○**이성윤 위원** 똑같은 얘기입니다. 검찰 내부망에 반헌법적 국정조사라고 또 하고 있어요. 언제부터 검사들이 인권을…… 형사소송법만 잘 지켜도 국민들한테 칭찬받을 건데 언제부터 그렇게 헌법을 들먹이고 그러습니까?

장관님, 지금 공소청이 새로운 국민들로부터 신뢰를 받기 위해서라도 결핍하면 국회에 맞서고 국민들 겁박하는 정치검사들 반드시 다시 감찰하시고 엄중 처벌하십시오.

○**법무부장관 정성호** 지금 저도 검찰이 국민들로부터 엄청난 불신을 받는 정도, 그걸 더 넘어 갖고 완전히 신뢰를 잃었다고 생각하고 있습니다. 저도 그런 면에서 장관 취임 이후에 우리 스스로 성찰하고 반성해야 된다, 그런 모습을 보여야 된다는 점 굉장히 강조를 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 일부 검사들이 국민 앞에 겸손하지 못하고 또 반성하는 모습을 보이지 않는 데 대해서 매우 유감스럽게 생각합니다.

저희들이 이런 문제들을…… 검찰이 중수청·공소청으로 분리돼서 새롭게 태어나야 되는데 그렇게 새로 태어날 때 정말 우리가 과거의 잘못된 수사관행들, 과거의 잘못된 행적들을 깊이 반성하고 새롭게 국민들에게 본연의 국민 인권 보호 임무에 충실하겠다고 하는 그런 모습을 보여야 된다고 생각하고 있고요. 그걸 어떻게 해야 될지 많은 고민을 하고 있습니다.

○**이성윤 위원** 다른 부처 공무원들 이런 공무원들이 없습니다.

○**법무부장관 정성호** 맞습니다.

○**이성윤 위원** 엄중 문책하십시오.

이상입니다.

○**위원장대리 김용민** 다음은 나경원 위원님 토론해 주십시오.

○**나경원 위원** 법안에 대해서 말씀드립니다. 법안에 대해서 저희 당으로서는 보이스트링이라든지 이런 범죄에 대해서는 우리가 특별한 구제절차를 만들어야 된다는 부분에 대해서는 동의를 하지만 헌정질서 파괴범죄가 포함이 되어 있고 이것이 전체적으로 무상

또는 현저한 저가로 귀속된 경우에, 정황을 알지 못하는 경우에도 독립몰수 규정을 두어서 실질적으로 법적 안정성 부분을 해한다, 그래서 우리로서는 기권할 수 밖에 없었다는 말씀 드리고요. 이것이 합의 처리되지 않았다는 것을 말씀을 드립니다.

장관님, 최근에 박상용 검사 직무정지했어요. 맞지요?

○법무부장관 정성호 예.

○나경원 위원 그런데 박상용 검사가 작년 9월부터 고검 인권침해점검 태스크포스팀에서 조사받고 있지요?

○법무부장관 정성호 조사 대상자지만, 세 번 정도 조사를 받았지만 조사에 제대로 응한 것은 한 번 정도인 걸로 알고 있습니다.

○나경원 위원 그런데 왜 감찰이 종료가 안 됩니까? 그렇게 많이 연어술파티부터 시작해서 별것 별것을 다 조사하고 했는데 이것 감찰 종료가 안 되는 것은 역시 박상용 검사를 감찰해서 징계할 만한 사유가 없다고 보여지기 때문에 고검에서 진행 종료를 못 하는 것 아닙니까?

○법무부장관 정성호 그렇지 않습니다. 다른 여러 가지 사유가 계속 추가되고 있기 때문이에요.

○나경원 위원 아니, 그렇다면 빨리빨리 종료하고 정리를 해야지 이것은 종료하지 않으면서 직무정지를 딱 하고 있어요.

지금 문제는, 물론 과거에 검사들의 수사관행에 대해서 잘못된 부분은 우리가 고쳐 가야 되겠지만 이것 정치적인 이유로 검사 집단을 이렇게 짓밟아도 됩니까?

○법무부장관 정성호 그렇지 않습니다.

○나경원 위원 그렇지 않아요?

○법무부장관 정성호 가능한 최대한 절차를 존중하고 있습니다.

○나경원 위원 하나 더 물어보겠습니다. 지금 이재명 대통령까지 나서서 ‘수원지검에서 퇴장한 검사들을 징계해라’, 대통령이 이런 부분 나서는 게 맞겠습니까? 그런데 이제 감찰위원회에서 이것 감찰 안 된다고 했더니 이제는 또 감찰위원회를 문제로 삼아요.

지금 대한민국이요 모든 질서가 무너지고 있습니다. 장관께서 어떻게 보면 보호벽을 쳐 주셔야 되는데 오히려 장관께서 이걸 조장하고 있어요.

○법무부장관 정성호 그렇지 않습니다. 저는 누구보다도 절차를 준수하려고 노력하고 있습니다.

○나경원 위원 최근에 박상용 검사 직무정지를 했고요……

이게 어떠한 문제가 생겼냐? 국제적으로 OECD 산하의 뇌물방지작업반에서—WGB라고 하지요—여기서 지금 우리나라의 수사력 저하 가능성 경고한 것 아시지요?

○법무부장관 정성호 예, 알고는 있습니다.

○나경원 위원 이것 얼마나 부끄러운 일입니까? 뭐 때려잡다가 뭐 한다고, 지금 여러분들 사실은 대통령 죄 지우려다가 완전히 대한민국…… 결국은 뭘니까? 국민들 민생 피해가 되는 거예요. 장관께서 원칙을 갖고 정리를 해 주셔야지 이제는 어떻게 보면 먼저 앞장서서 이런 일을 이끌어 가고 계시는 걸 보고 굉장히 실망스럽다는 말씀을 드리고요.

○법무부장관 정성호 그렇지 않습니다.

○나경원 위원 지금 대장동 사건 수사팀, 1차 수사팀, 2차 수사팀까지 얘기하고 있는데

2차 수사팀 또 징계할 겁니까?

○**법무부장관 정성호** 다 절차가 있습니다. 그것은……

○**나경원 위원** 그래서 징계 개시할 겁니까?

○**법무부장관 정성호** 국정조사 이후에 저희들이 그 결과에 따라 갖고 어떠한 조치가 필요한지 제가 검토해서 하겠습니다.

○**나경원 위원** 무슨 결과가 있겠습니까, 지금 국회는 민주당 마음대로인데? 우리가 아무리 반대해도 국정조사특위에서 또 강행 통과하면 ‘문제가 있다’ 이런 통과를 시키겠지요. 그리고 나서는……

지금 하면 할수록 제가 보니까 정말 문제가 있는 게 하나도 없는 거예요. 그런데 특위에서는 그렇게 뒤집어씌우겠지요. 그리고 나서 특검법안 만들겠지요. 조작수사 했으니가 조작수사에 관련된 사람들 다 수사해야 된다, 그리고 나서는 지금 공소 취소하겠다 이렇게 보여지는데, 하나 물어봅시다. 공소 취소는 수사한 검사, 기소한 검사가 하는 게 맞는 것이지요, 법적으로?

○**법무부장관 정성호** 법적으로는 검사가…… 제가 지금 조문은…… 형사소송법에는 검사가 하기로 돼 있습니다.

○**나경원 위원** 그러니까 검사가 하는데 특검법안…… 그 검사라고 하는 것은 기소한 검사를 말한다고 봅니다. 그러니까 채 해병 특검에서 공소취소권한을 줄 수 있었던 것은 채 해병 특검에서 기소하고 수사를 한 사안에 대해서 저는 공소 취소를 한 공소취소권한…… 수사권한·기소권한·공소취소권한을 규정했던데 그것은 거기에……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

관련해서는 공소 취소할 수 있지만 다른 검찰청의 검사가 기소한 것은 특검의 검사가 공소 취소할 수 있을까요? 저는 논리적으로, 법리적으로 안 맞는다고……

○**법무부장관 정성호** 수사 검사와 지금 공소유지 검사가 명백하게 분리되어 있습니다. 그렇기 때문에……

○**나경원 위원** 그러니까 어떻게 보세요?

○**법무부장관 정성호** 수사 검사와 공소유지를 담당하는 검사가 나뉘져 있거든요. 지금 그렇게 나뉘져 있기 때문에 수사 검사가 공소 취소하는 게 아니라 공소를 진행하는 과정에서 공소 취소의 필요성이 있다고 하면 할 수 있는 것 아니겠습니까?

○**나경원 위원** 그러니까 제가 드리는 말씀은 공소를 제기하고 유지하는 검사는…… 지금 이번에 수사 검사들은 다 빠져나가서 80만 쪽이나 되는 대장동 수사 전혀 모르는 검사들이 하고 있는데 검사들은 다 제외하고……

○**위원장대리 김용민** 마무리해 주십시오, 위원님.

○**나경원 위원** 그런데 지금 공소를 유지하는 검사가 아닌 특검을…… 조작수사 특검을 한다고 예정했을 때 그 특검의 검사가 공소 취소할 수 있다고 보느냐 아니냐를 여쭙보는 겁니다.

○**법무부장관 정성호** 어쨌든 특검을 하게 되면 특검 수사 결과에 관련해 갖고 특검에 나가 있는 검사들이 공소 유지를 하게 돼 있습니다.

○나경원 위원 그러면 대장동 기소를 결국은 특검 검사가 한다? 아니, 이것은 특검을 만들어도 조작수사에 관한 특검이지 대장동 사건을 다시 특검하는 게 아닌데 그걸 갖다가 조작수사를 하는 그 검사가 공소 취소를 하는 게 가능하다고 보세요? 저는 이게 법리적으로 안 맞다고 생각합니다.

○법무부장관 정성호 그렇지는 않아 보입니다.

○위원장대리 김용민 마무리해 주십시오.

○나경원 위원 아니, 제가 이것은……

○위원장대리 김용민 답변을 지금 하신 거니까요.

○나경원 위원 그것 아니라고 보세요? 저는 도저히 이 부분에 대해서는……

○법무부장관 정성호 해당 사건의 수사 과정의 위법성을 갖다가 조사해 갖고 그게 문제가 된다고 하면 어떤 입법적 결단에서 가능하다고 봅니다.

○나경원 위원 그러면 법무부장관의 답변을 들어 보니까……

제가 마무리하겠습니다.

법무부장관의 답변을 들어 보니까 이 부분에 대한 법리 검토도 이미 마무리가 된 것 같네요.

○법무부장관 정성호 저희는 그런 것 관련해 갖고 검토한 바가 전혀 없습니다.

○나경원 위원 저희는 법적 견해를 달리한다는 말씀을 드리고요. 민주당이 공소 취소를 예정하고 특검을 할 것이다 저희는 이렇게 이해하겠습니다.

○법무부장관 정성호 저는 분명히 말씀드리지만 저희 법무부에서 검토한 바 없습니다.

.....

○위원장대리 김용민 알겠습니다.

아까 수사력 저하 가능성 얘기 하신 것 같은데 이렇게 조작을 하니까 수사력 저하 가능성이 문제되는 것 아닌가요? 장관님, 어떻습니까?

○법무부장관 정성호 검찰이 분명한 법과 원칙에 의해서 수사하는 건데 어쨌든……

○위원장대리 김용민 이렇게 조작이 드러나는데 무슨 수사력이 있습니까?

○법무부장관 정성호 그렇게 돼야겠지요, 모든 수사도 아닌데.

○위원장대리 김용민 과학수사 하나도 안 하고 증인·참고인 불러서 협박하고 회유해서 허위자백 받아내는 데 수사력을 총집중하고 있었는데 어떤 수사력이 나오겠습니까? 그런 관점에서 접근해 주시기 바랍니다.

○법무부장관 정성호 진술에만 의존하는 수사는 이제 끝나야 됩니다.

○위원장대리 김용민 맞습니다. 과학수사를 해야지요, 이제.

다음은 박지원 위원님 토론해 주십시오.

○박지원 위원 법무부장관님, 법원행정처차장대행, 제가요 최근 국조특위 청문회 내용을 보니까 이 나라는 아직도 개혁이 요원하다, 개혁이 안 돼 있다 이렇게 생각합니다.

검찰 박상용, 그게 검사입니까? 무슨 중편 패널처럼, 정치인처럼 청문회에서는 선서 거부하고 방송만 다닙니다. 강백신, 그게 검사입니까? 이 원장이 질문하는데 소리 뻑뻑 지르고 덤비고 말이지요. 이런 것 보면 검찰개혁은 요원하다. 그렇기 때문에 인적 청산 없는 개혁은 성공하지 못합니다.

정성호 장관님, 지금 안규백 국방장관은 관계된 장군들을 전부 직위해제, 예편시키고

있습니다. 인적 청산을 하는 거예요. 그런데 현재 이 검찰 두고 개혁됩니까? 더욱이 가관은 이재명 정부에서 임명된 검찰총장대행이 나와서 윤석열 검찰의 그 오만방자한 모습을 보고 거기를 보호하고 있어요. 저는 피가 거꾸로 올라가더라고요. 어떻게 저런 자가 이재명 정부의 검찰총장대행이냐고요?

인적청산에 대한 구체적 방안을 생각해 보신 적 있습니까?

○**법무부장관 정성호** 지금 국방부하고 검사들하고 차이가 몇 개 있습니다.

○**박지원 위원** 물론 압니다. 공무원법이 적용되고……

그런데 어떻게 됐든 인적청산을 하지 않고는 검찰이 바뀌지 않는다 저는 그렇게 보는데……

(김용민 간사, 서영교 위원장과 사회교대)

○**법무부장관 정성호** 저 장관 취임 이후에 인사권자를 비롯한 여러 분들의 의견도 듣고 또 현장의 의견도 들어 봤고 차근차근 해 나가고 있습니다. 과거에 잘못된……

○**박지원 위원** 과감하게 하세요. 어떻게 그런 자가 검찰총장대행이냐고요? 그런 자가 어떻게 검찰총장 대행이냐고요, 이재명 정부에서? 저는 인적청산 없는 개혁은 안 된다, 꼭 서둘러 주시기 바랍니다.

○**법무부장관 정성호** 저희들도 상당한 노력을 하고 있습니다.

○**박지원 위원** 법원행정처장직무대행, 언제까지 직무대행이 국회에 나와야 됩니까? 지금 대법관 중에서 법원행정처장 할 사람이 하나도 없어요? 조희대 대법원장이 리더십을 발휘하지 못하고 있는 거예요? 어떻게 된 거예요?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 같이 건의드리겠습니다.

○**박지원 위원** 그러면 대행으로 쭉 하는 거예요?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 그렇지 않습니다.

○**박지원 위원** 말씀해 보세요.

○**법원행정처장권한대행 기우종** 계속 처장님을 지명해 달라고 말씀드리고 있습니다.

○**박지원 위원** 아니, 그러니까 법원행정처장은 대법관 중의 한 분이 임명돼서 나오는 것 아니에요?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 맞습니다.

○**박지원 위원** 그러면 국회를 무시해도 그렇지 한없이 대행체제로, 이게 뭐예요? 지금 현재 재직 중에 있는 대법관은 아무도 법원행정처장을 맡지 못합니까?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 그렇지 않습니다.

○**박지원 위원** 이래서 나는 조희대 대법원장이 사법부에 있는 한 사법 개혁되지 않는다. 그래서 우리 민주당에서는 탄핵도 사퇴도 권고하는 거예요. 도대체 이게 뭐니까?

자, 대법관 아직도 한 명을 임명 못 하고 있는데, 물론 대통령께 제청하고 임명권자하고 조율을 해야 될 것 아니에요. 만약 국회에서 대법관 한 사람 인사청문회 안 하고 이렇게 앉아 있으면 별걸 다 활용하고 언론 활용해서 대법원이 완전히 마비됐다 그렇게 할 거예요. 그것 뭐 하는 거예요? 언제까지 할 거예요?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 또 말씀드리겠습니다.

○**박지원 위원** 누구한테 말해요?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 대법원장님께 건의드리겠습니다.

○박지원 위원 대법원장께 건의해서 다음 법사위 나오실 때는 그 답변을 가지고 나오세요. 무슨 말인지 알겠어요?

○법원행정처장권한대행 기우종 예, 알겠습니다.

○박지원 위원 제가 지적도 했지만 지금 이성운 우리 민주당 최고위원이 말씀하잖아요, 선관위원들 지금 뭐냐, 어떻게 할 거냐. 이러면 안 돼요. 만약 국회에서 이러한 일을 했다고 하면 대법원장이 법원에서 얼마나 국회를 비난할 거예요. 비난을 하고 자기들이 할 일을 안 하는 것 이게 조희대 대법원장의 모든 책임이에요. 그분은 내란 세력이에요. 그분은 내란에 동조하신 분이예요. 그분은 계엄이 해제됐는데도 대책회의를 하신 분이예요. 이게 뭐니까? 저는 거듭 말씀드리지만 사법부가 이래서는 안 된다고 생각해요.

다음번에 나오실 때 꼭 가지고 나오세요. 대법관은 어떻게 하실 거며 선관위원장은 어떻게 하실 거며 법원행정처장은 어떻게 하실 건가 가지고 나오세요.

○법원행정처장권한대행 기우종 말씀드리겠습니다.

○박지원 위원 한 가지만……

○위원장 서영교 1분 더 드리세요. 목 아프셔.

○박지원 위원 사법부나 검찰과 관계없지만 저는 인개모, 인권위원회 개혁 모임을 우리 민주당 의원들과 함께 시작해서 인권위 개혁을 부르짖고 있는 거예요. 도대체 윤석열 정부가 아무리 썩었더라도……

인권위원회를 만들 때 김대중 대통령께서 최초로 만들면서 저에게 지시했습니다, 인권은 신성불가침한 거기 때문에 인권위원회는 신성불가침하게 조직을 해라 그리고 누구도 징계할 수 없게끔 만들어라. 그렇게 만들어서 김창국 초대 인권위원장이 얼마나 인권위원회를 잘 이끌었어요. 그래서 세계 각국에서 대한민국 인권위원회와 헌법재판소가 모델이 돼서 그러한 시스템, 그 내용을 수출도 많이 한 곳이에요.

그런데 지금 검찰 출신 안창호라는 자가 와 가지고—저 개인적으로 가깝습니다—인권위원회를 다 버리고 있기 때문에……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

저도 법안을 냈는데 운영위원회에서 잘 안 돼 가지고 한번 모여 보자 했더니 우리 민주당 의원들, 조국혁신당 의원들 56명이, 법안 낸 사람들이 다 나와 가지고 개혁을 추진하고 있어요. 그러니까 이 시대정신인 내란 청산과 개혁을 완수하기 위해서는 거듭 말씀드리지만 검찰도 인적청산 해야 되고 사법부도 인적청산 해야 된다는 것을 말씀드립니다. 마찬가지로 인권위원회도 이걸 해 나갈 것이라는 것 잘 알고 계세요.

아니, 검사가 뭐니까? 청문회에서는 선서 안 하고 돌아다니면서 방송이나 하고 젊은 검사가 위원장이 얘기하는데 소리 뻑뻑 지르고 이걸 아니잖아요.

저는 개혁은 상당히 이루어진 것으로 알았는데 이것 가지고는 안 된다. 그래서 철저한 인적청산까지 밀고 가야 된다는 말씀을 드립니다.

이상입니다.

○위원장 서영교 수고하셨습니다, 위원님.

최혁진 위원님 토론해 주십시오.

○**최혁진 위원** 법무부장관님, 이번에 국조특위에서 남욱 변호사가 증언해서 다시 조명되고 있는 것 같은데요. 윤석열 아버지 윤기중 교수 집 예전에 대장동 김만배의 누나가 인수한 건 관련해서 당시에 말 많지 않았습니까?

○**법무부장관 정성호** 예, 그렇습니다.

○**최혁진 위원** 그때 일부 언론에서는 우연 아니냐, 검찰 쪽 입장도 그랬던 것 같아요. 그런데 여러 가지 의혹들이 여러 채널을 통해서 당시에 있었습니다, 이것 우연이라고 보기가 참 힘들다.

○**법무부장관 정성호** 예, 그렇습니다.

○**최혁진 위원** 그래서 어찌 보면, 당시에 보게 되면 대장동 대출 브로커였던 조우형 씨가 2011년에 부산저축은행 비리사건을 무마해 준 게 윤석열과 박영수였고 그 대가로 이런 거래가 이루어졌던 것 아니냐 이런 의혹부터 많은 것들이 이야기가 있었음에도 검찰은 그 부분은 다 무시하고 대장동 사건은 오직 이재명 대통령만을 표적으로 해서 달려갔었습니다. 그런데 국조특위에서 이게 나왔던 거잖아요.

○**법무부장관 정성호** 예.

○**최혁진 위원** 당시에 김만배의 누나가 무슨 돈으로 그걸 샀느냐에 대해서 그것은 김만배의 화천대유 돈이다 이런 이야기들도 있었고 증언들도 일부 유튜브 채널이나 영상을 통해서 나왔던 바도 있었습니다. 어쨌든 검찰은 이런 것들을 다 무시하고 오직 이재명 대표 한 사람만을 표적으로 해서 달려왔는데요.

제가 작년엔가 이 사건 관련해서 계속 들여다보다가 그때 의혹의 하나로 봤던 것 중의 하나가 이 집 등기부등본을 봤어요, 떼서. 등기부등본이 어떻게 돼 있냐면 여기 몰수보전이 돼 있습니다. 범죄수익이라는 걸로 해서 법원이, 몰수보전이 돼 있어요. 그러면 이것은 대장동 자금이다라고 법원이 본 게 아닌가라는 의심이 들었고. 그러면 결국 이 돈이 김만배 누나의 개인적인 돈이 아니라 대장동 화천대유의 돈이 김만배 누나를 통해서 건너갔다고 하는 것이 되는 것이고 윤석열이 대장동 사건에 깊숙하게 연루돼 있다고 하는 하나의 증거가 되는 것인데 이런 것들을 검찰이 모를 리가 없었는데 왜 다 무시하고 이렇게 진행돼 왔을까 그러던 차에 마침 남욱 변호사가, 박영수가 다리를 놔서 거래가 이루어진 거다라고 하는 이야기가 나오지 않았습니까?

그래서 장관님, 오늘 마침 부패재산 몰수부터 해서 여러 가지 법안들이 되는데 저는 이 사건을 다시 들여다봐야 된다는 생각을 합니다. 그래서 2019년에 윤석열 아버지 윤기중 교수 집 거래뿐만이 아니라, 당시에 이미 어떤 말까지 있었나 하면 대장동의 그분은 이재명 대통령이 아니라 윤석열이다라고 하는 이야기가 공공연히 나왔음에도 불구하고 검찰은 전혀 이것을 지켜보거나 바라보지 않았다.

저는 만약에 이 조사 과정에서 대장동 수사팀이 이런 여러 가지 의혹의 정황들을 발견했음에도 불구하고 윤석열과 관련된 것들은 전부 다 발라내고 오히려 이재명 대표를 위으려고 왜곡·조작 했더라면 이 범죄는 정말 가중처벌돼야 될 정도로 심각한 범죄다라고 생각을 합니다.

그래서 장관님, 이 부분에 대해서 어제 남욱 변호사의 증언까지 나왔으니 법무부 차원에서 이 사건 전체를 다시 한번 들여다봐야 되지 않을까 생각하는데 어떻게 생각하십니까?

니까?

○**법무부장관 정성호** 위원님 지적이 충분히 합리적으로 의심할 만한 부분이 있다고 생각하고 있습니다. 다만 저희들이 어떻게 이걸 새롭게 파악할지는 면밀히 검토를 하고요. 저도 관련된 사건은 그 당시의 기록들을 많이 봤습니다. 그 당시에 사실 의심스러웠던 점들이 있었던 거고, 특히 이번에 남옥 변호사의 진술과 관련해서는 저희들이 면밀히 다시 볼 수 있는 방법을 찾아보도록 하겠습니다.

○**최혁진 위원** 알겠습니다.

법원행정처장님, 제가 최근에 법 개정안을 2개 냈어요. 법원조직법 개정안하고 헌법재판소법 개정안을 냈는데 내용은 뭐냐 하면 헌법재판관, 대법관 특정 학교 출신이 2분의 1을 넘지 못하도록 법령에 정하는 법안을 냈습니다.

제가 이걸 왜 냈냐 하면 헌법재판관님들 아홉 분을 보니까 아홉 분이 전부 다 서울대 출신이고 그중의 여덟 분인가가 아마 서울법대인 것 같더라고요. 그다음에 지금 대법관님들 같은 경우에 열세 분 중의 열두 분이 서울법대 출신이에요.

제가 이상했던 게 판사 임용의 비율이 어떻게 되나 봤더니 서울법대가 한 40% 내외 정도 돼요. 지난 법원행정처장님한테 제가 여쭙봤습니다, 임용되는 판사가 출신 학교에 따라서 능력치에 차이가 많이 나냐. 그랬더니 당시 법원행정처장이 능력치에 차이가 없고 모든 판사는 양심과 법률에 따라서 공정하게 국민을 위해서 재판을 한다라고 답변을 했어요. 그런데 왜 꼭대기에는 특정 학교만 가 있는지 저는 도무지 이해가 안 가서 왜 이런 일이 벌어지는지, 이것도 김만배 누나가 집을 산 것처럼 우연의 우연인 건지……

제가 법원행정처장님 새로 오셨으니까 오늘 이 질문을 다시 물어봅니다. 판사들은 여러 대학에서 골고루 나오고 있는데 도대체 왜 헌법재판관과 대법관은 특정 대학 출신들이 다 하고 있는 이유가 뭐냐? 판사를 하다 보니까 특정 대학 출신들이……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

역량이 아주 탁월한가요? 이유가 뭐니까? 그 얘기를 좀 듣고 싶습니다.

○**법원행정처장권한대행 기우종** 그 이유에 관해서 말씀드리기는 어렵습니다마는 헌법 재판소 재판관은 차치하더라도 대법원에 구성된, 대법관의 구성은 다양화해야 된다는 사회적 요구가, 목소리가 크다는 것은 잘 알고 있습니다.

○**최혁진 위원** 그러면 그에 대한 조치를 하시겠습니까? 이 법 개정안에 대해서도 긍정적으로 바라보시겠습니까?

○**법원행정처장권한대행 기우종** 제가 법안을 아직은 살펴보지 못했는데요. 그런 사회적 요구를 잘 알고 있으니까 그러한 관점에서 보도록 하겠습니다.

○**최혁진 위원** 알겠습니다.

이상입니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

다음은 김용민 간사님 토론해 주십시오.

○**김용민 위원** 장관님, 조금 전에 얘기가 몇 번 나왔는데 수원지검 검사 퇴정 관련해서

대통령께서도 엄정 감찰을 지시하셨고 장관님께서도 강력하게 지시를 하신 것으로 보다가 나옵니다. 맞습니까?

○법무부장관 정성호 예, 그렇습니다.

○김용민 위원 그런데 대검 감찰위에서 징계 못 한다라고 부결을 시켰다라고 했어요. 이래서 검사징계법 개정한 것 알고 계십니까?

○법무부장관 정성호 예, 그렇습니다.

○김용민 위원 이럴까 봐 개정한 것 알고 계시지요?

○법무부장관 정성호 예.

○김용민 위원 그동안에는 검사가 잘못하면 검찰총장만 징계 청구가 가능했는데 지금은 법이 개정돼서 법무부장관께서도 직접 징계위에 회부할 수 있습니다.

○법무부장관 정성호 저희도 그래서 관련 기록들을 법무부에서 보려고 하고 있습니다.

○김용민 위원 그렇지요? 그러니까 이게 끝이 아니고 장관님께서 직접 행사하실 수 있는 권한이 있으니까 적극적으로 행사해 주시기 바랍니다.

○법무부장관 정성호 예, 알겠습니다.

○김용민 위원 그리고 영화숙·재생원 사건을 좀 얘기하려고 합니다. 들어 보셨지요?

○법무부장관 정성호 제가 정확한 내용은 잘 모르고 있습니다.

○김용민 위원 간단히 말씀드리면 예전에 1951년도에 영화숙이라는 기관이 있었는데 당시에 15세 미만 아이들, 부랑자들을 수용하는 부산에 있는 시설이었습니다. 예전의 형제복지원 사건 기억하실 겁니다. 비슷한 것인데요. 영화숙이라고 해서 당시 15세 미만 아이를 마구잡이로 잡아다가 수용을 했어요. 아마 수용 실적 때문에 됐을 것 같은데 그 이후에 이게 재생원으로 확대가 됐고 수많은 아동들의 인권 침해가 문제됐습니다.

그래서 최근에는 진실·화해위원회에서 국가폭력이 인정되었고 최근에 법원에서 국민의 기본권을 침해했다라고 해서 배상책임을 인정했습니다, 511억 원. 여기에는 부산시도 50% 배상해라라고 공동피고로 배상책임을 인정했습니다. 알고 계시지요?

○법무부장관 정성호 예, 알고 있습니다.

○김용민 위원 그런데 중요한 게 511억 원 피해를 입은 피해자들이 정부를 상대로 ‘피해배상금, 손해배상금 주세요’ 하니까 정부가 돈이 없어서 못 주겠다고 합니다. 예산이 없어서 못 주겠다고 하고 있어요. 이게 말이 됩니까? 어떻습니까?

○법무부장관 정성호 상당히 심각하게 생각하고 있고요. 지난해에도 일찍 배상금이 소진돼 가지고 올해 저희들이 예산을 많이 신청했는데 정부 재정 당국과 협의 과정에서 천 몇백 억대로 줄었습니다. 지금 한 1800억 정도가 당장 필요한데 예비비로라도 지급하려고 협의하고 있습니다. 가능한 한 신속하게 더 노력을 하겠습니다.

○김용민 위원 예, 가능한 한 신속하게 지급하실 수 있는 거지요?

○법무부장관 정성호 예, 그렇습니다.

○김용민 위원 판결을 보니까 지급하지 않을 경우에는 연 이율이 12% 지연 배상이 있더라고요. 그러니까 511억을 1년 동안 지연하면 61억 원 이자가 추가로 붙습니다. 이게 이상하잖아요. 국가가 돈이 없어서 지급을 못 해서 매년 61억 원씩 혈세를 또 써야 되는 이런 상황들이 발생하는 것은 어느 국민도 납득할 수 없을 것 같습니다. 물론 피해자들은 지금 피눈물을 흘리고 있고.

그러다 보니까 무슨 일이 생기냐 하면 피해자들이 부산시에 가서 손해배상금 내놔라라고 요구를 하면서 부산시가 또 울며 겨자 먹기로 일부 지급하기도 하는 것 같습니다. 피해자 입장에서는 어디든 빨리 받으면 좋겠지만 그 과정에서 정부의 역할이 사라져 버렸다는 게 매우 심각한 문제인 것이지요. 적어도 우리 이재명 정부에서는 이런 일이 없어야 된다고 생각합니다.

○**법무부장관 정성호** 죄송하게 생각합니다. 지난해에도 모자라 가지고 제가 재정 당국과 직접 소통을 해 가지고 집행을 했는데요. 기획예산처에 강력하게 요청을 해 가지고 예비비 집행할 수 있도록 하겠습니다.

○**김용민 위원** 예, 장관님 말씀을 저도 적극적으로 믿고 잘 해결되기를 기대하고 있습니다.

○**법무부장관 정성호** 예, 신속하게 하겠습니다.

○**김용민 위원** 그리고 마지막으로 하나만 더 질의드릴게요.

이게 오늘 자 기사인데 ‘보완수사 요구도 못 하는 검찰, 공무원 13억 뇌물 불기소’ 이런 기사가 있습니다. 알고 계시지요?

○**법무부장관 정성호** 내용은 못 보고 제목만 본 것 같습니다.

○**김용민 위원** 이게 아마 공수처에서 감사원 직원에 대해서……

○**법무부장관 정성호** 그 내용은 알고 있습니다.

○**김용민 위원** 뇌물죄로 기소 의견 송치했는데 보완수사 못 하고 그래서 결국에는 일부 불기소했다. 그래서 검사가 직접 보완수사를 해야 되는 것 아니냐라는 뉘앙스의 보도가 난 것 같습니다.

그래서 공수처에 확인을 해 봤더니 23년에 이미 공수처가 검찰에 공소제기 요구를 했고 24년 1월 달에 검찰이 공수처에게 보완수사 요구를 했는데 관련된 규정이 없어서 보완수사를 할 수 없다, 만약에 보완수사를 하면 이게 위법 수집 증거가 될 수 있다라는 취지에서 보완수사를 못 한다라는 회신을 한 것 같습니다. 그래서 여기에 대해서는 더 논의가 필요한 것 같고.

문제는 그 이후에 검찰이 1년 정도를, 그러면 직접 보완수사하면 되는데 안 했어요.

1분만 주십시오.

○**위원장 서영교** 1분 더 주십시오.

○**김용민 위원** 검찰이 1년 동안 직접수사를 통해서 보완수사하면 되는데 그동안 안 하고 시간 끌고 있었습니다. 그러다가 25년 1월 달에 내란 사건에서 그런 결정이 한번 나왔지요. 공수처의 공소제기 요구 사건에 대해서 검찰의 보완수사가 근거 없다라는 결정이 내란 사건 때 드디어 나오기 시작했습니다. 그래서 그 뒤로는 이런 사건에서 검찰이 보완수사하기 어렵다라는 사법 판단이 있다라고 지금 검찰이 주장을 하는데 그건 이해가 됩니다, 25년 1월 이후에는.

그런데 그 전에 이미 1년 동안 보완수사권을 행사할 수 있었고 이미 검찰은 그 전에도 서울시 그리고 부산시 교육감 사건 그다음에 송영무 전 국방부장관 사건에서 이미 보완수사권을 다 했어요. 했는데 유독 이 사건에서 보완수사권을 행사하지 않고 있다가 이번에 문제가 되니까 ‘우리가 보완수사를 할 수 없어서 그러니까’라고 갑자기 핑계를 대기 시작합니다. 이것 잘못된 주장 아닌가요?

○**법무부장관 정성호** 예, 저도 하여튼 그것 관련해서는 문제점이 뭐가 있는지 좀 파악해 보려고 하고 있습니다.

○**김용민 위원** 잘 한번 파악해 주시기 바랍니다.
이상입니다.

○**위원장 서영교** 수고하셨습니다.

○**박지원 위원** 형사처벌해야지요, 파악해서. 형사처벌해야 될 것 아니에요? 직무유기하고.

○**법무부장관 정성호** 알겠스빈다. 하여튼간 다시 보겠습니다.

○**위원장 서영교** 다음, 제가 잠깐 법무부장관님께 드릴 말씀이 있어서요.
한번 들어 봐 주세요.

(영상자료 상영)

이게 뭐냐면 이재명 대장동 관련해서 1기 수사팀이 만든 목록의 정영학의 10년간 녹취록이에요. 녹취록에 ‘재창이형’이라고 그들하고 이야기하는 사람이 있는 거지요. 재창이형이라고 얘기했는데 이게 2기 수사팀으로, 2022년 5월에 윤석열 대통령 되자마자 구성된 송경호·강백신·엄희준 이 사람들이 수사하면서 만든 녹취록에는 ‘이제 재창이형 얘기를 꺼내더라고요’라는 게 ‘이제 실장님 얘기를 꺼내더라고요’로 바뀌면서 정진상 실장 수사가 됩니다.

그런데 이 사람들이 내놓은 수사 기록, 녹취록 자료에는 실장님이라고 써 왔는데, 이들이 만든 2기 수사팀 자료에, 그런데 원래 재창이형이라고 돼 있는데 이게 우리는 무슨 얘기인지도 몰랐어요, 재창이형, 실장님.

한 번 더 들어 봐 주세요.

(영상자료 상영)

송경호 지검장, 강백신 부장, 이들이 자기들도 재창이형으로 들린다는 겁니다. 그런데 자기네가 내놓은 수사 기록에, 법원에 압수수색영장도 보냈을 것이고 체포영장도 보냈을 것이고 온갖 것을 하는 그 기반으로 정진상을 잡으러 가고 기소하는 데 저 내용을 넣은 거지요.

그리고 다음 한번 또 들어 봐 주세요.

(영상자료를 보며)

이게 이번에 확인된 건데요. 이것은 쌍방울의 유일한 물증 딱 하나입니다, 이 문건. 유일한 물증. 그런데 이 사진을 딱 보면 똑같아요, 글씨체가.

그다음 또 회의록 있습니까?

이 회의록은 제가 들고 있는데 이 회의록은 전부 다, 저걸 넘기면 저것은 하얏트 리젠시, 저게 있던 곳에서 일본에서도 똑같은 문건, 홍콩·마카오에서도 똑같은 문건, 시애틀에서도 똑같은 문건, 똑같은 거예요. 유일한 문건인데, 물증인데 그런데 그걸 어디서 썼나? 저게 김성태하고 김태균이라고 하는 사람이 만나서 썼고 거기에 경기도가 연루되어 있다고, 회의록이라는 겁니다. 회의록이 마카오·홍콩—홍콩, 마카오지요—미국 시애틀, 일본…… 공용 PC로 썼다고 그러는데 이번에 노종면 위원이 직접 갔더니 공용 PC에는 한글파일이 없답니다. 동전 넣고 하더라고요. 동전을 넣어 봤는데 한글 파일이 나오질 않는다는 거지요, 유일한 물증이. 그래서 이것도 조작이다, 쌍방울 사건입니다. 아까는 대장동

사건의 조작의 내용.

그다음 한번 들어 봐 주세요.

이것은 국토부, 이건 넘어가 주세요.

감사원 이 사람들이 계속 재판을 받고 있는데 술 먹고 들어와서 감사를 한 대요. 이것 아주 특이한 건데요. 하동수라고 하는 국토부 과장이 감사원의 조사를 받았어요. 오른쪽 게 22시 29분 35초라고 되어 있는데요 이것은 보고를 받은 내용입니다. ‘부동산 상황이 어떻습니다’ 보고를 20년 11월 27일 22시에 받아요. 그리고 ‘조작해라’라고 지시를 내린 게 17시라는 겁니다. 그러니까 이런 수사 기록이 올라간 거고.

다음 것 한번 넘겨 봐 주세요.

이것은 그 사람이 ‘저 이런 얘기한 적 없어요’라고 다 지웠대요. 지장 자국 있지요, 네 모 칸에 있는 것? 지웠는데 나중에 수사보고서에 올라가 있더라는 겁니다.

마지막 한 번만 더.

들어 봐 주세요.

(영상자료 상영)

어제 나온 말입니다. 김규현 국정원장이 대통령께서 서해 사건 관련해서 박지원 원장님 관련해서 삭제하라고 지시한 적이 없다는 것 아닙니까? 노은채도 삭제하라는 지시를 받은 적이 없다고 그러고 박지원은 지시한 적이 없고 노은 채도 받은 적이 없고. 그런데 밑에 있는 3차장부터 지시를 받은 것처럼, 회수인 것처럼 애매하게 하는데 이런 걸 아무 것도 모르는 김규현 원장은 지시했다고만 보고를 받고 이걸 윤석열에게, 대통령에게 보고한다며 22년 7월 5일 9시 30분에 보고하러 들고 갔습니다.

그리고 그 사람의 원본 글씨가 있는데, 이걸 우리가 만든 글씨고요. ‘대통령 보고, 고발 지시’ 있어서 물었더니 어제 나와서 하는 얘기가-이게 그 필체입니다—‘대통령이 고발하라고 지시했습니다’라고, 아까 육성 들으셨지요?

저희가 어쨌든 많은 게 나왔지만 제가 몇 가지만 좀 보여 드리면서요 서해 관련해서는 법원이, 그것도 지귀연 판사가 다 무죄를 때립니다. 그런데도 불구하고 고발 지시가 있었다는 내용이 나왔다는 걸 보고드리고. 저는 이렇게 말씀을 여러분께 알려 드린다고 하고요.

○**나경원 위원** 위원장님, 이렇게 하시면 저도 쪽 해야 되잖아요, 조작특위가 아닌 법사위에서 말씀하시면.

○**위원장 서영교** 그래서 우선 제가 드리는 말씀은 법원이 압수수색영장 아니면 구속영장 할 때……

법원처장직무대행님, 꼭 좀 잘 보셨으면 좋겠어요. 다 보라고 그러세요, 이 압수수색영장이 맞나. 그런데 이게 조작된 게 올라오고 이랬다는 거예요. 그런 내용 보시고.

나경원 위원의 문제 제기가 있어서 이제 그만할게요.

다음은 의결할 순서입니다만 국회법 제58조제5항 및 제79조의2제3항에 따라 축조심사 및 비용추계서 생략 의결하도록 하겠습니다.

그러면 오늘 의결할 법률안에 대해 축조심사 및 비용추계서 제출을 생략하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

이에 대해서는 이의가 없고, 그러면 의결하도록 하겠습니다.

범죄수익은닉 규제법(대안) 관련해 의사일정 제108항부터 제113항까지의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 아니하고 소위원회에서 심사보고한 내용과 토론 과정에서의 논의된 내용을 반영하여 이를 통합 조정한 의사일정 제114항 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)을 제안하고자 하는데 이의 없습니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

(「있습니다」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

(「이의 있다고 그랬는데」 하는 위원 있음)

이의 있다고 하겠습니까?

○**나경원 위원** 이의 있다고 그랬어요. 우리 지난번에도 기권했어요.

○**위원장 서영교** 이미 쳤는데 다시 하겠습니다.

그러면 이에 대해서는 이의가 있으므로 국회법에 따라 거수로 표결합니다.

먼저 찬성하는 위원님 손을 들어 주시기 바랍니다.

(거수 표결)

내려 주십시오.

다음에는 반대하는 위원님 손 들어 주십시오.

(거수 표결)

반대하지 않고 기권하시는 걸로 하겠습니다.

표결 결과를 말씀드리겠습니다.

채석위원 총 13인 중 찬성 11인, 기권 2인으로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 부패재산 몰수법(대안) 의결입니다.

의사일정 제115항부터 제120항까지의 법률안은 소위원회에서 심사보고한 바와 같이 각각 본회의에 부의하지 아니하고 이를 통합 조정한 의사일정 제121항 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 일부개정법률안(대안)을 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

이의가 없으시면 가결되었음을 선포합니다.

전자장치 부착법 원안 의결하겠습니다.

의사일정 제122항 전자장치 부착 등에 관한 법률 일부개정법률안은 소위원회에서 심사보고한 바와 같이 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

이의가 없으므로 가결되었음을 선포합니다.

오늘 의결한 안건의 자구 정리 등에 관한 사항은 위원장에게 위임해 주시기 바람에 이상으로 오늘 회의를 마치고자 합니다.

위원님들 수고 많으셨습니다.

기관장님들과 관계 공무원 여러분들께서도 수고하셨습니다.

보좌진, 수석전문위원을 비롯한 위원회 직원, 경위, 속기사 및 언론인 여러분 수고 많으셨습니다.

산회를 선포합니다.

(20시19분 산회)

○출석 위원(18인)

곽규택 김기표 김동아 김용민 김재섭 나경원 박균택 박은정 박지원 서영교
송석준 신동욱 윤상현 이성윤 장경태 전현희 조배숙 최혁진

○출석 전문위원

수석전문위원 심정희
전문위원 박혜진
전문위원 최기도
전문위원 이세진

○정부측 및 기타 참석자

법무부
장관 정성호
국방부
장관 안규백
국무조정실
실장 윤창렬
재정경제부
부총리겸장관 구윤철
교육부
장관 최교진
과학기술정보통신부
제1차관 구혁채
제2차관 류제명
과학기술혁신본부장 박인규
외교부
제1차관 박윤주
행정안전부
장관 윤호중
국가보훈부
장관 권오을
문화체육관광부
제1차관 김영수
제2차관 김대현
고용노동부
장관 김영훈
국토교통부
제2차관 홍지선

인사혁신처

처장 최동석

우주항공청

청장 오태석

재외동포청

청장 김민철

경찰청

청장직무대행 유재성

소방청

청장 김승룡

국가유산청

차장 최보근

행정중심복합도시건설청

차장 최형욱

방송미디어통신위원회

위원장 김종철

공정거래위원회

사무처장 신동열

금융위원회

부위원장 권대영

원자력안전위원회

위원장 최원호

○법원측 참석자

법원행정처

처장권한대행 기우종

○출석 진술인

권용수(건국대학교 KU글로벌혁신대학 부교수)

변웅재(강남대학교 특임교수)

최경진(가천대학교 법과대학 법학과 교수)

한경수(변호사)